

شرح القواعد الفقهية
الكبرى

شروع

وليد بن راشد السعيدان

تفريغ

مسين بن جدوڤ الجروع

وهر گيراني

م. ناوات جلال محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ناسنامهی کتب

- ناوی کتیب : شَرْعُ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ الْكُبْرَى
- بهره‌کاردن : ولید بن راشد السعیدان
- نویسنه‌وی بهرعه : حسین بن جدوع الجدوع
- ورگه‌یانی : ثاوات جلال محمد - سه‌به‌رشتیاری به‌ورده‌ی
- نۆرمی چاپ : یه‌که‌م ۲۰۲۵
- تیراز : ۳۰۰۰ دانه
- ناوه‌ندی بآلو‌کردنه‌وه : ناوه‌ندی عیشاک بو‌چاپ و بآلو‌کردنه‌وه
- فۆنت : عزلی ۱۸ کوردی ۲۰۲۴
- زمانه‌ی سپاردن : (۴۲۶) ی سالی (۲۰۲۵) ی پی‌دراوه

شرح القواعد الفقهية الكبرى

شروع

ولید بن راشد السعیدان

تفریغ

حسین بن جدوغ الجدوع

وہر گپرائی

م. ئاوات جلال محمد

سہرہر شتیار ی پھر وہر دہ علی

وہ سودوہر کرتن لہ دہ سکردی زیرہ ک

GOOGLE AI STUDIO

بسم الله الرحمن الرحيم

دروود و سلاو له سهر شکۆمه ندرين پيغه مبه ران و
نيرد ران ، گوره مان محمهد عليهم سلام و خانه واده و
هاوه لاني.

دواي ئه وه، فيقه ي ئيسلامي زانست يكي گه وره و
پرؤگرام يكي راسته كه له ريگه يه وه حوكمه كاني شهريعه تي
ئيسلامي ده ناسر ي و ره فتاري موسلمانان له ژياناندا
كو نترول ده كريت. ئه مه ته نها كو مه ليك حوكم و ياسا نيه،
به لكو تيگه يشتي يكي قووله له خواستي خواي گه وره له
دروستكراوه كانيدا و تيگه يشتن له دانايي له شهريعه ته كهيدا.

خواي گه وره زاناياني ئوممه ت و زيره كه كانيان بو خزمه تي
ئهم زانسته ته رخانكرد، جا بنه ما و ريسا كانيان دارشت،
هه وره ها كتيب و نووسراوه كانيان دانا كه تيگه يشتي
حوكمه كاني ئايينه كه يان بو خه لك ئاسان ده كات. كه ئهم

وهه گپړانه پېشکېش ده که م، هیوادارم خشتیک بیت له م
بېنا گوره یه دا و یارمه تیدر بیت بو خویندر بو تیگه یشتن
له حوکه شهرعییه کان و کاریکردنیان له ژیاندا.

ئامانجی ئه م بابه ته پېشکېشکردنی کومه لیک حوکی فیهیه
له لایه نه جیا جیاکانی ژیاندا، که به به لگهی قورئان و
سوننه ت پشتر استکراوه ته وه و به شیوه یه ک که له گه ل
واقیعی خه لکدا بگونجیت له م سهرده مه دا. ئه مه هه ولیکه ،
له خوی گه وه ده پاریمه وه که ته نها له بهر ره زامه ندی
خوی قبولی بکات و سوودی لی بیدریت.

داوای سهرکه وتن و رېنمایي له خوا ده که مین و ئه وه ی که
ئهم کاره ته نها له بهر ره زامه ندی خوی بیت و بیخاته سهر
ته رازووی چاکه کانمان.

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلِ اللَّهُمَّ وَسَلَامٌ عَلَى
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

وهه گپړ .

وتهی زانایانه له سهر بابته :

شیخی ئیسلام ئیبن تهیمیه رهحمهتی خوی لیبت دهفهرموویت:
"فیقه له دیندا بریتییه له تیگه‌یشتن له واتاکانی فه‌رمان و
قه‌ده‌غه‌کاری، بۆ ئه‌وه‌ی مرۆف له دینه‌که‌یدا رۆشن
بێته‌وه. ئایا نابینیت خوی گه‌وره دهفهرموویت: {لِيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}
[التوبة: ۱۲۲]. ئاگادارکردنه‌وه‌ی به‌ فیقه‌ه‌وه به‌سته‌وه؛ ئه‌مه‌ش
ئه‌وه ده‌گه‌یه‌نیت که فیقه ئه‌وه‌یه که له هه‌رامیک خوی
بپارێزیت، یان بانگه‌وازی بۆ واجبیک بکات، و مافه‌کانی
نه‌فسه‌کان هاوته‌ریب بێت له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی قه‌ده‌غه‌ کراوه."
وه‌رگیراوه له "الفتاوی الکبری" (۶/۱۷۱)، و سه‌یر بکه: "مجموع
الفتاوی" (۲۰/۲۱۲).

وه ده‌فهرموویت: هه‌رکه‌سیک خودا خیری بۆ بویت،
ده‌ییت له دین تێی بگه‌یه‌نیت، جا هه‌رکه‌سیک له دین
تێنه‌گات، خودا خیری بۆ نه‌ویستوه، و دین بریتییه
له‌وه‌ی که خودا پێغه‌مبه‌ره‌که‌ی پێی ناردوه، که پێویسته

لهسەر مروڤ باوهری پئی هه پیت و کاری پئی بکات، و
 لهسەر هه موو که سیکه که به خوشه و یستییه کی
 راستگو یانه وه باوهر به وه به پیت که هیناویه تی، و
 گوپرایه لی بکات له وهی فه رمانی پئی کردو وه، باوهر هینا ئیکی
 گشتی و گوپرایه لییه کی گشتی. "وه گراوه له "مجمع الفتاوی"
 (۸/۲۸۰).

نه وه وی (رهحمه تی خوی لیت) ده فه رموو پیت: له م فه رمووده یه دا
 فه زلی زانست و تیگه یشتن له دین و هاندانی بوی هه یه؛
 هوکاره که شی نه وه یه که به ره وه له خواترسانی خوی که وه ره
 ده بات.

له مه وه نه مه ده ده چیت: فیه له دیندا بریتیه له تیگه یشتن
 له ویستی خودا له بهنده کانی، جا نه و ویسته باوهر هینان
 پیت به هه والیک، یان کارکردن پیت به فه رماییک، یان
 دوور که و تنه وه پیت له قه ده غه یه ک، و تنه ها تیگه یشتنی زانا
 نییه، به لکو نه و تیگه یشتنه یه که واده کات خاوه نه که ی
 ملکه چ پیت، پاشان خه لکی له م باره یه وه جیاوازن، زانا و

گشتی و فرمانبرهوا، هه‌ندیکیان که‌من و هه‌ندیکیان زۆر،
و خودا بۆ هه‌موو شتیک ئەندازه‌یه‌کی داناوه.

شیخ ئیبن باز (ره‌حمتی خوی لیئت) ده‌فه‌رموویت:
"ئهم فه‌رمووده‌ گه‌وره‌یه ئاماژه‌مان پێده‌دات بۆ گه‌وره‌ی
تیگه‌یشتن له‌ دیندا، وه‌ فیه‌قه‌ له‌ دیندا بریتیه‌ له‌: تیگه‌یشتن
له‌ کتیی خودای گه‌وره‌ و پایه‌به‌رز، و تیگه‌یشتن له
سوننه‌تی پێغه‌مبه‌ری خودا (ﷺ)، و تیگه‌یشتنه‌ له‌ ئیسلام
له‌ رووی بنچینه‌ی شه‌ریعه‌ته‌وه‌، و له‌ رووی حوکه‌مکانی
خوداوه‌ که‌ فه‌رمانی پێ کردووین، و له‌ رووی ئه‌وه‌ی که
خودای پاک و بێگه‌رد لێی قه‌ده‌غه‌ کردووین، و له‌ رووی
تیگه‌یشتنی قوله‌وه‌ له‌وه‌ی که‌ له‌سه‌ر به‌نده‌ پێویسته‌ له‌ مافی
خودا و مافی به‌نده‌کانی، و له‌ رووی له‌خواترسان و
به‌گه‌وره‌زانی و چاودێریکردنیه‌وه‌؛ چونکه‌ سه‌ری زانست
له‌خواترسانه‌ (سبحانه‌ و تعالی)، و به‌گه‌وره‌زانی
پیرۆزیه‌کانیه‌تی، و چاودێریکردنیه‌تی (عز و جل) له‌وه‌ی که
به‌نده‌ ده‌یکات و وازی لێ دینیت، جا هه‌رکه‌سیک

لهخواترسان و چاودږيکردني خدای نه پټ، نه و
زانسته که ی هیچ به هایه کی نییه، به لکو زانای سوو دبه خش
نه و زانایه یه که کاریگه ری ده کاته سهر خاوه نه که ی به
لهخواترسان، و وای لیده کات پیروزییه کانی خدا به گه وره
بزانیټ و چاودږی بکات، و پالی پیوه ده نیټ بو
جییه چی کردنی فره زه کانی خدا و وازه ینان له
هرامکراوه کانی خدا، و بو بانگه وازکردن بو لای خدای
گه وره و پایه بهرز، و پروونکردنه وی شهرعه که ی بو
به نده کانی.

جا هرکه سیک بهم شیویه تیگه یشتن له دینی پی
بیه خشریټ، نه و به لکه و نیشانه یه له سهر نه و ی که
خدا خیری بو ویستووه، و هرکه سیک له و به یهش
بکریټ و له گه ل نه زان و گومرایان پټ له ریگا، نه وانه ی
که پرو له تیگه یشتن له دین وهرده گیرن، و له فیروونی
نه و ی که خدا له سهری واجبی کردوون، و له تیگه یشتنی

قول لهوهی که خودا حه‌رامی کردووه: ئه‌وه له به‌لگه‌کاندایه
له‌سه‌ر ئه‌وهی که خودا خیری بو نه‌ویستووه".

که‌واته له کاری باوه‌پداره داواکردنی زانست و تیگه‌یشتن
له دین و روشنبینی، و گرنگیدان به کتیی خودا و
پروکردنه لای و تێرامان لیی، و سوود وهرگرتن لیی و
گرنگیدان به سوننه‌تی پیغه‌مبه‌ری خودا (ﷺ)، و
تیگه‌یشتن لییان، و کارکردن پییان، و له‌به‌رکردنی ئه‌وهی
ئاسانه لییان، جا هه‌رکه‌سیک له‌م دوو بنچینه‌یه پرو
وه‌رگیریت، و لییان غافل بیت: ئه‌وه به‌لگه و نیشانه‌یه
له‌سه‌ر ئه‌وهی که خودای پاک و بیگه‌رد خیری بو
نه‌ویستووه، و ئه‌وه نیشانه‌ی له‌ناوچوون و وێرانیه، و
نیشانه‌ی خراپی دل و لادانیه‌تی له‌ ریی راست".
وه‌رگراوه له "مجموع فتاوی ابن باز" (۱۲۹/۹-۱۳۰). والله تعالی أعلم

۱-۱-۲۰۲۵ ز الجمعة ۷- صفر ۱۴۴۷ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وه دروود و سه لام له سهر پیغه مبهری ئه مین و خانه واده پاک و پاکیزه کانی و هاوه له چاکه کانی و ئه وانه ی که به چاکه شوینیان ده که ون تا رۆژی دواپی، ئه مجا دواتر :

چهند قاعیده یه کی فیهی گرنگتان بو ده خه مه پروو، که له گه وره ترین قاعیده کان له رهگ و ریشه و بنچینه دا، و له مه تر سیدارترین و کاریگه رترین لق فیهین، که بریتین له پینج قاعیده گه وره که و لقه کانیان. له ریازی ئیمه دا، ئامۆزگاری ده که مین به فیروونی زانست به شیوازی ریشه یی و ورده کاری و دوور که وتنه وه له ریگهی لق و پوپکردن و ئالۆزکردن. خویندکاری زانست به پهیره وکردنی ئه م ریازه گه وره یه چهن دین سوود وهرده گریت:

یه گهه : شیوازی فیئر کردن له قورئان و سوننهتدا
زیندوو ده کاتهوه :

چونکه قورئان و سوننهت تهنها دهقن له سهر قاعیده کانی
شته کان و بنچینه و رپسا گشتیه کانیان، به لام قورئان گرنگی
به ورده کاری حوکه کانی بابه ته کان و لقه کانیان نادات، به لکو
گرنگی به پروونکردنه وهی گشتیه کان و قاعیده کان ده دات. ههر
بویه ده بینین یهک ئایهت یان هه ندیک ئایهتی قورئان له
ناواخیدا واتای زور و قاعیده ی گه وهی هه لگرتوو که
له وانه یه له ژیر ژماره یه کی دیاریکراودا کوئه کرینه وه. شیوازی
قورئان و سوننهت تهنها له سهر قاعیده ی ریشه یی و ورده کاریه.
بویه ئه گهر ته ماشای فهرمووده ی خودای گه وه بکه یت:
﴿أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤]، ده بینیت که ده رگای
خواردن و خواردنه وه کان و چهن دین ده رگای دیکه ی له ژیر
خویدا کو کردوته وه که هه موو ئه و شتانه ی به م سیفته ته له دنیا دا
ههن به هه لال داده نیئت. راتان چی یه ئه گهر قورئان ورده کاری

حوکی هه موو لقیکی بکردایه، ده مانینی که قورئان له سه د بهرگ یان سه دان بهرگ که متر نه ده بوو، به لام خودای گه وره قاعیده ی گشتی داناوه که له ریگه یه وه حوکه کانی لق و بابه ته کانی ژیری ده زانی. پاک و بیگه ردی بو خودایه. ﴿مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ۳۸].

بو ئه وه ی دوور نه که وینه وه له شیوازی فیژکردن له قورئان و سونه تدا، له سه ر قاعیده ی ریشه یی و ورده کاری ده پوین، که ئه و ریگایه یه که من ئاموژگاریم پیکردووه و کاریگه رییه که م بینوه له سه ر خووم، جا چ له وانه کانداییت یان له وتارداندا یان له فیژکردندا یان له شیوازی داواکردنی زانستدا.

ئه مه شتی که که هه ز ده که م بو ئیوه ی بجه مه پروو، چونکه له ته واوی ئیانه وه یه که بو براکه ت هه ز بکه یت به وه ی بو خوئی هه ز پیده که یت.

دوووه ۴ - کورتکردنهوهی کات له داواکردنی

زانستدا:

ئه‌گەر له نيوان دوو شتدا سهرپشک بکړييت؛ يه‌که‌ميان
ئه‌وه‌ی که قاعیده‌یه‌ک فيږييت که سي هه‌زار لق و بابه‌ت
ده‌که‌ويته ژيړی، و دووه‌ميان ئه‌وه‌ی که سي هه‌زار لق و
حوکه‌که‌ی فيږييت له ماوه‌ی يه‌ک کاتژميږدا، کام له‌و دوو کاته
کورتتره؟ ييگومان کاتي يه‌که‌م کورتتره، و کات ده‌روات و
ساته‌کان تيده‌په‌رن و ته‌مه‌نه‌کان کورتن.

بوپه‌ خویندکاری زانست پيويسته له ده‌ريای لق و پوپه‌کان و
ماوه و سهرده‌مه دريژه‌کاندا مه‌له بکات و پاشان هيچ شتيکی
ده‌ست نه‌که‌وييت.

يه‌کيک له زيانه‌کاني زانست ئه‌وه‌يه که ئه‌گەر زانياريه‌کان زور
بوون، هيژي مي‌شک ماندوو ده‌که‌ن و يه‌کتری له‌ناوده‌به‌ن،
به‌لام قاعیده‌کان ژماره‌يان که‌مه و به وشه‌ی که‌م و ئاسان
ده‌رپرډاون که مي‌شک له ناسينه‌وه‌يان و له‌به‌رکردنيان و ناسيني

به لگه کانیان و ئه وهی ده که ویتته ژیریان ماندوو ناییت. ههر بویه
سه رسام مه به که پیغه مبهه (ﷺ) دواي کۆچکردنی ده سال
دانیشته و هاوه له کانی فیر ده کرد و له م ماوه که مه دا زانا یانی
دهر کرد که ئوممهت نایانناسیته، دواي ئه وان که سی گه وره تر
له وان له زانستدا و پاکتر له وان له دلدا و کۆکه ره وه تر له وان بۆ
لقه کانی شه ریه ته و ناسینه وهی مه به سته کانی نه ها تووه.

هه موو ئه مانه له بهر ئه وه بوو که پیغه مبهه (ﷺ) قاعیده کانی
پیده دان و حوکمی شته کانی بۆ روون ده کردنه وه به
روون کردنه وهی گشتیه کانیان.

سیدم - باراستنی قاعیده کانی شه ریه ته و توانای
به رگیرکردن لیبی و وه لاندانه وهی له موو گو مانه
وروژینه راوه کانی به ری :

قاعیده کان - قاعیده کن که تیگه یشته، ئه وا تیگه یشته له
شه ریه ته تیگه یشته ویت، و لقه کان ئه گه ر مروّف بیانزانیته،

قاعیده شهرعییه‌کانی لا ده‌یّت، توانای به‌رگریکردن له
 شهریه‌ت و وه‌لامدانه‌وه‌ی گومانه‌کانی لا دروست ده‌یّت، و
 بویه زۆربه‌ی کات ئه‌وه‌ی به‌رگری له به‌لگه‌کانی شهریه‌ت
 ده‌کات که بریتین له قورئان و سونتت و قیاس و یجماع و جگه
 له‌وانیش، ته‌ها زانایانی قاعیده‌کان (ئوسولیه‌کان) که شاره‌زان
 له قاعیده‌کانی شهریه‌ت و یاسا‌کانی و قوولبوونه‌ته‌وه له ناسینی
 مه‌به‌سته‌کانیدا.

به‌لام ئه‌وانه‌ی که لقی ورد و پچر پچری شهریه‌ت له‌به‌ر
 ده‌که‌ن، ئه‌وانه زۆر سوودیان لی وهرناگیریت ئه‌که‌ر گومان له
 قاعیده‌کانی شهریه‌ت بکریّت و دوژمنان قسه له‌سه‌ر
 گشتیه‌کانی بکه‌ن.

سه‌رنج بده له جیهاندا، ده‌یینیت ئه‌وانه‌ی به‌رگری له قاعیده‌کانی
 شهریه‌ت و گشتیه‌کانی ده‌که‌ن، ئه‌و زانایانه‌ن که له‌سه‌ر
 ریگای قاعیده- قاعیده و یاسادانان جیگیر بوون.

جواره ۴ - باراستنی عهقل له بهر لیشیواوی

بههزی زوری لقه کانهوه :

چونکه لهوانهیه ماوهیهک له خویندنی کتیی پاکیزهیدا (تههاره) بمیننهوه، پاشان کتیی نوژمان دیته پیش و دهچینه ناو بابته کانهوه و میشک کتیی پاکیزهیی لهبیر دهکات یان لقهکان تیکهّل به یهک دهبن، خویندکار لهگهّل زۆری لق و ورده کاریه کاندایه میننهوه و میشکی نازانیت کام لق له بهر بکات و کام بهش کۆنترۆل بکات.

بۆیه زانستی خویندکار زانستییکی قوول و جیگیر نابیت، بهلکو زانستیک دهییت که له سهه شه پۆلی ده ریا یان بناری لمیک مه له دهکات و جیگیر نییه.

ههه بۆیه خویندکار ده بینیت کاتیک پرسیا ری لی ده کریت، ده لیّت وا گومان ده بهم و بیرم دیت و لهوانهیه و وشه ی تری لهم جو ره، که نه وه ده رده خه ن که نه وه له زانستدا قوول و جیگیر نییه.

هەر بۆیه شاعیر ده‌لێت:

وَبَعْدُ فَالْفَقْهُ عَظِيمٌ وَنَجْمُهُ بَيْنَ الْفُنُونِ سَاطِعٌ
لَكِنَّمَا فُرُوعُهُ كَثِيرَةٌ وَتَجْعَلُ الْعَقْلَ بِأَلْفِ هِمَّةٍ
إِنْ لَمْ تَكُنْ تُعْظَمُ فِي قَوَاعِدِ تَسَهَّلَ الرُّجُوعُ لِلْقَوَاعِدِ

ده‌لێت که ئەو نکۆڵی له فیهقه و گرنگییه‌که‌ی ناکات، به‌لام
کی‌شه‌که‌ له زۆری لقه‌کانیه‌تی ئە‌گەر له‌سه‌ر قاعیده‌ی ریشه‌یی و
یاسادانان نه‌ییت.

بۆنجه‌م - ناسینی سه‌رجاو‌ه‌ی زانیان له

هه‌لبه‌زار دئه‌کانیاندا :

ئهمه‌ش شتیکی ناسراو و تاقیکراوه‌یه‌ که هه‌موو که‌سیک که
زانستی له‌سه‌ر رینگای قاعیده و یاسادانان خویندوو هه‌ستی
پێ ده‌کات، و به‌پێی به‌دواداچوون و لیکۆلینه‌وه له‌م بواره‌دا

جیاوازی زانایان، سویند دهخۆم به خوا که له رۆژی دوایدا
لیم دهرسیتهوه، که گهرهترین جیاوازییهکانیان له لقهکاندا،
جیاوازیانه له قاعیدهکاندا.

جا ئهگهر تو تیکه‌یشتنیکى ته‌واو و هه‌مه‌لایه‌نەت نه‌بیت له‌و
قاعیده‌یه‌ی که جیاوازیان تیدا کردووه، ئه‌وا ناتوانیت راستترین
را له‌ تێوانیاندا له‌و لقه‌ی که جیاوازیان تیدا کردووه بزانت، یان
ده‌بیت لاساییکه‌ره‌وه‌ی فه‌توایه‌ک بیت یان زانایه‌ک.

نمونه‌ی ئه‌وه‌ش جیاوازی هه‌نه‌فیه‌کانه‌ له‌گه‌ڵ زۆربه‌ی زانایان
له‌سه‌ر ده‌ستدان له‌ ئه‌ندامی نێرینه، ئایا ده‌ست نوێژ
ده‌شکینیت یان نا؟ هه‌نه‌فیه‌کان ده‌لێن ده‌ست نوێژ
ناشکینیت، و ئه‌م جیاوازییه‌ ده‌گه‌رپه‌ته‌وه‌ بۆ جیاوازییه‌ک له
قاعیده‌یه‌کدا، ئه‌ویش ئه‌وه‌یه‌ ئایا فه‌رمووده‌ی ئاحاد (خبر
الاحاد) وه‌رده‌گیریت له‌و شتانه‌ی که گشتن (تعم به‌ البلوی)
یان نا؟ زۆربه‌ی زانایان ده‌لێن که جێی متمانیه‌ و هه‌نه‌فیه‌کان
ده‌لێن جێی متمانیه‌ نیه‌. کامیان راسته‌؟ وه‌لام: زۆربه‌ی زانایان
راستن، که ده‌لێن فه‌رمووده‌ی ئاحاد له‌و بابه‌ته‌ی که هه‌موو

خه لک پیوستی به زاینی هه یه، به لگه یه و مهرج نییه له و
بابه ته دا فهرمووده ی موته و اتر هه بیئت.

اللهام - توانای قه ناعه تیپکردن :

تو که سیک نادوژیته وه که توانای قه ناعه تیپکردنی
به رامبه ره که ی هه بیئت به و قسه یه ی که پینی گه یشتووه، مه گهر
خواه نی قاعیده و یاسا بیئت، چونکه میشک ملکه چی دوو
شت ده بیئت: ملکه چی دهق (نص) ده بیئت و ملکه چی قاعیده
(تأصیل) ده بیئت. نمونه ی ئه وه، ئه گهر که سیک هه زی له
چاکه بیئت و سهیری جیاوازی زانایانی کرد کاتیک بانگ بیژ
بانگ ده دات و ئه ویش قورئان ده خوینیئت، کامیان پیش
بخات، دوو باره کردنه وه ی بانگ له گه ل بانگ بیژ یان ته و او کردنی
قورئان خویندنه که؟ ئه م مروقه که چاکه ی تیدایه، ده لیئت نا کریت
قسه ی خوا بهر دریت له بهر قسه ی که سیک ی تر.

هه ندیک خه لک ئه مه ده لیئن، به لام ئه گهر پیئت وت ئه گهر
قورئان خویندنه که مان له کاتی بانگدا بری، ئه و اوای بانگه که

دهتوانین قهره‌بووی بکه‌ینه‌وه، چونکه عیادهتی قورئاخویندن
ئه‌گهر له‌دهست چوو، ئه‌وا به جیگره‌وه‌یه‌ک قهره‌بوو
ده‌کریتنه‌وه، به‌لام عیادهتی دووباره‌کردنه‌وه‌ی بانگ ئه‌گهر
له‌دهست چوو، ئه‌وا به بی جیگره‌وه له‌دهست ده‌چیت.

وه ئه‌گهر دوو عیادهت دژ به‌یه‌ک بوون، یه‌کیکیان به
جیگره‌وه له‌دهست ده‌چوو و ئه‌وی تریان به بی جیگره‌وه، ئه‌وا
بیگومان ئه‌وه‌ی که به بی جیگره‌وه له‌دهست ده‌چیت پیش
ده‌خه‌ین، چونکه به‌رژه‌وه‌ندییه‌که‌ی به گشتی و به وردی
له‌دهست ده‌چیت.

جا ئه‌گهر وابو عه‌قل ملکه‌چی تیگه‌یشتنی تو ده‌بیت بو ئه‌و
قاعیده‌یه‌ی که ئه‌م ورده‌کارییه یان ئه‌م لقه‌ی له‌سه‌ر بنیات
نراوه.

بو‌یه توانای قه‌ناعه‌تپێکردنی به‌رامبه‌ر لقیکه له‌ خویندنی
قاعیده‌کان و یاساکان.

حەوونەم - ناسینی مەبەستەکانی شەریعت :

ئەمانە نا ناسرین مەگەر خویندکار قاعیدە گشتییەکان و یاساکان و مەبەستە گشتییەکان بزانیت کە شەریعت حوکمەکانی لەسەر بنیات ناوہ.

چونکە ھەموو حوکمەکانی شەریعت، جا عەقیدەیی بن یان فiqھیی، ھەموویان خودای گەورە دایناون بۆ رەچاوکردنی مەبەستیکی دیاریکراو.

کتییی عیبادەتەکان پاراستنی مەبەستی دینە، و کتییی مامەلەکان پاراستنی مەبەستی مألە، و کتییی ھاوسەرگیری پاراستنی مەبەستی نامووس و رەچەلەکە، و کتییی سزاکان و تاوانەکان پاراستنی مەبەستی نەفسە.

زۆریەیی ئەو لقە فiqھیانەیی کە بەلاتدا تێدەپەرن دەگەرێنەوہ بۆ زیندووکردنەوہی مەبەستەکان.

بۆيه له برى ئه وهى سه ىرى لقه كانى بكه ىت، سه ىرى مه به سه ته كانى بكه، چونكه ئه گهر له مه به سه ته كان تىگه ىشتىت، ده زانىت چى ده كه وىته ژىريان و چى ناكه وىته ژىريان.

ههر بۆيه ئه بو عه باس ئىبن ته ىمىيه و قوتابىيه كه ى ئىبن قه ىم (ره حمه تى خوايان لىيىت) ده بىنىت كه ده لىن: "ئه مه له شه رىعه ته وه نى يه، نه له بنه رهدا و نه له ورده كارىدا." بۆچى به م دلناى يه وه ئه م ره تكدنه وه يه ده كه ن؟ چونكه ئه وان مه به سه ته كانى شه رىعه تيان زانىوه، و ئه م لقه ناكه وىته ژىر به ده سه ته ىنانى به رژه وه ندىيه ك و ناكه وىته ژىر دوورخسته وه ى زىانىكه وه.

وه ئه وه ى نه به رژه وه ندىيه ك به ده سه ت به ىنىت و نه زىانىك دوور بخاته وه، ئه وا له شه رىعه ته وه نى يه، نه له بنه رهدا و نه له ورده كارىدا.

نومونه کت بۆ دههینهوه: کامیان له مه بهسته کانی
شهریعت گرنگتره، زۆری عیادهت یان بهردهوامی له سه
عیادهت ئه گهرچیش کهم بێت؟

وه لām : یه کیک له مه بهسته کانی شهریعت بهردهوامیه
له سه عیادهت.

ئهم رپیازه له گهڵ هه موو عه قل و میشکیندا ناگونجیت.
هه ندیک کهس هه ن که سالاتیک له گه لماندا دانیشتون و هیچ
لی هاتوو ییه کم لیان نه بینوه له ده رکرنی لقه کان له قاعیده کان.
وه هه ندیک که سیش هه ن که چه ند مانگیکی کهم دانیشتون
و لی هاتوو ییه کی زۆریان لی ده بینن له ده رکرنی لقه کان له
قاعیده کان.

بۆیه تۆ خۆت تاقی بکه ره وه له سه ر ئهم رپیگایه و بیخه ره بهر
میشتک و ماوه یه ک فیتری به.

ئەگەر بینیت که به راستی له گه‌ل شیوازی بیر کردنه‌وه‌ی عه‌قلت و تیگه‌یشتنی د‌لت و ئاسووده‌پی خۆتدا ده‌گونجیت و د‌لت بۆی کرایه‌وه ئەه‌وکات تۆ له‌و که‌سانه‌یت که خودا بۆ ئەم رینگایه‌ی هه‌لیبژاردوویت، جا تئیدا داهینان بکه به باشت‌ترین شیوه، و ته‌نها به‌وه‌وه مه‌وه‌سته که پ‌یشینان باسیان کردووه، به‌لکو هه‌ول بده خۆت رابه‌ینیت له‌سه‌ر ده‌رکردنی یاسای نو‌ی.

چونکه بواره‌که کراوه‌یه، من له "الشرح الممتع"ی شیخ ئ‌بین عوسه‌یمین (ره‌حه‌تی خ‌وای لی‌بیت) چه‌ند قاعیده‌یه‌ک ده‌بینم که که‌س پ‌یش ئەو باسی نه‌کردوون، و ه‌یچ که‌سی‌ک نکۆلی لی نه‌کردووه مه‌گەر نه‌زانیک که کت‌یبه‌که‌ی نه‌خو‌یند‌یته‌وه و ورد نه‌بو‌ویته‌وه لی.

چونکه ئەو داهینانی کردووه له ده‌رکردنی قاعیده‌کاندا له‌به‌ر ئەوه‌ی له مه‌به‌سته‌کانی شه‌ریعه‌ت تیگه‌یشتووه به‌لام ئەگەر بینیت که عه‌قلت له‌م رینگایه‌ لایدا و ه‌زی له لق

ورده کاریه کانه، ئەوا هەر کهسیک سەرچاوهی خواردنهوهی
خۆی دهزانیئت.

جا له مه وروا شیکردنهوهی **یَلْبِیْج** قاعیده گهواره کهتان که به
قاعیده رایکێتان ناسراون بۆ ده کهم، که نه مانهن:

یه کهم - **الأعمال بالنیات** (کردهوه کان به نیه ته کانن).

دوو هه م - **الیقین لا یزول بالشک** (دڵنیایی به گومان له ناو نا هیت).

سێ هه م - **المشقة تجلب التیسیر** (بارگرافی ناسا بکاری دیت).

چوار هه م - **لا ضرر ولا ضرار** (نه زیان گهیاندن و نه زیان بیکه و ستن).

پنج هه م - **العارة محکمة** (رابو نه ریت موکله).

سَيَّوَزِي سِيكِرْدَنهوه كه به م سَيَّوَمِيه رَهَبِت :

۱ - ده قى قاعیده كه باس ده كه م به دَلْنیاییه وه له سهر رای راست.

۲ - قاعیده كه به تاك تاك شیده كه مه وه ئه گهر هه ندیک له به شه كانی پئوستان به روونكر دهنه وه هه بوو، ئه گینا راسته وخو ده چمه سهر خالی سییه م.

۳ - قاعیده كه به گشتی شیده كه مه وه.

۴ - ئه وهی له توانامدا بیّت له به لگه كان كه ئاماژه به راستی ئه م قاعیده یه ده كه ن له قورئان و سونه تدا باسیان ده كه م ئه گهر هه بن، ئه گینا ئه وهی كه هه یه باسی ده كه م.

۵ - هه وّل ده ده م له سهر قاعیده سهره کییه كه (دایكه كه) ده لق دابر یژم.

٦ - ئەو قاعیدەیانە باس دەکەم که لەم قاعیدە سەرەکییە
(دایکە) وەرگیراون و مامەلە لەگەڵ ھەریەکەیاندا دەکەم
ھەروەک چۆن مامەلەم لەگەڵ قاعیدە سەرەکییەکەدا (دایکەکە)
کردوو، بەلام لە قاعیدە وەرگیراووەکەدا ناگەم دەلق، بەلکو
تەنھا بە پینچ دانە بەس دەکەم و لەوانەیە کەمێک زیاد بکات.

(قَاعِيدَه) ی به کهمی دایک

الأعمال بالنیات

کر دهوه کان به نیهته کانن

زانایانی ئیسلام کوکن له سهر ئه وهی که ئه مه یه کینکه له گه وره ترین و گرنه گترین کاروباری ئه م شه ریه ته، و ئه وه ش له بهر ئه وهی که به (نیوهی دین داده نریت)، چونکه دین یان په رستنی ناوه کییه یان په رستنی ده ره کییه.

ئه م قاعیده یه ته رازوی په رستنی ناوه کیت پی ده به خشی ت، که بریتیه له وهی خودای گه وره په رستنه کان وه رناگری ت مه گه ر به دلسوزی بو پرووی پیروزی ئه و بی ت، واته به نیه تیکی پاک. هه ر بویه هه ندیک له زانایان ده لئین که دین له سهر دوو فه رمووده بنیات نه راوه:

۱ - فه رمووده یه ک که گوزارشت له کر ده وه ناوه کییه کان ده کات، ئه ویش ئه وه یه که له هه ر دوو سه حیه دا ها تووه له فه رمووده ی

عومهری کوری خهتابه وه (خوای لی رازی بیّت) که فهرمووی:
 گویم له پیغهمبهری خودا (ﷺ) بوو دهیغهموو: ("إنما الأعمال
 بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
 فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
 فهجرته إلى ما هاجر إليه.") "کردهوهکان تهنها به نیهتهکان، و
 ههموو کهسیک تهنها ئهوهی بو ههیه که نیهتی هیئاوه.

جا ههرکهسیک کوچکردنه کهی بو خوا و پیغهمبهره کهی
 بوویّت، ئهوا کوچکردنه کهی بو خوا و پیغهمبهره کهیهتی، و
 ههرکهسیک کوچکردنه کهی بو دنیایهک بوویّت که بهدهستی
 بهینیت، یان بو ئافرهتیک بوویّت که مارهی بکات، ئهوا
 کوچکردنه کهی بو ئهوهیه که بوی کوچی کردوه."

۲ - فهرموودهیهک که گوزارشت له کردهوه دهرهکیهکان
 دهکات، ئهویش ئهوهیه که له ههردوو سهحیحدا هاتوو له
 فهرموودهی عایشه وه (خوای لی رازی بیّت) که فهرمووی:
 پیغهمبهری خودا (ﷺ) فهرمووی: (مَنْ أُصِرَتْ فِي أَمْرِنَا يَعْنِي: فِي

دیشا هذا ما ليس منه فهو رَدُّ) "هەرکەسیک لەم کارەى ئێمەدا
شتیک داھێنیت کە لێى نییە، ئەوا رەت دەکرێتەوہ." کەواتە
فەرموودەى یەکەم گوزارشت لە دَلْسۆزى (ئىخلاص) لە
کردەوہدا دەکات، و فەرموودەى دووہم گوزارشت لە
شوینکەوتنى کردەوہى پێغەمبەر (ﷺ) دەکات.

وہ زانایان کۆکن لەسەر ئەوہى کە ئەم دووانە دوو مەرجن بۆ
وہرگرتنى کردەوہ.

چونکە خودای گەورە لە کردەوہکان هیچ وەرناگریت مەگەر
ئەوہى کە دَلْسۆزانە بێت بۆ پرووى پێرۆزى و راست و
دروست بێت بەپێى سوننەتى پێغەمبەر (ﷺ).

مانای نیهت جیه؟

وه لأم : نیهت به مانای خه یال و به مانای ویست و به مانای پالنه ر دیت.

نه گهر وایه، بوجی ره برینه کهت جیا وازه له گهل ره برینی زانایانی فیهی
بؤ نه م قاعیهیه (قاعیه)؟

وه لأم : ئیمه له ره برینی زانایانی فیهی (کاره کان به
مه به سته کانین) گواستومانه ته وه بؤ ره برینی باسکراو
(کرده وه کان به نیه ته کانن) بؤ نه وهی له گهل ره برینی شه ریه تدا
بگونجیت و هاوته ریب بیت له فهرمووده کهیدا "کرده وه کان ته نها
به نیه ته کانن"، چونکه نه وهی لای زانایان (خوایان لی رازی
بیت) جیگیر بووه که (ره برین به واتای ده قه کان له پیشتره) .

نه گهر وایه، مانای نه م (قاعیه) جیه؟

وه لام : نه وهیه که کرده وه کان، ههرچه نده له شیوهی
دهره کیاندا وهک یهک بن، به لام له پرووی دروستی و

پووجه لبوونهوه و تهواوی و کهمییهوه جیاوازن به پیی ئه وهی له
دلی ئه نجامده ره کهیدا ههیه له یه کتاپه رستی و باوهر و دلسۆزی
بو خودای گهوره.

* جا دوو کهس لهوانهیه کاریک بکهن که له دهره وه وهک
یهک بیّت، به لام یه کیکیان کرده وه کهی بو لای خودا بهرز
ده بیته وه و ئهوی تریان پیچه وانه وه ده کریّت و فری ده دریت.
له گهّل ئه وه شدا که کرده وه کان له دهره وه وهک یه کن، به لام
کرده وه کان لای خودای گهوره پله یان جیاوازه به پیی جیاوازی
باوهر و دلسۆزی له دلی ئه نجامده راندا.

ئه وهش له بهر ئه وهیه که جیگهی سه رنجی پهروه ردگار (عز
وجل) ته نها دلی مروّقه پیغه مبه ر (ﷺ) ده فره مویت، ههروهک
له سه حیحی موسلیمدا هاتوو له فره مووده ی ئه بو هورهیره وه
(خوای لی پازی بیّت): (إِنْ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ،
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) "خودا سهیری جهسته و
پوخسارتان ناکات، به لکو سهیری دلتان و کارتان دهکات".

و له بهر ئه وهى نيهت جيگهى لپرسينه وهيه له پلهى يه كه مدا له
 رۆژى دواييدا، بويه خوداى گه وره ده فهرمويت: ﴿يَوْمَ تُبْلَى
 السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩] (رۆژى نهينيه كان ئاشكرا ده كرين).

وه خوداى گه وره چه ندين ئايهتى له بابتهى ترساندندا باس
 كردووه كه خودا ئاگادارى ويزدان و ئه وهى له دله كاندايه.
 خوداى گه وره فهرموويهت: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُغْلِي
 وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾
 ﴿پهروهردگارمان، بهراستى تو ده زانيت چى ده شارينه وه و چى
 ئاشكرا ده كهين، و هيچ شتيك له سهر زهوى و له ئاسماندا له
 خودا ناشاردريته وه﴾ ابراهيم: ٣٨.

وه خوداى گه وره فهرموويهت: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾
 ﴿بهراستى خودا ئاگادارى ناو دله كانه﴾ المائدة: ٧.

وه خوداى گه وره فهرموويهت: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
 الصُّدُورُ﴾ (ئاگادارى چاوه خائينه كانه و ئه وهى دله كان
 ده يشارنه وه) غافر: ١٩.

که واته ئه وهی دله کان دهیشارنه وه جیگه ی نییه ته و بنچینه ی کرده وه له سه ر ئه وه یه .

جا خودا ته نها سه یری ده ره وه ی کرده وه که ناکات، به لکو له یه که م نیکادا سه یری راستی و دروستی نییه ته که ده کات.

ئه گه ر بایت جو ره کافی نییه ت هین؟

وهلام: زانا یان نییه تیان دابه ش کردو وه بو دوو به ش:

. **یه که م :** نییه تی کر ره وه : واته نییه تی ئه نجامدانی کرده وه که. ئه م نییه ته راسته وخو بو مروف دیت هه ر که زانی چی ده کات. جا هه ر که سیک زانی چی ده کات و برپاری له سه ر دا، ئه وا نییه تی هیناوه – و یاسایه کی گشتی له م باره یه وه دیت. ئه م نییه ته ش ئه وه یه که زانا یانی فیهی (رهحه تی خوا یان لیبت) باسی ده که ن.

. **دوه م :** نییه تی ئه وه ی کر ره وه ی بو ره کریت : که بریتیه له نییه تی یه که خستی کرده وه که بو ئه وه ی که

کرده و هکە ی بۆ دەکریت، ئەمەیان مەترسیدارتەر و گەورەترە
 لەو هە یە کەم، و ئەمە ئەو هە یە کە زانایانی عەقیدە ناوی دەنن
 دلسۆزی (ئێخلاس) و پێچەوانە کە ی بریتییه لە روپامای (رپا).
 و ئەمە زانایانی عەقیدە باسیان کردووە.

و ئەگەر زانایانی عەقیدە باسی بکەن، ئەوا مەترسیدارتەر و
 گەورەتر دەبێت لەو بابەتە شەرعییە فیهقی و کردەبیانە ی کە
 زانایانی فیهقی باسی دەکەن.

پرسیار : کام لەو دوو نیهتە گەورەتر و ترسناکترە و
 بۆچی؟

وەڵام : نیهتی پاکێ (إخلاص) بۆ خودای گەورە و
 تەرخانکردنی کار بۆ ئەو، گەورەتر و ترسناکترە لە نیهتی تر
 هۆکارەکانیش ئەم چەند خالەن :

۱ - نیه فی کار پیوستی به مواجهه ده و تیکووشان ههیه له کاتی برپاردان له سهر کاره که، چونکه پیوسته مروّف دلی خوئی بگوشیت بو ئه وهی بیهینته بهرچاو و له بیرى بیت.

ههر بویه دهوتریت له برپاردان له سهر ههر شتیک، نیه ته خراپه که راسته وخو نایهت، به لکو چهندين ئاستهنگی له پيشه، وهک هزی ناوبانگ و روپامایى و خوده رخستن.

بویه مروّف ده بیت له گهّل نهفسى خویدا تیکوشیت بو به دهسته پینانى.

مواجهید و تیکوشهر له م بواره دا ده چینه ژیر ئهم فهرمووده یه ی خواى گه وره وه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ۶۹] (واته: ئه وانهى له پیناوى ئیمه دا تیده کوشن، رینمایان ده کهین بو ریگاکانمان، و ییگومان خوا له گهّل چاکه کاراندایه).

به لام ئه گهر نیه ته که ی تر بیت، که پیوستی به مواجهه ده نیه، ئه وه تاوان نیه.

۲- نییهتی وارھینان له کاریک، ئەوپەری کاریگەرییەکی ئەوێه که کارەکت بەتال بێتەو، ئەمەش پێویستی بە دووبارە نییەت هینانەو هەیه، بەلام نییهتی پاک (إخلاص) ئەگەر نەمینی، ئەوا کارەکه بەتەواوی بەتال دەبێتەو و مروّف دەکەوێتە ناو شیرک و رپاوه، که شیرکیکی چووک بێت یان گەورە، زۆرەبی کات گەورەیه و پەنا بەخوا.

۳- شەیتان زۆر سوورە لەسەر ئەوێ بەندە لە نییهتی پاک (إخلاص) غافل بجات، ئەک لە نییهتی کارەکه. چونکه گەورەترین مەبەستی شەیتان ئەوێه که ئەوێ ئادەم بخاتە ناو شیرکەو، ئەگەر بتوانیت.

جا ئەگەر بتوانیت مروّف بخاتە ناو شیرکەو ئەو بەدەستی هیناوه، بەلام ئەگەر نییهتی یەکەم (نییهتی کار) نەمینی، ئەوا ئەوپەری شتیک که روودەدات ئەوێه که کارەکی بەتال دەبێتەو.

بۆیه بهختی شهیتان له نهمانی نییهتی پاکێ (إخلاص) بههیزتر و گهورهتره، بۆیه به ههموو هیزی عهقل و دل و رۆح و سوپا و پیادهیهوه هیژش دهکات بۆ ئهوهی دلت له نییهتی کار غافل بکات، بهلکو دهتهوێت دلت له نییهتی یهکتاپهرستی (تهوکید) غافل بکات که کارهکهی بۆ دهکریت، چونکه دهیهوێت بتخاته ناو بازنهی شیرکهوه.

لهم روانگهیهوه دهلێن که نییهتی پاکێ (إخلاص) گهورهتر و ترسناکتره له نییهتی ئههجامدانی کار، لهگهڵ ئهوهی که ههردوو نییهتهکه پێویستن بۆ دروستی کارهکه.

ئهگهر بایت : سووری نییهت ڤیه؟

وهلام : زانا یانی فیهه و ئوسول، رهحهتی خویان لیبیت، سوودهکانی نییهتیان دیاری کردوو، که ئهمانه:

۱ - جیا کر نه وهی عیاده ته کان له) عادات : (واته جیا کر دنه وهی عیاده ته لهو کارانه ی که له گهل وینه دهره کییه که یدا یه کده گر نه وه. نمونه ش بو ئه مه:

• دوو بیاو له مزگه و ترا دانیشتون له دهر که و تنی گزنگه وه تا خورئاو ابوون : وینه ی دانیشتنی هه ردووکیان له دهر وه یه که به لام یه کیکیان له بهر نه وه ی له ماله وه یان تووره بووه و شوینیکی تری نییه تییدا دابنیشیت، له مزگه وت دانیشتووه، که واته دانیشتنی یه که میان (عاده ته) دووه میشیان نییه تی هیناوه بو خواپه رستی (ئیعتیکاف)، که واته دانیشتنی دووه میان عیاده ته. جیاوازییه که له نیوانیادا نییه ته، نه ک وینه دهره کییه که.

• دوو بیاو خویان له خواردن و خواردنه وه گرتووه ته وه له دهر که و تنی گزنگه وه تا خورئاو ابوون : یه کیکیان نییه تی هیناوه بو خواپه رستی به بهر ژوو بوون. دووه میشیان دوای نانی ئیواره پشکینی خوینی هه یه، بویه خوی له خواردن و خواردنه وه

گرتووته‌وه تا ئه‌نجامی پشکینه‌کانی باش ده‌رچیت. یه‌که‌میان
خوگرتنه‌وه‌که‌ی عیاده‌ته و دووه‌میان خوگرتنه‌وه‌که‌ی (عاده‌ته).

۲ - جیا‌کردنه‌وی به‌ی عیاده‌ته‌کان له‌یه‌کتر کاتیک له‌وینه‌ی

ده‌ره‌کی‌یه‌که‌بن

نمونه‌ی ئه‌مه‌ش:

. ئه‌گه‌ر مرؤف نو‌یژی نیوه‌رؤ و عه‌سری له‌ده‌ت هوو
وه ویستی دوا‌ی نو‌یژی مه‌غریب قه‌زایان بکاته‌وه، نو‌یژی
نیوه‌رؤ چوار رکاته و نو‌یژی عه‌سریش به‌هه‌مان شیوه، که‌واته
له‌رواله‌تدا وه‌ک یه‌کن.

به‌لام ئه‌وه‌ی که‌جیا‌یان ده‌کاته‌وه تا ئه‌مه‌یان بیته‌ نو‌یژی نیوه‌رؤ
و ئه‌وی تریان بیته‌ نو‌یژی عه‌سر، ته‌نها نییه‌ته.

. جیا‌وازی جیه‌له‌تیوان دوو رکات سونه‌تی به‌یانی و
فه‌زی به‌یانی؟ هه‌ردووکیان دوو رکاتن، به‌لام له‌کاتی ته‌کیره‌ی
یه‌که‌مدا (تکبیره‌ الاحرام) نییه‌ت دینیت که‌ سونه‌تی ییش

نوڭزى بىيانييه، و له كاتى تەكبىرەى فەرزەكەدا نىيەت دىڭىت كە
فەرزەكەيە. كەواتە ئەوەى جىيان دەكاتەو نىيەتە.

. ئەگەر دووپا و لەيەك پۆردا بەرپۆردو بن

بەلام يەككىيان نىيەتى قەزاي پۆرڭىكى رەمەزاني ھىنايىت كە
تەيدا بەرپۆردو نەبوو، و ئەو تريان نىيەتى ھىنايىت كە
پۆردو سوننەت بگريت وەك پۆردو پۆرڭى عەرەفە، ئەوا
يەكەميان پاداشتى پۆردو فەرزى بۆ دەنوسريت و دووەميان
پاداشتى پۆردو سوننەتى بۆ دەنوسريت، ئەوەى كە جىيان
دەكاتەو نىيەتە.

بەلگە كافي ئەم قاعىدەيە جىن؟

لە قورئانەو : ھەر بەلگەيەك كە فەرمان بە ئىخلاص و
دلىسوزى بكات بۆ خواي گەورە لە پەستشدا، ئەوا بەلگەيە
لەسەر ئەم قاعىدەيە وەك فەرمودەى خواي گەورە:

• ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ الزمر: ١٤ واته: بَلَى: «من خوا ده پهرستم، له کاتیکدا دین و پهرستنی خو می بو خالص ده که م.

• ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ الزمر: ١١ واته: بَلَى: «به راستی من فرمانم پی کراوه، که خوا به پهرستم و پهرستنه که م هه ر بو ئه و بیّت.

• ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ البینة: ٥ واته: «فرمانیان پی نه کرابوو جگه له وهی که خوا به پهرستن و دلسوزانه ئاینی بو دابنن، دوور له هاویه شدانان، و نویژ بکه ن و زهکات بدن، و ئه وهش ئاینی راست و رهوانه.»

• ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ الکوثر: ٢ واته: «که واته نویژ بو پهروه ردگارت بکه و قوربانی بکه:.

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ
وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يوسف: ۱۰۸ واته: «(ئەى
موحه مەد ﷺ) بلى: ئەمە رېڭاى منە، بانگەواز دەكەم بۆ لاى
خوا لەسەر بەلگە و رۆشنایى، من و شوینكەوتوانم. و پاکی و
ییکەردى بۆ خوايه و من له هاوبەشدانەران نیم.»

له سونەتەوه:

بنچینهى ئەم قاعیدەیه له فەرموودهکەى عومەرى کۆرى
خەتابەوه وەرگیراوه که له هەردوو سەحیحا (بوخارى و
موسلیم) هاتوو، دەفەرموویت: گویم له پێغه مبهرى خودا ﷺ
بوو دەیفەرموو: ("إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته
لدنیا رصیرها أو امرأة یكحمها فهجرته إلى ما هاجر إليه.") «بەرەستى
کردهوه کان بە پێی نیهتەکانن، و هەر کەسیک بە پێی نیهتەکەى
پاداشت وەر دەگریت. جا هەر کەسیک کۆچەکەى بۆ خوا و
پێغه مبهرهکەى یت، ئەوا کۆچەکەى بۆ خوا و

پيڻغه مبه ره كه يه تي. وه هه ركه سيك كوچه كه ي بو دنيا يه ك بيت
كه به ده ستي بهي نيٽ، يان بو ئافره تي ك بيت كه ماره ي بكات،
ئوا كوچه كه ي بو ته وه يه كه كوچي بو كردووه.»

رووي به لگه بوون له م فه رمووده يه دا ئاشكرايه : پيڻغه مبه ر ﷺ
وشه ي «انما» ي به كار هيناوه كه شيوازيكه بو سنووردار كردن
(حصر)، پيڻغه مبه ر ﷺ كرده وه كاني سنووردار كردووه به
نيه ته كنيانه وه، فه رموويه تي دروستي و به تالي و وه رگيران و
ره تكدنه وه ي كرده وه كان ته نها به نيه ته كانه. هه روه ها پيڻغه مبه ر
ﷺ فه رموويه تي «الأعمال»، ته مه ش وشه يه كي كويه و (ال) ي
پينا سه ي پيوه يه كه ماناي گشتگيري ده گه يه نيٽ، ته مه ش ته وه
ده گه يه نيٽ كه هه ر شتيك ناوي كرده وه ي ليبريٽ، ئوا
به ستر او ته وه به نيه تي خاوه نه كه يه وه.

نَايَا هِيَج كَر دِه وِيَه ك لِه م (قَاعِيَه) كَسِيَه دِه رِه مِيٽ؟

وهلام : هه ركه سيك بانگه شه ي ته وه بكات كه شتيك له م
قاعيده يه دهر ده چيٽ، ئوا داواي به لگه ي ليده كريٽ كه

دروستی ئهم دەرچوونه بسهلمینیت، چونکه قاعیده ئهوهیه که گشتیه که لهسه ر گشتیه تی خوێ بمینتهوه و تایهت ناکریتهوه مه گهر به به لکه یه.

ههروهها له به لکه کانی تر، ئهوهیه که له ههردوو سه حیدا هاتوو له فهرمودهی ئین عهباسهوه (خوا لیان رازی بیّت) که ده لیت: پیغه مبه ر ﷺ فهرمووی: (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وانا استفرم فانفروا) «هیچ کوچکردنیک له داوی فه تی مه ککه وه نییه، به لام جهاد و نییهت ماون. جا ئه گهر داوی چوونه جهادتان لیکرا، ده سته جی یچن.»

ههروهها له به لکه کان، ئهوهیه که له ههردوو سه حیدا (بوخاری و موسلیم) هاتوو له فهرمودهی ئه بو موسای ئه شعهریه وه (خوا لیی رازی بیّت) که ده لیت: پرسیار له پیغه مبه ری خودا ﷺ کرا دهرباره ی پیاویک که له بهر ئازایه تی ده جهنگیت، یان له بهر عه شیره تگه ری ده جهنگیت، یان له بهر روپامای ده جهنگیت، کامیان له پیناوی خوادایه ؟ پیغه مبه ری

خودا ﷺ فەرمووی: «مَنْ قَاتَلَ لِتُكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» «واته: ههركه سیك بجهنگیت بۆ ئهوهی وشه‌ی خوا (ئاینی ئیسلام) بهرز و بالا بێت، ئه‌وا ئه‌و له پیناوی خوادایه). ئه‌مه‌ش به‌لگه‌یه‌ له‌سه‌ر ئه‌وه‌ی که کرده‌وه‌کان به‌پێی نیه‌ته‌کانیان و کاره‌کان به‌پێی مه‌به‌سته‌کانیان.

هه‌روه‌ها له‌ به‌لگه‌کان، ئه‌وه‌یه‌ که له‌ سه‌حیحی ئیمامی بوخاریدا هاتووه‌ له‌ ئه‌بی جوهریه‌یه‌وه‌ که مه‌عنی کوری یه‌زید (خوا لێی رازی بێت) پێی وتوووه‌: به‌یعه‌تم به‌ پێغه‌مبه‌ری خودا ﷺ دا، من و باوكم و باپیرم، و داواکاری بۆ هینام و ماره‌ی کردم، و سکاڵام برده‌ لای. باوكم یه‌زید چهند دیناریکی ده‌رهینابوو بۆ خێرکردن، و له‌لای پیاویک له‌ مزگه‌وت داینابوو. منیش چووم و بردم. کاتیکی بۆم هینایه‌وه‌، وتی: سویند به‌ خوا مه‌به‌ستم تۆ نه‌بوویت. منیش سکاڵام برده‌ لای پێغه‌مبه‌ری خودا ﷺ، ئه‌ویش فەرمووی: «لَكَ مَا تَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ»

واته: ئهى يهزید، تۆ ئه وهت بۆ ههیه که نیهتت هیناوه، و ئهى مه عن، تۆش ئه وهت بۆ ههیه که وهرتگرتووه.

ههروهها له به لگه کان ئه وهیه که ئیامی موسلیم گێراویه تیه وه له سوله یمانی کۆری یه ساره وه که وتوویه تی: خه لک له ده وری ئه بو هورمیره (خوا لیلی رازی بێت) بلاوه یان کرد، ناتلی ئه هلی شام (پیشه وایان) پیتی وت: ئهى شیخ، فهرمووده یه کمان بۆ بگێره وه که له پیغه مبهری خودات ﷺ بیستووه. ئه ویش وتی: به لئی، گویم له پیغه مبهری خودا ﷺ بوو ده یفه رموو: (إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةَ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ الرَّجُلَ يَقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُيِّبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةَ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيَقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيَقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُيِّبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْأُمَالِ كُلِّهَا فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةَ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ

فَعَلَتْ لِقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسَبَّ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

یه کهم کهس که له رۆژی قیامه تدا دادگایی ده کړیت، پیاوړیکه که شه هید بووه، ده هیږیت و نیعمه ته کانی خوی پئی ده ناسریتته وه و ئه ویش ده ناسریتته وه. خوا پئی ده فهرموویت: چیت کردووه له بهرام بهریاندا؟ ده لیت: له پیناوی تودا جه نگوام تا شه هید بووم. خوا ده فهرموویت: دروت کرد، به لکو

تو جه نگیات بو ئه وهی بیت بو تریت ئازا، و و تیرا. پاشان فهرمانی پیده کړیت و به سهر روویدا راده کیشریت تا فری ده دریتته ناو ئاگره وه. و پیاوړیکه که زانستی فیرووه و خه لکی فیړکردووه و قورئانی خویندووه، ده هیږیت و نیعمه ته کانی خوی پئی ده ناسریتته وه و ئه ویش ده ناسریتته وه. خوا پئی ده فهرموویت: چیت کردووه له بهرام بهریاندا؟ ده لیت: زانستم فیروو و خه لکم فیړکرد و قورئانم له پیناوی تودا خویند. خوا ده فهرموویت: دروت کرد،

به‌لکو تۆ زانستت فیربوو بۆ ئەوهی بیت
 بوتریت زانا، و قورائنت خویند بۆ ئەوهی بیت
 بوتریت قورائنخوین، و وتیسرا .پاشان فه‌رمانی
 پێده‌کری‌ت و به‌سه‌ر روویدا راده‌کی‌شری‌ت تا فری ده‌دری‌ته‌ ناو
 ئاگره‌وه‌و. پیاویک که‌ خ‌وای که‌وره‌ مال و سامانی زوری پی
 به‌خشیوو له‌ هه‌موو جو‌ره‌کانی، ده‌هینری‌ت و نیعمه‌ته‌کانی
 خ‌وای پی ده‌ناسری‌ته‌وه‌ و ئەویش ده‌یناسی‌ته‌وه‌. خوا پی
 ده‌فه‌رمووی‌ت: چیت کردوو له‌ به‌رامبه‌ریاندا؟ ده‌لی‌ت: ه‌یچ
 ری‌که‌یه‌کت نه‌ه‌یش‌تۆته‌وه‌ که‌ پی‌ت خ‌وش بی‌ت مالی تی‌دا
 به‌خشی‌ت، ئیلا من له‌و ری‌که‌یه‌دا له‌ پیناوی تۆدا
 به‌خشیوومه‌. خوا ده‌فه‌رمووی‌ت: درۆت کرد، به‌لکو تۆ
 ئەوه‌ت کرد بۆ ئەوهی بیت بوتریت به‌خسند،
 و وتیسرا .پاشان فه‌رمانی پێده‌کری‌ت و به‌سه‌ر روویدا
 راده‌کی‌شری‌ت تا فری ده‌دری‌ته‌ ناو ئاگره‌وه‌و.»

• ههروهه ها له به لگه کان، ئه وهیه که ئه بو داود و ترمزی له
 ئه بو هورهیره وه (خوا لئی رازی بیّت) گێراویانه ته وه که ده لیت:
 پیغه مبهری خودا ﷺ فهرمووی: (من تعلم علما مما یبتغی به وجهه
 الله تعالى، لا یتعانه إلا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم
 القيامة. یعنی رحمها) «هه رکه سیک زانستیک فی ربیت که بو
 ره زامه ندی خوا ده خواریت، به لام ته نها بو ئه وه فی ربی بیّت
 که شتیکی دنیای پی به ده ست بهیئت، ئه وا له رۆژی قیامه تدا
 بونی به هه شت ناکات». واته بو خوشیه که ی.

• ههروهه ها له به لگه کان، ئه وهیه که ئه حمه د له ئین
 مه سعو ده وه (خوا لئی رازی بیّت) گێراویه ته وه که ده لیت:
 پیغه مبهری خودا ﷺ فهرمووی (رَبِّ قَتِلْ بَيْنَ الصَّافَيْنِ اللَّهُ أَعْلَمُ
 بَنِيَّهِ) جهن دین کوزراو له نیوان دوو پیزدا لهه ن،
 خوا باختر به نییه ته که ی ده زانیّت».

• هه ر بویه بوخاری ده رگایه کی داناوه به ناوی (نا بیّت
 بو تریت فلانه که س شه هیده)، واته نا بیّت که سیک شایه تی بو

که سیکی تر بدات که شههیده، به لکو ده لیت : وا گومان ده بهم
 شههید بیّت، یان ئەگەر خوا ویستی لی بیّت، یان ئەگەر خوا
 مه بهستی بیّت، یان شتی لهو جوړه که دنیایی و برپاردانی
 یه کلا که ره وه ناهیلن. له ژیر ئەو دەرگایه دا فرموده ده که ی ئەبو
 هورهری (خوا لی پازی بیّت) گیراوه ته وه که پیغه مبهری
 خودا ﷺ فرموویه تی: (مَا مِنْ مُّظْلَمٍ يَّمُكِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَكُنْتُمْ يَدِي، اللّٰهُ لَيُّوْنَ رَم، وَالرَّحْمٰنُ رَحْمٌ مَّسْكِ.) ههچ
 برینداریک نییه که له پیناوی خوا دا بریندار بیّت، ئیلا له
 رۆژی قیامه تا دیّت و برینه که ی خویتی لی ده تکیت،
 رهنگه که ی رهنگی خوینه و بۆنه که ی بۆنی میسکه.

• هه موو که سیکی که له ریزه کاندای ده کوژریت شههید
 نییه، چونکه شههید بوون به ستراره ته وه به نییه ته وه، و توش
 ئاگاداری ئەو قاعیده یه نیت که شههید بوونه که ی له سهر بنیات
 نراوه. که واته نه زانیی تو به قاعیده که، به لکه یه له سهر نه زانیی
 به لقه که. جا هه که سیکی حوکم له سهر لقیکی بدات له کاتی که دا
 به قاعیده که ی نازانیی، ئەوا تووشی سه رلیشیواوی بووه، و

ئەمەش لە شایەتیدانە لەسەر شتی غەیب و شاراوە کە پێویستی بە بەلگەی پروون و ئاشکرا هەیە.

• بەلگەکان لەسەر ئەمە زۆرن و سوپاس و ستایش بۆ خواوە. لە سەحیحی بوخاریدا لە فەرموودەی ئەنەسەو (خوا لێی رازی بێت) هاتوووە کە دەلێت: پێغەمبەر ﷺ فەرمووی: (إِنَّ أَقْوَامًا بِالرِّيَّةِ خَلَفْنَا، مَا سَلَكْنَا سَبْعًا وَلَا وَارِثًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعَذْرُ.) « بەراستی لە مەدینەدا کەسائیک هەن، ئێو بە هیچ رێگەیە کە ناپۆن و هیچ دوولێک نابرن، ئیلا ئەوانیش لەگەڵتاندا، عوزر و بیانوو رایگرتوون.»

• پرسیارە کە ئەو یە مەبەستی پێغەمبەر ﷺ چیه لە فەرموودە کەیدا (إِلَّا وَهُمْ مَكْم) «ئیلا ئەوانیش لەگەڵتاندا» ؟ واتە بە نییەتە راستگۆکانیان لەگەڵتاندا، ئەگەر عوزر و بیانوو راینەگرتنایە، ئەوا لەگەڵ براکانیاندا دەردەچوون، بۆیە بە نییەتەکانیان پاداشت وەردەگرن - و کۆمەلێک لە قاعیدە پروونەکانمان بۆ دێت ان شاء الله تعالی- ئەگەر ئەمە زانرا، با

بزانریت که ئەمە ئەو قاعیدە سەرەکییەکی که چەندین لقی زۆری
لێ دەیشتەو، که بەشیکی زۆرمان لە (کتیی "الشرح المبتدی"
بۆ شیکردنەوێ "منظومة السعدي") باسکردوو، هەر
کەسێک بیهوێت زیاتر بزانییت دەتوانییت بگەرێتەو بۆی، بەلام
لێرەدا چەند لقیک باس دەکەین:

زانایان (خوایان لێ رازی بیّت) جیاوازیان هەیە دەربارەکی
نییەتی دەست نوێژ، ئایا نییەت مەرجه بۆ دروستی دەست
نوێژ یان نا؟ لەسەر دوو بۆچوون:

۱ - زۆرینەکی زانایان (جمهور) لەسەر ئەوەن که نییەت مەرجه
بۆ دروستی دەست نوێژ.

۲ - پێشەوایانی حەنەفی بە تەنها دەڵێن: نییەت لە دەست نوێژدا
واجب نی یە، جا ئەگەر کەسێک بەبێ نییەت دەست نوێژی
گرت، دەست نوێژەکەکی دروستە.

راستترین بۆچوون لەم بارەیهوه بۆچوونی زۆرینەکی زانایانە، و
گومانی تێدا نییە، چونکه دەست نوێژ کرداریکە و دەچیتە ژێر

گشتگیري فەرموودهی پێغه‌مبەر هه (ﷺ) که "کردهوه‌کان به‌پێی نیه‌ته‌کانن". به‌لام بۆچوونی هه‌نه‌فیه‌کان که ده‌لێن ده‌ست نوێژ هۆکارێکه (وسيلة) و هۆکاره‌کانیش پێویستیان به نیه‌ت نیه، ئه‌وه را و ئیجتیهادیکه له به‌رامبه‌ر ده‌قی فەرمووده‌دا، و ئه‌وه‌ی لای زانایان جیگیر بووه ئه‌وه‌یه که "قیاس له به‌رامبه‌ر ده‌قدا به‌تاله".

*** حوکمی چیه ئه‌گه‌ر که‌سیک له‌شی گران بێت و هه‌ست به گه‌رما بکات و بۆ فینکبوونه‌وه خۆی بشوات، ئایا ئه‌م خۆشته له‌شی پاک ده‌کاته‌وه (حدث) ی له‌سه‌ر لاده‌بات؟

وه‌لام: له‌شی پاک نابێته‌وه به‌هۆی نه‌بوونی نیه‌ته‌وه، و پاکبوونه‌وه له له‌شگرانی (حدث) پێویستی به نیه‌تی لابردنی له‌شگرانی یان نیه‌تیک هه‌یه که کاریکه ته‌نها به پاکي دروسته بیکه‌یت، وه‌ک خویندنی قورئان یان ته‌وافکردن و هاوشیوه‌کانی. به‌لام ئه‌گه‌ر بۆ فینکبوونه‌وه خۆی شوست یان بۆ فینکبوونه‌وه ده‌ستنوێژی گرت، ئه‌وا ئه‌مه ئه‌و ده‌ستنوێژه

نییه که له شگرانی پی لاده بریت، چونکه کاره کان به پیی مه به سته کانین و کرده وه کانیش به پیی نییه ته کانین.

*** به لگه کان ئه وه یان سه لماندووه که هه لگرتنه وهی شتی دۆزراوه له هه ره مدا دروست نییه مه گهر بو ناساندنه وهی.

جا ئه گهر دوو شتی دۆزراوه هه بن و دوو پیاو هه لیان بگرنه وه، یه کیکیان پاداشت وهرده گریت و ئه وی تریان سزا ده دریت، له کاتیکدا وینه ی هه لگرتنه وه که له رواله تدا یه که.

بوچی؟ ده لێن چونکه یه که میان که پاداشت وهرده گریت، به نییه تی ئه وه هه لیگرتوته وه که به شیوه یه کی گشتی بیناسینیتته وه بو خاوه نه که ی تا خاوه نه که ی بدۆزیتته وه یان بیداته شوینه تاییه ته کانی ئه و شته دۆزراوانه یان بیداته دادگا ههروهک که شیخ ئیبن باز (خوا لئی رازی بیّت) فه توای پیداو، به لام ئه وی تریان به نییه تی خاوه نداریتی و سوود لیوه رگرتنی هه لیده گریتته وه.

ئەمەش پېچەوانەى حوكمى شەرە، چونكە شتى دۆزراوہى
 حەرەم (ناوچەى پىرۆزى مەككە) بۆ ھىچ كەسئىك دروست
 نىيە ھەلىبگىرئەوہ مەگەر بە نىيەتى ناساندنەوہى يان
 تەسلىمكردنى بە لايەنە پەيوەندىدارە متمانەپىكراوہكان بۆ
 ناساندنەوہى.

جا كاتىك وئەى ھەلگرتنەوہكە لەلایەن ھەردوو پىاوہكەوہ
 يەكە، بەلام يەكەمىيان پاداشت وەردەگرئت لەبەر چاكى
 نىيەتەكەى و ئەوى ترىان سزا دەدرئت لەبەر خراپى
 نىيەتەكەى، و ھىچ شتىك نىيەكە ئەمە بسەلمئىت جگە
 لەوہى كە كارەكان بەپىي مەبەستەكانىان و كەردەوہكانىش بەپىي
 نىيەتەكانىان. ئىمە ئەمە تەنھا بۆ شتى دۆزراوہى حەرەم نالئىن،
 بەلكو بۆ ھەموو شتىكى دۆزراوہى سەر زەوى كە كۆى
 دەكاتەوہ.

بۆ نمونە، ئەگەر لەناو خەلكدا ئازەلئىك يان جانتايەكى پەر لە
 پارە و نەقدى دۆزىيەوہ لە دەرەوہى دوو حەرەمەكە، پاشان
 ھەلتگرتەوہ، تۆ پاداشت وەردەگرئت ئەگەر نىيەت

ناساندنه‌وهی بیټ بۆ ماوهی سالییک، و سزا ده‌دریټ ئه‌گه‌ر
نییه‌تت خاوه‌نداریتی و شار‌دنه‌وهی بیټ له‌ خاوه‌نه‌که‌ی، و هه‌ر
بۆیه‌ش له‌ فه‌رمووده‌ی سه‌حیجدا هاتووه‌ که پینغه‌مبه‌ر (ﷺ)
فه‌رموویه‌تی: « (مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعْرِفْهَا) » واته‌:
هه‌رکه‌سیک ئازهلکی ونبوو بگریته‌ خوی، ئه‌وا خوی ونبوو
تاوه‌کو نه‌یناسینیټ).

هه‌روه‌ها له‌ فه‌رمووده‌ی ئه‌بو هوره‌یره‌وه (خوا لی‌ی رازی
بیټ) که له‌ بوخاریدا هاتووه‌: «(مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَرْوَاحَهَا
أَرَى اللَّهَ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ) » واته‌: هه‌رکه‌سیک
مالی خه‌لکی ببات و بیهویتی بیداته‌وه، خوا یارمه‌تی ده‌دات بۆ
دانه‌وه‌ی، و هه‌رکه‌سیک بببات و بیهویتی تیا یان له‌ناوی
ببات، خوا خوی تیا ده‌بات، ئه‌م فه‌رمووده‌یه مالی براهه‌ت
ده‌گریته‌وه، جا ئه‌گه‌ر له‌ کومه‌لی خه‌لکدا دوزیته‌وه جگه‌ له‌
مزگه‌وته‌کان و پاشان خاوه‌نی بوویت، تۆ مافیکی زیاترت پیی

نییه له وهی که نه تدوژ ییایه ته وه، به لکو به شه رع خاوه نی ده بیت
دوای ئه وهی که خاوه نه که ی بو ماوه یه ک نه دوژ رایه وه.

❖ زانایان (خوای لییان پزنی بیت) باسیان له وه
کردوه که یه کیلک له مهرجه کانی هه لال لبوونی
پاوی ئاره لی کیوی، ناردنی ئاره له که یه .

جا ئه گهر سه گه که یان بازه که خوی چوو کاتیک نیچیره که ی
بینی و خاوه نه که ی نه ی نارد، به لام مه بهستی بوو که راو
بکات، ئایا پاوی ئه م سه گه له م حالته دا هه لاله ؟

❖ **وه لام :** نا، به لام ئه گهر تو ناردت و مه بهستت راوکردن
بووبیت، ئه وا راوه که هه لال ده بیت. وینه ی راوکردنه که له
هه ردوو حالته دا یه که و وینه ی به ره لا کردنه که ش یه که، به لام
پاوی سه گی یه که م حه رام بوو به هو ی نه بوونی نییه ت و
مه بهسته وه، و ناردن و پاوی سه گی دووهم هه لال بوو به هو ی

بوونی نییه ته وه، ئەمهش به لگه یه له سه ر ئە وهی که کرده وه کان به پیی نییه ته کانین.

به نییه ته کانین و کاره کان به مه به سه ته کانین، و له سه ر ئەمهش فه رمووده ی خوی گه ره: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ (المائدة: ٤) (واته: که واته له وه بخۆن که بۆ ئیوه یان گرتووه واته ئە وهی بۆ ئیوه ی گرتووه، نه ک ئە وهی که خۆی به ره لا بووه و بۆ خۆی راوی کردووه، چونکه ئە گه ر خۆی به ره لا بوویت ئە وا بۆ ئە وهی برسیتی خۆی تیر بکات ناردوو یه تی، نه ک بۆ ئە وهی بۆ تۆ راو بکات، به لام ئە گه ر تۆ ناردبت، ئە وا بۆ تۆ به ره لا بووه و بۆ تۆی راو کردووه و خۆی را نه گرتووه کاتی که را وه که ی گرتووه، که واته جیاوازی ئیوان دوو راوچییه که ته نها نییه ته.

**** زانایانی فیکه (خوا لیان رازی بیت) برپاریان داوه که سویندخواردن بو سی بهش دابهش ده بیت:

۱- سویندی پووج (لغو)

۲- سویندی به ستر او (منعده)

۳- سویندی گونا (غموس)

قسه کردن لیره تهنها له سهر جیا کورده وی سویندی به ستر او و سویندی پووچه، جا جیاوازی تیوان ئهم دوو سوینده چیه؟ وه لام: جیاوازیه که مه به سته، جا ئه گهر وشه ی سوینده که ت به زمانت وت له گهل مه به سته دلت و برپاری مه به سته له سهری، ئهوا سویندی کی به ستر او، وه ئه گهر وشه ی سوینده که ت به زمانت وت که له قسه ی ئاسایدا به کاری دینیت به بی نیه تی دل و مه به سته نیه، ئهوا سویندی کی پووچه، خوی گهره ده فرمویت: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (المائدة: ۸۹) (واته: خوا له سهر سوینده بی مه به سته کانتان لیتان ناگریت). هاوه لان ئهمه یان بهوه

لیکداوه ته وه که پیاویک له مالّه که ی خویدا ده لیت "نه وه الله، به لئی وه الله"، و مه بهستی حقیقه تی سوینده که نییه، به لکو تنه شتی که له سهر زمانی راده بریت، به لام ته گهر به دلی گریی بدایه و مه بهستی بوایه و نییه تی بوایه، نهوا له سویندی پووجه وه ده گورا بو سویندی به سترار، له سهر نه مهش فهرمووده ی خوی گهره: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (المائدة: ۸۹) (واته: خوا له سهر سوینده بی مه بهسته کانتان لیتان ناگریت، به لام له سهر نهو سویندانه لیتان ده گریت که به دل به ستووتانه). مه بهست له "بهستان" نهو هیه که به بریاری دل بهستان.

جا هه موو وشه یه کی سویند که به زمانی تودا بیت له گهل بریاری دلت، نهوا ده بیته سویندی کی به سترار، به لام نهو وشانه ی که به زماندا دین به بی نهو هیه مه بهستیان له گهل بیت، نهوا له شهر عدا حساب نین و تنه سویندی پووجن.

• راتان چیه ئەگەر یه کیك له خه لکی به ناوی زهید
ئۆتۆمبیله که ی له بازاری زیاد کردن (حهراج) نمایش بکات و
کۆمه لیک کهس بێن و نرخ له سهر زیاد بکهن، به لام
مه به ستیان کړینی نیه، به لکو ته نها بو ئه وه یه که نرخه که ی بهرز
بکه نه وه و خه لکی تر هه لبخه له تینن؟ ئەوان کاریکی حهرام
ده کهن، ئیمه ده لیین که ههر زیاد کردنیک که زهید له گه لیاندا
بیکات ئاگره له سهر تو له رۆژی قیامه تدا، و ئەوانیش به هه مان
شیوه سزا ده درین. چون؟

• **وه لام :** چونکه ئەمانه که زیاد ده کهن، به مه بهستی
کړین زیادی ناکه ن، و ئەمه ئه و زیاد کردنه یه که سزای
له سهره، چونکه مه به ستیان فریودانه، و ئەمه ش ئه و
"نه جش" هیه که پیغه مبه ر ﷺ قه ده غه ی کردووه، که بریتیه
له ریککه وتنی فروشیار له گه ل که سانی کدا که له پیشانگا که دا
له ده وری ئۆتۆمبیله که ی کۆبینه وه وه ک ئه وه ی که نایان
ناسن و نرخ له سهر زیاد بکه ن بو ئه وه ی کړیاره کان فریو
بدن که ئۆتۆمبیله که ئه و نرخه ده کات.

ئەمە سەتەم و سنوور بەزاندنی خوای گەورە یە، هەرکەسیک زیاد بکات بەبێ مەبەستی کرپن، ئەوا "ناجش" (فریودەر)ە، و وێنە ی زیادکردنە کە لە پڕۆاڵە تدا یە کە، بەلام ئەمە یان گونا هبارە چونکە مەبەستی ئەو زیادکردنە زیان گە یاندنە بە برا موسڵمانە کە ی.

ئەمەش دژە لە گەل قاعیدە ی "ئیماندار برا و ئامۆژگاری کاری یەکن"، جیاوازی ئیوان ئەم دووانە تەنها مەبەستە، ئەمەش بەلگە یە لە سەر ئەو ی کە کارەکان بە پێی مەبەست و نێبە تە کانیان، هەر وەک موسلیم دە گیرێ تە وە کە پێغەمبەری خودا ﷺ فەرموویە تی: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (واتە: هەرکەسیک فیلمان لی بکات، لە ئێمە نێبە).

• هەرکەسیک زینیک ماره بکات لە سەر ماره ییە کی دواضراو (مەهر مؤخر) و لە دلی خۆیدا مەبەستی ئەو بەیت کە هەرگیز نە یاداتی. ئیو دەزانن کە ماره ی پێویستە لە گرێبەستە کە دا ناوی بێ نریت

یان له‌سه‌ری رپیک بکه‌ون، ئەم کاره سیڤردراوه به عورف. به‌لام ئەم مه‌به‌سته‌ی که نایه‌وێت بیداتی، ئەم کاره له بازنه‌ی وه‌سفی نیکاح و هاوسه‌رگیری ده‌رده‌هێنێت و ده‌یخاته ناو بازنه‌ی وه‌سفی زینا و داوین پیسی یه‌وه (په‌نا به‌ خوا).

• هه‌ر بۆیه پێغه‌مبه‌ری خودا ﷺ ده‌فهرمووێت هه‌روه‌ک له‌ فهرمووده‌که‌ی ئەبو هوره‌یره‌وه (خوا لێی رازی بێت) هاتوووه که به‌یه‌قی گیراویه‌تی‌هوه: «لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا فَرَسًا» «واته: هه‌ر پیاویک ژنیک ماره بکات له‌سه‌ر ماره‌یه‌ک و نییه‌تی نه‌بێت که پێی بدات، ئەوا زیناکاره). چونکه ئەمه حه‌قیقه‌تی زینایه. خوای گه‌وره ده‌فهرمووێت: ﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ النساء: ۴ واته: و ماره‌ی ژنان به‌خۆشی و په‌زامه‌ندییه‌وه بدن، و ماره‌ی مه‌رجه بۆ دروستی هاوسه‌رگیری، که‌واته ئەم پیاوه له‌ ناخی خۆیدا هه‌رگیز نییه‌تی خێری به‌م هاوسه‌رگیریه نه‌بووه.

ههركهسیك قهرز له خهلكی بكات و له ناخی خویدا مه بهستی
 ئه وه بیټ که قهرزه کان نه داته وه، ئه وان و هاوشیوهیان که
 ئه مانه ت له خهلكی وهرده گرن و له ناخی خویندا نییه تیان نییه
 که بیده نه وه، ئه وان ه دزن.

*** چونکه مالی خهلكی به نهینی وهرده گرن و وا خویان
 نشان ددهن که دهی پاریزن یان دهیده نه وه هه رکاتیك
 خاوه نه که ی ویستی، هه ر بویه پیغه مبه ر (ﷺ) له هه مان
 فهرمووده ی پیشوودا لای به یهقی له فهرمووده ی ئه بو
 هورهیره وه (خوا لئی رازی بیټ) ده فهرموویټ: (ومن اران
 رینا وهو یئوی الایوریه الی صاهبه فهو سارق) «هه رکهسیك
 قهرزیک بکات و نییه تی نه بیټ که بیداته وه به خاوه نه که ی،
 ئه وا دزه.»

و له سه حیچی ئیامی بوخاریدا له ئه بو هورهیره وه (خوا لئی
 رازی بیټ) هاتوو که ده لیت: پیغه مبه ری خودا (ﷺ)
 فهرمووی: (من أخذ أموال الناس يريد أراءها أرى الله عنها،

وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرِيدَ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. («هه‌رکه‌سیک مالی خه‌لکی وه‌ر بگریت و بیهویت بیداته‌وه، خوا له جیاتی نه‌و ده‌یداته‌وه، و هه‌رکه‌سیک وه‌ری بگریت و بیهویت له‌ناوی بیات، خوا له‌ناوی ده‌بات.»

و له‌م قاعیده دایکه‌وه چه‌ن‌دین قاعیده‌ی چاکی تر لق ده‌گرن که ناویان نراوه "قاعیده گشتیه‌کان" و ده‌که‌ونه ژیر قاعیده‌ی "کرده‌وه‌کان به‌پیی نییه‌ته‌کانن". ئیمه یه‌ک به یه‌ک باسیان ده‌که‌ین له‌گه‌ل کور تکرده‌وه‌ی به‌لگه و لقه‌کانی‌ندا:

(قاعیده) ی به‌که‌می :

نییه‌ت له‌کرده‌وه‌کانی دلّه نه‌ک زمان.

پروونکرده‌وه‌ی ئهمه ئه‌وه‌یه که خوی گه‌وره ئهرک و فره‌مانه‌کانی ئاینی دابه‌ش کردووه به‌سه‌ر دل و زمان و

ئەندامەکانی لەشدار، لە عیبادەتەکاندا ھەیە کە ھی دڵ، و ھەیه
کە ھی زمانە، و ھەیه کە ھی ئەندامەکانی لەشە.

جا حوکمە شەرعییە پێنجەکان (واجب- سوننەت- ھەرام -
مەکرۆھ- موباح) دابەش بوون بەسەر ئەم سێ ئەرکەدا لەسەر
دڵ و زمان و ئەندامەکانی لەش، جا ئەو سێ ئەرکە ئەوانەن کە
ئێمە بەھۆیانەو ھەوای گەورە دەپەرستین.

پرسیار : ئایا نیت لە کردووەکانی ئەندامەکانی لەش (جەوارە) ؟
وە لَام : نەخێر، بە کۆرای زانایان (ئێجماع)، نیت لە
کردووەکانی ئەندامەکانی لەش نییە.

پرسیار : ئایا لە کردووەکانی دڵ ؟
وە لَام : بەلێ، بە کۆرای زانایان، نیت لە کردووەکانی دڵ.
بەلام یەک ئەندام ماوەتەو ھەوای ئەو، ئایا ئەو بەشداری لە
نییتدا ھەیه یان نا ؟

وە لَام : ئەم بابەتە وردەکاری تیڤایە :

❖ **بابهێ به دهنگ هینانی نیهت :** لهو حالهتهی که به دهنگ

هینانی نیهت بیته هوێ بیزارکردنی کهسانی تر، ئەوا ئەم کاره به کۆرای زانایان داهینراوه (بیدعه) و ریگه پیدراو نیه.

ئەم کۆرایه له لایهن ئەبو عەباس ئیبن تەیمییه وه (رهحمهتی خوای لییت) گیر دراوه ته وه.

جا هینانی نیهت به دهنگ، کاریکی داهینراوی ناپه سهنده و ده چیته ژیر ئەم ئایه تهی خوای گه وره وه:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

الشوری: ۲۱ و اتا : ئایا ئەوان هاو به شیان ههیه که بۆیان داناوه له ئایندا ئەوهی خوا رپی پینه داوه؟ ئەگەر به هوێ بریاری پیشو هخته وه نه بوایه، ئەوا له نیتوانیادا حوکم ده کرا. به راستی سته مکاران سزایه کی به ئیشیان بۆ ههیه.

ههروه‌ها له‌ژیر وتهی پیغه‌مبه‌ر (ﷺ) که له هه‌ردوو سه‌حیحه‌که‌دا هاتوو له فهرمووده‌ی عایشه‌وه (ره‌زای خوای لیبت: مَنْ أَهَدَنَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)

واتا: هه‌رکه‌سیک له‌م ئایینه‌ی ئیمه‌دا شتیک دا‌هینیت که لیی نییه، ئە‌وا ره‌تده‌کریته‌وه.

چونکه به‌ده‌نگ هینانی نییه‌ت مه‌به‌ست لیی به‌ندایه‌تی کردنی خوای گه‌وره‌یه به‌و وتنه، و قاعیده‌ لای زانایان ئە‌وه‌یه که "بجینه له‌ په‌سته‌کاندا وه‌ساته (توقیف)ه". واته، نابیت خوای گه‌وره به‌ په‌رستنیک بپه‌ستریت مه‌گه‌ر به‌ به‌لگه‌یه‌ک له شه‌ریعت و عیاده‌ته‌کان له‌ بنه‌رته‌دا به‌ ئیجتیهاد و‌را و‌باس و خوونه‌گرتن و عه‌قل دانانرین، ته‌نانه‌ت ئە‌گه‌ر خه‌لکی ولاتیکیش له‌سه‌ر هینانی نییه‌ت به‌ زمان کوکبن، ئە‌مه له‌لای خوای گه‌وره به‌لگه‌ نییه‌ بو‌یان.

لهو كهسهی كه دواى زانینی حق، دژایه تی دهكات و بهدوایدا دهگه ریټ، ئەمه به كۆرای زانا یان بیدعهیه.

❖ **دوخی دووه م:** هینانی نیهت به شیوهیهکی نهینی لهنیوان خۆت و خۆتدا، كه كهسی تر گوئی لی نه بیټ، ئەمه جیاوازی لهنیوان زانا یاندا ههیه (رهحمهتی خویان لی بیټ).

ههندیکیان ریگه یان پیداه و ههندیکی تریش ریگریان لی کردوه و وتهی راستتر لهم بابتهدا ئەوهیه كه قهدهغهیه.

بیگومان هینانی نیهت به دم، ئەگەر به نهینیش بیټ، بیدعهیه. چونكه ههردووکیان لهو شتانهن كه نه له پیغه مبه رهوه (ﷺ) و نه له هیچ یه کیک له هاوه لانهوه نه کراون و ئیمهش به شیوهیهکی جیگیر له هیچ یه کیک له پیشه وایانی ئومه تهوه نایزاین.

ئهمانه تهها دهراویشهتی فیهی و پاساون كه پشتیان پی نه به ستراره نه به را و نه به دهقی شه رعی.

ئەوێ لای زانا یان جیگیر بوو ئەمەیه "نیەت لە کردووە کانی دڵ،
بۆیە زمان بە هیچ شیوەیە ک بەشارتی لە نیەتانیە".

پرسیار: ئەگەر بلی چۆن دەلیی پیغمبەر (ﷺ) نیەتی بە
دەم نەهیناوه، لە کاتیکدا کاتیک ئیحرامی بۆ حج یان عومره
دەبەست دەیفەرموو "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا" یان "عُمْرَةً؟" هەروەها
کاتیک قوربانی دەکرد دەیفەرموو "اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ" و
لە گیرانەوێکی تردا "اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ". چۆن دەلیی نیەتی بە
دەم نەهیناوه لە کاتیکدا ئەم وتانە فەرموووە کە بۆمانت
گیرایەو و باسما کرد؟

وەلام: من دەلیم ئەم وتانە تۆ گیراتەو، هینانی نیەت بە
دەم نیە، بەلکو زیکی زما نیە کە پیش چوونە ناو ئەم
عبادەتەنەو دانراو، هەروەک زیکی دانراو پیش چوونە ناو
نوێژەو بە وتی (اللَّهُ أَكْبَرُ). کاتیک تۆ دەلیی (اللَّهُ أَكْبَرُ)، ئەمە
زیکریکە بۆ راگەیانندی ئەوێ کە تۆ دەستت بە نوێژ کردووە.

ثَايَا : وَلَنِي (اللَّهُ أَكْبَرُ) به هينانی نيهت به دهم داده نريت؟
وه لَام : نه خير، به لکو زيکريکی زمانيه که خوی گه وره
 بوی داناويت له کاتي دهست پيکردنی عبادته تا بيليت.
 ههروه ها زيکريکی زماي داناوه که له کاتي دهست پيکردنی
 نوسه کدا (حه ج يان عومره) بيليت که برتتیه له (اللَّهُمَّ لِيَاكَ حَاجَا
 أَوْ عُجْرَةً). ئەمه له بابەتی هينانی نيهت به دهم نيه، به لکو
 هاوشيوهی ته کيره ی ئيحرآم به بۆ نويز.

ههروه ها وتی تو له کاتي سه ربړنی قوربانيدا (اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ
 وَلَكَ) ههروه ها ئەمهش له و زيکره دانراوانه يه که سوننه ته له کاتي
 ناوهيناندا بو تریت.

پرسیار : ثَايَا ئەگەر بليی (بِسْمِ اللَّهِ)، ثَايَا ئەمه هينانی نيهته
 به دهم؟ **وه لَام : نه خير**، به لکو زيکريکه که له م عبادته تا به
 تا بهتی دانراوه.

به لَامِ ئه گهر بَلِيّی: "(اللّٰهُمَّ اِنِّي تَوَيْتُ اَنْ اُفْجَ قَارِئًا)" واته (خوایه من نییه تم هیئاوه حه جی قیران بکه م)، ئه مه له بابه تی هیئانی نییه ته به دهم. ههروه ها وتنی (اللّٰهُمَّ اِنِّي تَوَيْتُ اَنْ اَزْخَحَ هَیْهَ اِلَیَّ صُحْبَةٍ لِّکَدَا وَکَدَا) واته (خوایه من نییه تم هیئاوه ئه م قوربانیه بو فلان و فلان سه ربهرم)، ئه م قسه یه قه ده غه یه، ئه مه به هیئانی نییه ت به دهم دانانریت.

سه باره ت به و وتانه ی له پیغه مبه ره وه (ﷺ) هاتوون له م بابه تانه ی عیاده تدا، ئه وا به هیئانی نییه ت به دهم دانانرین. ئه گهر بَلِيّی: چۆن ده لّیّی له وته ی ئیامی شافیعیدا (رهحه تی خوی لیبت) هاتوو ه که نوێژ جگه به زیکرکردن دروست نییه و هه ندیک له شافیعییه کان وته که ی ئیامیان وا لیکدا وه ته وه که مه به سستی هیئانی نییه ته به دهم؟

وه لَام: شیخ الاسلام ئیبن ته مییه و قوتابییه که ی، زانای پایه بهرز ئیبن قه یم (رهحه تی خویان لیبت) وه لامیان داوه ته وه و ده لّین: مه به سستی ئیامی شافیعی (رهحه تی خوی لیبت) له

وته کهیدا ئه وهیه که به ته کیره ی ئی حرام مه بهستی نو یژ بێت، نهک هینانی نییه ت به دم، ئه گهر تیگه یشتن له وته ی شافیعی هه له بێت، ئه وا مه بهستی ئه و ئه مه یه، ئه مه هینانی نییه ت به دم نییه و ئه م وته یه ش راست نییه، له سه ر قاعیده ی ئه مه، ئه گهر مرو ف له کاتی بیستنی نو یژدا بلیت: "خوایه من نییه تم هینا وه چوار رکات نو یژی نیوهرۆ له دوا ی ئیام فلانه وه بو تو بکه م"، ئایا ئه مه دروسته یان قه ده غه یه ؟

وه لأم: ئه مه له و جو ره هینانه نییه ته قه ده غه کرا وانه یه که خوا ی گه و ره هه زی لی نییه و هه زی شی له بیستنی نییه، ئه گهر خوا ی گه و ره هه زی له بیستنی بوایه له م شوینه دا، ئه وا له سه ر زمانی پیغه مبه ره که یه وه (ﷺ) ده ی نا رده خواره وه.

هه و ره ها ئه گهر مرو ف له کاتی بانگی به یانیدا بلیت: "خوایه من نییه تم هینا وه دوو ه م روژی ره مه زان بو تو به رو ژوو بم"، ئایا ئه مه دروسته یان قه ده غه یه ؟

وه لام : ئەمە لە جۆرە هیئانەنییەتە قەدەغەکراوەکانە، چونکە لە پیغەمبەرەو (ﷺ) نەزانراوە کە نییەتی هیئاییت بە دەم نە لە نوێژەکیدە، نە لە دەست نوێژ و خوشۆردنیدا، نە لە رۆژوووەکیدە و نە لە هیچ جۆریکی تری عبادەتەکانیدا. ئەمەش شتیکی زانراوە و گیرانەوێ لەبارەو نییە، چونکە ئەگەر دروست بوایە، ئەوا روونی دەکردەو، چونکە لای زانایان بە کۆی دەنگ چێگیر بوو کە "دواخستنی روونکردنەو لە کاتی پێویستیدا دروست نییە".

ئیمە دەلێن : بە هیئانی نییەت بە دەم، مەبەستت ئەوێه کە خواى گەورە ئاگادار بکەیتەو لەوێ لە دڵتدایە؟ ئەگەر مەبەستت ئەمە بیّت، ئەوا رەنگە لە کوفرەو نزیك بییتەو - پەنا بەخوا- چونکە تۆ وا دەزانیت کە خواى گەورە نازانیت چی لە دڵتدایە، هەتا تۆ بە نییەتەکەت ئاگاداری بکەیتەو، ئەمەش ئەو دەگەیهنیت کە زانستی تۆ لەبارەى مەبەستەکانى عبادەتەو لاوازه و هەروەها لەوێ کە لە سنگتدایە و نییەتە.

بۆیه خوای گهوره دهفهرموویت: ﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات: ۱۶) واتا: "بلی ئایا ئیوه خوا له ئایینه که تان ئاگادار ده که نه وه، له کاتی که دا خوا ده زانیت چی له ئاسمانه کان و چی له زه ویدایه، و خوا به هه موو شتیک زانایه". وه خوای گهوره دهفهرموویت: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (البقرة: ۲۷۰) واتا: "وه ههر شتیک ده یه خشن یان ههر نه زریک ده یکه ن، ئهوا به راستی خوا پیتی ده زانیت وه بۆ سته مکاران هیچ یارمه تیده ریک نییه".

خوای گهوره زانایه به وهی له سنگه کاندایه، پهروه دگارمان هیچی له نهینییه کانی دل و پالنه ره کانی ناخی مروف لی شاردراوه نییه.

کهواته سوودی ئەم به دەم هینانه (ی نییهت) چیه؟
وه لام: هیچ سوودیکی نییه و ته نه داهینانه له ئایندا و زیاد کردنه له سوننه تی سهروه ری پیغه مبه ران (ﷺ) بۆ شتیک

که هی ئەو نییه کهواته هینانی نییه ت به دەم، له هەردوو
 حالەتە کەدا بیدعەیه: ئەگەر به ئاشکرا بێت ئەوا به کۆی دەنگی
 زانایان (اتفاق)، وه ئەگەر به نەینیش بێت ئەوا به پێی
 راستترینی دوو وتە ی زانایان (پەرحەتی خۆی گەورەیان
 لیبێت).

(قاعیدە) ی روه می:

باراست نییه مەگەر (تەنها) به نییه ت. ئەمەش هەموو شتەکان
 دەگرێتەوه، هەموو کردەوهکان پاداشتیان لەسەر ناییت، تەنانەت
 ئەگەر رێگە پێدراویش (مباح) بن، مەگەر ئەوهی نییه تی خێرت
 هەبێت و نییه تیکی چاکی بۆ بهینیت.

ئەمەش واجبه کان دەگرێتەوه. جا هەرکەسیک شتیک له
 واجبه کان بکات به بێ نییه تیکی چاک، ئایا شایه نی پاداشته یان
 نا؟

وه لام: شایه نی پاداشت نییه هەر بۆیه زانایان (پەرحەتی

خوایان لیبیت) واجبیان بهم شیوهیه پیناسه کردووه: "ئوهویه که
ئهنجامدهره کهی پاداشت وهرده گریت له بهر فرمانبهررداری
(امتثالاً). "مه بهستیان چیه له فرمانبهررداری؟ واته نییه تی
چاک و دروستی شهرعی هه ییت له ئهنجامدانی ئهم واجبه دا.
ههروه ها ئهمه سوننه ته کانیش (مهندوبات) ده گریته وه.

جا هه رکه سییک شتییک له سوننه ته کان بکات به بی دلسوزی و
نییه تیکی چاک، ئهوا خوی گه وره له پاداشتی ئهم کرده وهیه
بیبهشی ده کات.

چونکه پاداشت نییه مه گهر به نییهت ههروه ها وازهینان له
هه راکراوه کانیش ده گریته وه.

جا هه رکه سییک واز له شتییک له هه راکراوه کان بهینییت و
نییه تی په رستی خوی گه وره ی نه ییت بهم وازهینانه، ئهوا
خوی گه وره له رۆژی دوایدا سزای نادات چونکه...

ئهو کارهی نه کردووه، به لام له رۆژی دوایدا پاداشتی ئهم
وازهینانه ی وهرناگریت، چونکه پاداشت مه رجداره به نییهت و

ئەویش نییەتی نەهیناوە کە لەبەر خوای گەورە وەک
پەرستنیەک واز لەم کارە بەیئیت.

وازهینان لە مەکروهەکانیش (شتە ناپەسەندەکان) دەچیتە ئەم
چوارچیۆه یەو.

جا ئەگەر یەکیەک واز لە شتیەک لە مەکروهەکان بەیئیت،
خوای گەورە پاداشتی لەسەر ئەم وازهینانە ناداتەوێ مەگەر بە
نییەتیکی چاک بیّت، چونکە پاداشت نییە مەگەر بە نییەت.

پرسیار: ئایا موباحەکان (شتە پێگەمێدراوەکان) دەهێنە زیر

ئەم یاسایەو؟

وێڵام: بەڵێ، موباحەکانیش دەگرێتەو.

جا ئەگەر مەرؤف کاریکی موباح بکات بەبێ نییەتیکی چاک،
ئەوا نە پاداشتی هەیە و نە سزای لەسەر بەلام ئەگەر نییەتی
خیری هەبێت بەم کارە موباحە، ئەوا خوای گەورە پاداشتی

دهداته وه، چونكه پاداشت نيه مه گهر به نيهت ياسايه كي
تاييهت بهم بابه ته مان ديته پيش، ان شاء الله.

پرسپيار : نايا جي بهي گهرني ماني به دري پنهراوه كان، وه ك گيړانه وهي

نه مانته و مافه كان بو خاوه نه كانيان و قهرزه كان بو نه هلي خويان، ده ميته
زيړ نه م ياسايه وه؟ نايا بيويسته نيه تي تيدا بيت هه تا مروفي پاداشت
وه بگريت، يان ههر به خوري كرده كه پاداشت وهره گريت؟
وه لام : بيويسته نيه تي هه بيت هه تا پاداشته كه ي بو
بنووسريت، ههر بويه:

❖ **زانايان كوره نكن (تجماع)** له سهر نه وهي كه هه ركه سيك
قهريك بگهړنيته وه بو خاوه نه كه ي بهي نيهت، نه وا
كاره كه ي دروسته، نيهت ليړه دا په يوه ندي به دروستي ماني
به دري پنهراوه كان و جي به جي كړدنيانه وه نيه، به لام هيچ پاداشتيكي
نيه له م گيړانه وه يه دا مه گهر نيه تي گيړانه وهي مافه كان بو
خاوه نه كانيان و په رستي خوي گه وري هه بيت بهم
گيړانه وه يه، نه گينا هيچ پاداشتيكي نيه ته نانه ت نه گهر مروفيك

ئەمانەتییکی لایت و بیهویت بیداتهووه به خاوه نه کهی به بی
 نیهتییکی چاک، ئەوا گیرانهووه کهی به کۆی دهنگی زانا یان
 دروسته، به لام ئایا له گیرانهووه کهیدا پاداشتییهیه؟
وه لام : پاداشتی نییه، چونکه پاداشت نییه مه گهر به
 نییهت بگره یه کیك له مافه کانی نیوان به دیپنراوه کان، نهفهقهی
 میژده له سهر ژن و منداله کانی ئەگهر ئەو نهفهقهیه بدات و
 چاوی له پاداشتی خوای گهوره بیّت، نییهتی پرکردنهووی
 پیداویستییه کانیان و پاراستنی ئابروویان بیّت له سوالکردن له
 خه لک، ئەوا چهند گهورهیه پاداشتی لای خوای گهوره بهم
 نییهتانه و ئەم نهفهقهیه! ههر بۆیه له ههر دوو سهحیحه کهدا له
 فهرموودهی سهعدی کوری ئەبی وه قاسهوه (رهزای خوای
 لیبت) هاتوو که پیغه مبهر (ﷺ) فهرمووی: که له نهخۆشی
 مه رگیدا بوو، پپی فهرموو: "تۆ ههر خه رجییهک بکهیت -
 وشهی 'نَفَقَةٌ' لیژده نادیاره له رستهی نه ریډا، بۆیه گشتگیره -
 که رهزانه ندی خوای گهورهت پپی مه بهست بیّت، ئەوا

پاداشت لهسهری وهرده گريت، تهنانت ئەو پارووهی دهیکه یتە دەمی هاوسه ره که ته وه."

واته لهم دهقه دا پروونه که پاداشت به ستر او ته وه به نیه ته وه. لیئی تیده گهین که ئە گهر تو خه رجییه ک به کیت و ره زامه ندیی خوای گهوره ت پیتی مه به ست نه بیّت، ئەوا هیچ پاداشتیکت بو نیه. ئەمهش یه کیکه له به لکه کانی ئەم قاعیده یه لقه کانی :

****** دروستکردنی مزگهوت :** له وانه ههروه ها، ئە گهر مروّف مزگهوتیک دروست بکات، ئەوا بیگومان خوای گهوره پاداشتی ده داته وه، به لام پاداشتی ئەم دروستکردنه مهر جداره به نیه تی چاک.

جا ئە گهر ئەم مزگهوته ی بو روپامای (ریاء) و خوّه لکیشان (مفاخرة) دروست کردیّت، ئەوا گونا هباره و پاداشتی نیه، چونکه مه به ستی داوا کردنی دنیا بووه به کرده وه یه کی دواپوژ. وه چهند سهخته سزای ئەو که سه ی به کرده وه یه کی دواپوژ داوی دنیا بکات! ئەمه جیاوازه له وهی به کرده وه یه کی دنیا داوی

دونیا بکهیت، وهک کرین و فروشتن. ئەگەر به کرین و
 فروشتن داوای دونیا بکهیت، ئەوا ئەمە کردەوهیهکی دونیاییه و
 بۆت ههیه. بهلام داواکردنی دونیا به کردەوهیهکی دواڕۆژ، ئەمە
 سزاکی لای خوای گهوره زۆر سهخته. کاتیکی مرووف
 مزگهوتیک به نییهتیک چاک دروست دهکات، کاریکی ئاسانه.
 ههر بۆیه له ههر دوو سهحیحه کهدا له فهرموودهی عوسمانهوه
 (رهزای خوای لیبت) هاتووه که پیغه مبهەر (ﷺ) فهرمووی:
 (**مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى بَنَى لِلَّهِ فِي الْجَنَّةِ**) "ههر که سییک
 مزگهوتیک بۆ خوای گهوره دروست بکات، خوا مایکی له
 بههشتدا بۆ دروست دهکات." وتهی "بۆ خوا" مه رجه و
 وتهی "خوا مایکی له بههشتدا بۆ دروست دهکات" پاداشته
 و له سهر مه رجه که وهستاوه. جا ههر که سییک مزگهوتیک بۆ
 جگه له خوا دروست بکات، ئایا پاداشتی له سهر وهرده گریت؟

وه لَام : پاداشتی له سهر وه ناگریت، چونکه مهرجه که نه هاتووته دی، وه یاسای جیگیر ئه وه یه "ئه گهر مهرج نه یه ته دی، ئه وه ی به مهرج به ستر اوته وه نایه ته دی".

**** فیربوونی زانست :

له وانهش ههروه ها فیربوونی زانسته فیربوونی زانست یه کیکه له گه وره ترین عیباده ته کان، به لَام پاداشتی له سهر نییه مه گهر مروّف چاوی له پاداشتی خوای گه وره بیّت و مه بهستی په رستنی خوای گه وره بیّت به داواکردنی و نییه تی له زانستدا ئه وه بیّت که نه زانی له سهر خو ی و ئوممه ته که ی هه لبگریت و بانگی خه لک بکات بو خیر و رینمایان بکات بو حق و ئامازه یان بو بکات بو ئه وه ی خوا هزی لییه تی و پیی رازییه، وه فیربیّت و بانگ بکات بو لای خوای گه وره و ئارام بگریت له سهر ئه وه تووشی ده بیّت له پیناو فیرکردندا.

ئەممە زانستە کە یەتی بو خوا، جا مژدە ی پێدە بە پاداشتی گەورە
و سەوا بی زۆر لە لایەن خوداوە. هەر بۆیە ئیام ئەحمەد
(پەرحەمتی خۆی لیبێت) دەفەر موویت: "هه‌یج شتێک هه‌واتای
زانست نییه بو ئەو کەسە ی نییه‌تی پاک بیت." بەلام
ئەو کەسە ی زانست فێر دەبێت بو ئەو‌ه‌ی گفتوگۆی پێبکات
لە گەل زانا یاندا، یان مشتومری پێبکات لە گەل گیلەکاندا، یان
پرووی خەلکی پێوەریگیریت بو لای خۆی لە کۆرەکاندا، ئەوا لە
پۆژی قیامەتدا هه‌یج شتێکی نییه لە لای خوا. ئەم جو‌ره کەسە
هاوشیو‌ه‌ی جو‌له‌کە‌کانه کە کردەوه‌کانی دوا‌پۆژیان بە دنیا
کریه‌وه. خۆی گەورە دەفەر موویت :

﴿اَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (التوبة: ٩) واتا: "ئایه‌ته‌کانی خۆیان بە نرخێکی
کەم فروشت و رێگریان لە رێگاکە‌ی کرد. بە‌راستی ئەو‌ه‌ی
دەیان‌کرد زۆر خراب بوو..

**** جهاد کردن :

جهادیش ده چیتته ئەم بابەتەوه پێشتر فەرموودهی ئەبو هورەیره مان (پرهزای خواى لیبیت) باسکرد که هیچ پاداشتیکی نییه مه گەر بۆ ئەو که سهی جهاده کهى بۆ بهرزکردنه وهى وشهى خوا بیت یان له پیناوى ئەودا بیت. ئاگاداری ئەم ورده کاریانه بن، چونکه ئیوانی دلسۆزی (ئیخلاص) و روپامای (ریاء) تهنه تاله موویه که. هه میسه پێش کار و دواى کار لێرسینه وه له خۆت بکه له فەرمووده کهى ئەبو هورەیره دا (پرهزای خواى لیبیت) لای ئەبو داود هاتوو: "پیاویک وتی: ئەه پێغه مبهرى خوا، پیاویک دهیه ویت جهاد بکات له پیناوى خوادا و له هه مان کاتدا مه به ستی دهستکه وتیکی دونیاییشی ههیه. پێغه مبهرى خوا (ﷺ) فەرمووی: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يَرِيدُ الْجِهَادَ وَهُوَ يَرِيدُ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُجْرَ لَهُ فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَّكَ لَمْ تُفْرِمِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يَرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَسْتَعْنِي عَرَضَ الدُّنْيَا قَالَ لَا أُجْرَ لَهُ فَأَعْظَمَ

ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا عُدَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الثَّلَاثَةُ رَجُلٌ يَرِيدُ الْمَجَاهِدَ وَهُوَ يَتَغَنَّى عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَا أَجْزَلُ لَهُ («هیچ پاداشتیکی نپاوه که یان و ت: بگه ږیوه بو لای پیڼغه مبهری خوا (صلی الله علیه وسلم) رهنگه باش تیت نه گه یاند بیت پیاوه که وتی: نهی پیڼغه مبهری خوا، پیاویک دهیه ویت جیهاد بکات له پیڼاوی خوادا و له هه مان کاتدا مه بهستی دهستکه وتیکی د دنیا پشی ههیه. فهرمووی: «هیچ پاداشتیکی نپاوه». پیان وتهوه: بگه ږیوه بو لای پیڼغه مبهری خوا (ﷺ). بو جاری سیهم پرسیه وه، فهرمووی: «هیچ پاداشتیکی نپاوه».

بزمی؟ چونکه پاداشتی کرده وه کان به ستر اوته وه به نیپه ته وه. نه م که سه نیپه تی بو خوی گه وره پاک نه کرد و وه ته وه و نیپه ته که ی تیکه له. خوی گه وره ش کرده وی تیکه لاو (مشرک) وه ناگریت.

ههروهك له فهرموودهی ئه بو هورهیره دا (رهزای خوای
 لَبِیْت) لای ئیامی موسلیم هاتوو، پیغه مبه ر (ﷺ)
 ده فهرمووئیت: له وهی له پهروه ردگار یتیه وه ده یگیر یتیه وه:
 (قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّا اغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا
 اشْرَكَ فِيهِ مَعَى غَيْرِي تَرْتَهُ وَشُرَكَهُ) "خوای تبارک و تعالی
 ده فهرمووئیت : من ده وه له مه ندرین هاوبه شم له هاوبه شان.
 هه رکه سیک کاریک بکات و له گه ل مندا یه کیکی تریش بکات
 به هاوبه ش، ئه وا وازی لیده هیئم و واز له هاوبه شه که شی
 ده هیئم".

هه موو ئه م شتانه ئاماژهن بو ئه وهی که پاداشت له کرده وه کاند
 به ستر اوته وه به نییه ته وه.

**** گوپرایه لی فرمانه وایان

له وانه ش ههروه ها گوپرایه لی فرمانه وایانه. خه لک له
 گوپرایه لیکردنیاندا دابه ش دهن به سهر دوو به شدا:

هەندیکیان گوپرایه‌لیان دەکەن بۆ ئەوەی دەست بەسەر سامان و دنیااندا بگرن، یان پۆست و پلەیه‌کیان لێ وەربگرن، یان لەبەر چێژەکانیان، نەک وەک پەرستنیەک بۆ خوای گەورە بەم گوپرایه‌لییه. ئایا ئەم جوۆرە کەسە لە رۆژی قیامەتدا پاداشت وەردەگریت؟

وە لَام: پاداشت وەرنەگریت، بگرە لە سزای رۆژی قیامەت رزگاری نابیت، چونکە بە کردەوێکی دواڕۆژ مەبەستی دونیا بوو.

بەلام ئەو کەسانەی گوپرایه‌لیان دەکەن وەک فرمانبەردارییه‌ک بۆ خوای گەورە و یە‌ک‌خستنی وشە و نییه‌تێکی چاکیان هەیه. ئایا ئەم جوۆریان پاداشت وەردەگرن؟

وە لَام: بەلێ، چونکە نییه‌تی چاکیان هێناوه. وە یاسای جێگیر لای زانایان ئەوێه کە "پاداشت نییه مەگەر بە نییه‌ت".

خوای گەورە زاناترە بە نیه‌تییه‌کان.

هەر بۆیه پێغه مبهەر (ﷺ) دهفهرموویت: (ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم) سئ كهس هه ن خوا قسه یان له گه ل ناكات و سهیریان ناكات و پاکیان ناكات هوه و سزایه کی به ئیشیان بۆ ههیه. "یه کینکیانی باسکرد: "و پیاویک که به یعت به پیاویک نادات مه گهر بۆ دونیا، ئه گهر پئی بدات ئهوا وه فای بۆ ههیه، ئه گهر نا وه فای بۆ نییه له سه ر ئه مه ش وته ی خوای گه وره ههیه:

﴿فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ (التوبة: ۵۸) واتا: "جا ئه گهر لییان بدریت ئهوا رازین، وه ئه گهر لییان نه دریت ئهوا یه کسه ر توره ده بن."

کهواته توره ی و ره زامه ندییان په یوه ست بووه به کاروباری دنیاوه جا ئاگاداری زۆر بکه ن له م جوړه شتانه چاودیری نییه ته کانتان بکه ن و هه میشه پێش کار و دوا ی کار لپرسینه وه له خو تان بکه ن هه میشه وته ی پێشینان (سه له ف) له بیر مه که ن.

"هەر و تهیه ک و کرداریک ئه گهر وردبکریته وه و
 بلاوبکریته وه، دوو دیوانی ههیه: دیوانی 'بۆچی؟' و دیوانی
 'چۆن؟'."

دیوانی "بۆچی؟" پرسیاره له باره ی مه رجی دلسۆزی
 (ئیخلاص) هه وه. دیوانی "چۆن؟" پرسیاره له باره ی مه رجی
 شوینکه وتن (متابعة) هه وه. ههر بۆیه کاره که ناحیته چوارچیوه ی
 قبولبوونه وه - هه رچه نده پله ی لای خوا به رز بیّت - وه
 ره زامه ندی مه گهر ئه وه ی پاک و بیگهر د بیّت. خوای گه وه ره
 ده فه رموو یّت:

﴿لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (هود: ۷، الملك: ۲) واتا: بۆ
 ئه وه ی تاقیتان بکاته وه کامیانتان کرده وه ی چاکتره ".

ئه بو عه لی فوزه یلی کوری عیاز (ره حمه تی خوای لیبیّت)
 ده فه رموو یّت: چاکترین کرده وه پاکترینیان و راستترینیانه. پیتی
 و ترا: ئه ی ئه با عه لی، پاکترینیان و راستترینیان چییه ؟ فه رموو ی:
 "به راستی کرده وه ئه گهر پاک بیّت و راست نه بیّت،
 وه رناگیر یّت. وه ئه گهر راست بیّت و پاک نه بیّت،

وهر ناگیریت. ههتا پاک و راست بیټ. پاک ئه وهیه که بو خوا
بیټ، و راست ئه وهیه که له سهر سوننه تی پیغه مبهری خوا
(ﷺ) بیټ*."

(قاعیده) ی سنی بهم:

نیهت سوین زانست ده که ویت:

ئهمه یاسایه کی ورده، پیشتر ئاماژه یه کمان پیدا و له سهر
قاعیده ی ئه وهی پیشتر باسکرا، ئهم پرسیاره دیته ئاراهه: ئهم
یاسایه له چ جوړیکي نیهته؟.

وه لام: ئهمه له جوړی نیهتی ئه نجامدانی کاره، که بریتیه له
برپاردان له سهر ئه نجامدانی شتیک، جا بهمه نیهتی هیناوه
حهقیقهتی نیهت له کرده وه کانداه وهیه که برپار بدهیت له سهر
ئه نجامدانی حهقیقهتی برپاردانت له سهر شتیک و ههستانت
بوی ئه وهیه که تو نیهت هیناوه، ههر بویه ئه گهر موسلمانیک
گوئی له بانگی مه غریب بیټ، پاشان ئه وهی له دهستیدایه
فرپی بدات و پچیتته سهر ئاودهست بو دهست نوژگرتن، جا

هه موو عاقله کان ئە گەر سهیری ئەم پیاوه بکهن، چی دهلین؟
وه لام: دهلین دهچیت بو نوێژ، جا ئە گەر خه‌لک له
 پرووکەشی کرداره‌که‌ته‌وه شتیکیان زانی که تو به دهم نه‌ت وتوو
 (وه‌ک: خوايه من نییه‌تم هیناوه نوێژ بکه‌م یان ده‌ست نوێژ
 بگرم)، ئە‌ی چۆن خۆت ئە‌وه‌ی له ناخی خۆتدایه نایزانی‌ت؟

حه‌قیقه‌تی نییه‌ت له ئە‌نجامدانی کاردا ئە‌وه‌یه که بریار بده‌یت
 له‌سه‌ر ئە‌نجامدانی، ئە‌م بریاره‌ش په‌یوه‌سته به زانی‌نی ئە‌وه‌ی
 ده‌ته‌وی‌ت و ئە‌وه‌ی ده‌یکه‌یت. هه‌رکه‌سیک بزانی‌ت چی ده‌وی‌ت
 و چی ده‌کات، ئە‌وا نییه‌تی هیناوه. والله أعلم.

(قاعیده‌ی هواره‌می:

موبامه‌کان (سته‌ پرێگه‌یه‌ی‌راوه‌کان) به نییه‌تی جاک
 ده‌گۆڕین بو عیاره‌ت:-

ئهمه‌ش له‌به‌ر ئە‌وه‌یه که زانایان موباحیان به‌وه پیناسه‌ کردوووه:
 ئە‌وه‌ی نه‌ پاداشتی تیدایه و نه‌ سزای تیدایه له‌ خودی خۆیدا

جا ئەگەر مەرۆف کاریکی موباحی کرد، ئەوا پاداشتی بۆ نییه،
 وه ئەگەر وازیشی لیهێنا ئەوا سزای لەسەر نییه، بەلام ئەگەر
 مەرۆف پیش ئەنجامدانی کاری موباح، نییهتی خیری بهو کاره
 هینا، ئەوا خوای گهوره ئەم کاره موباحه بهرز دهکاتهوه لهوهی
 که تهنها کاریک یێت نه پاداشتی ههبێت و نه سزا، بۆ ئەوهی
 بێته نزیکبونهوه و گوێزایهلی بۆ خوای گهوره که بهنده له
 رۆژی دوایدا پاداشت لهسهری وهردهگریت. ههر بۆیه لای
 زانایان جیگیر بووه که وهسیهت له نیوانیاندا ئەوهیه هیچ
 کاریک مهکه مهگەر نییهت تێیدا ههبێت. وه کاتیکی به ئیامی
 ئەحمەد و ترا ئامۆزگاریمان بکه، فەرمووی: هیچ کاریک مهکه
 مهگەر نییهتیکی چاکتان تێیدا ههبێت جا ههرکهسیک کارهکهی
 به نییهتیکی چاکهوه گریدا، ئەوا موباحه که دهبێته گوێزایهلی و
 نزیکبونهوه.

ئەمەش ئاگادارکردنەوهیهکی وردە، ئەویش ئەوهیه ئەگەر
 پرسیارکه‌ریک پرسیری کرد : چۆن موباحه‌کان له‌وهی که
 موباحن بهرز ده‌بنه‌وه بۆ ئەوهی بنه‌ گوێزایه‌لی؟.

وه لأم : موباحه کان به رو و ست ره به گوپرایه لی عیادهت : به
شیواز (هیئات) و (نییهت) له سر نه مه ش جهن نموز نه به کی
رو و نکر د نه وه هه به :

❖ خه و تن موباحه

نه پاداشتی تیدایه و نه سزا جا نه گهر خه و تی، پاداشتت بو
نییه و نه گهر نه خه و تیش، سزات له سر نییه. جا نه گهر مروف
به خه و تنه که ی نییه تی به هیژبوونی بو گوپرایه لی خوای گه و ره
هینا و نه و خه و ی وهک پاداشت چاوه پروان کرد له ته رازووی
چاکه کانیدا، نه و خوای گه و ره قه له می چاکه کانی له سر
هه لئاگریت تاوه کو خه و تنه وه، و له روژی قیامه تدا له ته رازووی
چاکه کانیدا ده بینیتته وه نه گهر خوای گه و ره نییهت و کرده وه که ی
لی قبول بکات، جا کرده وه که ی له ته رازووی چاکه کانیدا
ده بینیت که بوی نووسراوه نهک له سهری. ههر بویه پیشینان
(سه لهف) خه و تنه که یان به پاداشت ده زانی هه و ره ک چۆن
هه ستانه وه که یان (بو عیادهت) به پاداشت ده زانی.

جا نه ده خه وتن مه گهر بۆ خوا و هه لئه دهستان مه گهر بۆ خوا.
 که واته خه وتن بوو ته کرده ویه کی چاک که بهنده پاداشتی
 له سهر وهرده گری. ههروه ها خه وتن به شیواز (هیئة) له گه ل
 نییه تدا ده بیته کرده ویه کی چاک. ئه ویش ئه ویه که له سهر ئه و
 شیواز به خه ویت که پیغه مبه ری خوا (ﷺ) له سهری ده خه وت.
 به ویه که سهره تا ده ستنوێژ بگری، پاشان له سهر لای
 راست پال بکه ویت، دواتر به خه ویت دوی ئه ویه زیکره کانت
 به ته وای خویند جا هه رکه سیک ئه وه بکات، خه وتنه که ی
 به و شیواز و نییه ته ده بیته نزیک بوونه وه و گوێرایه لی خو ئه گهر
 شیواز کهش جیاواز بوو و نییه ته که هاته دی، ئایا خه وتنه که ی
 هه ر به گوێرایه لی داده نریت؟

وه لام: به لی، گرنه گ ئه ویه نییه ته که تیک نه چیت.

❖ سهرجیی میرد له گه ل هاوسه ره که ی موباحه
 (ریکه پیدراوه)، نه پاداشتی بۆ هه یه ئه گهر سهرجیی کرد، نه
 سزای له سهره ئه گهر وازی لیھینا ئه مه له بنه رتدا وایه، به لام

ئەگەر مەرۇف بە سەرچىيىكەى نىيەتتىكى چاكي هينا و لەسەر
 شيوازي شرعى جووتبوو، ئەوا ئەم سەرچىيەى لەوہى كە
 موباحىك بىت نە پاداشت و نە سزاي ھەبىت، دەگۆرپىت بۆ
 گۆپرايەلى و نزيكبوونەوہ لە خواى گەورە. لەسەر ئەمەش
 ئەوہى لە سەحىحى ئىمامى موسلىمدا ھاتووہ لە فەرموودەى ئەبو
 زەرەوہ (رەزاي خواى لىبىت) كە پىغەمبەرى خوا (ﷺ)
 فەرموويەتى: (أن إتيان الرجل لزوجته في الحلال يعد صدقة ويتاب
 عليها، فلما أن وضع الشهوة في المحرام فيه إثم، فإن وضعها في
 الحلال فيه أجر وثواب.) "لە سەرچىيى ھەر يەكىكتاندا
 خىرىك ھەيە." وتيان: ئەى پىغەمبەرى خوا، يەكىكمان
 ئارەزووى خۆى جىيەجى دەكات و پاداشتىشى بۆ ھەيە؟
 فەرمووى: "ئەرى ئەگەر لە ھەرامدا دايىايە، گوناھى لەسەر
 نەدەبوو؟ كەواتە بەھەمان شيوہ ئەگەر لە ھەلالدا دايىا، ئەوا
 پاداشتى بۆ ھەيە."

زانایان باسیان کردووه که مروڤ له کاتی سهرجییدا یه کییک له م
سی نییه تهی هه بیئت:

یه گه ۴: نییه تی داوینپاکی خوئی له هه رام.

دوووه ۴: نییه تی داوینپاکی هاوسه ره که ی له کهوتنه ناو هه رام.

سینه ۷: نییه تی ئه وهی که ئه م سهرجییه بیته هوئی هینانی
وه چه یه کی چاک که خوای گه وره له زه ویدا به رستن.

جا هه رکه سییک یه کییک له مانه یان هه ر سیکیانی نییه ت
بینیت، ئه وا کرده وه که له وهی که موباحه، ده گوړییت بو
نزیکبوونه وه و گوړایه لی که له ته رازووی چاکه کانیدا ده بینیتته وه
و پاداشتی له سهر وهرده گریت.

❖ خواردن و خواردنهوه :

قاعیده ئه وهیه که ههردووکیان موباحن جا هه رکهسیک بخوات، پاداشتی بو نییه، وه هه رکهسیک واز له خواردن بهینیت، سزای لهسه ر نییه. به لام چون مروف خواردن و خواردنهوه که دهکات به گوپرایه لی؟

وه لام : ئه گهر نییه تی چاکی پیی هینا و لهسه ر شیوازی شه رعی خواردی نییه تی چاک چونه؟

وه لام : نییه تی ئه وه ی به خواردنه که ی به هیز بیت لهسه ر گوپرایه لی خوی گهور شیوازه که چونه؟

وه لام : ئه وهیه که له وه ی له به رده میدایه بخوات، له سه ره تادا ناوی خوا بهینیت، له کوتاییدا سوپاسی خوا بکات، به سی جار بیخوات و سکی پر نهکات.

به م شیویه خواردن و خواردنهوه به نییه تی چاکی جوان ده بیته گوپرایه لی عبادت.

❖ جیون بۆ سەر کار (وظیفه):

چوون بۆ سەرکار یه کیکه له موباحه کان (شته رینگه پیدراوه کان) که نه پاداشتی تیدایه و نه سزای تیدایه. جا ئه گهر چووته سەرکار، پاداشتت بۆ نییه و ئه گهر وازبشت له چوون هینا، سزات له سهر نییه. به لام کهسی ژیر دهیهوئیت ئهم کاته درێژهی له کاره کهیدا به سهری دهبات، سوودی لێوه بگریت و بیخاته تهرازووی چاکه کانیوه چۆن ئهمه دهکات؟

وه لام : به نییهتی چاک دهیته گوپرایه لی. ئه ویش ئه وهیه که به چوونه سهرکارت نییهتی ئه وهت هه ییت که بژیوی خۆت پهیدا بکهیت بۆ ئه وهی دهست بۆ خه لک درێژ نه کهیت و خۆتی پئی بپاریزیت، و خه رجی ژن و مندال و دایک و باوکت بکهیت له مالی هه لال، و نییهتی ئاسانکاریت هه ییت بۆ سهردانکه ران و کاره کانیان بۆ رانی بکهیت و یارمه تیان به دیت له سهر چاکه و له خواترسی ئه گهر مامۆستا بوویت، نییهتی فێرکردنی خه لکت هه ییت بۆ خێر و رێنماییکردنیان بۆی و

ئاراسته کردنی قوتایان بۆ رهوشتی جوان و هتد جا ئەگەر
 نییهتی ئەم شتانهت هینا له چوونه دهرهوهت له مالهوه بۆ
 سهركارهكهت تا گهراڤانهوهت، ئەوا ههموو ئەوهی تووشت
 دهییت له کارهكهدا وهك ماندوو بوونی پشت و چاو و ئیشتی
 جومگهكان و ههموو ئەمانه، له تهرازووی چاكهكانتدا پاداشتیان
 لهسهر وهردهگرت له رۆژی دوایدا لقهكانی ئەم بابته زۆرن.
 ههر کاریکی موباح كه دهتهویت بیهكیت به گوپرایهلی، هیچی
 لهسهر نییه مهگەر ههبوونی نییهتی چاك پیش ئەنجامدانی. والله
 أعلم.

(قاعیده) ی بێنجه می :

نییهت مهرجه بۆ دروستی فرمان بیکراوهكان (المأمورات) و مهرجه بۆ
 وهرگرتنی پاداشت له واریهینراوهكاندا (المترکات) ؛

ئهمهش لهبهر ئەوهی شهرع لای ئیمه دابهش دهییت بۆ دوو
 بهش:

۱. به سَیِّک که سَیِّا دهوتریت (بکه - إفعال) : ئەم به شه له
 فرمان پیکراوه کاندای دهوتریت، وهک فرمانکردن به نوێژ و
 زهکات و پاکوخواویتی و چهج و چاکه کاری له گهڵ دایک و
 باوک و عهمره و شتی تریش له فرمانه کانی شهرع.

۲ - به سَیِّک که سَیِّا دهوتریت (مه که - لا تفعل) ئەمه بهشی
 وازلیهینراوه کانه (المتروکات). ئیمه به ناوی "وازییهینراوه کان"
 ناوی ده بهین. کاتیک ده لێین فرمان پیکراوه کان، مه بهستان
 ئەوهیه که "بیکه" وه کاتیک ده لێین وازلیهینراوه کان، مه بهستان
 ئەوهیه که "مه که" یان وازهینان له وهی که "مه که" وتراوه.

نیهت لهم دوو به شهدا کاریگهری جیایازی ههیه:

● کاریگهری نیهت له فرمان پیکراوه کاندای (المأمرات) بو
 دروستی کرداره کهیه:

ههر شتیک که شهرع فرمانی پیکردی، ئەوا نیهت مه رجه
 بو دروستیه کهی ئەگهر بهنده بهی نیهت ئەنجامی بدات، ئەوا

عباده ته که ی پوچه له، که واته سوودی نییه له بهشی فرمان
پیکراوه کاندای دروستی کرداره که یه.

● به لام له بهشی والیهینراوه کاندای (التروک)، نییه
کاریه رتی له سر وهر گرتی پاداشت هیه

واته، نه گهر تو واز له کاره حرامه بهینیت بهی نییه، نه و
سزات له سر نییه چونکه کاره که نه کردووه، به لام پاداشت
بو نییه چونکه نییه تن نه بووه. جا نه گهر نییه تی وازهینانت بو
خوا هینا، نه و له کاته دا پاداشت وازهینه که نه بو
ده نوو سرت.

له مه شدا مافی به دیهینراوه کان جیا ده کریته وه له فرمان
پیکراوه کان. فرمانی شهرع به جیه جیکردنی مافی به دیهینراوه کان
هاتووه، وه فرمانکردن به گیرانه وهی نه مانه ته کان له وتهی
خوای گهرده دا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾
النساء: ۵۸ "واتا": به راستی خوا فرمانتان پیده کات که
نه مانه ته کان بده نه وه به خاوه نه کانیا."

جا ئەگەر بەبێ نیهت بیداتهوه، ئەوا گوناھی لەسەر نامینێت
بەم یاسایە دەلێن : جێبەجێکردنی ئەمانەتەکان لە بەشی
فەرمانپێکراوەکانە و فەرمان پێکراوەکانیش دروست نابن مەگەر
بە نیهت، نالێن : چونکە گیرانەوهکەى واجبه لەبەر مافی
بەدیپنراوەکان. هەروەها جێبەجێکردنی قەرزەکان.

ئەگەر مەرووف قەرزێک بداتهوه بەبێ نیهت، ئایا دانەوهکەى
پوچەلە؟

وه لآم : نهخیر، بەلکو دانەوهکەى دروستە، بەلام پاداشتی
بۆ نییه مەگەر بە نیهت.

کەواتە، ئەوهى لەبارەى قەدەغەکراوەکانەوه دەیوترێت، لەبارەى
فەرمان پێکراوەکانیشەوه دەیوترێت لەو شتانهى که مافی
بەدیپنراوەکانە نیهت کاریگەری لەسەر دروستیان نییه، بەلکو
کاریگەری لەسەر پاداشتهکانیان ههیه.

لەسەر ئەمەش :

● **هوكمی نیهت له دهست نویردا جیه؟ ولام :** مه رجه بو دروستیه که ی، چونکه له فرمان پیکراوه کانه.

● **هوكمی نیهت له خوسور رندا جیه؟ ولام :** مه رجه بو دروستیه که ی، چونکه له فرمان پیکراوه کانه.

● **هوكمی نیهت له نویردا جیه؟ ولام :** مه رجه بو دروستیه که ی، چونکه له فرمان پیکراوه کانه.

هوكمی وازهینان له زینا به بی نیهت چیه؟

وه لام : وازهینانه که ی دروسته به لام پاداشتی بو نیه له سه ر وازهینانه که ی.

هوكمی نهو که سه ی واز له تاشینی ریشی دهینیت چیه؟

وه لام : پاداشتی نیه له م وازهینانه دا چونکه ریش له به شی فرمان پیکراوه کانه (المأمورات) مه گهر نیه تیکی چاکی هه بیّت.

حوکمی وازهینان له خواردنهوهی مهی (عه رهق) چیه؟

وه لَام: :: ئەگەر به بێ نییهت وازی لیهینا، وازهینانه که ی دروسته و له رۆژی دوایدا سزا نادریت له سهر خواردنهوه که ی چونکه نه بخواردۆته وه، به لَام ئایا پاداشتی ههیه لهم وازهینانه دا؟

وه لَام: نه خیر، چونکه پاداشت به ستراوه ته وه به نییه ته وه.

ئەگەر که سینک جله که ی به دیواری کدا هه لواسی و پیسای پیوه بوو، پاشان باران هات و پیساییه که ی لابر، ئایا لیژهدا پاداشت وهرده گریژ له سهر لابر دنی پیساییه که یان نا؟

وه لَام: سهیری نییه ته که ی ده که ی. ئەگەر وتی که مه بهستی له دانانی جله که ئەوه بووه کاتی که هه وری بینوه به لکو باران ییژ و ئەو پیساییه بشوات، ئەوا لهو کاته دا پاداشت وهرده گریژ چونکه مه بهستی له دانانی جله که لابر دنی پیساییه که بووه، به لَام ئەگەر به بێ مه بهستی لابر دنی پیساییه که

دای نایب و باران هاتوو و پیساییه که ی لابر دووه، ئەوا
لابردنه که دروسته به لام پاداشتی بو نیه چونکه مه بهستی ئەوه
نه بووه.

(قاعیده) ی شه شه می :

کره وه کان وهرناگیرین مه گهر به دلسوزی (الإخلاص) و
شوینکه و تنه وه (التابعة) نه بیّت.

هه موو ئەو قسانه ی له م یاسایه دا پیشتر کران و زانایان له سه ری
کوکن که کرده وه کان بو لای خوای گه وره بهرز نابنه وه مه گهر به
دلسوزی و شوینکه و تنه وه نه بیّت.

واتای مهرجی دلسوزی : ئەوه یه که پالنه رت بو ئەم کاره ته نها
ویستی خوای گه وره و مالی دواړوژ بیّت.

واتای شوینکه و تن : ئەوه یه که کرده وه که ت شوینکه و تنووی
کرده وه ی پیغه مبه ر (ﷺ) بیّت به بی زیاد و که م.

بەلگەى ئەم قەغىدە يە وتەى خەى گەورە يە :

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ١١٠) واتا: "جا ھەرکەسىک ئاواتەخوازە بگات بە پەرەردگارى، با کردەوہى چاکە بکات و لە پەرستنى پەرەردگاریدا ھىچ کەسىک نەکات بە ھاوبەش".

کەواتە کردەوہکان وەرناگیرىن و بۆ لای خەى گەورە بەرز نابنەوہ مەگەر بەم دوو مەرجه و وتەى خەى گەورە: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البینة: ٥)، و بەلگەکان پىشتەر باسکرا. بەلام بۆ مەرچى شوینکەوتن (التابعة)، پىویستە ھەندىک لە بەلگەکانى باس بکەین. خەى گەورە دەفەرموویت: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى: ٢١) واتا: "ئایا ئەوان ھاوبەشیان ھەيە کە بۆیان داناوہ لە ئاییندا ئەوہى خوا رپى پینەداوہ؟"

واتە بە ئیزنى شەرى. چونکە عبادەتەکان لەسەر وەستان (التوفيف- وەستان)، بۆيە دروست نىيە بۆ مەرؤف ھىچ

شتیک له عبادته کان بکات و باوه‌ری واییت که عبادته مه‌گەر به‌لگه‌یه‌کی له‌سەر ییت له شه‌ریعه‌ته‌وه له هه‌ردوو سه‌حیحه‌که‌دا له فه‌رمووده‌ی عائیشه‌وه (په‌زای خوای لیبیت) هاتووه که پیغه‌مبه‌ری خوا (ﷺ) فه‌رمووی: (من أهدت في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رت): "هه‌رکه‌سیک کرده‌وه‌یه‌ک بکات که فه‌رمانی ئیمه‌ی له‌سەر نییه، ئەوا په‌تده‌کریته‌وه".

وه له سه‌حیحی ئیمامی موسلیدا له فه‌رمووده‌ی جابری کوری عه‌بدوڵڵاوه (په‌زای خوای لیبیت) هاتووه که پیغه‌مبه‌ر (ﷺ) (إِذَا خُطِبَ أَحْمَرْتُ عَيْنَاهُ، وَعَلَّ صَوْتُهُ، وَاسْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَبِيشٍ يَقُولُ: صَبَّحْتُكُمْ مَسْتُكُمْ ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَفَرَنَ بَيْنَ إِصْبَعِي الْوَسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا صَبَّحْتُكُمْ السَّاعَةُ أَوْ مَسْتُكُمْ ثُمَّ يَخْطُبُ أَنَا بَعْدَ الْهَدْيِ هَدْيِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَسُرُّ الْأُمُورِ مُحَمَّدَانُهَا، وَكُلُّ بَرْدَةٍ ضَالَّةٌ) "کاتیک وتاری ده‌دا چاوه‌کانی سوور ده‌بوونه‌وه و ده‌نگی به‌رز ده‌بووه‌وه و تووره‌یی توند ده‌بوو وه‌ک ئەوه‌ی ئاگاداری له سوپایه‌ک بدات، ده‌یفه‌رموو: 'من و پوژی دواي

وهك ئهم دووانه نێردراوین' (په‌نجهی شایه‌ت‌مان و ناوه‌راستی لێک نزیک ده‌کرده‌وه)، وه ده‌یفه‌رموو: 'باشترین وته، کتیی خوايه و باشترین پێنای، پێنایی محمه‌ده و خراپترین شته‌کان، داهینراوه‌کان و هه‌موو بیدعه‌یه‌ک گومراییه'.

له‌ سونه‌نه‌کاندا له‌ فه‌رمووده‌ی عیربازی کوری سارییه‌وه (په‌زای خوای لیبیت) هاتوه‌ که پێغه‌مبه‌ر (ﷺ) فه‌رمووی: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) "پێویسته له‌سه‌رتان سونه‌تی من و سونه‌تی خه‌لیفه‌ پێناییکراوه‌ راشیده‌کان بگرن، ده‌ستی پێوه‌ بگرن و به‌ کاوه‌ کانتان قه‌پی لیبکه‌ن. وه‌ ئاگاداری داهینراوه‌کان بن، چونکه هه‌موو داهینراویک بیدعه‌یه و هه‌موو بیدعه‌یه‌ک گومراییه". نه‌سائی زیادی کردووه: "و هه‌موو گومراییه‌ک له‌ ئاگر دایه".

به‌لگه‌کانیش له‌م بواره‌دا زۆرن و به‌سه‌ له‌و زنجیره‌یه‌ی که ده‌وری داوه. پاشان بزانه (په‌حمه‌تی خوات لیبیت) که بنچینه

ئەۋەيە بلىين: "ھەممۇ عىبادەتتىكى ۋە پەيغەمبەرلىككە، بىخېيەلەن ئەسەر
 ۋەستانە (التوقيف) ۋە ھەممۇ ئەۋەي دەۋرى عىبادەتتىكى داۋە ئە
 ياساى ھۆكەرەكان (قاعدة الأسباب) ئەۋەيە كە بىخېيەلەن ئەسەر
 (ۋەستانە - التوقيف) ھە جادروست نىيە بۇ ھېچ كەسىپكە،
 ھەركەسىپكە يېت، نىيە كە عىبادەتتىكى بىخېيەلەن ۋە بە
 ھۆكەرەيكەۋە ئە ھۆكەرەكان، مەگەر بەلگەيەكى شەرىئە ئەسەر
 ئەۋ بەستەنەۋەيە ھەيىت. لەۋ شتەنەي كە دەۋرى عىبادەتتىكى
 داۋە، مەرجەكانن. قاعىدەكە لەم بۈرەدە دەلىل: "بىخېيەلەن مەرجى
 عىبادەت ۋەستانە ئەسەر بەلگەكان (التوقيف على الأدلة) جا دروست
 نىيە بۇ ھېچ كەسىپكە، ھەركەسىپكە يېت، كە عىبادەتتىكى
 بىخېيەلەن ۋە بە مەرجىكەۋە ئە مەرجەكان، مەگەر بەلگەيەكى
 شەرىئە ئەسەر ئەۋ بەستەنەۋەيە ھەيىت.

لەو شتانهی که دەوری عیبادەتیان داوە، سیفەتەکان. یاساکە ی دەلیت " :سیفەتەکانی عیادەت لەم وەستان (التوقیف) نامەزاون ".جا دروست نییه بۆ هیچ کەسیک، هەرکەسیک

يَيْت، که عبادەتێک بێستێتەو بە سێفەتێک یان شیوازیکەو، مەگەر بەلگەیهکی شەری لەسەر ئەو بەستەوێهە هەبێت.

هەروەها لەو شتەنە ی که دەوری عبادەتیان داو، کاتە. یاساکە ی دەلیت " :بەجێهە لە بەستەوێ عبادەت بە کاتیکیەو نە ک کاتیکی تر، وەستەنە لەسەر بەلگەکان ".جا دروست نییە بۆ هیچ کەسیک، هەرکەسیک ییت، که عبادەتێک یان گەورە ی عبادەتێک بێستێتەو بە کاتیکیەو نە ک کاتیکی تر، مەگەر بەلگەیهکی شەری لەسەر ئەو بەستەوێهە هەبێت.

هەروەها لەو شتەنە ی که دەوری عبادەتیان داو، شوێنە. یاساکە ی دەلیت " :بەجێهە لە بەستەوێ عبادەت بە شوێنیکەو یان گەورە ی عبادەتێک بە شوێنیکەو، وەستەنە لەسەر بەلگەکان ".جا دروست نییە بۆ هیچ کەسیک، هەرکەسیک ییت، که عبادەتێک یان گەورە ی عبادەتێک

بِهَسْتَيْتَه‌وه به شوئِيئِكِه‌وه نه‌ك شوئِيئِكِي تر، مه‌گه‌ر به‌لگه‌يه‌كِي
شه‌رعي له‌سه‌ر ئه‌و به‌ستنه‌وه‌يه هه‌يَّت.

هه‌روه‌ها له‌و شتانه‌ي كه ده‌وري عياده‌تيان داوه، بر و
ئه‌ندازه‌يه. قاعیده‌كه‌ي ده‌لَّيت: بنجینه له بره ديارى‌كراوه‌كانى
نه‌رعدا، وه‌ستانه له‌سه‌ر به‌لگه‌كان

جا دروست نيه بو هيج كه‌سيك، هه‌ركه‌سيك يَّت، كه
عياده‌تيك يان گه‌وره‌ي عياده‌تيك به‌ستَيْتَه‌وه به برپيكي
ديارى‌كراوه‌وه، مه‌گه‌ر به‌لگه‌يه‌كِي شه‌رعي له‌سه‌ر ئه‌و به‌ستنه‌وه‌يه
هه‌يَّت.

كه‌واته له‌مه‌وه پوختى ده‌كه‌ينه‌وه كه عياده‌ت به هه‌موو
په‌يوه‌نديه‌كانيه‌وه له‌سه‌ر وه‌ستان دامه‌زراوه. بگه‌ر شته
پوچه‌لكه‌ره‌وه‌كانيش ده‌چنه ئه‌م چوارچيۆه‌يه‌وه. ياساكه‌ي
ده‌لَّيت: عياده‌تيك كه به به‌لگه‌ي نه‌رعي دامه‌زراوه، بو‌جه‌ل
نايَّته‌وه مه‌گه‌ر به به‌لگه‌ي نه‌رعي.

ههروهك دهلیت : كه بهلگه به حوكمی خوئی دامهزرا
ههلناوه شینهوه مهگهر به بهلگهیهکی دووهم

دروست نییه بۆ هیچ كهسیك، ههركهسیك بیټ، كه حوكم
لهسهر عیادهتیك بدات كه به بهلگهی شهرعی دامهزراوه، كه
پوچهله مهگهر به بهلگهی شهرعی. چونكه عیادهت به
رهچاوکردنی بنچینهكهی (أصلها) و هوکارهکانی (أسبابها) و
مهرجهکانی (شروطها) و سیفتهتهکانی (صفاتها) و کاتهکانی
(زمانها) و شوینهکانی (مکانها) و برهكهی (مقدارها) و
پوچهلکهروههکانی (مبطلاتها)، ههموو ئەمانه لهسهر وهستان
(توقیف) دامهزراون. جا دروست نییه بۆ هیچ كهسیك، هه
پلهوپایهیهکی ههبیټ له ئاییندا، كه حوكم لهسهر هیچ شتیك
لهمانه بدات مهگهر بهلگهیهکی شهرعی لهسهر بیټ.
ههركهسیك حوكمیك بدات بهبی بهلگه، ئەوا بۆ خهلك
شتیكي داناوه كه خوا رپی پینهداوه.

خوای گه وره دهفه رموویت : ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ الشوری: ۲۱ واتا " : ئایا ئهوان هاوبهشیان ههیه که بۆیان داناوه له ئاییندا ئهوهی خوا رپی پینه داوه ؟ "

وه هیچ رزگاریهک نییه بۆ مرووف له روژی دوایدا مهگهر ئهم دوو مهرجهی تیدا ییت: (السُّورِي "الإخلاص" و شَوَيْكَهَوْتَن "الطَّابَعَة"). زانایان خهلکیان دابهشکردوو به رهچاوکردنی کردهوهکانیان و ههبوونی ئهم دوو مهرجه بۆ چوار بهش:

۱. خهلکاتیک نه دلسوزیان ههیه و نه شوینکهوتن :

ئهمانه خراپترین جوړهکانن بهگشتی. وهک ئهو کهسانهی روپامای دهکهن له پیشکهشکردنی نهزر بۆ گوړهکان، یان ئهو کهسانهی روپامای دهکهن له ئاههنگه بیدعیهکاندا، و ئهو کهسانهی روپامای دهکهن له خهرجکردنی پارهی پوچهل له پرسه دا. ئهمانه نه له لایهنی دلسوزیهوه شتیکیان به دهسته پیناوه و نه له لایهنی شوینکهوتنهوه. ئهمانه خراپترین جوړهکانن

به گشتی. داوا له خوا ده کهین سه لامه تی و عافییه تمان پی
بیه خشیت.

۲. **خه لکاتیک دلسوزن له کردهوه کانیا نا به لام شوینکه وتنیان**
نییه : ئەمانه پروویان له خوایه، به لام کردهوه کانیا نا له سهر
سوننه ت نییه. وهک ئەو که سانه ی به زیکره به کومه له کان یا نا
پارانه وه سوفیه بیدعیه کان یا نا نویژه داهینراوه کان خوا ی
گه وره ده په رستن ئەگه ر نییه تی کردهوه که ی ته نها ویستی خوا
بیّت، به لام کردهوه که له سهر سوننه ت نه بیّت، ئەوا کردهوه که ی
پوچه له، ته نانه ت ئەگه ر خاوه نه که شی له دلسوزترین خه لک
بیّت، چونکه مه رچی شوینکه وتنی له ده ستداوه.

۳ - **خه لکاتیک شوینکه وتنیکی سهر و گه وره یا نا هه یه**: ئەمانه
زۆر سوورن له سهر سوننه تی پاک و پرسیار له زانا یا نا ده که نا
تاوه کو سوجه ده به نا هه روه ک پیغه مبه ری خوا (ﷺ)
سوجه ی بردووه، خیر ده که نا هه روه ک پیغه مبه ری خوا
(ﷺ) خیری کردووه، هه ج و عه مره ده که نا و کار ده که نا

ههروهك پیغه مبهری خوا (ﷺ) کردوو یه تی. ئەمانه له پروو کهشی کردهوه کاندایه هیچ کێشه یه کیان نییه، به لام کردهوه کیان له سهر قاعیده ی جگه له دلسوزی دامه زراوه. شوینکه وتیان ههیه به لام دلسوزیان تیدا نییه.

جا هوکی کردهوه کیان چیه لای خوا؟

وه لام: وهرنه گیراوه و کردهوه کیان رهتده کرێته وه. ئەمانه لهو سی جوهرن که هوکیان له سهر دراوه به رهتکردنه وهی کردهوه کیان و دهچنه ژیر گشتگیری وتهی خوی گهوره وه:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهم يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ الكهف: ۱۰۳-۱۰۴

واتا: "بلی ئایا هه والتان بدهمی به زهره رمه ندرتین خه لک له پرووی کردهوه وه؟ ئەوانه ی که ههول و کووششیان له ژیا نی دونهادا به فیر و چوو، له کاتیکدا وا دهزانن که چاکترین کار ده کهن". ئەمه هه رچه نده له هوکاریکی تاییه تدا دابه زیییت، به لام یاسای "په روه ده به گشتگیری دهقه نهک به تاییه تمه ندی

هۆکار " لیره دا جیه جی دهیت. وه دهچنه ژیر وتهی خوی
 گوره وه: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾
 (الفرقان: ۲۳) واتا: "وه دهچینه سهر ئه و کرده وه یه
 کردوویانه، جا دهیکهین به توزیکی بلاو". ئهمهش له بهر
 له دهستدانی مه رجی قبولبونه.

۴ - خه لکاتیک زور سوورن له سهر پاک کردنه وهی ناخیان و
 پرووکهشیان : کرده وه کانیاں له بنچینهی دلسوزی و
 شوینکه وتنه وه هه لقولاوه کرده وه کانی ئهم که سانه تهنا بو
 ره زامهندی خواجه و هیچ مه بهستیکی تریان نییه له به شه
 دونیا یه کان و ئاره زووه کانیاں، به لکو تهنا ره زامهندی خوی
 گوره یان دهویت کرده وه کانیاں له سهر سوننه تی پیغه مبهری
 خواجه (ﷺ) و هیچ زیاد و که میکی تیدا ناکه و هیچ
 لاداتیکیان نییه له شوینکه وتن به هه موو په یوه ندیه کانی وه،
 وه ک جور و هۆکار و کات و شوین و سیفیت و بر.

جا سووربوون له سهر شوینکه وتنی ره ها، ئهمه تاکه ریگی
 رزگار بوونه.

هەر بۆیه خوای گه وره ده فەرموویت: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (سبأ: ۱۳) واتا: "وہ کہ میکن لہ بہندہ کاتم سو پاسگوزار". جا دەستە ی رزگار بوو تەنہا ئەم جوۆرەیانن.

سێ چارەکی بە دیھینزاوان لہم جیہانەدا کردووەکانیان رەتکراوەتەوہ بہووی سەر پێچییە شەرعییەکانەوہ. ئەمە دابەشکارییەکی چوارینە یە کہ تەنہا یەک بەشیان رزگاری دەییت و کردووەکانی ئەو سێ بەشە تر رەتدەکرێنەوہ. خوای گه وره ده فەرموویت: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (ہود: ۴۰) وہ لہ سەحیحدا پێغەمبەر (ﷺ) دە فەرموویت: (أَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ:

أَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا مِثْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا بِصَفِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنْ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ سَامِعَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ) ئایا رازین ببنە چارەکی ئەھلی بەھەشت؟" وتمان: بەئێ. فەرمووی: "سویند بەوہی گیانی محەمەدی بەدەستە، من بەراستی ئاواتەخوایم کہ ئێوہ نیوہی ئەھلی بەھەشت بن." ئەمەش لەبەر ئەوہیە کہ هیچ

نه فسیکی موسلمان ناچیتته بههشتهوه، وه ئیوه له ئیو خه لکی شیرکدا نین مه گهر وهک موویه کی سپی له پیستی گایه کی رهشدا، یان وهک موویه کی رهش له پیستی گایه کی سووردا. جا کاتیکی ته هلی حق -له و کاته وهی خوا ئاسانه کان و زهوی دروست کردوه- که مترین، ههر بویه پیغه مبهه (ﷺ) هه میسه دهفه رموویت: "وه پیغه مبهه دیت و کهسی له که لدا نیه".

(قاعیده) ی مهوته می:

کینایه کان (وشه ناراسته و خوکان) له کاریگه ریه کانیاندا به ره و نییه ته کان ده چن روونکردنه وهی ئه مهش ئه وهیه که بلیین وشه کان به ره چاوکردنی و اتا کانیان دابهش دهن به سهه دوو بهشدا:

- ۱- وهه که لیک که رهقن (نص) له و اتا که یاندا : ئه مانه و اتایه کی تریان هه لئاگریت. وهک وتهی خوی گه وهه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَحْذَرِ﴾
﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ﴾ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿ (البقرة: ۱۹۶). ئه مه دهقه له داواکردنی رۆژووی ده رۆژدا. ئه و

وشانهی که تهنها یهک واتایان ههیه، پییان دهوتریت "وشه دهقییهکان" (ألفاظ نصية) ئەم جوړه وشانه په یوهندیان به یاساکهی ئیمه وه نییه، بهلکو یاساکه مان له جوړی دووهمی وشه کاندایه.

۲- وشه گهلک که دهی نین له واتا که ماندا :

ئهمانه ئەگه ری دوو واتایان ههیه یان زیاتر جا ئەگه ر پلشت ورت کینایه چییه؟ بلای: ئەو وشه یهیه که واتایه کی ههیه و ئەگه ری واتایه کی تریشی ههیه. واته، وشه یهک که ئەگه ری واتایه کی تری ههیه.

دوو واتای ههیه یان زیاتر. له فیهدا ناوده بریت "کینایه" و له عه قیده دا ناوده بریت "وشه گشتیه کان" (الألفاظ المجملة). هه رچه نده ناوه کان جیاواز بن، به لام بو هه ر پسپوریک زاراوه ی خو ی ههیه که ی کاریگه ری له سه ر وشه پروونه کان (الصريحة) داده بریت؟

وه لَام: له کاتی وتنیدا هه رکه سیک وشه پروونه کان بلیت،
 ئەوا کاریگه ریه که ی له سه ری داده نیین و سهیری نییه ته که ی
 ناکهین. چونکه لای زانا یان جینگیر بووه که "هوکمه کان له تیوان
 ئیمهرا له دنیا له سه ر پروو که شن و نه نییه کان به یومندیان به
 روار پوروه ههیه و روار پوریش به یومندی به نه نییه کانه وه ههیه".
 ئیمهش له دنیا به پیی ئه وهی خه لک بۆمان ده ریده خه ن
 حوکمیان له سه ر ده دهین جا ئه گه ر پیاویک هات بۆ لمان و
 وتی: من به ژنه که م وتوو "تۆ ته لاق دراوی". موفتی چی پی
 ده لیست؟

وه لَام: ده لیست: ته لاق که وتوو. ئایا دوا ی ئه وه لی قبول
 ده کریت ئه گه ر بلیت من مه به ستم بوو بلیم "تۆ ته لاق دراوی"
 له هه موو به ندیک یان قه دیدیک، یان وه ک "حبل" له سه ر
 "ظاهر"؟

وه لَام: ئیمه فه توا ده دهین به که وتی ته لاق. وه ئه وه ی
 له تیوان تۆ و خودا دایه، ئیمه نایزانی و به نییه ته که ت داده نریت.

ئەگەر ئىمە دەرگای پشتگوڭخستنى حوكم و کاریگەری لەسەر
 وشە روونهکان بکەینهوه لە کاتی وتیاندا مەگەر بە سەیرکردنی
 نیهتەکان، ئەوا تەلاقمان نەدەخستە سەر هیچ کەسیک،
 چونکە هەرکەسیک بیهوێت لەم بابەتی حیلەیهدا دەرچەیهک
 بدۆزێتەوه، دەتوانێت.

برسیاری دووهم : کەى کاریگەری لەسەر کینایەکان
 دادەنرێت؟

وه لأم : کاتیک بە نیهتەوه گری بدرین. جا ئەگەر ئىمە باسی
 قسەکەرە که نه کهین لەسەر نیهتەکەى مەگەر ئەوهى قسەکەى
 ئەگەری ئەم بابەتە و بابەتیکی تریشى هەبێت، ئەوا نازانین
 مەبهستى کامهیه.

جا ئەم بابەتە پێویستی بە پرسیارکردنە لە وتاریژەکه لەسەر
 مەبهستى.

وه لأم : لە کینایەکاندا، سەیری مەبهستى وتاریژەکه دەکەین.

نمونه : ئەگەر پیاویک هات و بە ژنەکەى وت "تۆ وهک دایکى"، ئایا ئەمە پروونه یان کینایەیه له "ظهار" دا؟

وه لأم : کینایەیه دوو ئەگەرى هەیه : ئەگەرى ئەوهى وهک دایکى بێت له پرووى جووتبوون و لیچووندا، جا ئەمە "ظهار" ه. وه ئەگەرى ئەوهشى هەیه که مەبهستى ئەوه بووبێت تۆ وهک دایکى له پرووى ریز و پلهوپایه و ریزگرتن و بهرزراگرتندا لێره دا هیچ شتیکی لهسەر نییه. بهلام ئیمه دهلێین:

هاوسه‌ره‌که‌ت له‌ سۆز و به‌زه‌پی و چاودێریدا، چونکه ناتوانیت بگاته‌ ریزی دایکت که‌واته‌ حوکم له‌سەر ئەم کینایه‌یه‌ داده‌نریت کاتی‌ک پرسیار له‌ مەبه‌سته‌که‌ ده‌کریت به‌هۆی بوونی ئەگه‌ره‌وه‌.

نمونه‌یه‌کی تر، ئەگەر پیاویک به‌ ژنەکەى بڵیت "أنتِ خلیّة" (تۆ ئازادیت/به‌جیهێلراویت)، وشەى "خلیّة" ئەگەرى ئەوهى هەیه مەبه‌ستى ته‌لاق بووبێت به‌ واتای ده‌وله‌مەندى و بێ پێوستى، و ئەگەرى ئەوهشى هەیه مەبه‌ستى ئەوه بووبێت که (متروکه‌ الکلام متروکه‌ النفقة متروکه‌ الحنان) واته‌ وازییهێنراو له‌

قسه و نهفهقه و سۆز کهواته مه بهستی خودی ته لاق نییه. جا
 ئایا لهم وته یهیدا کاریگه رپی راسته وخوی له سهر داده نریت یان
 پیویسته پرسپاری لیبکریت له سهر نییه ته که ی؟

وه لام : پیویسته پرسپاری لیبکریت له سهر نییه ت و
 مه بهستی، چونکه وشه که کینایه یه و پروون (صریح) نییه.
 پرسپارکردن ته نها له گه ل کینایه کاندایه نهک له گه ل وشه
 پروونه کاندایه.

نمونه یه کی تر، ئه گهر پیاویک به ژنه که ی بلیت: "ئه گهر له گه لم
 نه یه یه یه بۆ مالی باو کم، ئه واه تو ته لاق دراوی". ئایا ئه مه پروونه له
 ته لاقدا؟

وه لام : زانایان ده لێن ئه گهر به شتی که وه هه لی نه واسیایه،
 ئه واه ته لاقیکی یه کسه ر بوو، به لام کاتیک هه لیواست، بووه
 وشه یه کی ئه گهر هه لگر و کینایه. جا له م حاله ته دا حوکم به
 که وتی ته لاق نادریت به شیوه یه کی راسته وخو، به لکو
 پیویسته پرسپاری لیبکریت له سهر نییه ت و مه بهستی. جا

ئەگەر وتی : من مەبەستم تەلاق نەبوو، بەلکو وێستوو مە
بیترسینم و ھەرەشە ی لیبکەم و ھانی ب دەم و رپگری لیبکەم،
ئەوا دەلێن تەلاق ناکەوێت و تەنھا کە فارەتی سویندت لەسەرە.

چونکە حەقیقەتی ئەمە لە واتادا سویندە ھەرچەندە لە وشە کەدا
سویند نەبێت لەسەر ئەم یاسایەش وشەکانی تۆمەتبارکردن
(قذف) لق دەگرن تۆمەتبارکردن دوو جوور وشە ی ھەبە:
وشە ی پروون کە تەنھا واتای تۆمەتبارکردن ھەلەدەگرێت و ئەمانە
کاریگەرێیەکانیان راستەوخۆ لەسەریان دادەنرێت، وە وشە ی
کینایە کە زیاتر لە واتایەک ھەلەدەگرێت و ئەمانە
کاریگەرێیەکانیان لەسەریان دانانرێت مەگەر دوای پرسیارکردن
لە نییەت. چونکە لای زانایان جێگیر بوو "کینایەکان بۆ دانانی
کاریگەرێیەکانیان پێویستیان بە نییەتە."* -والله أعلم-

(قاعیدە) ی ھەشەمی:

عیبادەتە بەش بەشەکان (ذات الأجزاء)، ئەگەر دروستی
سەرەتاکەیان بەند بێت لەسەر دروستی کۆتاییەکیان، ئەوا

یهک نییه تیان بهسه. وه ئه گهر دروستی سهره تاکه یان بهند
نه بیّت له سهر کوتاییه که یان، ئه وای پیویسته بو ههر کرداریک
نییه تیکی تاییه تی هه بیّت، له سهر ئه مهش چند نمونه یهک له
لقه کان:

● **نویژ:**

سهره تای نویژ دروست نییه مه گهر کوتاییه که شی دروست
بیّت جا حوکم چیه ئه گهر که سیک شتیکی بچووی کرد پیش
سلاودانه وه؟

وه لام: نویژه که ی به تلاوه ته وه، چونکه نویژ عیاده تیکی
یه کپارچه یه و دروستی به شه کانی بهنده له سهر دروستی
کوتاییه که ی، و یهک نییه تیشی بهسه.

● **رۆز ووی بهک رۆز:**

عیاده تیکه به شه کانی کات به سه ریدا تیده په ریّت، به لام
سهره تاکه ی دروست نییه مه گهر کوتاییه که شی دروست بیّت.

واته، ئەگەر كەسێك رۆژوووەكەى بە خولەكێك پێش خۆرئاواوون بشكىنێت، ئەوا رۆژووى هەموو رۆژەكەى بەتال دەبێتەوه و يەك نىيەتیش بەسە بۆ هەموو كاتەكانى لە سەرەتای رۆژەوه.

● مانگی رەمەزان :

بە رەچاوکردنى رۆژەكانى كە ٢٩ يان ٣٠ رۆژه، مانگی رەمەزان عىبادەتێكى بەش بەشه. هەر كەسێك رۆژى يەكەمى بە دروستى بەرۆژوو بوو و رۆژى دووهميشى بەرۆژوو بوو و رۆژى سێهەمى بە ئەنقەست و بى هیچ پاساویك شكاند، پاشان رۆژى چوارەم و پێنجەمى بەرۆژوو بوو، ئایا رۆژوووەكەى كام رۆژهى بەتال دەبێتەوه؟

وهەلام: ئەو رۆژهى كە تێیدا شكاندوویەتى، ئەك يەكەم رۆژى عىبادەتەكە. وه ئەوهى دواى شكاندنەكە كردوویەتى، بەتال نابێتەوه. چونكە عىبادەتى رەمەزان عىبادەتێكە لە چەند رۆژێك پێكدیٲ كە دروستى سەرەتاكەيان بەند نىيە لەسەر

دروستی کۆتاییه که یان، هەر بۆیه راستر ئه وهیه که بۆ هەر
 رۆژیک نییه تیک تاییهتی هه بیّت و نییه ته کهش ئه وهیه که
 کاره که ئه نجام به دیت. ئه وه که سهی ده زانیّت سهی ره مه زانه،
 نییه تی هیناوه. بگره ئه وانهی پارشیو ده کهن، نییه تیان هیناوه،
 چونکه ده زانن سهی به رۆژوو ده بن. جا ئه وه وتهیهی ده لیّت
 عیادهتی ره مه زان یه که نییه تی به سه، راستره، به لام ئه وهی
 له م شیکردنه وه یه دا باسکراوه و ئه وه بنچینه یه ی که ئه م وتهیه
 لییه وه ده رچوو، پیچه وانهی یه کترن.

ته و اف :

ته و اف عیاده تیک بهش به شه، له هەر خولیکیدا بهشیکی
 ههیه. جا ئه گهر که سیک له دوا بهشی ته و افه کهیدا، واته له
 خولی حه و ته مدا، کاریکی به تالکه ره وهی کرد، وه که ئه وهی
 ئافره تیک تووشی حه یز بیّت، ئایا هه موو ته و افه کهی به تال
 ده بیته وه یان ته نها ئه وه خولهی که مه رجه کهی تیدا نه ماوه ؟

وه لَام : وتهی راستر ئه وهیه که تهواف لهو عیاده تانهیه که دروستی سهره تاکه ی بهنده له سهر دروستی کوتاییه که ی. ههر بویه پئویسته تهوافه که ی له سهره تاوه دووباره بکاته وه. له بهر رهحمه تی خوایه که پاک ی پچووک (الطهارة الصغری) مهرج نییه له تهوافدا، به لکو تهنها پاک ی گه وره (الطهارة الكبرى) مهرجه. وه ئه گهر له کاتی نوژدا بوویتایه و تهوافت پچراندبا، ئهوا پچرانی تهواف لیژدها و پچرانی نیوان به شهکانی تهواف و سهعی به ناچاری، هیچ کاریگه ریه کی نییه. ههر بویه کومه لیک له زانایان کاتیک بینیان که فه رمانی دووباره کردنه وهی تهوافه که قورسه، وتیان: لهو خوله وهی که تئیدا بووه تهواوی دهکات کاتیک پاک ده بئته وه و قوربانیه ک دهکات ئه گهر خویتی لی هاتبیت. به لام بۆچی قوربانی بکات کاتیک قاعیده بئتاوانی زیمه یه؟ ههر بویه وتهی راستر ئه وهیه که تهواف عیاده تیکی یه کپارچه یه و سهره تاکه ی دروست نییه مه گهر کوتاییه که شی دروست بیت. ئه مه وتهی راستره، ههروه ک سهعی.

دەست نۆیژ:

عیبادەتییکی بەش بەشە، سەرەتاکی دروست نییە مەگەر کۆتاییەکی دروست بێت. جا ئەگەر مەرجێک نەما یان رێگریک هەبوو، ئەوا دەستنۆیژەکی هەمووی بەتال دەبێتەو. واتە، ئەگەر کەسیک هەموو ئەندامەکانی شوش بەلام پەنجەکانی قاجی چەپی بیرچوو بیانشت، ئەوا دەستنۆیژەکی بەتالە. وە ئەگەر ئەندامەکانی وشک بوونەو پێش ئەوێ ئەندامەکی دواتری بشوات، دەستنۆیژەکی دروستە. هەروەها ئەگەر پێش تەواکردنی دەستنۆیژەکی، دەستنۆیژی شکا، ئەوا پێویستە دەستنۆیژەکی لە سەرەتاوە دووبارە بکاتەو و یەک نییەتیشی بەسە.

(قاعیدە) ی نۆیژەمی:

نییەتی مەرووف لە کردارەکی کاربەگەرترە (نیە المرء أبلغ من عمله).

ئەمە شتیکە که زانایان لەسەری کۆکن (پەرحەمەتی خویان
 لیبیت). نییەت لای خوی گەورە لە کردار گەورەترە، چونکە
 خوی گەورە پاداشت لەسەر نییەتی بێ کردار دەدات، بەلام
 پاداشت لەسەر کرداری بێ نییەت نادات. چونکە نییەت شویتی
 قاعیدە (الأصل) و کردار شویتی لق (الفرع) دەگرێتەوە. لەسەر
 ئەمەش فەرموودەی جابری کۆری عەبدوللا (پەرزای خوی
 لیبیت) لە سەحیحدا هاتوووە که پیغمبەر (ﷺ) فەرمووی: (إِنَّ
 بِالطَّبِيعَةِ لَرِجَالًا مَا سَرُّهُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَلْعُهُمْ وَارِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ؛ حَبَسَهُمُ
 الْعَدْرُ)

بەراستی لە مەدینەدا کۆمەڵیک کەس هەن، هیچ ڕیگایەک
 نابرن و هیچ دۆلێک تێناپەرن مەگەر لەگەڵ ئیوهدا بن. "وتیان:
 ئەو پیغمبەری خوا، لە کاتی کەدا ئەوان لە مەدینەن؟ فەرمووی:
 "لەمەدینەن، بەلام عوزر ڕایگرتوون. "ئەوانە بە نییەت و
 کردەوه کانیان پاداشتیان وەرگرت وەک برا موحامەدە کانیان. هەر
 بۆیە نییەتی ئەو کەسە ی که دواکەوتوووە لەگەڵ نییەتیکی چاکدا،

پاداشتی داوه. ئەمه ئەوه دهگهیهنیت که نییهتی مروّف له کرداره که ی کاریگه رتره.

ئاماژە بەمەش فەرموودهی "ئەو کەسە ی نەو دە و نو پیاوی کۆشتبوو پاشان بە کۆشتنی راهیبه که سەدی تەواو کرد..." کاتیگ پرسیاری له زانترینی خەلکی زەوی کرد، راهیبه که سەدی تەواو کرد. پرسیاری کرد ئایا تەوبە ی بۆ هەیه ؟ پێی و ترا که هەیه تی و کێ دەتوانیت رێگری له نێوان تو و تەوبە دا بکات ؟ برپاریدا تەوبە بکات و واز له پەرستن و پشتگوێخستن بهێنیت. پێی و ترا: برۆ بۆ فلانه زەوی، چونکه لهوێ خەلکاتیگ هەن خوا دەپەرستن، جا له گه‌لیاندا خوا بپەرسته و مه‌گه‌رپوه بۆ زه‌وییه خراپه‌که‌ت. ئەویش به‌رێکه‌وت تا گه‌یشه‌ نیوه‌ی رێگا، مه‌رگ یه‌خه‌ی گرت. فریشته‌کانی ره‌حمه‌ت و فریشته‌کانی سزا له‌سه‌ری ناکوک بوون. فریشته‌کانی ره‌حمه‌ت وتیان: تەوبە‌کار هاتبوو و به‌ره‌و خوای گه‌وره‌ ده‌هات. فریشته‌کانی سزا وتیان: هه‌یج خه‌یرێکی نه‌کردوو. خوای گه‌وره فریشته‌یه‌کی له‌سه‌ر شیوه‌ی مروّف نارد بۆ لایان تا له‌ نێوانیاندا

حوکم بکات. وتی: نیوانی ههردوو زهوییه که پیئون، بۆ کامیان
نزیکتر بوو، ئەوا هی ئەوه. پیوان و بینیان بۆ ئەو زهوییهی که
مه بهستی بوو پچیت بۆی نزیکتره. جا فریشتهکانی رهحمهت
بردیان. له گیرانهوهیه کدا هاتوو: "خوا وهچی بۆ ئەمه کرد که
دوور بکهوهرهوه و بۆ ئەوهی تر که نزیک ببهروهه".

لێره دا نییه تهکهی فریای کهوت. پاداشتی تهوبه کار و پاداشتی
کارکهری وهرگرت و فریشتهکانی رهحمهت بردیان. فریشتهکانی
سزا هه موو ئەمانهیان پشتگوی خست له بهر نییهتی چاکی. ئەمه
ئەوه دهگهیه نیت که نییهتی مرووف له کرداره کهی کاریگه رتره.
ههروه ها پیغه مبه ر (ﷺ) له سه حیحی ئیامی موسلیدا له
فه رمووده ی ئەبو هور هیره وه (رهزای خوا ی لیبت)
ده فه رموو یت (من لهم بحسنه فلم يعملها کتب له حسنه) "هه رکه سیک
نییهتی چا که یه کی هینا و ئەنجامی نه دا، چا که یه کی ته واوی بۆ
ده نوو سريت". لێره دا پاداشتی له سه ر نییه ته کهی وهرگرت له گه ل
ئەوه ی به هو ی عوز ره وه کرداره کهی ئەنجام نه دا، ئەمه ش ئەوه
ده گه یه نیت که نییهتی مرووف له کرداره کهی کاریگه رتره.

ههروه‌ها له موسنه‌دی ئیامی ئه‌حمه‌ددا له فهرمووده‌ی سه‌هلی کوری سه‌عدی ساعدییه‌وه هاتوو‌ه که پیغه‌مبه‌ری خوا (ﷺ) فهرمووی: (من سأل الشهادة صادقاً من قلبه أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه) "هه‌رکه‌سیک به راستگویی له دل‌ه‌وه داوای شه‌هیدبوون بکات، خوا پاداشتی شه‌هیدی پی دهدات، ته‌نانه‌ت ئه‌گه‌ر له‌سه‌ر جیگاکه‌شی بریت." هاوشیوه‌ی ئه‌مه‌ش فهرمووده‌ی ئه‌نه‌سه (ره‌زای خوای لیبت) له سه‌حیحی ئیامی موسلیدا که پیغه‌مبه‌ری خوا (ﷺ) فهرمووی: (من طلب الشهادة صادقاً اعطيها ولو لم تصبه) "هه‌رکه‌سیک به راستگویی داوای شه‌هیدبوون بکات، ده‌گاته‌ پله‌ی شه‌هیده‌کان، ته‌نانه‌ت ئه‌گه‌ر تووشی نه‌بت." له‌وانه‌ش فهرمووده‌ی ئه‌بو که‌بشه‌ی ئه‌نمارییه (ره‌زای خوای لیبت) لای ئیبن ماجه که پیغه‌مبه‌ر (ﷺ) فهرمووی: (مثل هذه الأتة كتل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعاملاً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقّه ورجل آتاه الله عاملاً ولم يؤت مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما في الأجر سواء) "نموونه‌ی ئه‌م ئوممه‌ته، وه‌ک

چوار که سن: پیاویک که خوا مال و زانستی پیداو، جا به زانسته که ی کار دهکات له مالّه کهیدا و بهکاری دینیت له وهی که مافیه تی. وه پیاویک که خوا زانستی پیداو و مالی پینه داوه، جا ده لیت: ئه گهر منیش وهک ئه م مالّم بوايه، وهک ئه م کارم ده کرد. پیغه مبهری خوا (ﷺ) فهرمووی: ئه وان له پاداشتا وهکو یه کن ئه مهش به نییه ته چاکه که یه تی. نییه تی مروّف له کرداره که ی کاریگه رتره.

پرسیار: ئایا له مه دا نییه تی خراپیش ده چینه ژیره وه؟

وه لام: ههر دوو نییه ته که هاوبه شن. نییه تی مروّف له کرداره که ی کاریگه رتره، ئه گهر چاکه بیت پاداشت وهرده گریّت و ئه گهر خراپهش بیت و کاری نه کرد بیت، سزا نادریت له سهر ئه مهش ته واوکه ری فهرمووده که ی ئه بو که بشه ی ئه نماری (رهزای خوی لیبیت) هاتوو که پیغه مبهر (ﷺ) ده فهرموویت :: (وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي

مَثَلُ هَذَا عَمَلْتُ فِيهِ مَثَلُ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَرَمَا فِي الْوَرِّ سَوَاءٌ.": وَهَ پِیاوِیک که خوا مالی پِیداوه و
 زانستی پِینه داوه، جا له ماله کهیدا به بی زانست کار دهکات و له
 غهیری مافی خویدا به کاری دِینیت. وه پِیاوِیک که خوا نه مالی
 پِیداوه و نه زانست، جا ده لیت: ئه گهر منیش وهک ئه م مالَم
 بوايه، وهک ئه م کارم ده کرد. پِیغه مبهری خوا (ﷺ) فهرمووی:
 ئه وان له گونا هدا وه کو یه کن." ئاماژه به مهش ئه وه یه که له
 هه ردوو سه حیحه که دا له فهرمووده ی ئه بو به کره وه (ره زای
 خوای لیبت) هاتووه که پِیغه مبهری خوا (ﷺ) فهرمووی: (إِنَّمَا
 اتَّقِ السَّامَانَ بِسَيفِهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ،
 فَمَا بِالْمَقْتُولِ؟) قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَرِيضاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ. "ئه گهر دوو موسلمان
 به شمشیره کانیان پروو به پرووی یه کتر بوونه وه، ئه وا بکوژ و
 کوژراو هه ردوو کیان له ئاگرن." وتم: ئه ی پِیغه مبهری خوا، ئه مه
 بکوژه که، ئه ی کوژراوه که بو؟ فهرمووی: "چونکه ئه ویش
 سوور بوو له سهر کوشتنی هاوه له که ی واته نییه تی کوشتنی
 هاوه له که ی هه بوو و بریاری دابوو، به لام بو ی نه کرا. جا خوای

گه‌وره گونا‌هه‌که‌ی له‌سه‌ر نووسی ته‌نانه‌ت ئه‌گه‌ر کرداره‌که‌شی
 دواکه‌وتبیت. له‌وانه‌ش برپاریکی راستگو‌یانه له‌سه‌ر
 شه‌ونو‌یژکردن. ئه‌گه‌ر خه‌و زāl بوو به‌سه‌ریدا، خوای گه‌وره
 پاداشتی شه‌ونو‌یژه‌که‌ی بو ده‌نووسی‌ت و خه‌وه‌که‌شی ده‌بیته
 خیریک بو‌ی. هه‌روه‌ک ئه‌وه‌ی له‌ فه‌رمووده‌ی سه‌حیدا
 هاتووه له‌ فه‌رمووده‌ی ئه‌بو هوره‌یره‌وه (ره‌زای خوای لیبت)
 که پیغه‌مبه‌ر (ﷺ) فه‌رمو‌ی: (قَالَ رَجُلٌ لَّا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَرَجَّ
 بِصَدَقَتِهَا، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِيٍّ، فَأُصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى
 سَارِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَّا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَرَجَّ بِصَدَقَتِهَا، فَوَضَعَهَا فِي
 يَدِ زَانِيَةٍ، فَأُصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
 عَلَى زَانِيَةٍ، لَّا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَرَجَّ بِصَدَقَتِهَا، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ، فَأُصْبَحُوا
 يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِيٍّ، وَعَلَى
 زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأَنِّي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِيٍّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ
 عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ
 يَقْبَرَ، فَيُفْنَى مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) "پیاویک وتی: ئه‌مشه‌و خیریک ده‌که‌م.
 جا به‌ خیره‌که‌یه‌وه چوو و خسته‌یه ده‌ستی زیناکاریکه‌وه. به‌یانی
 خه‌لک باسیان ده‌کرد: ئه‌مشه‌و خیریک دراوه به‌ زیناکاریک.

وتی: خواجه سوپاس بو تو له سهر زیناکاریک. ئەمشه و خێریک ده کهم. جا به خێره کهیه وه چوو و خستیه دهستی پیاویکی دهوله مهنده وه. بهیانی خه لک باسیان ده کرد: خێریک دراوه به دهوله مهنديک. وتی: خواجه سوپاس بو تو له سهر دهوله مهنديک. ئەمشه و خێریک ده کهم. جا به خێره کهیه وه چوو و خستیه دهستی دزیکه وه. بهیانی خه لک باسیان ده کرد: خێریک دراوه به دزیک. وتی: خواجه سوپاس بو تو له سهر زیناکاریک و دهوله مهنديک و دزیک. پێی وترا: سه بارهت به خێره کهت، ئەوا قبولکرا. جا لهوانه یه زیناکاره که بههویه وه داوینپاکی بکات، و لهوانه یه دهوله مهنده که پهنده وه بگریت و لهوه ی خوا پێی بهخشیوه بهخشییت، و لهوانه یه دزه که بههویه وه واز له دزی بهینیت خوی گهوره خێره کهی لی قبولکرد له گه ل ئەوه ی له شوینی شهرعی خویدا نه یدا بوو. ئەمهش ئەوه ده که یه نیت که نیهتی راستگویانه ی مروف له کرداره که ی کاریگه رتره.

➤ ئەگەر پیاویک مزگەوتیکی بە نییەتی سوودوهرگرتن دروستکرد و ئەهلی بیدعە تێیدا نوێژیان کرد و زāl بوون بەسەریدا، ئەوا پاداشتی تا رۆژی دوايی بۆی بەردەوام دەییت.

➤ ئەگەر مەروڤێک بەردەوام بوو لەسەر گوێراپەڵی و عیبادەتەکان و عوزریک رێگری لێکرد، وەک نەخۆشی یان سەفەر، و نەیتوانی ئەنجامیان بدات، ئەوا خوای گەورە هەموو ئەو کردەوانەيی بۆ دەنوسیت کە لە خووی بوو ئەنجامیان بدات. لەسەر ئەمەش وتەيی پیغەمبەر (ﷺ) هاتوووە لە فەرموودەيی ئەبو موسای ئەشعەرییەووە (رەزای خوای لیبت) لای ئێبن ئەبی شەییە: "لە نەخۆشییەک یان سەفەریک، خوای گەورە بۆی دەنوسیت ئەوێ کە بە ساغی و لە مالهووە ئەنجامی دەدا".

➤ ئەگەر بانگخوازێک نییەتی هەيیت بانگی خەلک بکات بۆ لای خوا، بەلام دەوڵەت رێگری لێکات یان لە بەندیخانە ییت، ئەوا قەلەمی چاکەکانی لە لاپەرەکیدای بەرز نابێتەووە و بەو نییەتە چاکەيی پاداشت وەرەگریت لە رۆژی دوايیدا لەسەر

رپووی دوعاکهی، له کاتیکیدا له بهندیخانه کهیدا دانیشتووه،
چونکه نییه تی مروڤ له کرداره کهی کاریگه رتره.

➤ ئه گهر ئافره تیک نییه تی هه بوو رپوژی عه ره فه یان
عاشوورا به رپوژوو بیّت و تووشی هه یز بوو، ئه وا هه موو ئه و
شتانه ی که نییه تی هه ینا بوو بوی دهنوو سریت، ته نانه ت ئه گهر
به هوی عوزره وه ئه نجامیشی نه داییت، چونکه نییه تی مروڤ له
کرداره کهی کاریگه رتره.

(قاعیده) ی ره به می:

نییه ت له عیاده ته کانا بیویستی به بریاری یه کلا که ره وه هه به
نه ک روو دلی (التردد): واتای ئه مهش ئه وه یه که عیاده ته
فه رمان پیکراوه کان دروست نابن مه گهر به نییه تیکی
یه کلا که ره وه (المجزوم بها)، به لام به نییه تی دوو دلی (المتردة)
دروست نابن. له سه ر ئه مهش:

➤ ئەگەر مَرُوقِيك بە نىيەتتەكى دوودلى نوڭزى كرد، حوكمى نوڭزەكەى چىيە؟

وه لام :بەتالە، چونكە پڻويستە عىبادەتەكان بە نىيەتى يەكلاكەرەوه بن.

➤ لەسەر ئەمەش ئەگەر يەككىكى تر پوژىكى ترى لە شەعبانەوه بەرپوژوو بوو، لە شەوى سىيەمدا، وتى: ئەگەر سبەى رەمەزان بوو، ئەوا من بەرپوژووم، ئەگەرنا، بەرپوژوو نايم ئايا ئەم نىيەتە يەكلاكەرەوه يە يان دوودلىيە؟

وه لام :: نىيەتتەكى دوودلىيە. راستترىنى وتەكان لەم بابەتەدا ئەوه يە كە پوژووى ئەو پوژە بەتالە و ئەويش پوژى گومانە (يوم الشك) كە پڻغەمبەر (ﷺ) قەدەغەى كردووه. لە فەرموودەى عەممارى كورى ياسرەوه (پەزاي خايران لىيىت) لای نەسائى ھاتووە كە پڻغەمبەر (ﷺ) فەرمووى: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) "ھەركەسىك ئەو پوژەى گومانى تىدايە بەرپوژوو يىت، ئەوا سەرپيچى

ئەبوالقاسمی کردوو (ﷺ). "لهوانهش وتهی پیغه مبه ره (ﷺ)
 لای ئەبو داود له فەرموودهی ئەبو هورەیره وه (رهزای خوای
 لیبت) که فەرمووی: (لَا تَقْدَمُوا رِضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا
 رَجُلٌ كَانَ بِصَوْمٍ صَوًّا فَلْيُصِّمْهُ). "پیش رهمه زان مه که ون به
 رۆژیک یان دوو رۆژ، مه گەر رۆژوو یه ک بیّت که پیاویک
 بهردهوام دهیگریّت، ئەوا با ئەو رۆژوو به گریّت".

(قاعیده) ی یازدهه می:

ئەوهی له دلایه حیسابی بۆ ده گریّت، تهنا تهت ئە گەر زمان
 هه له شی کرر:

ئهمهش له بهر ئەوهی نییهت قاعیدهیه (الأصل) و زمان لقه
 (الفرع). جا ئە گەر قاعیده و لق دژی یهک وهستانه وه، ئەوا
 بیگومان ئیمه لقه که رته ده که ینه وه و ئەوه وه ده گرین که
 قاعیده که دایده نیّت. دل پاشایه و ئەندامه کانیش سه ربازه کانین.
 هه رگیز ناگریّت کاری سه ربازیک بگریّت و کاری قاعیده که

رَه تَبَكْرِيَّتَه وه. له سهر ئهم قاعيديه، ئه گهر كه سيك ئي حرامي بهست و نيهتي حه جي ته مه توعى هينا، به لام زمانى هه لهى كرد و وتى: "اللهم ليك حجاً وعمرة"، ئهوا ئهمه حه جي قيرانه نهك ته مه توع. كه واته به زمانى قيرانى هيناوه و به دلى ته مه توعى هيناوه. ليره دا دل و زمان دژى يهك وه ستاونه ته وه، جا كار به وه ده كريت كه له دلدايه، واته ئه وه كه سه ته مه توعى كردووه. چونكه ياساى جيگير ئه وه يه ئه گهر زمان هه لهى كرد، ئهوا ئه وهى له دلدايه حيسابى بو ده كريت.

له سهر ئهمه ش ئه وهى له ههردوو سه حيه كه دا هاتووه له فهرموودهى ئه نه سى كورى ماليكه وه (رهزاي خواى ليبت) كه پيغه مبه ر (ﷺ) فهرمووى: ("لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحرم كان على راحته بأرض فلاة فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأنى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحته، فبينما هو كذلك إرا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح") "خواى گه وره زياتر دلخوش ده بىت به ته وبه ي بهنده كه ي كا تيك ته وبه دهكات،

وهك له يه كینكتان كه له سهر و لاخه كه ی بیټ له بیابانیکدا و لیی دهرچیټ، له کاتیټکدا خواردن و خواردنه وهی له سهره. جا لیی بی ئومید ده بیټ و دیته لای داریک و له سیبهره کهیدا پال ده که ویټ و به ته وای له و لاخه که ی بی ئومید بووه. له و کاته دا، ده بینیت له لای وه ستاوه. جا به لغاوه کهیدا ده گریټ و له زوړی دلخو شیدا ده لیټ: خواجه تو بهنده ی منیت و من په روه ردگاری توم. له زوړی دلخو شیدا هه له ی کرد". نه و له دلیدا ده بیوت سوپاسی خوی گه وره ده کم، جا له دلیدا شوینی سوپاس و ستایش بوو، به لام زمانی هه له ی کرد. کاتیکش دل و زمان دژی یه ک وه ستانه وه، نه و نه وهی له دلدا یه حیسابی بو ده کریټ. هه ر بویه پیغه مبه ر (ﷺ) فهرمووی: "له زوړی دلخو شیدا هه له ی کرد".

*** نه گه ر مروّف وشه ی کوفری وت که مه بهستی
حه قیقه ته که ی نه بیټ، به لکو به هه له یان به زوره ملی
وتوو یه تی، نه و نه وهی له دلدا یه حیسابی بو ده کریټ. خوی

کهوره دهفه رمووئیت: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾
(النحل: ۱۰۶). کهواته قاعیده (العمدة) ئه وهیه که له دلدایه،
ته نانهت ئه گهر زمان هه له شی کرد.

❖ ئه گهر میژدیگ ویستی به ژنه کهی بلئیت "أنت طاهر"
(تو پاکیت) و ئه ویش راستگویی و به وه ناسراوه، به لام زمانی
پیش کهوت و وتی "أنت طالق" (تو ته لاق دراویت)، لیژدها
به لگه و ئامار هکان کار ده کهن. ئه و شتانهی ئامار هن بو
هۆکار هکان، له و کاته دا دادوهر یان حاکم ته لاقه کهی نادات. ههر
بویه له سه حیدا هاتووه که پیغه مبه ر (ﷺ) خالیدی کوری
وه لیدی نارد بۆلای خزیمه و کاتیک هاتنه پیشه وهی پیغه مبه ری
خوا (ﷺ) زانیان که هه له یان کردووه و ده یانویست بلئین
"صبأنا" (موسلمان بووین)، به لام وتیان "صبأنا صبأنا" (واته له
ئایین ده رچووین). خالد (ره زای خوای لیئیت) له سه ر ئه مه
کوشتنی تیدا ئه نجام دا، وایزانی که حه قیقه تی قسه که یانه، به لام
زمانه کانیان هه له ی کردبوو. پیغه مبه ر (ﷺ) عوزری بو هی نانه وه
و خالیدی له سه ر کردایه تی سوپاکه لانه برد.

❖ له‌مه‌شه‌وه، ئە‌گەر مرۆڤێک ویستی به‌ زمانی بلیت "اللهم هذا" (خوايه ئەمه) قوربانی ده‌که‌م، به‌لام هه‌له‌ی کرد و وتی "اللهم هذا عني وعن والدي" (خوايه ئەمه له‌ جیاتی من و دایکه‌) یان ته‌نها "عني وعن والدي" (له‌ جیاتی من و باوکمه‌) و کۆشتی و دایکیشی نه‌مابوو، ئە‌وا له‌و کاته‌دا ئە‌گەر زمان هه‌له‌ی کرد، ئە‌وه‌ی له‌ دڵدايه‌ حیسابی بو‌ ده‌کری‌ت.

(قاعیده‌) ی رواز ده‌یه‌ می :

نیه‌ت وشه‌ گشتیه‌ که (اللفظ العام) تایه‌ت ده‌کات وه‌ وشه‌ تایه‌ته‌ که (اللفظ الخاص) گشتگیر ده‌کات :

ئە‌گەر مرۆڤێک وته‌یه‌کی گشتی وت که فورمیکی تایه‌تی هه‌لده‌گرت و له‌ دڵدا نیه‌تی تایه‌ت بوونی نه‌بوو، ئە‌وا ئە‌وه‌ی له‌ زمانیدا به‌ حیسابی بو‌ ده‌کری‌ت نه‌ک ئە‌وه‌ی له‌ دڵدايه‌. ئە‌گەر نیه‌تی تایه‌ت بی‌ت، ئە‌وا وشه‌ گشتیه‌ که تایه‌ت ده‌کات، ته‌نانه‌ت ئە‌گەر گشتیش بی‌ت. وه‌ به‌ پێچه‌وانه‌شه‌وه‌، ئە‌گەر

مروفتیک و تهیه کی تاییه تی وت به لام نییه تی گشتی بوو، ئەوا نییه ته که ئەم وشه تاییه ته گشتگیر ده کات. له نمونه کانی ئەمه:

❖ ئەگەر پیاویک وتی "نسائی طوالق" (ژنه کانم ته لاق دراون) و به دلی نییه تی یه کینکیانی هینابوو. و ته ی ئیامی ئەحمەد و ئەوانی تر له هاوه لان و زانای پایه بهرز ئین قهیم که پیتی رازی بووه ئەوه یه که دروسته ته نها ئەو یه که یان لی جیا بکریته وه که واته نییه ت ته لاقه که ی به جیا کردنه وه ی به نییه ت له گەل ئەوه ی وشه که گشتیه، تاییه ت کردووه.

❖ ههروه ها ئەگەر پیاویک سویندی خوارد و وتی "هه رگیز قسه له گەل ژنه که م ناکه م" و مه بهستی ئەوه بوو که ناوی لیناوه "هجر" (وازهینان)، پاشان هات بو لای و داوای لیبوردنی کرد، پاشان قسه ی له گەل کرد، ئایا که فاره تی له سه ره؟
وه لای: که فاره تی له سه ر نییه، چونکه نییه ته که ی سوور بووه له سه ر ئەوه ی که تییدا بووه، یان له سه ر داوا کردنی بووه. ئەو مه بهستی قسه نه کردنی ره ها نه بووه، به لکو مه بهستی قسه نه کردن

بووه تاوه کو له و حالته دا بټ. جا وشه که ی گشتیه و نییه ته که ی تاییه ته، وه حوکم به پیی ئه وه یه که له دلدا یه.

❖ ئه گهر مروؤفیک وتی "والله لأسلمن علی جماعة" (سویند به خوا سلاو له کو مه لیک ده که م) و زهید له نیویاندا بوو، پاشان به لایاندا تییه پری و سلاوی لیکردن و زهیدی به دلی لی جیا کرده وه. ئایا جیا کرده وه که ی دروسته یان نا؟

وه لآم: به لی، جیا کرده وه که ی دروسته. لیزه دا که فاره تی له سهر نییه.

❖ ئه گهر مروؤفیک له غلامی کی جوان ترسا و وتی "والله لا أکلمه أبداً" (سویند به خوا هه رگیز قسه ی له گهل ناکه م) و نییه تی قسه نه کردنی هی نا تاوه کو سمیلی دهر نه چیت و کاری خراپه کارییه که ی نه مینیت. پاشان قسه ی له گهل کرد، حوکمی چییه؟

وه لآم: هیچ شتی کی له سهر نییه، چونکه مه بهستی قسه نه کردنی ره ها نه بووه، به لکو مه بهستی قسه نه کردن بووه

تاوه کو کاری خراپه کارییه که ی ماییت. جا نییه ته تاییه ته که وشه گشتیه که ی تاییه ت کردوووه.

❖ ئەگەر پیاویک نبقاییکی له سەر سهری ژنه که ی بینی و وتی "والله لا تلبسي هذا النقاب" (سویند به خوا ئەم نبقابه له بهر نه که ی ت) و مه بهستی خودی نبقابه که نه بوو، به لکو مه بهستی جووری نبقابه که بوو. جا سوینده که ی تاییه ت بوو به لام نییه ته که ی گشتی بوو بو جووری نبقاب. ئەگەر نبقاییکی تری له بهر کرد که سویندی له سەر خواردبوو، ئەوا سوینده که ی ده شکیت، چونکه نییه ت وشه تاییه ته که گشتگیر ده کات.

(قاعیده) ی سباز ده هه می:

سویند له سەر نییه ی سویند خو ره ئەگەر سه هکار نه ییت.

واته، ئەگەر مرو فینک سویندی له سەر شتیک خوارد و له دلیدا شتیک تره که ده یه ویت به زمانه که ی شتیک تر نشان بدات، ئەوا نییه ته که ی له نیوان سویند خو ر و نییه ته که یدا

هه‌لده‌گیریت. چونکه لای زانایان جیگیر بووه که "سوینده‌کان
له‌سەر نییه‌ته‌کان دامه‌زراون." له‌سەر مه‌به‌ست و ئامانجه‌کان
نه‌ک له‌سەر وشه‌کان* هه‌رکه‌سیک سویندی خوارد، ئەوا
وشه‌که‌ی به‌پیی نییه‌ته‌که‌ی لیکده‌دریته‌وه. ئەگەر سویندی
له‌سەر شتیکی تایه‌ت خوارد و نییه‌ته‌که‌ی گشتی بوو، ئەوا
حوکم به‌پیی نییه‌ته‌که‌یه. ئەگەر وشه‌که‌ی تایه‌ت بوو، وه‌ک
ئوه‌ی پیاوینک بچیتته‌ مالی یه‌کیک و خواردنی بۆ دابنیت و
میوانه‌که هه‌ست به‌ شهرم بکات و بیه‌ویت ئەو ریزلینه‌نه‌ بپریت
و بلیت "والله لا آکل طعامک" (سویند به‌ خوا خواردنی تۆ
ناخۆم) و نییه‌ته‌که‌ی گشتی بیت، ئەوا ئەگەر خواردنیکی تری
خوارد، سوینده‌که‌ی شکاندوو به‌لام ئەمه‌ به‌ ره‌هایی نییه،
به‌لکو به‌ستراوه‌ته‌وه به‌ وته‌ی "مه‌گەر سته‌مکار بیت". وه‌ک
سویندخواردن له‌ دادگاییکردن و ناکوکیدا، حوکم به‌پیی نییه‌تی
داواکراو لپی ده‌بیت نه‌ک نییه‌تی خۆی، ئەگینا ده‌رگای
سویندخواردن له‌ دادگادا تیکده‌چوو. وه‌ک ئوه‌ی یه‌کیک
قه‌رزی له‌سەر بیت و بیته‌ لای قازی و بلیت: ئەمه‌ قه‌رزیکه‌ و

لای منه و نایدمه وه. جا قه رزاره که داوای سویند دهکات و قازیه کهش داوای سویند لهو دهکات. قازیه که دهلیت: سویند بخو که هیچ شتیکت لای من نییه. ئه ویش دهلیت: والله هیچ شتیکم له لا نییه، مه بهستی ئه وهیه "ئیستا". ئایا ئه م نییه ته فریای ده که ویت؟

وه لام: نه خیر، چونکه ئه و سته مکاره و حوکم به پیی نییه تی داواکراو لیی دهییت نه ک نییه تی خوئی، جا ئه و کهسه نه یاره یان حاکمه.

(قاعیده) ی هواره وهیه می:

مه بهسته کان له گریهسته کاندایا حیسایان بو ده کریت : مه بهسته کان واته ئامانج و نییه ت و پالنه ره کان. گریهسته کان واته مامه له کان، حیسایان بو ده کریت واته پیشینه ن به سه ر پروو کهشی گریهسته کاندایا، له سه ر ئه مه ش:

❖ زانایانی فیه (رهحه تی خویان لییت) برپاریان داوه که ئه گهر فروشیار زانی که کریار چه ک ده کریت بو ئه وهی

موسلمانئىكى پى بكوژىت، ئەوا دروست نىيە پى بفرۇشىت،
چونكه مەبەستى ئەوہىە يارمەتى بدات لەسەر زيان گەياندن.
مەبەستەكان لە گريئەستەكاندا حيسايبان بۇ دەكرىت. ھەر بۆيە
زانايانى فيقھە برياريان داوہ كە فروشتنى چەك لە كاتى ئازاوہدا
دروست نىيە، ھەر وھەا فروشتنى خورما يان ترى بەو كەسەى
كە دەيكات بە شەربەت و ھەموو ئەم شتانەى تريش.

❖ لەم ياسايەوہ ئەوہ دئتە ژىرەوہ كە پىغەمبەر (ﷺ)
نەفرەتى لە (المحلل) و (المحلل لە) كەدووہ. ئەمەش كاتىكە
كەسىك پەلە دەكات و ژنەكەى بە سى تەلاق تەلاق دەدات و
ھىچ شتىكى لە تەلاق لەگەلدا نامىنىت و ناتوانىت پىيىنىتەوہ
مەگەر دوای ئەوہى ژنىكى تر مارەى بكات. ھاورىيەكىشى
دەيەوئ سوودى پى بگەيەنىت و پى دەلئت: من ژنەكەت
مارە دەكەم و شەويك لەگەلدا دەمىنىتەوہ و تەلاق دەدەم.
پوژى دواتر دىن و گريئەستىكى ھاوسەرگىرى دروست بە
شايدە و ھەليەوہ ئەنجام دەدەن. ئايا لىرەدا سەيرى پرووكەش
دەكرىت يان سەيرى مەبەستەكان؟

وه لَام: سهیری مه بهسته کان ده کریټ. چونکه مه بهسته کان له گریهسته کاندایا حیسایان بو ده کریټ، که واته ئهم گریهسته به کوی دهنگی هاوه لانی پیغه مبه ر (ﷺ) حه رامه، بگره ئه نجامده ره که ی نه فره تلئیکراوه. له فهرمووده ی علیه وه (پره زای خوی لیبت) هاتوو که پیغه مبه ر (ﷺ) فهرمووی: "خوی گه وره نه فره تی له (المحلل، والمحلل له) کردوو".

➤ ئه گه ر پیاویک هات و دیارییه کی هینا و وتی "ئهم دیارییه ت پی دده م" به لام له به رامبه ردا شتیکی ویست. ئه مه دیارییه و شیوه که ی دیارییه و وشه کانی دیارییه، به لام حه قیقه ته که ی کرپن و فروشتنه. زانایان ده لئین: "دیارییه ک که له سه ر قه ره بوو کردنه وه بنیات نرایت، مه رجه کانی کرپن و فروشتنی تیدا جیه جی ده یټ". ئه وان سهیری پرووکه شی وشه کان ناکهن، به لکو سهیری مه بهسته کانی ده که ن.

➤ لَمَمَه شوه كَرین و فروشتنی عَمینه ره لَئین:

نمونه‌ی ئه‌وه ئه‌وه‌یه که کالایه‌ک پیت بفرۆشیت و له هه‌مان کاتدا بیکرپیته‌وه به که‌متر ئه‌مه فیلبازی که ده‌یه‌ویت له‌سه‌ر شه‌قام یاری بکات. ئه‌گه‌ر راسته‌وخۆ پارهی زیاتری بدایه، ئه‌وا رپیا بوو. جا ویستی به شی‌وازی عه‌ینه بگاته زیاد‌کردنه‌که. ئه‌ویش فروشتنی کالایه‌که (وه‌ک سه‌یاره) به نرخیکی دوا‌خراوی زیاد‌کراو، پاشان کرپاره‌که به نرخیکی که‌متر ده‌یفرۆشیته‌وه ده‌سته‌جی، جا زیاده رپیا‌یه‌که‌ی پیکه‌یشت، به‌لام له رپیکه‌ی فروشتن و کرپنه‌وه‌ی کالایه‌که‌وه له ده‌رگای فیل‌کردنه‌وه جا مه‌به‌ستیان گه‌یشتنه به‌م زیاده رپیا‌یه و گریه‌سته‌که‌یان گریه‌ستیکی کرپن و فروشتنه، به‌لام ئه‌مه دروست نییه و نا‌ونراوه "عینه" و هه‌ره‌شه‌ی سزا له ئه‌نجام‌ده‌ره‌که‌ی کراوه، له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی که شی‌وه‌که‌ی شی‌وه‌ی کرپن و فروشتنه. به‌لام به له‌به‌رچاو‌گرتنی مه‌به‌ست و نییه‌ت و پالنه‌ره‌کان، مامه‌له له‌گه‌ڵ فروشیاری یه‌که‌مدا ده‌کریت به‌پیی ئه‌و مه‌به‌سته حه‌رامانه‌ی له دلیدا هه‌لی‌گرتوه.

(قَاعِيدَه) ی دووه می دایک

الیقین لا یزول بالشک

دنیای به گومان لهناو ناچیت

مه به ست له دنیای (الیقین) ئه وه یه که بریاریکی
یه کلا که ره وه ت هه یه له سهر بوون یان نه بوونی شتیک. وتهی
"لهناو ناچیت" واته حوکه که ی هه لئاو ه شیته وه ئه گهر جیگیر
بیّت و به تالّ نابیته وه ئه گهر نه ریّی بیّت. وتهی "به گومان"
(بالشک): گومان بریتییه له دوودلی له نیوان دوو شتدا که هیچ
کامیان له وی تر به هیژتر نییه. ئه گهر پیّت بلیم: باوکت له
ماله وه یه یان نا؟

وه لام: ده کریّت به ئەندازه ی په نجا له سه د بیّت یان نه بیّت.
ئهمه گومانه، به لام ئه گهر بوونی به ئەندازه ی هفتا له سه د بیّت
و نه بوونی به ئەندازه ی سی له سه د، ئه وا له و کاته دا پیّی
دهوتریّت (ظن). "زن" بریتییه له به هیژتر بوونی یه کیک له دوو

ئەگەرە که لەوی تر گومانیش بریتییە لە یەكسانبوونی دوو ئەگەرە که که هیچ کامیان لەوی تر بەهێزتر نییە.

لەسەر ئەم قاعیدەیە، دروست نییە بۆ تۆ که بریارێکی یەكلاکەرەوە که بە دنیایی جێگیر بوو یان نەڕێتی کراوە، بە گومان یان وەهم یان خەیاڵێکی کاتی لەناوی ببەیت چونکە ئەو شتە ی که دنیایی لێی هەیە، دروست نییە حوکم بە نەمان و نەمانی بنچینهکە ی بدەیت بەهۆی گومانێکی کاتییەوە هەر بۆیە شەریعت ئامۆژگاری ئەو ناکات که کسی پابەند بە شەریعت گوێ بە وەهم و گومان و خەیاڵ بدات، بگرە دەرگای بەروودا داخستوو، چونکە ئەگەر ئێمە بە کردار و ئاواتەکانمان گوێمان بەم دەرگایە بدایە، ژیان و عیبادهتەکانمانی تێکدەدا. هەر بۆیە لە هەردوو سەحیحەکەدا لە فەرموودە ی ئەبو هورەیره وە (پەزای خوی لیبیت) هاتوو که پیغەمبەر (ﷺ) فەرمووی: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حُدَّتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ

تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ) "خوی گەرە لەسەر ئوممەتەکەم لێخۆش بوو لەو ی لە ناخیاندا دەیلێن، تاوێک نایکەن بە کردار یان نایلێن."

وه له سه حیچی ئیامی موسلیدا له فهرموودهی ئه بو هورهیره وه
(رهزای خوی لیبیت) هاتووه که خه لکاتیک له هاوه لانی
پیغه مبه ر (ﷺ) هاتنه لای و پرسیاریان لیکرد: ئیمه له ناخماندا
شتیک ده دوزینه وه که قسه کردن پیی زور به گه وره ده زانین
فه رمووی: (وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ صَرَحَ الْإِمَامُ) "ئایا
به راستی ئه وه تان دوزیه ته وه؟" وتیان: به ئی. فه رمووی: "ئه وه
ئیماتیکی پروونه". که واته پیویسته ئهم خه یالانه بپرین و کار به
شته پروونه کان و دنیاییه کان بکهین و هیچ شتیک له دنیایی
به هوی پرووداویکی کاتی یان گوماتیکی کاتییه وه نه گورین.

به لکه کانی ئهم قاصیده به :

خوی گه وره ده فه رموویت: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم: ۲۸) واتا:
"وه ئه وان هیچ زانیارییه کیان پیی نییه، ته نها شوینی گومان
ده که ون، وه به راستی گومان هیچ شتیک له حق ده وه له مه مند
ناکات زهن" لیره دا گومان و وه هم و خه یاله. هه قیش بریاریکی

یه کلاکه ره وه یه. خوای گه وره قه ده غه ی کردوو شوینکه وتنی
 گومان و سهرزه نشتی ئەو خه لکه ی کردوو که شوینی
 گومانه کان ده که ون. چونکه گومان و وه هم و خه یال له گهل
 پروو نبوو نه وه ی حق و به یان و دره وشانه وه ی نوره که یدا نامینن
 له هه ردوو سه حیحه که دا له فهرمووده ی ئەبو هوره یره وه
 (ره زای خوای لیبت) هاتوو که پیغه مبه ری خوا (ﷺ)
 فهرمووی: (إنا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، أي شعر بحركة أو إحساس في
 بطنه، وأستل عليه هل أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى
 يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). "ئەگەر یه کینکتان له سکی خویدا
 شتیکی دوزیه وه و گومانی بو دروست بوو که شتیکی لی
 دهرچوو یان نا؟ با له مزگه وت دهرنه چیت تاوه کو گوپی له
 دهنگیک دهیبت یان بوئیک دهکات." واته، تاوه کو دلیا دهیبت
 له پرووداوه که، چونکه دلیایی به شتیکی وهک ئەو له ناو
 ناچیت. ئەمهش دهقه له م یاسایه دا.

هاوشیوه ی ئەمهش له هه ردوو سه حیحه که دا هاتوو له
 فهرمووده ی عه بادی کوری ته میه وه له مامیه وه، عه بدوللای

کۆری زهید (پره‌زای خوای لَبِیَّت) که فهرمووی: سکا‌لای بۆ پیغه‌مبه‌ر (ﷺ) کرد له‌باره‌ی پیاوی‌که‌وه که وا هه‌ست ده‌کات شتیکی له نوێژه‌که‌یدا لی دهرچوو. فهرمووی: (لَا یَنْصَرِفُ حَتَّى یَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ یَجِدَ رِيحًا) "نه‌که‌رپته‌وه تاوه‌کو گوئی له ده‌نگیک ده‌بیت یان بۆنیک ده‌کات." ئەمەش ده‌قه له دروستی ئەم یاسایه‌دا.

له سه‌حیحی ئیمامی موس‌لیم‌دا له فهرمووده‌ی ئەبو سه‌عیدی خودریه‌وه (پره‌زای خوای لَبِیَّت) هاتوو که پیغه‌مبه‌ری خوا (ﷺ) فهرمووی: (إِذَا شَأْنُكَ أَهْلَكَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكْ صَلاةً أَمَّا أَمَّ أَرْبَعًا؟ فَيَطْرَحُ الشَّكَّ وَلِيَسَّ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) "ئه‌گه‌ر یه‌کیکتان له نوێژه‌که‌یدا گومانی کرد و نه‌یزانی سی ر‌کاتی کردوو یان چوار، با گومانه‌که فری بدات و له‌سه‌ر ئەوه‌ی د‌ل‌ن‌یا‌یه لی بنیات بنیت." چونکه د‌ل‌ن‌یا‌ی به‌گومان له‌ناو ناچیت.

زانایان (په‌حمه‌تی خوایان لَبِیَّت) له‌سه‌ر دانانی ئەم یاسایه به‌گشتی کۆکن، هه‌رچه‌نده له هه‌ندیک له لقه‌کان وه

ورده کاری یه کانیدا جیاواز بن، ئەم یاسایه ده چیتە ناو هەموو
 لقیکەوه که گومان و دنیایی تییدا پرووبه پرووی یه کتر ده بنه وه.
 له و کاته دا گومانه که فری ده دریت و کار به دنیاییه که ده کریت.
 له سه ر ئەمه ش چه ند لقیک هەن :

- **ئیسلا م :** ئەوهی لای زانایان جیگیر بووه ئەوهیه که
 هه ر که سیک ئیسلا م بوونی به دنیایی جیگیر بوو، ئەوا ناوی
 ئیسلامی لی ناسه ندریت ه وه مه گه ر به دنیایی. ده رگای کافر کردنی
 موسلمانان کراوه نییه بو ئاره زووه کان و دژایه تی و گومان و
 وه همه کان. دروست نییه بو تو که حوکم له سه ر موسلمانیک
 به دیت که له ده ره وهی باز نهی ئیسلا مه مه گه ر به به لکه یه کی
 وه ک رۆژ له نیوه رۆدا. چونکه ئیسلا م بوونی به دنیایی جیگیر
 بووه، جا دروست نییه حوکم به ده رچوونی له ئیسلا م به دیت
 مه گه ر به دنیاییه کی تر.

• **پاکى (الطهارة) ونى رەت نويزى (الحدث) :**

ئەوھى دۇنيا بوو لە پاکیە کەى و گومانى لە بى دەستنويزى کرد، ئەوا دۇنيايە لە پاکیە کەى و بە پىچەوانەشەو. واتە، ئەوھى دۇنيا بوو لە بى دەستنويزى و گومانى لە پاکی کرد، ئەوا دۇنيايە لە بى دەستنويزیە کەى. لێرەدا گومان فرى دەدات و کار بە دۇنيايە کە دەکات. زانایانى فىقھ دەلین: ئەگەر لە یەک کاتدا دۇنيایى ھەبوو لە ھەردووکیاندا و پىشینە کەيانى بیرچوو، ئەوا ھالى پيش ئەوھيانى بیر نەما، دژە کەى دەگریتەبەر. جا ئەگەر پيش ئەوھ پاک بوویت، ئەوا ئیستا بى دەستنويزە. وە ئەگەر پيش ئەوھ بى دەستنويز بوویت، ئەوا ئیستا پاکە.

• **ھاوسەرگىرى (الزواج) و تەلاق (الطلاق) :**

وھى دۇنيا بوو لە ھاوسەرگىریە کەى و گومانى لە تەلاق کرد، ئەوا دۇنيايە لە ھاوسەرگىریە کەى و بە پىچەوانەشەو. واتە، ئەوھى دۇنيا بوو لە تەلاق و گومانى لە گەرانیوھ (الرجعة) کرد، ئەوا دۇنيايە لە تەلاقە کەى.

• پاکی ئاو و پیسی ئاو :

ئەوێ دُنیا بوو لە پاکی ئاوێک و گومانی لە پیسبوونی کرد بەهۆی گۆرانیکیهوه که نازانیت هۆکارهکهی چیه، ئەوا دُنیا بهی له پاکی ئاوهکه و به پێچهوانه شهوه. واته، ئەوێ دُنیا بوو له پاکی ئاوێک و پاش ماوهیهک هات و بینی گۆراوه، پاشان گومانی کرد که ئایا گۆرانهکه بههۆی هۆکاریکی پێشینهوه بووه یان شتیکی تری تووش بووه که بووته هۆی گۆرانی، ئەوا لهو کاته دا حوکم لهسەر ئاوهکه ده دات که پیسه.

• ئاوه پۆی زیر زهوی (میزاب) :

ئەوێ له ژیر ئاوه پۆکهوه تیپه پری و دَلْوَپهکانی بهرکهوت، نازانیت ئایا ئەو دَلْوَپانه پاکن یان پیس. ئایا پیویسته ئەو دَلْوَپانه بشوات؟

وه لَام : پیویست نییه بیان شوات. گێردراوه تهوه که عومه ر (پره زای خوی لییت) له ژیر ئاوه پۆیه کدا تیپه پری و شتیکی بهرکهوت و خاوه نه کهی له گه لدا بوو. وتی: ئەهی خاوه ن ئاوه پۆ،

ئاوه كهت پاكه يان پيس ؟ عومهر وتي: "ئهى خاوهن ئاوهرو،
پيمان مهلى، چونكه ئهو خوئى ماندوو دهكات." كار به شته
دلىيايه كه دهكهين كه پاكيه.

● گومان له نوێردا:

ئوهى گوماني كرد له نوێره كهيدا، ئايا سئى ركاتى كردوو يان
چوار، لێره دا دلىيايى و گوماني له گه لدا نيه. دلىيايه كهى سئى
ركاته كهيه يان چواره مه كه ؟.

وه لأم: سئيه مه كه. چونكه چواره مه كه گوماني تىدايه. له سه ر
ئهمه ش وتهى پىغه مبه ر (ﷺ) هاتوو له فهرموودهى ئه بو
سه عىدى خودرييه وه (ره زاي خواى لىيىت) كه پيشتر باسكرا.
ههروه ها نموونهى ته واف و نموونهى زور له م بابه ته دا هه ن.

له سه ر ئه م قاعیده دايكه ، چه ندين ياساى گرنگ و بنچينه و
وشه ی گشتى لى ده بىته وه، له وانه:

✓ قَاعِيدِی بَه کِه می لَو:

بَنَه رَهَت مَانَه وَه یِه لَه سَر ئَه وَه یِ کِه هَه بَوَه . ئِیَام
عَمْرِی طِی (رَه حَمَه تِی خَوای لَبِیَّت) لَه م بَارَه یِه وَه دَه لَیَّت:
بَنَه رَهَت مَانَه وَه یِه لَه سَر ئَه وَه یِ کِه هَه بَوَه
وَه لَکِ ئَه وَه یِ قَاعِیْدَه کِه بَه رَدَه وَام بَیَّت

- وَتَه یِ "بَنَه رَهَت": وَاتَه قَاعِیْدَه یِ بَه رَدَه وَام.
- وَتَه یِ "مَانَه وَه لَه سَر ئَه وَه یِ کِه هَه بَوَه": وَاتَه لَه کَاتِی رَابِر دَوُودَا.
- وَتَه یِ "حَوَکَم لَه سَه رِی دَه کَرِیَّت بَه هَه مَان حَوَکَم لَه کَاتِی ئِیَسْتَا دَا": ئَه مَه یَا سَا یِه کِه کِه زَانَا یَانِی ئُوسُولْ پِی دَه لَیِّن "ئِیَسْتَصْحَاب" وَ بَه لَکِه یِه کِی فِی قَه یِیَه کِه زَانَا یَانِی فِی قَه لَی یِه وَه لَق دَه گَرَن. ئِیَمَه ش دَه لَیِّن قَاعِیْدَه مَانَه وَه یِه لَه سَر گَشْتِی بُوونی، تَا وَه کُو بَه لَکِه یِه کِی تَا یِه تَکَه رَه وَه یِ بَیَّت. قَاعِیْدَه مَانَه وَه یِه لَه سَر

رَهایی تاوه کو به لگه یه کی سنووردار که ره وهی بَیت. هه موو
ئه مهش به لگه یه بو "ئیس تسحاب" (مانه وه له سه ر قاعیده).

ئیمه حالی پِیشوو دههینین و دهیکهین به حالی ئیستا هه ر
شتیک له پِیشوودا نه بوو بیت و گومانان له بوونی کرد بیت، ئه وا
قاعیده مانه وه یه له سه ر نه بوونی، چونکه نه بوونی له پِیشوودا
جیگیر بووه وه هه ر شتیک له پِیشوودا جیگیر بوو بیت، ئه وا
ئیستاش جیگیره کاتیکیش گومان له نه بوونی کرا، ئه وا حالی
پِیشوو دههینینه حالی ئیستاوه قاعیده مانه وه یه له سه ر ئه وهی
که هه بووه، چونکه بوونی له پِیشوودا جیگیر بووه قاعیده
مانه وه یه له سه ر ئه وهی که هه بووه.

نمونه گاه :

خواردن له کانی گوماندا : هه ر که سیک به گومانه وه له کاتی
دهر که وتنی به ره به یاندا خواردنی خوارد و پاشان دهر که وت که
به ره به یان دهر که وتوو، حوکی رۆژوو هه کی چیه ؟

وه لَام: رۆژوو هه که ی دروسته، چونکه قاعیده مانه وهی شه وه و نه بوونی به ره به یانه. به پێچه وانه شه وه، واته هه رکه سییک به گومانه وه له کاتی خۆر ئاوا بووندا خواردنی خوارد، رۆژوو هه که ی به تاله، چونکه قاعیده مانه وهی رۆژ و نه بوونی شه وه.

*** به لگه لابر وه کان (الأدلة المنسوخة) : هه رکه سییک بانگه شه ی ئه وهی کرد که ئه م به لگه یه لابر وه، ئه وا داوای به لگه ی لابر وه ی لیده که ی بنه رت مانه وه یه له سه ر ئه وه ی که هه بووه. ئیمه له حا لی پێشو وه وه ناچینه حا لی دواتر مه گه ر به ئاماژه یه ک یان به لگه یه ک هه ر بۆیه ئه گه ر دوو پیاو هاتنه لاما ن و یه کێکیان وتی: ئه م به لگه یه جیگیره و لا نه برا وه، ئه وی تر وتی: ئه م به لگه یه لابر وه، ئه وا وته ی یه که م وه رده گرین و داوای به لگه ی لابر وه وه له وی تر ده که یین.

**** وته ی زانا یان : ئه گه ر زانا یه ک وته یه کی هه بوو و پاشان گومانمان کرد که ئایا له و وته یه ی پاشگه ز بووه ته وه یان نا؟ ئایا وته ی دووهمی هه یه یان مردوو وه و ته که ی جیگیره؟

وه لام: جيگريوونی وتهی پيشووی، چونکه قاعیده مانه وهیه له سهر ئه وهی که هه بووه.

✓ **قاعیده رووه می لو:** بنه رت مانه وهیه له سهر ئه وهی که هه بووه تاوه کو به لگه یه کی لابه ره وهی (الناقل) بیت له سهر ئه وهی:

- بنه رت مانه وهیه له سهر گشتی بوون تاوه کو به لگه یه کی تاییه تکه ره وهی بیت. هه رکه سیک بانگه شهی تاییه تکر دنی ده قیکی گشتی بکات، بانگه شه که ی وهر ناگیریت مه گهر به به لگه یه ک.

- هه روه ها ده لاین بنه رت له فرماندا ئه وهیه که سوودی واجب بوون بدات. ئه گهر که سیک فورمیکی فرمان به کار بهینیت بو سوننه ت، ئهم لیکدانه وه و گواستنه وهیه وهر ناگیرین مه گهر به به لگه یه ک، چونکه قاعیده مانه وهیه له سهر واجب بوون تاوه کو به لگه یه کی لابه ره وهی بیت که سوننه ته.

• ههروهه دهلیین له گۆرینی فۆرمیکی قهدهغهکردن له
 ههrameوه یۆ که رهههت، داوای بهلگهی لابهروهی لیده کهین.
 ئەم لیکدانهوه و لادانه پیچهوانهی قاعیدهیه و بهلگهی
 لابهروهی له قاعیده که دهویت.

• ههروهه له هه رکهسیک بانگهشهی جیگیربوونی شتیکی
 له حوکه شه رعیه کان بکات، داوای بهلگهی جیگیرکه ری
 لیده کهین. چونکه قاعیده نه بوونی حوکه شه رعیه کانه.

• ههروهه دهلیین هه رکهسیک بانگهشهی هه رامبوونی
 شتیکی له زینه تی ئافرهت بکات، هه رامبوونه که وهر ناگرین
 مه کهر بهلگهی که هه رامکه ر بهینیت. چونکه قاعیده له زینه تی
 ئافرهتدا هه لاله. قاعیده مانه وهیه له سه ر ئه وه تا وه کو بهلگهی که
 لابهروهی بیت.

• ههروهه هه رکهسیک بانگهشهی ییسبوونی شتیکی له
 شته کان بکات، داوای بهلگهی سه ملینه ری ئەم بانگهشهی

لیدە کەین. چونکە قاعیدە لە شتەکاندا پاکیه. قاعیدە مانەوایە
لەسەر ئەو تەواوە کو بەلگە یەکی لا بەرەوای بێت.

✓ قاعیدە یەکی لە:

بەرەت ئەستۆ پاکێ زەممەیه واتە خوای گەورە کاتیک مروۆی
دروستکرد، زەممە کە ی بێتاوان بوو لە مافەکانی. لە مافەکانی
بەدیپینراوە کەنەو، هەرکەسیک بانگەشە ی جێگیربوونی شتیک
لە زەممە یەکیک لە خەلکیدا بکات، دەگەرێتەو بو مافی
خوداوه. ئەویش بە بەلگە سەلمانندی بوونی قەرزی لە زەممەیدایە،
چونکە ئەمە پێچەوانە ی بەرەتە وە هەرکەسیک بانگەشە ی
مافیکی تایبەتی بەدیپینراوەکان بکات، ئەوا داوای بەلگە ی
سەلمینەری ئەم بانگەشە یە ی لیدە کەین.

لەسەر ئەمەش دەلێن:

• ههركه سیك بانگه‌شهی جیگیربوونی شتیک له حوکه شه‌رعییه‌کان بکات، داوای به‌لگهی لیده‌که‌ین، چونکه قاعیده بێتاوانی زیمه‌یه لێیان.

• ههركه سیك بانگه‌شهی قه‌رزیک له‌سه‌ر که‌سیکی تر بکات، داوای به‌لگهی لیده‌که‌ین. ئه‌گه‌ر به‌لگهی نه‌بوو، ئه‌وا قسه‌ی بانگه‌شه‌لیکراوه‌که به‌سوینده‌وه وه‌رده‌گیریت، چونکه قاعیده بێتاوانی زیمه‌که‌یه‌تی له‌م قه‌رزه‌.

• ههركه سیك بانگه‌شهی سونه‌ت بوونی مه‌سحی گه‌ردن بکات له‌ده‌ستنوێژدا وه‌ک حه‌نه‌فییه‌کان و ئه‌وانی تر، ئه‌وا داوای به‌لگهی سه‌لمینه‌ری ئه‌م سونه‌ته‌ بوونه‌ی لیده‌که‌ین، چونکه قاعیده بێتاوانی زیمه‌یه‌ له‌م سونه‌ت بوونه‌.

• ههركه سیك فدییه‌ یان که‌فاره‌تی له‌سه‌ر که‌سیکی پا‌به‌ند به‌شه‌ریعه‌ت واجب کرد له‌کاتی هه‌له‌یه‌کی شه‌رعیدا، ئه‌وا داوای به‌لگهی سه‌لمینه‌ری ئه‌م واجب بوونه‌ی لیده‌که‌ین. چونکه قاعیده بێتاوانی زیمه‌یه‌ له‌م که‌فاره‌ت و فدییه‌. قاعیده

مانه‌وهیه له‌سه‌ر ئه‌وه تاوه‌کو به‌لگه‌یه‌کی لابه‌ره‌وه‌ی بیټ. هه‌ر
 بویه له برینی داری هه‌ره‌مه‌وه – که به کرده‌ی خودا جیگیر
 کراوه – تاوانیکی حه‌رام ئه‌نجام دراوه و گومانیشی تیدا نییه.
 به‌لام ئایا که‌فاره‌ت یان فدییه‌ی له‌سه‌ره‌؟

• **وه‌لام :** هیچ به‌لگه‌یه‌ک نییه که ئاماژه به‌وه بکات
 که زیمه‌که‌ی به شتیک له‌مانه سه‌رقاله. که‌واته ته‌نها ته‌وبه و
 داوای لیخۆشبوونی له‌سه‌ر واجب ده‌که‌ین.

✓ قاعیده‌ی هواره‌می له‌:

بنه‌په‌ت له ئاودا پاکی به مه‌گه‌ر به به‌لگه‌یه‌ک.

له‌سه‌ر ئه‌مه‌ش:

• وته‌ی راسته‌ر ئه‌وه‌یه که ئاوی بیر له گۆرستاندا پاکه و
 پاکه‌ره‌وه‌یه، تاوه‌کو شتیک له سیفه‌ته‌کانی پیسی تیدا
 ده‌رنه‌که‌ویټ.

• ئاویک که ئافره تیکی بی دهست نوێژ خوی تیدا
پاککردوو هه وه : ئاوه که پاکه و پاکه ره وه یه، به لام
موسته حه به بو مرووف وازی لیبنیت ئه گهر ئاویکی
تری دهستکه وت. ئه مه که ره هه تی ته نییه نهک له
خودی ئاوه که دا بیّت.

• وتهی راستر ئه وه یه که ئاوه که، جا که م بیّت یان زور،
ئه گهر پیسای تیکه وت و هیچ سیفه تیکی نه گورا، ئه وا ئاوه که
پاکه و پاکه ره وه یه و دهست نوێژی پی هه لده گیریت و پیسی
پی لاده بریت.

• وتهی راستر ئه وه یه که ئه و ئاوه ی که سیکی خه وتوو
دهستی تیکردوو پێش ئه وه ی بیشوات، ئاویکی پاکه و
پاکه ره وه یه و دهست نوێژی پی هه لده گیریت و پیسی پی
لاده بریت.

• وتهی راستر ئه وهیه که ئاوی به رخوړکه وتوو (الماء المشمس) پاکه و پاکه ره وهیه، وه هه رکه سیک به کارهینانی به مه کړه زانیبیت، راستی نه کړدوه.

• وتهی راستر ئه وهیه که ئاوی گهرمکړاو به پیسایي، ئاو یکی پاکه و پاکه ره وهیه. بۆچی لهم لقانه دا لایه نی پاکي ئاومان به راستر زانی؟

وه لأم : چونکه قاعیده له ئاوی پاکدا ئه وهیه که پاکه و دروست نیه لهم قاعیده یه لابدريّت مه گهر به به لگه یه کی لابه ره وه.

✓ قاعیدې پینځه می لو:

بهره پرت له قايه کاندرا هه لاله مه گهر به به لگه یه کی. واته، هه موو ئه و شتانه ی خوا دروستی کړدوه له قايه کان، قاعیده ئه وهیه که هه لالڼ و پاکن به هه موو جوړ و شیوه جیاوازه کانیانه وه، جا ئه و قایانه ی له رابردوودا ناسراون یان ئه و

قاپانهی خه لکی سهردهمی ئیمه دهیناسن یان ئهو قاپانهی له داهاتوودا دهناسرین، هه موویان حوکی ئه وه یان له سهره که به کارهینانیان هه لاله و پاکن، مه گهر ده قێک به لگه یه کی تاییه تکه ره وهی هیناییت. وه ئیمه نازانین که دهق ته نهی کومه لێک له قاپه کانی قه دهغه کردوو، له وانه:

• قاپی زیڕ و زیو و ئه وانهی بهو دووانه داپوشراون : له سهر ئهمهش فهرموودهی حوزه یفه (رهزای خوای لیبیت) له ههردوو سه حیه کهدا هاتوو که پیغه مبه ر (ﷺ) فهرمووی: (لا تلبسوا الحریر ، ولا الدیاج ، ولا تشرّبوا فی آنیة الذهب والفضة . ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لرم فی الدنیا ولکم فی الآخرة) "له قاپی زیڕ و زیودا مه خۆنه وه و له قاپه کانیاندا مه خۆن. چونکه ئه وانه له دونیادا بو ئه وانن و له دواړوژدا بو ئیوهن."

وه له فهرموودهی ئوم سه له مه وه (رهزای خوای لیبیت) لای ئیامی موسلیم هاتوو که پیغه مبه ر (ﷺ) فهرمووی: (الذي یشرب فی انیة الفضة إنما یجر جر فی بطنه نار جهنم) "ئه وهی له قاپی

زیودا ده خواته وه، تنه‌ها ئاگری جه هه‌ننه‌م له سکی خویدا ده‌جولینیت".

به‌لگه‌ تنه‌ها ئه‌و قاپانه‌ی لی جیا ناکاته‌وه که که‌می‌ک زیویان تیدایه له‌به‌ر پیویستی. له‌ فهرمووده‌ی ئه‌نه‌سه‌وه (ره‌زای خوی لیبیت) له‌ سه‌حیحی بوخاریدا هاتوه‌ که: "په‌رداخ‌ پیغه‌مبه‌ر (ﷺ) شکا، جا له‌ شوینی شکاوه‌ که‌یدا زنجیره‌یه‌کی له‌ زیو دانا".

● قاپه‌ حه‌رامه‌کان هه‌روه‌ها ئه‌و قاپانه‌ن که له‌ پیستی مرداره‌وه‌بوو دروست‌کراون پیش ئه‌وه‌ی پاک‌کری‌نه‌وه. ئه‌م قاپانه‌ دروست نییه به‌کاربه‌ی‌نرین چونکه‌ شه‌ریعت سوودوه‌رگرتنی له‌ مرداره‌وه‌بوو و به‌کاره‌ینانی پیستی پیش پاک‌کردنه‌وه حه‌رام کردوه‌.

● قاپی کافره‌کان: دروست نییه به‌کاربه‌ی‌نرین ئه‌گه‌ر زانیان یان گومانیک‌ی به‌هیزمان هه‌بوو که پیسن مه‌گه‌ر دوی شوشتیان به‌ ئاو. له‌به‌ر ئه‌وه‌ی له‌ هه‌ردوو سه‌حیحه‌که‌دا له‌ فهرمووده‌ی ئه‌بو سه‌عله‌به‌ی خوشه‌نییه‌وه (ره‌زای خوی

لَيَبَيْت) هاتووه كه وتى: وتم: ئه‌ى پيغه‌مبه‌رى خوا، ئيمه له خاكى ئه‌هلى كيتابداين، ئايا له قاپه‌كانياندا خواردن بخوين؟ فهرمووى: "نه‌خير، تيباندا مه‌خون مه‌گهر ئه‌وه‌ى هيچى تر تان ده‌ست نه‌كه‌ويت، جا بيانشون و پاشان تيباندا بخون".

● قاپى كه‌سانى تر: جيا كردنه‌وه‌ى ئه‌مه له به‌ر پيسى يان هه‌رامى له خودى خويدا نيه، به‌لكو بابته‌كه ده‌گه‌رپته‌وه بو مافى به‌ديپنراوه‌كان. قاعيده ئه‌وه‌يه كه مالى كه‌سى تريت له‌سه‌ر هه‌رامه مه‌گهر به ئيزنى ئه‌و جا هه‌ركه‌سيك جوړيك له قاپه‌كان هه‌رام بكات، ئه‌وا داواى به‌لگه‌ى سه‌لمينه‌رى ئه‌م هه‌رام كردنه‌ى ليدنه‌كه‌ين.

✓ قاعيدەى سەمەمى لى:

بە‌پە‌ت له عيبارده‌ته‌كاندا وه‌ستانه له‌به‌ر به‌لگه‌كان. ئه‌مه‌ش پيشتەر شيكراوه‌ته‌وه. هه‌ركه‌سيك بانگه‌شه‌ى شتيك

له عیبادهته وتهیهه کان یان کردارییه کان بکات، داوای به لگه ی
سهلمینه ری ئه م بانگه شه یه ی لیده که یں. له سه ر ئه مه ش:

● **زیکره به کومه له کان:** به عیبادهت دانانرین چونکه
به لگه و عیبادهته کان وه ستاون (توقیفیه)

● **ئاهاهنگگیران به پونه ی** له دایکبوونی پیغه مبه ره وه (ﷺ):
به عیبادهت دانانریت چونکه به لگه و عیبادهته کان وه ستاون.

● **باوه رپوون به گه وره ی** خیرکردن بو گورستانه کان
به شیک نییه له عیبادهته کان چونکه به لگه و عیبادهته کان
وه ستاون

● **ئه وه ی که سوجه یه کی تاک ده بات** دوا ی نوژی عیша
و له باشووری رۆژهه لاتی ئاسیا بلاوه: ناوانریت به عیبادهت
چونکه به لگه و عیبادهته کان وه ستاون.

لقه کانش ئه وه نده زۆرن که کوتایان نایهت. ههر کرداریک له
وته یان کردار که بانگه شه ی ئه وه ی بو بکریت که عیبادهته،

ئەوا داواى بەلگەى سەلمىنەرى لى دەكەين. چونكە دۇنيايى
برىتيە لە نەبوونی عىبادەتەكە و ئىمەش لەسەر دۇنيايى
دەمىنەنەو و ناكرىت بە گومان و وەهمەكان لەناو بچىت.

✓ قاعىدەى مەوتەى لى:

بەت لە خوراوە كاندا مەلا مەگەر بە بەلگەى ك.

لەسەر ئەمەش، دروست نىيە بۆ هېچ كەسىك بىت و شتىك
لە خووەكانى خەلك لە خووەكانىيان و نەرىتەكانىيان و راگەياندى
هاوسەرگىرىيەكانىيان و دلخۆشى و ناخۆشىيەكانىيان حەرام بكات
مەگەر بە بەلگەىەكى حەرامكەر. ئىمە ئەم ياسايە بە بەلگەكانى و
لقەكانىەو دواتر شىدەكەينەو.

✓ قَاعِيدِی ههسته می لو:

بنه پەت لە زینەتی ئافرەتدا هەڵاڵە مەگەر بە بەلگە یە.

لەسەر ئەمەش وتە ی خۆای گەورە یە: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ الأعراف: ۳۲ واتا " بۆ کێ زینەتی خۆای حەرام کردوووە کە بۆ بەندەکانی دەریکردوووە؟ "

ئافرەتان لە سەردەمی پێغەمبەردا (ﷺ) بە جۆرەها زینەتی ناسراوی سەردەمی خۆیان خۆیان دەپارازاندوووە بەبێ ئەوەی بێشتەر پرسیار لە حەرامبوونی بکەن. ئەمەش ئاماژە یە بۆ ئەوەی کە لە دلیاندا جێگیر بوو کە زینەت لەسەر فراوانیە. چونکە خۆای گەورە دەفەر مووێت:

﴿وَلَا يُدْرِكُ زِينَتَهُ﴾ (النور: ۳۱) واتا "وێ با زینەتیان دەرنەخەن".

جا ئەم زینەتەى رەها کردوو، ئەمە ئاماژەىە بۆ دروستى
وەرگرتى زینەت بۆ ئافرەت، بەلام پێویستە لەسەرى
داپۆشیت. لە رووى سوودەوه، دەلێم: بزانه که بابەتی زینەت
لەسەر دوو یاسا دامەزراوه:

١ - **بەپرەت لە زینەتى ئافرەتا هەڵاڵە، هەرودەک
بیشتر باسکرا.**

٢ - **بەپرەت واجب بوونی داپۆشینی زینەتى
ئافرەتە مەگەر ئەوهى شەریعت لێى بەخشیوه.**

جا ئەگەر خەلک لە حوکمی زینەتیکدا بۆ ئافرەتان جیاواز
بوون، ئەوا سەرەتا سەیری بەلگەى ئەو کەسە دەکەین که
دەلێت حەرەمە. ئەگەر بۆ بەلگەهێنانەوه گونجاو بوو، ئەوا
سوپاسى خۆى گەرە دەکەین، ئەگەرنا، رەتی دەکەینەوه.
لەسەر ئەمەش:

• ھۆكۈمى خۇپازاندەۋە بە "الوصل" (قۇر
لەكەندەن) و "الوئەم" (تاتۇ) و "الوئەم" (تەيزە كەردەنى
دەن) جەيە؛

• ھەلەم: ھەرامە بەھۇى جەيەگەربوونى بەلگە لەسەر
ھەرامبوونىان.

• ھەروەھا ھەم ئەۋەبە كە كەردەۋە كەنى جۈانكەرى
دەبەش دەبن بۇ سى بەش:.

۱- كەردەۋە كەنى جۈانكەرى كە ھۆكەم كەمەن
بەيۋەستىيە (الضرورة): ئەمانە دروستەن ۋەك ئەۋەى
بەستى ئافەتەتەك بەسووتەت و پاشان نەشتەرگەرى بۇ بەكرەت
بۇ لەبردەنى ئەم زىانە.

۲- كەردەۋە كەنى جۈانكەرى كە ھۆكەم كەمەن
بەداۋەستىيە (الهاجة): ھەچى تەيدا نەبە ۋەك كەردەۋە كەنى

رېځکړدنه وهی ددان و باريککړدنه وهی هه نډیک له و شوینانه ی
که چه وړي زیاده یان هه یه ئه مهش هیچی تیدا نییه و نمونه ی
زوری هه یه که له کتیبی پزیشکیدا باسکراوه.

۳ - کرده وه کانی جوانکاری که هوکاره که بیان

جوانکرده (التحصین): وته ی راستر ئه وهیه که قبول
بکریت نهک حه رام بکریت.

*** له مه شه وه جیاوازی زانایانه له حوکمی تهنککردنی برودا من
هیچ به لگه یه کم دهست نه که وتووه که ریگری له ئافره تان بکات
له مه هه روه ها مکیا جیش دروسته بو ئافره ت که به کاری
بهینیت و خوی پی برازیننه وه بو میړده که ی، چونکه قاعیده
له مانه دا حه لال بوون و دروستیه.

**** حوکمی لابردي مووی دهست و قاچی ئافره ت چیه ؟

وه لأم: جیاوازی هه یه له تیوان زانایاندا وته ی راستر ئه وهیه
که دروسته، چونکه موو دابهش دهیت بو سی بهش:

۱ - موویهک که فەرمان به هیشتنهوهی کراوه : ئه‌ویش برۆیه و هه‌روه‌ها ریشه بو پیاو.

۲ - موویهک که فەرمان به لابردن یان کورتکردنهوهی کراوه: وهک مووی بنبال و ژیر سک.

۳ - موویهک که شه‌ریعت باسی نه‌کردووه : قاعیده‌ی جیگیر لای ئیمه له یاساکانی دروستیدا ئه‌وه‌یه که ئه‌وه‌ی شه‌ریعت باسی نه‌کردووه، لێی خوش بووه. هه‌ر بۆیه مووی ده‌ست و قاچی ئافرهت له‌و شتانه‌یه که شه‌ریعت باسی نه‌کردووه، که‌واته له‌و زینه‌تانه‌یه که هه‌رامبوونی جیگیر نه‌بووه، جا ده‌یگه‌رئینه‌وه بو قاعیده‌که‌ی که هه‌لال بوون و دروستیه.

***** ئایا دروسته ئافرهت قتری کورت بچاته‌وه؟

وه‌لام: جیاوازی هه‌یه له‌نیوان زانایاندا و وته‌ی راستر ئه‌وه‌یه که دروسته به دوو مه‌رج :

۱ له کورتکردنه‌وه‌که‌یدا نه‌گاته ئه‌وه‌ی له پیاو بچیت.

۲ - مه بهستی له کور تکر دنه وه که ی لاسایی کردنه وه ی ئافره تانی به دره وشت یان کافر نه ییت.

ئه مه هیچی تیدا نییه به لام ههر که سییک ریگری لیبکات، داوای به لگهی قه دهغه کردنی لیده کهین.

✓ قَاعِیدِی نَوْبِه می له :

بنه پرت له مافوره و سواری و جلو بهر گدا
مه لال بوون و دروستی و باکییه مه گهر به
به لگه یه له. ههر که سییک شتییک له مانه قه دهغه بکات،

داوای به لگهی سهلمینه ری ئه م قه دهغه کردنه ی لیده کهین. ئه م
شتانه ده چنه ژیر وته ی خوای گه وره وه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الجماعه: ۱۳) واثا: "وه بو ی رام هی ناو نئه وه ی له
ئاسمانه کان و ئه وه ی له زه ویدایه هه مووی له خو یه وه. به راستی
له وه دا نیشه نه کان هه ن بو خه لکاتییک که بیر ده که نه وه."

هه‌موو ئه‌وه‌ی له زه‌ویدا‌یه، جا له سه‌ره‌وه بیټ یان له خواره‌وه، جا له کانزاکان بیټ یان له داره‌کان یان له پرووباره‌کان یان له به‌رده‌کان یان له پرووه‌که‌کان یان له هه‌موو جوړه گیانه‌وه‌ره‌کان، هه‌موو ئه‌مانه خ‌وای گه‌وره بو‌ی رام هینا‌وین. مه‌رجی رام‌هینان‌یان ئه‌وه‌یه که پاک بن، چونکه دژی پاک، پیسه و دژی ه‌ل‌ل‌ل، ه‌رامه. کاتیک خ‌وای گه‌وره پی‌ی وتین که رام‌هینا‌ون بو‌مان، زان‌مان که پاکن و ه‌ل‌ل‌ل. له‌مه‌وه یاسا‌که‌ی دواتر دی‌ت.

✓ قاعیده‌ی ده‌یه‌ی ل‌:

بنه‌رته له شته‌کاندا ه‌ل‌ل‌له مه‌گه‌ر به به‌ل‌گه‌یه‌ک. جا ئه‌گه‌ر زانا‌یان له حوک‌ی شتیکدا جیا‌واز بو‌ون، ئایا پاکه یان پیس؟ ئه‌وا له‌گه‌ل ئه‌وه‌دا ده‌بین که ده‌لیت پاکه، تا‌وه‌کو ئه‌و که‌سه‌ی بان‌گه‌شه‌ی پیس‌بو‌ونی ده‌کات، به‌ل‌گه‌یه‌کی سه‌لمینه‌ری پیس‌بو‌ونی به‌ی‌ن‌یت. له‌سه‌ر ئه‌مه‌ش:

• زانایان (ره‌حمه‌تی خویان لیبیت) له‌باره‌ی مه‌ی (الخمر)ه‌وه جیاوازن، وته‌ی راستر ئه‌وه‌یه که حه‌رامه بیخۆیته‌وه به‌لام له خودی خۆیدا پاکه به‌و به‌لگانه‌ی له شوئینیکی تردا باسکراون. چونکه هیچ به‌لگه‌یه‌ک نیه له‌سه‌ر پیسبوونی و بنه‌ره‌ت له شته‌کاندا پاکیه.

• زانایان جیاوازن له‌باره‌ی گوشتی ئازله‌ درنده‌کان و بالنده‌کانه‌وه، ئایا پیسن یان نا؟ وته‌ی راستر و به‌هیزتر ئه‌وه‌یه که پاکن، چونکه هیچ به‌لگه‌یه‌ک نیه له‌سه‌ر پیسبوونیان و قاعیده له شته‌کاندا پاکیه.

• هه‌روه‌ها زانایان (ره‌حمه‌تی خویان لیبیت) جیاوازن له‌باره‌ی رشانه‌وه‌ی مروّقه‌وه. هه‌ندیکیان ده‌لّین پیسه و هه‌ندیکی تریان ده‌لّین پاکه. به‌لام وته‌ی راستر ئه‌وه‌یه که پاکه، چونکه هیچ به‌لگه‌یه‌ک نیه له‌سه‌ر پیسبوونی. هه‌رچه‌نده زانایانیش له‌م بواره‌دا جیاوازن، به‌لام هه‌ندیکیان بۆ

پاککردنه وهی چوون و ههندیکیشیان بو پیسبوونی. قاعیده
پاکیه تاوه کو به لگه یه کی پیسکه ره وهی بیت.

✓ قاعیده یازده می لو:

بنه پرت له مامه له کاندایه لاله مه گهر به
به لگه یه کی.

دنیایی جیگیر له مامه له کاندایه کرین و فروشتن و سه لم و
گهره تی و کری و گواستنه وه و کشتوکال و هاوبه شی و شتی
تریش له مامه له شه رعیه کان، قاعیده له هه موو مامه له یه کدا له م
دونیا یه دا ئه وه یه که هه لال و دروسته، مه گهر ئه و مامه لانه ی
که دهق هه رامی کردوون هه موو ئه و مامه لانه ی له رابردوودا
ناسراون و ئه وانه ی هاوچه رخه کان دهیناسن و ئه وانه ی خه لک
له داهاتوودا دهیناسن و دهیدووزنه وه، حوکی ئه وه یان له سه ره
که هه لال و دروستن. له بهر وته ی خوی گه وه:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة: ۲۷۵) واتا: "وه خواى گهوره کپین و فروشتنى حه لال کردووہ".

وشه ی "البيع" ناوی جوړه و ئه لف و لامی پیوه لکاوہ، که واته حه لالی هه موو جوړه کانی کپین و فروشتن ده گریته وه. هه رکه سیک جوړیک له کپین و فروشتنه کان حه رام بکات، داواى به لگه ی سه لمینه رى لیده کهین له سه ر ئه مه ش:

- زانایان جیاوازن له باره ی مامه له ی "سه فته جه" (گواستنه وه ی پاره) که له قه رزاره وه ده رده چیټ بو که سیکی تر له شاریکی تر دا که خاوه ن قه رزه که قه رزه که ی لی وه رگریټ بو ئه وه ی له ریگادا پاریزراو بیټ. وته ی راستر ئه وه یه که مامه له یه کی دروست و ریگه پی دراوه، مه گه ر به لگه یه کی قه ده غه که رى هه بیټ.

- هه روه ها جیاوازن له باره ی کپین و فروشتنى به قیسته وه. وته ی راستر ئه وه یه که کپین و فروشتنى دروسته و به لگه ی قه ده غه کردنى نییه.

● جیاوازن له باره‌ی کرپن و فروشتنی کرپی کو تاییهاتوو به خاوه‌نداریتی. وته‌ی نزیکتر ئه‌وه‌یه که مامه‌له‌یه‌کی دروسته به‌و مهرانه‌ی له شوینی ترده باسکراون.

هه‌ر مامه‌له‌یه‌ک که تییدا جیاواز بن، بنه‌رته تییدا هه‌لأل بوون و دروستیه، مه‌گه‌ر ئه‌و مامه‌له‌یه‌ی که ده‌ق به‌لگه‌ی له‌سه‌ر قه‌ده‌غه‌کردنی هیناییت. زانایان بریاریان داوه که مامه‌له‌ی هه‌رامکراوه‌کان له دونیادا ده‌گه‌رینه‌وه بو سی یاسا:

۱- **قاعیده‌ی پریا**: واته‌ ئه‌م مامه‌له‌یه‌ی هه‌رامه به‌هۆی بوونی رپاوه تییدا. بنچینه‌ی ئه‌م یاسایه‌ش وته‌ی خوای گه‌وره‌یه: ﴿وَحَرَّمَ الرَّبَّ﴾ (البقرة: ۲۷۵)، وه وته‌ی خوای گه‌وره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (آل عمران: ۱۳۰). زوریک له‌و مامه‌لانه‌ی شه‌ریعت هه‌رامی کردوون به‌هۆی بوونی رپاوه تیاندان. وه‌ک مامه‌له‌ی عینه. بوچی شه‌ریعت هه‌رامی کردوه؟

وه لأم: بههوی بوونی رپاوه تییدا.

۲- قاعیدهی فیل (الغرر) و نهزانی (الجهالة): هەر مامه‌له‌یه‌ک فیلی تییدا بیټ یان نهزانی له‌وه‌ی که مه‌به‌سته، ئەوا حه‌رامه. هەر بۆیه شه‌ریعت کپین و فروشتنی "حه‌به‌له"ی حه‌رام کردووه، هه‌روه‌ک له فهرمووده‌ی ئیبن عومه‌ره‌وه (په‌زای خویان لیبت) له هه‌ردوو سه‌حیحه‌که‌دا هاتوو هه‌که: (إِنْ أَلْبَسْتَنِي نَمِي عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ) "پیغه‌مبه‌ر (ﷺ) قه‌ده‌غه‌ی کپین و فروشتنی حه‌به‌له‌ی کردووه." وه شه‌ریعت کپین و فروشتنی "مولامه‌سه" و "مونابه‌زه"ی حه‌رام کردووه، هه‌روه‌ک له فهرمووده‌ی ئەبو سه‌عیدی خودرییه‌وه (په‌زای خوی لیبت) له هه‌ردوو سه‌حیحه‌که‌دا هاتوو هه‌که: (إِنْ أَلْبَسْتَنِي نَمِي عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ) "پیغه‌مبه‌ر (ﷺ) قه‌ده‌غه‌ی کپین و فروشتنی حه‌به‌له‌ی (کورپه‌له‌ی ناوسک) کردووه." وه شه‌ریعت کپین و فروشتنی تووی نێره‌که‌ی حه‌رام کردووه، هه‌روه‌ک له فهرمووده‌ی ئیبن عومه‌ره‌وه (په‌زای خویان لیبت) له

سه‌حیحی بوخاریدا هاتووہ: (إِنِ الْتَّبِي نَمَى عِبِ الْفَعْل) "پینگەمبەر (ﷺ) قەدەغەى مامەلەى تۆوى نۆرەى کردووہ." وه بهم شیوہیە مامەلەى زۆر هەن که شەریعت حەرامى کردوون بەهۆى فیل و نەزانی لەوہى که مەبەستە بنچینەى ئەم یاسایەش فەرموودەى ئەبو هورەیرە (رەزای خواى لیبت) هەرۆک لە سونەنى ئەبو داوددا هاتوو (إِنِ الْتَّبِي نَمَى عَنِ بَعِ الْغَر) "پینگەمبەر (ﷺ) قەدەغەى کپین و فروشتنى فیل کردووہ." و کپین و فروشتنى فیل واتە نەزانی دەرەنجام زانایانى فiqه نمونەى بۆ دەهیننەوہ وەک فروشتنى بالندە لە هەوادا و فروشتنى ماسى لە ئاودا.

۳- قاعیدەى فیل و فروفیل و گوپین : مامەلەى زۆر هەن که شەریعت حەرامى کردوون بەهۆى ئەو فیل و گۆرینەى تێاندایە، وەک قەدەغەکردنى کپین و فروشتنى نەجش و زیادکردن لەسەر ئەوہ. هەرۆهە قەدەغەکردنى فیلکردن هەرۆک لە سه‌حیحى ئىمامى موسلىدا لە فەرموودەى ئەبو

هورهیره وه (رهزای خوی لیبت) هاتووه که پیغهمبه ر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 فهرمووی: (من غش فلیس منی) "ههرکه سیک فیل بکات، له ئیمه
 نیه".

هه موو مامه له هه رامکراوه کان پیویسته هوکاریکیان یه کییک له م
 یاسایانه بی. ئه مهش پیش ئه وهی ئه بو عه باس ئین ته مییه و
 قوتا بییه که ی، زانای پایه بهرز ئین قه یم و کو مه ئیک له زانایان
 (رهحه تی خویان لیبت) به لیکو لینه وه یه کی ته واو بریاری
 له سه ر بدهن. جا ئه گهر هیچ شتیک له م سی یاسایه له
 مامه له یه کدا نه بوو، ئه وا ده گهر یته وه بو قاعیده که ی که ه لال
 بوون و دروستییه دروست نییه بو هیچ که سیک هه رامی
 بکات مه گهر به به لکه یه کی روون و ئاشکرا.

✓ قَاعِيدِی رَوَازِرِیَه می لق:

بِه پەرت لە مەرجه کانی مامەڵەدا ھەڵاڵە مەگەر بە
بەلگە یە.

دروستە بۆ فرۆشیار ھەرچیھەکی بویت لەسەر کڕیار مەرچی
بۆ دابنیت و دروستە بۆ کڕیار ھەرچیھەکی بویت لەسەر
فرۆشیار مەرچی بۆ دابنیت، مەگەر ئەو مەرجانە ی کە
شەریعت بە دەق ھەرامی کردوون، چونکە دەرگای مەرجدانان
لەم بوارەدا فراوانە. بەلگە ی ئەم یاسایەش وتە ی خوای
گەورە یە:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: ۱) واتا "ئە ی
ئەوانە ی باوە پرتان ھیناوە، بەلینە کانتان بێنە سەر".

خوای گەورە فەرمانی کردووە بە وەفاکردن بە بەلین. مەرچیش لە
مامەڵەدا بەلین و پەیمانە. ھەروەھا ئەو ی ترمزی گێراویەتیەو لە
فەرموودە ی کەسیری کۆری عەبدوللای کۆری عەمری کۆری

عهوفی موزهنیه وه له باوکیه وه له باپیره وه که پیغه مبهری خوا
 (ﷺ) فهرمووی: (الصَّالِحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمَسْمُومِ إِلَّا صَائِحًا حَرَمًا حَلَالًا، أَوْ
 أَهْلًا حَرَامًا وَالْمَسْمُومُ عِنْدَ سُورِطِهِمْ إِلَّا سُورِطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَهْلًا
 حَرَامًا) "ناشتی له یتوان موسلماناندا دروسته، مه گهر ناشتییه ک
 هرامیکی هلال کردیت یان هلالیکی هرام کردیت. وه
 موسلمانان له سهر مهرجه کانیان، مه گهر مهرجیک هرامیکی
 هلال کردیت یان هلالیکی هرام کردیت." ئەمەش ئەوێه
 که له میشکی هاوه لانی پیغه مبهردا (ﷺ) جیگیر بووه،
 ههروهک له فهرموده ی جابری کوری عه بدوللادا (رهزای
 خوای لیبت) له ههردوو سه حیه که دا هاتوو (ئه کهان یسیر علی
 جمل له قد أعيا فأراد أن يسيه قال فاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني
 وضربه فصار سيرا لم يصر مثله قال بعني بوقية قلت لا ثم قال بعني فبعته بوقية
 واستنيت عليه صملا نه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني منه ثم رجعت
 فأرسل في أئري فقال أتراني ما كنتك لا أخذ جملك خذ جملك ودرهمك فهو
 لك) که: "له سهر حوشتریک بوو که هیلاک بوو بوو.
 پیغه مبهری خوا (ﷺ) لپی نزیک بووه وه و لپی دا و دوعای

بۆ کرد. جا به شیوهیهک رۆیشت که پێشتر وا نه رۆیشتبوو. پاشان فهرمووی: به ئوقیهیهک بفروشه به من. وتم: نا. پاشان فهرمووی: به ئوقیهیهک بفروشه به من. جا فروشتم و مهرجم دانا که ههتا دهگههه مالهوه، سواری بم. کاتیکی گهیشته، به حوشرهکهوه هاتمه لای و نرخهکهی پێدام. پاشان گهرامهوه و ناردی به دوامدا و فهرمووی: واتزانی من له بهر ئهوه لێم کړپوی تا لیت بستینم؟ حوشرهکهت و پارهکهشت بۆ خۆت بێت." پیغه مبهری خوا (ﷺ) ئینکاری ئهم مهرجهی له جابر نه کرد. هه موو ئهو مهرجانهی که به لگهیهکی سوننهت له سهر هه رامبوونیان نه هاتوو، قاعیده تیاندایه لال بوون و دروستیه. ئهمهش وتهی زۆریه زانایانه به پیچهوانهی ئیامیکهوه که له وته کهیدا وهستاوه "قاعیده له مهرجهکاندا قه دهغهیه مه گهر ئه وهی دهق رپی پێدا بێت." به لگهی له سهر ئهمهش فهرموودهی عایشهیه (رهزای خوای لیبت) له سه حیحی بوخاریدا که: (جاءت بريرة إلى عائشة تستشيرها في أمر کتابتها) عقد بینها وبين أصحابها لتدفع لهم مالا مقابل عريتها) وطلب

السَّاعِدَةُ فِي رَفْعِ الْمُبْلَغِ. عَرَضْتُ عَائِشَةَ عَلَيْهَا أَنْ تَرْفَعَ الْمُبْلَغَ مُقَابِلَ أَنْ يَكُونَ
وَلَاؤُهَا لِعَائِشَةَ بَعْدَ الْعَتَقِ، لَكِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ رَفَضُوا هَذَا الشَّرْطَ وَأَصْرُوا عَلَى
أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ. أَخْبَرَتِ بَرِيرَةُ النَّبِيَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْأَمْرِ، فَقَالَ لَهَا: "اجْتَايْنِي فَأَعْتَقِي، فَإِنَّمَا التَّوَلَّاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، أَيِ اسْتَرَهَا
وَأَعْتَقَهَا، فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهَا) "به ریره هاته لام و داوای یارمه تی
کرد. وتم: نه گهر خاوه نه کانت چه ز بکه ن، پاره که یان دده مئی و
وه لات بو من ده بیّت. جا چوو بو لای خاوه نه کانی و نه وان
پازی نه بوون و وتیان: مه گهر نه وهی وه لا بو نه وان بیّت.
پیغه مبه ری خوا (ﷺ) گوئی لیبوو. پرس یاری لیکردم و هه وائلم
پیدا. فهرمووی: بیکره و ئازادی بکه و بو نه وان مهرج دابئی
که وه لا بو نه وان بیّت. عائیشه وتی: منیش ئازادم کرد. پاشان
پیغه مبه ری خوا (ﷺ) له ئیو خه لکیدا هه ستا و سوپاس و
ستایشی خوی کرد و پاشان فهرمووی: نه ما بعد، چیه
خه لکاتیک له ئیوه مهرج داده ئین که له کتیی خودادا نییه. ههر
مهرجیک له کتیی خودادا نه بیّت، نه و پوچه له، ته نانه ت نه گهر
سه د مهرجیش بیّت. قه زای خوا چه قتره و مهرجی خوا

پتهوتره. ئەى فلان، چىيە يەكىنكتان دەلييت: ئازادى بکە و وەلا
 بۆ من ييت؟ وەلا تەنھا بۆ ئەوھىە کە ئازادى کردووه."'
 بەلام زۆرھى زانايان وەلامى ئەم بەلگەھىنانەوھىيان داوھتەوھ و
 دەليين مەبەست لە کتیب ليژەدا شەريعتى خوايە، ھەر بۆيە
 کاتيک شەريعت مەرجيکى دانا کە قەدەغەى نەکردووه، ئەوا
 دروستە. چونکە شەريعت بەلگەيە لەسەر دروستي ھەموو
 مەرجەکان، ھەر وەک پيغەمبەر (ﷺ) فەرمووى: (المؤمن على
 شروطين والصالح جائز بين المسلمين) "موسلمانان لەسەر مەرجەکانيان
 و ئاشتى لەتيوان موسلماناندا دروستە". شەريعت رپگەى
 پيداوين ھەرچيەکى بمانەوييت لەسەر يەکتر مەرجى بۆ دابنيين،
 مەگەر ئەو مەرجانەى کە شەريعت پيچەوانەى کردوون. ئەم
 فەرموودەيە بەلگەيە بۆ زۆرھى زانايان و بەلگەى ئيام ئيين
 حەزم نىيە. لەسەر ئەمەش:

- زانايان جياوازن لەبارەى ھەلواسيني کړين و فروشتن بە
 رەزامەندي فلانەوھ، وەک ئەوھى بلييت "ئەگەر زەيد رازى
 بوو، ئەوا پييم فروشتى". ئايا ئەمە مەرجيکى دروستە يان نا؟

وه لَام : جياوازي ههيه لهتوان زاناياندا و وتهى راستر
ئهوهيه كه مهرجيكى دروسته و ريگه پيډراوه، چونكه هيج
به لگه يه كى روون نيه له سهر قه دهغه كړنى.

• له مه شهوه ههروه ها جياوازي زاناiane له وهى ئه گهر
فروشيار به كړياري وت "ئهم ئاوت پي ده فروشم و
مهرجيشم له سهرت ئه وهيه كه زه وييه كه م پي ئاو بدهيت." ئايا
ئهم مهرجه دروسته يان نا؟

وه لَام : مهرجيكى دروسته ئه گهر كړيار پي رازى يټ. جا
ئه گهر كړيار پي رازى بوو، ئه وا پيوسته له سهرى جيبه جيى
بكات، چونكه به ئاگاداريه وه چووه ته ناو كړين و فروشتنه كه وه
و به مهرجه كesh ئاگاداره.

• له مه شهوه ههروه ها جياوازي زاناiane له كو كړدنه وهى
زياتر له دوو مهرج له يه ك مامه له دا. وه ك ئه وهى بليت "ئهم
دارم كړى و مهرجم له سهرت ئه وهيه بيشكينيت و هه لى بگريت
و ريكي بخهيت." ئايا دروسته دوو مهرج يان زياتر له يه ك

مامه له دا کۆیکر یته وه؟.

وه لām: جیاوازی ههیه له یتوان زانا یاندا و ئه وهی ناسراوه له مه زهه بی حه نه لیه کانداهامبوونی هتی به هو ی گشتی و ته ی پیغه مبه ره وه (ﷺ) له فهرمووده ی عه بدو لای کوری عه مر ی کوری عاسه وه (ره زای خویان لی ییت) له سونه نه کانداه (لا محل سلف و بیع، ولا سرطان فی بیع، ولا ربح مالم یضمن، ولا بیع مال یس عندک) "دروست نییه قهرز و کرپن و فروشتن پیکه وه، نه دوو مهرج له یه ک کرپن و فروشتندا، نه قازانجی ئه وه ی گهره نیت نه کردووه، و نه فروشتنی ئه وه ی لات نییه". به لام و ته ی راستر ئه وه یه که دروسته بو ههر یه کینک له دوو لایه نی گریه ست ههرچییه کی بویت له مهرجه کان له سه ر ئه وی تر دایینیت که پیچه وانهی شه ریعت نه ییت. به لام و ته ی پیغه مبه ره (ﷺ) (ولا سرطان فی بیع) "نه دوو مهرج له یه ک کرپن و فروشتندا" مه به ستی کرپن و فروشتنی عه ینه یه، ئه ویش ئه و دوو مهرجه یه که کوبوونه وه یان ده بیته هو ی خراپه کارییه ک (مفسده). به لام ئه و مهرجانه ی که یه کگرتیان ناکه ویته خزمه ت به رژه وه

ندی و دوورخستنه وه ی خراپه وه ، شه ریعته ت قده غه ی نه کردووه ، به لام فروشتنی عه ینه که حه قیقته ته که ی ئه وه یه که دوو مهرج له فروشتنیکدا کوکاتهوه و ده بیته هوئی خراپه ، شه ریعته تیش قهده غه ی ناکات مه گهر له سهر خراپه یه کی پاک یان زال بیته ، بویه له سهر ئه و قاعیده یه شرع خراپه ی له فروشتنی عه ینه به چهند دهسته واژه یه ک دهر برپوه:

۱- به (ئه گهر به عه ینه فروشران) دهر برپاوه.

۲- به (دوو گریبه ست له گریبه ستیکدا) دهر برپاوه.

۳- به (دوو مامه له له مامه له یه کدا) دهر برپاوه.

۴- به (دوو مهرج له فروشتنیکدا) دهر برپاوه.

هه موو ئه م وشانه هه رچهنده له دهر برپندا جیاوازن، به لام مه به ستیان یه که، ئه ویش فروشتنی عه ینه یه ، بۆچوونی دروست ئه وه یه که دروسته یه کیک له گریبه ستکاران ههر مهرجیک بیهوئیت به سهر ئه و ی دیکه دا بیسه پیئیت.

✓ قاعیدہی سباز رہیہ می لو :

بنہرمت له کرده وه کنای پیغہ مبہ ر (ﷺ)
 تہ شریعہ ، مہ گہ ر بہ لگہ یہ لہ ہہ بیت،
 بویہ تہ گہ ر زانایان جیاواز بن لہ جوڑی کردہ وه یہ کی پیغہ
 مبہ ر (ﷺ)، ئایا لہ پرووی ر ہزامہندیہ وہیہ، یان لہ پرووی
 تاییہ تمندی و سروشتیہ وہیہ، یان کردہ وہیہ کہ بؤ تہ شریع بؤ
 ئومہ تہ کہی، بویہ تہ گہر زانایان جیاواز بن لہ دیار یکردنی جوڑی
 کردہ وہ کنای پیغہ مبہ ر (ﷺ)، تہ صلی جیگیر تہ وه یہ کہ ئیمہ
 لہ سہ ر بنہ مای تہ شریع بوہ ستین چونکہ خوی گہورہ
 تہوی ناردووه بؤ تہ وہی پیشہنگ بیت بؤ ئیمہ، خوی گہورہ
 فہرموویہ تی: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)
 (الأحزاب: ۲۱)، و لہ سہر قاعیدہی تہ وہ:

**** زانایان جیاوازن لہ بہخیوکردنی قتر و چہورکردن و
 شانہ کردنیدا، ئایا کردہ وہ کہی لہ پرووی ر ہزامہندیہ وہ بووه بؤ
 گہلہ کہی یان نا.

له روانگهی ته شریعه وه؟

وه لآم: دوو بۆچوون ههیه له لایهن زانایانه وه، و بۆچوونی دروست ئه وهیه که له روانگهی ته شریعه وهیه و قاعیده ی دلتیایی ئه وهیه که ئه وهک یاسادانه ریک بۆ ئیمه نێردراوه، و دلتیایی به گومان له ناو ناچیت، ههر بۆیه پیغه مبه ر (ﷺ) فهرمانی کردووه به چه ورکردن و شانه کردن و ریزگرتن لێی.

**** ههروه ها جیاواز بوون له وهی که بۆ نوێژی جهژن له ریکه یه که وه ده چوو و له ریکه یه کی تره وه ده که رایه وه، ئایا کرده وه که ی له به ر ریکه که وتن بووه یان له به ر ته شریع؟

وه لآم: له م باره یه وه ناکوکی ههیه له ئیوان زانایاندا - رهحه تی خویان لیبیت- و بۆچوونی دروست و رای په سه ند ئه وهیه که له روانگهی ته شریعه وهیه، چونکه ئه گه ر کرداریک له ئیوان ئه وهی ته شریع بیت و له بواریکی تر دا بیت، ئه وا قاعیده ی دلتیایی ئه وهیه که له روانگهی ته شریعه وهیه تا به لکه یه ک هه بیت که له م مانایه ده ری پینیت، ههر بۆیه له سونه ته کانی

ههردوو جهژن ئه وهیه که له رینگهیه که وه بچیت و له رینگهیه کی تره وه بگه پێته وه.

**** ههروه ها زانا یان نا کو کن له سه ر دانیشتی پشودان له نوێژدا، ئایا ئه و کاره ی کردو وه چونکه ته مه نی پیر بو وه و ناتوانی ت راسته وخۆ هه ستیته وه مه گه ر دوا ی دانیشتیکی کورت، یان له م شوینه دا له روانگه ی ته شریعه وه کردوویه تی؟ وه لام: به نا کو کی نیوان زانا یان، و بو چوونی دروست ئه وه یه که کرده وه که ی له روانگه ی ته شریعه وه یه، بو یه سونه ته بو گه نجی به هیژ که بیکات، چونکه ئه گه ر ئیمه به ستبامانه وه به پیری ته مه نیه وه، ئه و له بابه تی ته شریع ده رمان ده یینا، و قاعیده له کرداره کانیدا ته شریعه تا گواسته نه وه یه ک له م قاعیده یه بی ت.

✓ قاعیده ی هواره یه می لو:

بنه په رت له قسه دا راستیه : بو یه دروست نییه له راستی قسه وه لابه دیت بو مه جازه که ی مه گه ر به به لگه یه ک که له راستیه که ی بیکوا زیته وه، ریکخه ر ده لی ت:

وَأَصْلُ فِي الْكَلَامِ عِنْدَ النَّبَأِ هُوَ الْحَقِيقَةُ الَّتِي تَظْهَرُ فَلَا

تَصِلُ إِلَى الْمَجَازِ دُونَ أَغْنَى بِهَا الْفِئَةُ الْمَبِينَةُ

كهواته هه موو قسه ی خه لک و پِیش ئه وهش قسه ی
شه ریعت (قورئان و سوننهت)، دروست نییه له
راستییه که یه وه بگوازیته وه بو مانایه کی تر مه گهر به به لگه یه ک
که له راستییه که ی لاییدات، ئه گینا قاعیده مانه وه یه له سهر
راستییه که ی تا گواستننه وه یه ک بێت بوی و بو ئه وه:

- زانایان جیاوازن لهو بههشته ی که باوکمان ئاده م چووه
ناوی، ئایا ئه و بههشته یه که له ئاسمانه یان باخیکه له سهر
زهوی؟ ئه گهر بلّین ئه وه ی له ئاسمانه، ئه و وشه که مان له سهر
راستییه که ی خوی هه لگرتووه، و ئه گهر بلّین باخیکه له سهر
زهوی، ئه و وشه که مان له سهر مه جازه که ی هه لگرتووه، چونکه
قاعیده هه لگرتنیه تی له سهر راستییه که ی یان مه جازه که ی،
قاعیده هه لگرتنیه تی له سهر راستییه که ی تا به لگه یه ک دیت که
لاییدات له وه، و هیچ به لگه یه ک نییه، به لکو ئیین قه یم

كۆدەنگى سەلەفى گىراۋەتەۋە لەسەر ئەۋەى كە بەھەشتە كە
 باخىكە لەسەر زەۋى، بەلام ئەمە بەلگەيە لەسەر ئەۋەى كە
 بەھەشتى ھەمىشەيە، و ئەۋەى كە وتوۋىەتى باخىكە لەسەر
 زەۋى، بۆچوۋنى ئەھلى بىدعەيە. بەلگەش لەسەر ئەۋە قسەى
 خەۋى گەورەيە: "إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى" (طە: ۱۱۸)، و
 ئەمە سەبارەت بە بەھەشتى ھەمىشەيە، چونكە گەورەترىن
 باخ لەسەر زەۋى پىۋىستە خاۋەنەكەى برسى بىت يان پروت
 بىت (لە كاتى گۆرپىنى جەلەكانىدا)، پاشان خەۋى گەورە
 دەفەرموئەت: "وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى" (طە: ۱۱۹)، و لە
 گەورەترىن باخى سەر زەۋىدا، پىۋىستە خاۋەنەكەى تىنۋى
 بىت، و دەفەرموئەت: "وَلَا تَصْحَى" واتە: خۆر لىت نادات، و
 گەورەترىن باخ لەسەر زەۋى پىۋىستە گەرمەى خۆرى
 بەرىكەۋىت، ئەگەر گەرمەى خۆرىشى پىنەگات، ئەۋا ئەمە
 بەلگەيە لەسەر ئەۋەى كە بەھەشتى ھەمىشەيە.

- ۋە لە لاقەكانى ئەم قاعىدەيەدا ھەروەھا ۋەلامدانەۋەى
 ئەھلى بىدعەيە بۆ شىۋاندنى دەقەكانى سىفەتەكان، تىپدا

وهلامدانهوهی ئەوانەیه که پرووی خویان گۆریوه بۆ زاتی خوا،
و دەستی خوی گەورەیان گۆریوه بۆ توانا و نەعمەت، و
بەرزبوونەوهیان گۆریوه بۆ دەسەلاتگرتن، و دابەزینی خوی
گەورەیان بۆ ئاسمانی دنیا گۆریوه بۆ دابەزینی فریشتەیهک یان
دابەزینی رەحمەتی خوا و جگە لەمانەش لەو شیواندانەهی که
ئەهلی بیدە پێی هەستان بیدەچییهکان، که کۆیان دەکاتەوه
ئەوهیه که لە راستی قسەوه گواستوو یانەتەوه بۆ مەجازەکی
بەبێ هیچ بەلگەیهکی گوازەرەوه، که بەهۆیهوه راستییهکیان
گۆریوه و شیواندوو یانە، بۆیه بەم قاعیدەیه وەلامیان دەدرێتەوه.

• زانایان جیاوازن لە فەرموودەیی پێغمەبەر (ﷺ)

(تَوَضُّؤًا مِنْ لُحْمِ الْإِبِلِ) "دەست نوێژ بگرن لە گوشتی
حوشتر"، ئایا مەبەستی لەو دەستنوێژەیه که بۆ نوێژ دەگیرێت،
یان مەبەستی شوشتنی هەردوو دەستە لە گوشتی حوشتر؟
وهلام: دوو بۆچوونە لەلایەن زانایانەوه و بۆچوونی راست

ئەوێهه که دەستنوێژی شەڕعییه و ئەمەش هەلگرتنیهتی لەسەر
راستییهکهی، و نزیکه لەمەوه ئەو قاعیدهیهی که دواى دیت.

✓ قاعیدهى بازڕهیهى لۆ:

بەڕپەت لە قسەدا مانەوێهەتی لەسەر واتا دياره کهى
مەگەر بە گوازەرەوێهەك :

بۆیه دروست نییه بۆ تۆ که لە دیاری قسه لایهتیت که یه کسەر
دیتە زهینى دروست و عهقلی ساغهوه بۆ مانایهکی تر، مەگەر به
به‌لگه‌یه‌کی ڕوون و ئاشکرا که له‌مه بتگوازیتهوه، ئەگینا
ده‌که‌ویتە ناو لیكدانه‌وه‌ی هه‌له و شیواندنه‌وه، و لەسەر
قاعیده‌ی ئەوه:

- مەبەست چیه له فەرمووده‌ی پێغه‌مبەر (ﷺ) له
صه‌حیحی ئیمامی موسلیدا له فەرمووده‌ی ئەبو هوریره‌وه
(ڕه‌زای خوای لیبت) وه جگه له‌ویشه‌وه هاتوه :
(تَوَضُّؤَا مِمَّا مَتَّ النَّارَ) "ده‌ست نوێژ بگرن له‌وه‌ی ئاگری

به‌رکه‌وتووہ؟" وہ لَام: زانایان لہ‌سہر دوو بۆچوون جیاوازن،
 ہندیکیان لہ‌سہر دەستنوێژ ھەلیانگرتووہ ھاوشیوہی شوشتنی
 دەستەکان، و ھەندیکیان لہ‌سہر دەستنوێژی شەری بۆ نوێژ
 ھەلیانگرتووہ، بە‌پیچەوانە‌ی جیاوازییە‌کە‌ی پێشووترە‌وہ،
 بۆچوونی دروست ئە‌وہیە‌کە‌ ھەلبگیریت لہ‌سہر دەستنوێژی
 شەری، چونکە‌ ئە‌مە‌ ئە‌و مانایە‌یە‌کە‌ یە‌کسەر دیتە‌ زە‌ینە‌وہ و
 لہ‌ قسە‌کە‌دا دیارە‌ و دروست نییە‌ لہ‌سہر مانایە‌کی تر
 ھەلبگیریت، چونکە‌ مە‌بە‌ست لێ‌ی تە‌نہا دەستنوێژی شە‌رعییە‌.

● ھەروہا جیاوازی زانایان لہ‌ فەرموودە‌ی پێغە‌مبەر
 (ﷺ) سە‌بارە‌ت بە‌ کە‌سی لہ‌شگران (جونوب) ئە‌گەر ویستی
 بڤە‌وێت: (تَوَضَّأْتُ مِمَّ نَمَّ) "دە‌ست نوێژ بگرە‌ و پاشان بڤە‌وہ"،
 مە‌بە‌ست لہ‌ دە‌ستن وێژ لێ‌رە‌دا چییە‌؟ ھەندیکیان لہ‌سہر
 دەستنوێژی شە‌ری بۆ نوێژ ھەلیانگرتووہ و ھەندیکیان
 لہ‌سہر شوشتنی زە‌کە‌ری و ئە‌وہی مە‌نی بە‌رکە‌وتووہ
 ھەلیانگرتووہ؟

وه لأم: ینگومان بۆچوونی یه کهم دروستتره چونکه ئەمه دیاری قسه که یه و ناییت لئی لایه دیت مه گهر به به لگه.

• ههروهها له بابته کانی بیروباوهردا سوود لهم قاعیدهیه وهرده گیریت، گوئی بگره له فهرموودهی خوای گهوره: "وَيَتَقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" (الرحمن: ۲۷)، ئایا لکاندن (إضافة) لێردا وهک لکانده که یه له فهرمووده که یدا: "هَذِهِ نَاقَةُ

اللَّهِ" (الأعراف: ۷۳)؟ **وه لأم:** نه خیر، دیاری لکاندن یه کهم ئەوهیه که لکاندن سیفه ته بۆ وه سفکراو و قاعیده مانه وهیه له سهر ئەم دیاره، و دیاری لکاندن دووهم لکاندن ریزلینان و شکۆمهندییه و قاعیده مانه وهیه له سهر ئەم دیاره، بۆیه وتهی ئەوهی که ههر دوو لکانده که تیکه ل دهکات له یهک لکاندنا که لکاندن ریزلینان و شکۆمهندییه، ئەمه وتهیه کی پووجه و گواستنه وهیه له دیاره وه به بی هیچ به لگه یهک که پێویستی بکات، ههر بۆیه موخته زیله کان ده لێن که لکاندن پروو و ههر دوو دهست بۆ خوا وهک لکاندن مال (که عبه) و پێغه مبهر و

حوشتره که یه بۆ خوای گه وره و ئه مه وته یه کی پووچه، بۆیه ئه م
دوو قاعیده یه دوو قاعیده ی گه وره ن که سوودیان
لئوه رده گیریت له تیکه یشتنی وته ی دیار و زانینی مه بهستی
خاوه نه که ی، بۆیه به توندی دهستیان پئوه بگرن.

✓ قاعیده ی ساز ده یه می لو:

هه رکه سیك گومانی هه بیته ئایا ئه نجامی داوه یان
ئه نجامی نه ی داوه، به پهرت ئه وه یه که ئه نجامی
نه داوه: ئه وه ش له بهر ئه وه ی دنیایي ئه وه یه که نه ی کردووه
و قاعیده مانه وه یه له سه ر دنیایي و دروست نییه دنیایي به
گومان له ناو پچیت، و له سه ر قاعیده ی ئه وه:

• هه رکه سیك گومانی هه بیته له نوێژیک له رۆژیک له
رۆژانی رابردوودا، ئایا ئه و نوێژه ی کردووه یان نه ی کردووه و
هیچ دنیاییه کی نییه؟ ئه و پپوێسته له سه ری قه زای ئه و نوێژه

بکاتهوه که گومانی ههیه له کردنی یان نه کردنی، چونکه قاعیده
ئهوهیه که نهی کردووه.

• وه لهوانه ئهگهر کهسیک نوژیکی لهدهست بچیت و
ماوهیهک تیپهپریت و گومانی ههیت ئایا قهزای کردوتهوه یان
نا؟ دهلین که قهزای نه کردوتهوه چونکه ههرکهسیک گومانی
ههیت ئایا کردوویهتی یان نهی کردووه، قاعیده ئهوهیه که نهی
کردووه.

• وه لهوانه ئهگهر مروفتیک ویستی نوژی بکات و گومانی
ههبوو که ئایا دهستنوژی ههیه یان نا و هیچ دنیاییهکی
نهبوو؟ پپی دهلین ئیستا دهستنوژی بگره و تنها ئهمه له بهرچاو
دهگیریت، چونکه دهستنوژی کرداریکه له کردارهکان و قاعیده
تیدا نهبوونه تا دنیا دهیت له بوونی، و چونکه ههرکهسیک
گومانی ههیت ئایا کردوویهتی یان نهی کردووه، قاعیده ئهوهیه
که نهی کردووه.

✓ قَاعِيدِی مَهْقَدَهه می لو:

گومان ئەگەر زۆرینی بێت دواى ئەنجامدان
کاربگەری نییه:

رێکخەر دەئێت: گومان دواى کردار لەبەرچاو ناگیرت، و لە
گومان زۆریشهوه هەروەها لێی دەبەخشێت.

• ئەگەر مەروۇفێک نوێژی کرد و نوێژهکەى تەواو کرد و
دواى سەلامدانەوه و تەواوبوونی لە نوێژ، گومانی کرد لە
هەندیک لە واجبات یان ڕوکنەکانی نوێژ کە ئایا کردووێت یان
نا، ئەوا ئێمە قاعیدەى پێشوو جێبەجێ ناکەین، بەلکو پێی
دەئێین کە قاعیدە ئەوەیە تۆ کردووتە، چونکە قاعیدە لە
موسلماندا ئەوەیە کە لە پەرستشە کە دەرچوو بە شیوەیەکی
شەرعی، و قاعیدە مانەوایە لەسەر ئەم دُنیاىیە تا شتیک دێت
کە لەم دُنیاىیە بێگوازیتەوه، بۆیە گومان دواى کردار شەریعت
بە هیچ شیوەیە ک لەبەرچاوی ناگیرت، و ئەگەر ئەم

دەرگایه مان بکردایه ته وه، ئەوا په رستشی هه موو خه لکمان تیکده دا.

• ههروه ها ئەگەر مروفیک دهست نویژی گرت و له دهست نویژ گرتن ته واو بوو، پاشان گومانی کرد ئایا مه سحی سه ری کردوو ه یان نا، یان دهستی شوشتوو ه یان نا؟ پیی ده لێن سی جار تف له شهیتان بکه و په نا به خوا بگره لێی و له نویژه که تدا به ردهوام به و هیچت له سه ر نییه، مه گەر دنیاییه کت بو بیت که ئەم دنیاییه ی پیشووتر هه لده وه شینیتته وه یان گومانی به هیژت هه بیت، به لام ئەگەر له بازنه ی گوماندا بوویت، ئەوا ئاگاداره و ئاگاداره که ئاویری لی بده یته وه، چونکه ئاوړدانه وه وهک پریشکیکه، هه رچه نده ئاویری لی بده یته وه پریشکه که زیاد ده کات تا ده بیته ئاگریکی گرگرتوو له دلتدا که هیچ چاره سه ر و ئاموژگاری و وتاریک نایکوژینیتته وه، هه ر بویه زور کهس که وتوونه ته ناو وه سه وه سه و وه هه وه و که یشتوونه ته (ئاستی خراب).

که تئیدا دهگاته پلهیهکی دوور له عقل و زور مهترسیداره
ئهگەر هۆکاره که له سه رهتای کاره که دا ئاور لیدانه وه بیّت بو
گومان، بویه پیویسته ئاگادارییهکی زور هه بیّت له وه.

• و له وانهش که سیک دواى ته وایووونی له حه ج گومانى
هه یه ئایا پینج بهردى هاویشته وه یان شهش، ئایا له مینا له
ناوه وه ماوه ته وه یان له سه ر سنووره کانی، ئەم گومانانه دهقی
له سه ره و له ده ره وه ی زهین داده نریت و ئاگاداره بیکه یته
کیشه و پرسیارى لى بکه یت له زانایان، چونکه گومان دواى
کردار سه یرى ناکریت هه تا دنیایى یان گومانى به هیژ نه یهت، و
به م شیوه یهش دهوتریت له هه موو په رسته شه کانی تر دا.

وه به شی دووهم ده لیت: وه له گومان زوریشه وه ههروه ها لى
ده به خشریت.

ئوه وهش له بهر ئه وه ی که گومان و وه هم زوره کان ئه گەر به پینى
گومانه که ی فه توامان بدایه، ئه وا دینه که یمان تیکده دا، چونکه
چاره سه یرى ئەم خه لکه - که گومان و وه هه مه کانیان که یشته وه

ئاستىكى مەترسىدار - ئەۋەيە كە پىيان بوترىت بەردەوام بن و
ئاور لە گومان و ۋەھمەكانتان مەدەنەۋە، ھەر بۆيە:

• ئەگەر پىاويك دواى تەۋاف ھات و تۆ دەزانىت كە
زۆر گومان دەكات و ۋتى من گومانم ھەيە ئايا پىنج جار تەۋافم
كردوۋە يان شەش؟ پىي دەلىين بەلكو شەش جارت كردوۋە، و
ئاگاداربە بلىيت پىنج جار چونكە تۆ كار بە گومانەكەي دەكەيت
و پشتى پى دەبەستىت، و گومانەكەي لە شەرىعەتدا لەبەرچاۋ
ناگىرىت، بۆيە چارەسەرى ئەۋەيە كە ھەرگىز ئاور لە
گومانەكەي نەداتەۋە.

✓ قَاعِيدَی ھەزەرەيە مى لو :

بەزەرت لىكەندنى (گەپاندەۋەي) پرووداۋە بۆ
نەزىكەترىن كاتى : جا ئەگەر شتىك پروویدا و ئەگەرى
ئەۋەي ھەبوو كە ئەم شتە بخرىتە پال دوو ھۆكار، يەككىيان

پیشتر و ئهوی تریان دواتر، ئهوا قاعیده لکاندنی پرووداوه کهیه
بو نزدیکترین کاتهکانی.

نمونهی ئهوه:

• ئهگەر تو بالندهیهکت راوکرد بهلام دهستبهجی نه مرد،
پاشان دواى رپویشنت دوزيتهوه کهوتوته ناو ئاوهوه و
مردووه، مردنه کهى پرووداویکی نوییه و دوو هوکارى ههیه،
يان بههوى لیدانی تۆوه دهمریت.

بویه ههلال دهییت یان بههوى کهوتنه خوارهوى له ئاودا
دهمریت و حهرام دهییت، کام لهم دوو هوکاره له مردن
نزیکتره؟

وه لام: کهوتنه خوارهوى له ئاودا، بویه راوه که حهرامه
چونکه قاعیده لکاندنی پرووداوه بو نزدیکترین کاتهکانی.

• وه لهوانهش ئهوهیه ئهگەر مروڤیک له خه وهستا و له
جله کهیدا مهنى بىنى و ئهم جلە پیشتر خه لکی تری تیدا

خه وتبوو - وهك جلو بهرگی کریکاران - ئەم مه نییه دهیدهینه پال
کام خه، خه وهکانی پیشوو یان دواپی؟

وه لآم: دهیدهینه پال دوایین خه چونکه قاعیده لکاندنی
رووداوه بو نزیکتین کاتهکانی، و ئەمه هه میشهینی نییه مه گهر
به لگه یهکی روون و ئاشکرا بیّت که بیداته پال کاتی پیشوو،
نمونه کهشی: ئەگهر دوو پیاو دوو خهوی یهک له دوا یهک
له جلیکدا خهوتن یه کینکیان بالغ و ئەوی تریان نابالغ بوو و
له سهر جله که مه نییان دۆزییه وه و دوایین کهس که تییدا
خه وتبوو کوره نابالغه که بوو، ئایا دهیدهینه پال نزیکتین
کاتهکان؟ وه لام: نه خیر، چونکه به لگه یهکی به هیز هه یه له سهر
ئەوهی که بو کاته دووره که لکیندراوه.

• وه به هه مان شیوه ئەگهر پیاویک دهستدریژی کرده
سهر ئافرهتییکی دووگیان و له سکی دا و کۆرپه کهی به
زیندووپی کهوته خواره وه و دوا ی ئەم کهوتنه ماوه یهک یان
چه ند رۆژیک ژیا پاشان مرد، مردنی ئەم کۆرپه یه دوو هوکار

راپیده کیشیت، یان ئەوەتا مردنی بەهۆی لیدانەکهی پیشووترەوه بووه یان بەهۆی ھۆکاریکی ترەوه بووه، ئەو کاتە دەلێن مردنی بەهۆی ھۆکاریکی ترەوه بووه و پیاوێکە هیچ شتێک لە ئەستۆ ناگریت.

• ئەگەر مەروئیک ھەستا و نوێژی کرد و خەوت پاشان ھەستایەو و تەراپییەکی لە جلەکیدە دۆزییەو پاشان گومانی کرد ئایا ئەم مەنبیە لە خەوی یەكەمەوہیە كە بەھۆیەو نوێژی بەیانی بەتال دەبێتەو یان لە خەوی دووہمەوہیە كە بەھۆیەو نوێژی بەیانی دروست دەبێت ؟

وەلام: لە خەوی دووہمەوہیە و نوێژەكەى دروستە.

• ئەگەر پیاویك كالاىەكى كرى پاشان گەراپەوہ بو لای فرۆشیار و وتى ئەم كالاىە عەبى تێداىە و ئەم عەبىە لای تۆ روویداوہ و فرۆشیار وتى بەلكو عەبىەكە لای تۆ روویداوہ، وتەى كامیان وەردەگرن ؟ وەلام: وتەى فرۆشیار وەردەگرن بەپێى ئەوہى لە قاعیدەكەدا جیگیر بووہ.

• ئەگەر پیاویک ژیتکی هیئا، پاشان چەند رۆژیک رۆیشت و وتی ئەم ژنە سەبە (پیشتر شووی کردوو)، سەبە بوونی دوو ھۆکاری ھەیە: یان ئەوەتا پیش چوێ ژوورە و تەنھای زینای کردوو، یان ئەوەتا دای چوێ ژوورە پەردە کچینی لە دەستدا و بە مەش بوو تە سەبەکی شەری. لەم کاتەدا دەلێن و تە ی ژنە کە وەر دەگرن کە بە شیوەیەکی شەری سەبە بوو، بە پێی ئەو قاعیدە یە کە لەم بنچینە یەدا جیگیر بوو، مەگەر بە لگە یە ک ھەبێت کە راستی و تە کە ی بسەلمی نیت، وە ک ئەو ی پیاو کە عەنن (ناتوانای سیکی) بێت و توانای چوێ لای نەبێت.

✓ قاعبەى ئۆز رەبەمى لى :

بنه پرت له ئەندامی زاوژیدا ههرا مبوونه : مه بهست
له "الأبضاع" ئەندامی زاوژی ژته. پیغه مبهه (ﷺ) له
فهرموودهی ئەبی زهپی غهفاری (پهزای خوی لیبت) لای
ئیمای موسلیم فهرموویهتی: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" واته: له

سەرچیی یه کیکتان له گهڵ خیزانیدا خێر ههیه. له سهەر ئهم قاعیدهیه:

• ئه گهر هوکارێک هه ییت که ژتیک حه رام بکات و هوکارێکیش هه ییت که حه لالی بکات، ئه وا لایه نی حه رامبوونه که زال ده کریت.

• ئه گهر پیاویک بریکاری بو پیاویکی تر دانا بو کپینی که نیه یه ک و بریکاره که که نیه که ی کپی، پاشان بریکاره که پیش ئه وه ی که نیه که ته سلیم بکات مرد، و گومانمان کرد ئایا ئهم که نیه یه ی بو خوی کپیووه یان بو بریکارداره که ی، له م حاله ته دا بو بریکارداره که حه لال نییه پچیته لای ئهم که نیه یه، چونکه ئه گهری ئه وه هه یه بو که سیکی تر کپدراییت، و قاعیده له ئه ندای زاوریدا حه رامبوونه.

• ئه گهر پیاویک له پچووکیدا له گهڵ کچیکدا شیرێ خواردییت و پیاوه که حه زی له و ژنه کردییت، و ژنه شیرده ره که وتبووی: من دلنیام هه ردووکتانم شیر داوه به لام نازانم ئایا پینج

شیرخواردنی تهواوم پیداون یان نا، لهم حالتهدا ئهم ژنه لهسهر
ئهم پیاوه حهرام دهیئت.

• ئهگهر پیاویک یهکیک له چوار ژنهکهی تهلاق دایئت،
پاشان لهبیری چووئیٔ کامهیاڼی تهلاق داوه، دهوتریٔ ههر
چوار ژنهکهی لهسهر حهرام دهن تا به دلنیاپیهوه لهبیری دیتتهوه
کامهیاڼی تهلاق داوه، رهنگه ئهو ژنهی تهلاقی داوه بناسریتتهوه.

خوی بهلام قسه ناکات - بویه قازی ماویهکی پیدهدات تا بیری
دیتتهوه، وه ئهگهر بیری نهکوتتهوه، دهگهریتتهوه بو لای قازی،
قازی له نیوانیاندا تیروپشک دهکات، تیروپشکه که بو ههر
کامیان دهرچوو، ئهوا ئهو تهلاق دراوه. وه تیروپشک له کوتا
نیشانهکاندا بهکاردیٔ که جیاکردنهوهی پی دهکریٔ له کاتی
تیکهلبووندا.

(قَاعِيدِهِ) فِي سَيِّئِهِمْ دَائِلُ

المسقة تجلب التيسير

زه صممت (بارگرافی) ئاسانکاری دیت

بزانه، خوا ره حمان پی بکات و به ئیوهش، که ئایین له بنه رتدا
ئاسانه. خوی گه وره ده فره مویت: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ (القمر: ۱۷) واته: بیگومان ئیمه قورئانمان
ئاسان کردوو به ئیوهش و ئاموزگاری و هرگرتن، ئایا کهس
هه به ئاموزگاری و هرگرتن؟

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ۱۸۵) واته:
خوا ئاسانی بو ئیوه ده ویت و گرانکاری و سهختی بو ئیوه
ناویت.

شهریه تیک که پیغه مبه (ﷺ) هیناویهتی له بنه رتدا سووک
و ئاسانه، ههروهک خوی گه وره ده فره مویت: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ﴾ (الأعراف: ۱۵۷)، واته: ههندی که له ئه رکه

قورسه کانی که پیش ئیمه بوون لاده بات، ﴿وَالْأَغْلَالُ﴾ واته: هه ندیک له هه رامکراوه کانی که پیش ئیمه هه بوون، هه لال ده کات.

شه ریه تی ئه و شه ریه تیکی لیبوردیه، پیغمبه ر (ﷺ) ده فره مویت ههروهک له موسنه دی ئیم ئه حمه ددا له فره مووده ی ئه بو ئومامه وه (رهزای خوی لیبت) هاتووه: "إِنِّي بَعَثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمْعَةَ" واته: من به ئایینی پاک و لیبوردیه وه ندراروم. ئه م حوکه هه موو لقه کانی شه ریه ت ده گریته وه، به لام له روانگی زیادکردنی سووککردن و ئاسانکاری و لبردنی ناره حه تی له سهر موسولمانان، شه ریه تدانه ر له بهر ره حه ت و چاکه ی خوی بو بهنده کانی برپاری داوه که سووککردنی بنه رته ی زیاد ده کریت به سووککردنیکی تر له هه ندیک بارودوخی تاییه تدا. مروف له نیوان دوو ئاسانکاریدا ده ژی: ئاسانکارییه کی بنه رته ی گشتی، و ئاسانکارییه کی تاییه ت. قاعیده ی "زه حه تی ئاسانکاری دینیت" باس له ئاسانکاری گشتی ناکات، به لکو باس له ئاسانکاری تاییه ت ده کات، واته

مرؤف له کاتی نه خوښيدا ئاسانکاری تاییه تی بو ههیه و له کاتی سه فهدا ئاسانکاری تاییه تی بو ههیه، جیاواز له ئاسانکاری گشتی که هه مووان تییدا هاوبه شن.

قاعیده که باس له سووک کردن ناکات له روانگی ئه وهی شهریه ت به گشتی ئاسانه، به لکو باس له سووک کردن دهکات له هه ندیک بارودوخدا که له سهر که سی بهرپرسیاره وهک ترس یان نه خوښی یان سه فهدر یان جگه له مانه.

ئه وه، ههر کرداریک له جیبه جیکردنیدا سه ختی تییدا بیّت، ئه وا راسته وخو ئاسانکاری له گه لدا ده بیّت ههروهک خوی گه وره ده فهدرموویت: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (الشرح: ۶) واته: بیگومان له گه ل ههر ناخوشیه کدا خوښیه ک ههیه.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ۲۸) واته: خوا دهیه ویت له سهرتان سووک بکات و مرؤف لاواز دروست کراوه.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: ۲۸۶) واته: خوا هیچ کهسیک ته کلیف ناکات مه گهر به قهد توانای خوئی.

که واته خوای گه وره سوو ککردنی بو ئیمه دهوئیت نهک قورسکردن و ئاسانکاری دهوئیت نهک سهختکردن، و دهیهوئیت هموو نار هه تییه کمان له سه ر لابات تا به شه ریه ته کانی ئایینه که مان هه ستین به ته واوی ملکه چی و خشوع و ته واوی سوپاس و ستایشی خوای گه وره. ریکخهر دهئیت:

وه هه موو کرداریک که سه فئی تیدا در کهوت *

* به ئاسانکاری له شه ریه فئی نه صهریدا یا وری ده کریت

وه له سه حیجی ئیامی بوخاریدا له عیمانی کوری حوصهینه وه (رهزای خوای لیبت) دهئیت: "مایه سیریم هه بوو، بویه پرسیارم له پیغه مبه ر (ﷺ) کرد دهر باره ی نوێژ؟ فهرمووی (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْطِعْ فَقَاعًا، فَإِنْ لَمْ تَسْطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) به پیوه نوێژ

بکه، ئەگەر نەتوانی ئەوا بە دانێشتنەوه، ئەگەر نەتوانی ئەوا لەسەر لا".

وه له سونهنی بهیهه قیدا له فەرموودهی جابر هوه (پرهزای خوای لیبیت) هاتوووه: (**صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْحَى إِلَهُائِ، وَاجْعَلْ سَجُودَكَ أَفْضَلَ مِنْ رُكُوعِكَ**) "که پیغه مبهری خوا (ﷺ) سهردانی نهخووشیکی کرد، بینی لهسهر سهرینیک نوژی دهکرد، بویه سهرینه کهی گرت و فرپی دا، پاشان داریکی هینا تا لهسهری نوژ بکات، ئەویشی گرت و فرپی دا و فەرمووی: لهسهر زهوی نوژ بکه ئەگەر توانیت، ئەگینا به ئاماژه بیکه، و کرپۆشه کهت نزمتر بکه له رکوعه کهت".

وه له سهحیحی ئیمامی بوخاریدا له ئەبو هوریره هوه (پرهزای خوای لیبیت) دهلیت: پیغه مبهر (ﷺ) فەرمووی: (**إِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْطَعْتُمْ**) "وه ئەگەر فەرمانیکم پیکردن، ئەوا ئەوهندهی لی بکهن که له تواناناندایه".

زانایان به کوی دهنگ برپاریان داوه که یه کییک له گرنه گرتین قاعیده کانی شه ریعت لابر دنی نار هه تییه، خوی گه وره ده فهرمووئیت: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ۷۸) واته: خوا هیچ نار هه تی و قورسییه کی له ئایندا بو ئیوه دانه ناوه. زانایان کو دهنگن له سهر برپاردان و قاعیده کردنی ئهم قاعیده یه که یه کییکه له قاعیده کو دهنگ له سهرکراوه کان له ئیوان هه موو مه زه به کانی ئومه تدا، کاتیک ئهمه ت زانی، لی ره دا کو مه ئیک له لقه فیهییه کان که لهم قاعیده یه وه وه رگیراون بو ت باس ده که یین:

● باکی نه خوش:

ئیمه واجبان کردووه له سهر نه خوش که به و پاکیه ی له توانا یدایه خوی پاک بکاته وه، چونکه پاک له سهر نه خوش به پیی حالته ته ندروستییه که ی ده پی ت، ئه گهر توانی به ته واوه تی خوی پاک بکاته وه، ئه وا داواکراوه به ته واوه تی بی کات، و ئه گهر نه ی توانی، ئه وا پاکي ئاوی لی ده که ویت و ده گوازیته وه بو پاکي خو ل، چونکه نار هه تی ئاسانکاری

دینیت، و ئەگەر لە هەردوو پاکیه کەش بێتوانا بوو، نەتوانیت بە ئاو دەستنویژ بگریت و نە بە خۆلێش، ئەوا تەیمووم دەکات و بەپێی حالەتی خۆی نوێژ دەکات و دووبارە کردنەوی لەسەر نیه، تەنانەت ئەگەر یەکنیک لە دوو پاکەر مەوەکەشی دۆزییەوه یان توانی لە هەمان کاتدا بەکاری بهێنیت، ئەوا دووبارە کردنەوی لەسەر نیه بەپێی دروستترین دوو وتە ی زانایان - پەرحەتی خویان لێنیت.

• نوێژی نەخۆش :

برپار دراوه کە نەخۆش لە کاتی خۆیدا نوێژ دەکات بەپێی حالەتی خۆی، ئەگەر لەسەر لەشی پیسی هەبوو و توانی لای ببات، ئەوا پێویستە لەسەری لای ببات، ئەگەر نا نوێژ دەکات تەنانەت ئەگەر پیسی لەسەر لەشی هەبێت، و ئەگەر توانی روو لە قیبلە بکات، ئەوا واجبی لەسەرە روو لە قیبلە بکات، ئەگەر نا بۆ هەر لایەک کە توانی نوێژ دەکات بەپێی زانی زیاده و ناپەرحەتی.

• لابر دنی پسی :

لابردنی پسی یه کیکه له واجبه کان، به لام ئەم واجبه به ستر او ته وه به توانین و به ده سته یانانه وه، ئەگەر توانی پسییه که لابات، ئەوا واجبی له سهره، و ئەوهی لئی بیتوانا بوو له لابر دنی، ئەوا نارەحەتی له سهر نییه، به لگەش له سهر ئەوه فەرموودهی ئەبو هورەیره (رهزای خوای لیبت) لای به یهقی: "ئەوهی ..."

خهولهی کچی یه سار به پیغه مبهری خوای (ﷺ) وت: "ئەگەر خوینته که له جله که ده رنه چوو چی؟" فەرمووی: (يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ اَمْرُهُ) "ئاو به سته و شوینته واره کهی زیانت پی ناگه یه نیت".

• بۆچوونی دروست ئەوهیه که دروسته کۆکردنه وهی نوێژه کانی نیوه رۆ و عهسر، و ئیواره و عیشا له بهر بارائیک که جل تهر دهکات و دهیته هۆی نارەحەتی بۆ موسلمانان، و له سونه نهکاندا له ئین عهباسه وه (رهزای خوای لیبت) جیگیر

بووه که وتوو یه تی: "پینگه مبه ری خوا (ﷺ) جمع بین الظهر والعصر فی المَدِیْنَةِ فی غیر خوف ولا سفر، وذلك للتیسیر ورفع الحرج عن أمتہ. (له مه دینه نوئژی نیوه رۆ و عه سری، و مه غریب و عیشای کوکرده وه به بی ترس و باران". به ئیین عه باس وترا: مه بهستی له وه چی بوو؟ وتی: "ویستی ئومه ته که ی تووشی ناره حه تی نه کات."

• ئەگەر باران له راده به دهر بوو و زیان له دهرچوونی خه لکدا بو مزگه وته کان هه بوو، ئەوا سوننه ته بو بانگیژ که بلیت "له ماله کانتاندا نوئژ بکه ن"، یان پیش "حه یعه لته ی ن" (حی علی الصلاة و حی علی الفلاح) ده یلیت یان دوا ی ئەوان یان دوا ی ته واو بوونی بانگ به ته واوی، ئەمانه سی شیوه ن که به دروستی له پینگه مبه ره وه (ﷺ) هاتوون، و لای زانا یان جیگیر بووه که په رستشه کان که به شیوه ی جوړاو جوړ هاتوون، له کاته جیاوازه کاندایا به هه موو شیوه کانیان ئەنجام ده درین.

• بهلگه لهسه ر ئهوه فهرمووده ی ئیبن عومه ره (رهزای خویان لیبت) له ههردوو سه حیه کهدا که: (أُذِنَ بِاصْلَاحَةِ لَيْلَةِ نَازِ بَرْدٍ وَرَجَحَ. فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَنِّزِينَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ بَارِدَةِ نَازِ طَرًا، يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ). "له شهویکی سارد و بایدا بانگی بو نویتز دا و وتی ئاگادارین له ماله کانتاندا نویتز بکهن، پاشان وتی: پیغه مبهری خوا (ﷺ) فهرمانی به بانگیتر ده کرد ئه گهر شهوه که سارد و باراناوی بووایه، دهیوت «ئاگادارین له ماله کانتاندا نویتز بکهن» ". ههروهها وهک لای ئیبن حیبان له فهرمووده ی ئه بی موله یچی کوری ئوسامه له باوکیه وه هاتووه که وتوویه تی: (أَصَابَنَا طَرٌ مُخْنِنٌ فَنَادِيَ نَادِي رَسُولٍ: صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) "له حونهین بارانمان به سه ردا باری، بویه بانگدهری پیغه مبهری خوا (ﷺ) هاواری کرد: له ماله کانتاندا نویتز بکهن". وه فهرمووده ی زور هه ن له م باره یه وه.

• وه لهوانهش به هه مان شیوه ئه وه یه که وته ی دروست ئه وه یه که سیک که بی نویتزیه کی به رده وامی هه یه و نافه وتیت،

پیویست ناکات لهسه‌ری هه‌ر جارِیک بێ نوێژی لێی دەرچوو
دهست نوێژ بگریت، به‌لکو له کاتی هاتنی کاتی نوێژدا به‌ک جار
دهست نوێژ ده‌گریت و پاشان.

نوێژ ده‌کات ته‌نانه‌ت ته‌گه‌ر بێ نوێژی لێی دەرچوو بێت،
چونکه بێ نوێژییه دووباره‌بووه‌که‌ی له‌ رووی حوکمه‌وه
هه‌لگیراوه وه‌ک ره‌حمه‌ت و سووککردن و ئاسانکارییه‌ک
له‌لایه‌ن خوای گه‌وره‌وه.

وه له‌وانه‌ش دروستی ته‌یمومه له‌ شه‌وی زستانی سارددا ته‌گه‌ر
مرووف شتیکی نه‌بێت ئاوی پێ گه‌رم بکات و ترسی ته‌وه‌ی
هه‌بێت ته‌گه‌ر خۆی بشوات به‌هۆی سه‌رمای زۆره‌وه له‌ناو
پچیت، ته‌و کاته دروسته‌ بو‌ی له‌ پاکی ئاوییه‌وه بگوازیته‌وه بو‌
پاکی خۆل، هه‌روه‌ک عه‌مری کورپی عاس (ره‌زای خوایان
لێبێت) له‌ غه‌زای زاتولسه‌لاسیلدا کردی و وتی: قَالَ امْتَأَمْتُ فِي لَيْلَةٍ
بَارِيَةِ سَدِيدَةِ الْبَرِّ فَأُسْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَنِيَمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ
بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ قَالَ فَمَا قَدِيتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ

اللَّهُ إِنِّي احْتَمْتُ فِي لَيْلَةِ بَارِيَةِ سَدِيدَةِ الْبَرِّ فَأُسَفِّقُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ
فَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَيَتِمَّتْ مِمَّ
صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

• "له شه ویکی سارددا له غهزای زاتولسه لاسیل له شکران
بووم، ترسام نه گهر خووم بشووم له ناو یچم، بویه ته یووم کرد و
پاشان نویژی به یانیم به هاوه لآنم کرد، نه وانیش نه مه یان بو
پیغه مبه ر (ﷺ) باس کرد، فهرمووی: «ئه ی عهرؤ، به
له شکرانییه وه نویژت به هاوه لآنت کرد؟». منیش ینم وت چی
ریگری لیکردم له خوشتن و وتم من گویم لیووه خوا
ده فهرموویت ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ واته:
خوتان مه کوژن، به راستی خوا به به زه ییه به رامبه رتان،
پیغه مبه ری خوا (ﷺ) پیکه نی و هیچ شتیکی نه وت."

• وه له وانesh بابه تی مه سح کردنه له سهر خوف (بیلاوی
چهرم) و مه سح کردنه له سهر عه مامه (میژه ر) و مه سح کردنه
له سهر سه ریووشی ژنان.

• وه لهوانهش دروستی بریکارگرتنه له ههنډیک له پهرستشهکاندا که جیگرتنه وه ههډهگرن، وهک دروستی بریکارگرتن له بهرد هاویشتندا و دروستی بریکارگرتن له قوربانیدا، و لقهکانی ئەم قاعیدهیه نزیکه لهوهی بېشومار بن.

بابەت:

ئەم قاعیدهیه باس له روخسهتهکانی شهريعت دهکات و فيقهناسان (پهحهتی خويان لييت) برپاريان داوه که روخسهتی شهري هۆکاری ههیه، به بوونی ئەم هۆکارانه جیگیر دهيت و به نهبوونیان نامينيت، و هۆکارهکانی روخسهتی شهري چهند شتيکن:

۱ - **سفه** : جا ئەگەر مروّف مهودايهک بپریت که پيی بوتريت گهشتيار، ئەوا حوکهکانی سهفهري بۆ جيهجی دهيت، که لهوانه دروستی بهروژوو نهبوونه له روژووی واجبدا و کورتکردنهوهی نويز و لابردنی نويزه سوننهتهکان.

جگه له نوژی سوننه تی بهیانی و ویترو و دروستی مه سح کردن
له سهر خوفهین بو ماوهی سی رۆژ و سی شهو و دروستی
کوکردنه وهی دوو نوژی.

۲ - **ترس**: جا ئەگەر مروّف له حاله تی ئاسایشدا ترسی له
ئەنجامدانی په رستش هه بوو، ئەوا هه ندیک له و شتانه ی له سهر
لاده چیت که پێویسته ئەنجامی بدات، به سووککردنه وه، و
له سهر قاعیده ی ئەوه، دروسته بو که سیک که ده ترسیّت واز
له نوژی جه ماعت بهینیت، وهک ئەوهی له دوژمنیکی غه دار
بترسیّت که به زه یی پێدا نایه ته وه، یان له دوژمنیک بترسیّت که
به دوا یه وه یه تی، چونکه نوژی ترس که متر و کورتتره له
ریکخستن و ژماره کهیدا به هوی ترسه وه. خوی گه وه
ده فه رموویت: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا
اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۲۳۹).

۳ - **نه فوسی**: جا ئەگەر نه خوشییه ک تووشی مروّف بوو، ئەوا
شه ریعت روخسه ته دیاره کانی بو داناوه، وهک دروستی

مه‌رجدانان له چه‌جدا هه‌روه‌ک له فه‌رمووده‌ی عائیشه‌دا
 (په‌زای خوای لیبت) هاتوو له هه‌ردوو سه‌حیحه‌که‌دا که
 ده‌لێت: (دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد
 المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج، وأنا شاكية؟ فقال النبي صلى
 الله عليه وسلم: ((عجبي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) "پێغه‌مبه‌ری
 خوا (ﷺ) چوو له‌ی ضوباعه‌ی کچی زوبه‌یر و پێی فه‌رموو:
 له‌وانه‌یه‌ به‌ت‌ه‌وێت چه‌ج به‌که‌یت؟ وتی: سوێند به‌ خوا من ته‌نها
 نه‌خۆشیم هه‌یه. پێی فه‌رموو: چه‌ج به‌که‌ و مه‌رج دابنێ و بلی:
 خوایه‌ شوێنی چه‌ل‌البوونم‌ ئه‌و شوێنه‌یه‌ که‌ تێیدا گیرم‌ خوارد. و
 ئه‌و له‌ژێر میقدادی کوری ئه‌سوه‌ددا بوو. " وه‌ مه‌رجدانان
 به‌پێی دروستترین وته‌ی زانایان، دروست نییه‌ مه‌گه‌ر بۆ
 که‌سیک که‌ له‌ نه‌خۆشی یان له‌ به‌ربه‌ستیک به‌ت‌سیت. هه‌روه‌ها
 دروستی نوێژکردن به‌ دانێشتنه‌وه‌ بۆ نه‌خۆش ئه‌گه‌ر نوێژکردن به‌
 پێوه‌ قورس بوو له‌سه‌ری، و دواکه‌وتن له‌ نوێژی جه‌ماعه‌ت،
 هه‌روه‌ک پێغه‌مبه‌ر (ﷺ) له‌ هه‌ندیک نوێژی جه‌ماعه‌ت
 دواکه‌وت به‌هۆی نه‌خۆشیه‌که‌یه‌وه‌.

٤- زۆرلیکردن : جا ئەگەر مَرُوف کەوتە ژیر زۆرلیکردنەوه و
 گەیشتە سنووری زۆرلیکراو، ئەوا شەریعت مامەلەیهکی
 تاییبەتی لەگەڵ دەکات و روخسەتی ئەو حوکمانەیی پێدەدات کە
 لە حالەتی هەلبژاردن و ویستدا روخسەتیان نییه. بەلگە لەسەر
 ئەوه فەرموودەیی خوای گەورەیه: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
 بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل: ١٠٦). وه وتەیی پیغەمبەر (ﷺ) هەرۆهک
 لە سونەنەکاندا لە ئیبن عەباسەوه (رەزای خویان لیبت) (هاتووہ:
 "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمِّي الْإِطَاءَ وَالنَّسِيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهَا عَلَيْهِ."
 واتە: ییگومان خوا لە ئۆمەتەکەم خۆشبووہ لە هەلە و
 لەبیرچوون و ئەوهی زۆریان لیکراوه لەسەری. لەسەر قاعیدەیی
 ئەمە، ئەوهی بە زۆر ناچار بکریت بە وتنی کوفر و دلی ئارام
 یبت بە ئیمان، یان بە زۆرلیکردن بە زمانی یان لە دلیدا.

ئایا پیچەوانەیی ئەوهی لەسەرە؟

وه لَام: هیچی لەسەر نییه، چونکە قەلەمی تەکلیف لەسەری
 هەلگیراوه.

ه- که می: چند شتیک ده چنه ژیر که مییه وه:

✚ **له ده مندانی عه قل** به خه وتن یان بورانه وه یان شیتی،
 شهریهت مامه لهی که سی خه وتوو جیاوازه له مامه لهی که سی
 به ئاگا، و مامه لهی که سی بوراوه جیاوازه له مامه لهی که سی
 به ئاگا، و مامه لهی شیت جیاوازه له مامه لهی که سی عاقل،
 مامه لهی عاقل له مانده دا ناچیتته ژیر که مییه وه.

✚ **مندانی**، شهریهت مامه لهی مندالی پچووک جیاوازه
 له مامه لهی که وره ی بالغ، هر بویه پیغه مبه ر (ﷺ)
 ده فهرموویت ههروه ک لای ئه بو داود و جگه له ویش له
 فهرمووده ی عه لیه وه (ره زای خوی لیبت): (رفع القلم عن
 ثلاثة: عن النائم حتی یسقیظ، وعن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی
 یعقل) "قه لهم له سهر سی که س هه لگیراوه: له سهر خه وتوو تا
 به ئاگا دیتته وه، و له سهر مندال تا بالغ ده بیته، و له سهر شیت
 تا عه قلی دیتته وه بهر".

٦ - له بیرچوون شتیکی کاتییه که تووشی دلی
 ئاده میزاد ده بیئت و ریگری لیده کات له بیرکردنه وه و بیرهاتنه وه،
 و رهنگه ماوه که ی در یژ بیئت، جا نه گهر مروف شتیکی له
 فه رمانییکراوه کان له بیر بکات یان شتیکی له قه ده غه کراوه کان
 بکات له بهر له بیرچوون، نهوا هیچی له سهر نییه. خوی گه وره
 ده فه رموویت: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة: ۲۸۶).
 ههر بویه نه وه ی له ره مه زاندا له بیر بکات بخوات یان
 بخواته وه، نهوا رۆژووه که ی دروسته ههروهک له ههردوو
 صه حیحه که دا له فه رمووده ی نه بو هورمیره وه (رهزای خوی
 لی بیئت) هاتووه که پیغه مبه ر (ﷺ) فه رمووی: ("مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا
 وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْتَمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.") "هه رکه سیکی
 له بیری چوو بخوات و نهو به رۆژوو بوو، نهوا با رۆژووه که ی
 تهواو بکات، چونکه خوا خواردوو یه تی و خواردوو یه تیه وه." وه
 نه گهر مروفتیک نویژیکی له بیر کرد تا کاته که ی ده رچوو، نهوا
 هیچی له سهر نییه و قهزای له سهره. له ههردوو صه حیحه که دا
 له فه رمووده ی نه نه سه وه (رهزای خوی لی بیئت) هاتووه که

پیغهمبەر (ﷺ) فەرمووی: (من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك) "هەر که سیک نوژیکی له بیر کرد، با بیكات کاتیک بیری هاتهوه، هیچ که فارهتیک نییه جگه لهوه".

٧ - نهزانی که خاومنه کهی بیی به عوزر

دادەزیت : جا ئەگەر مرؤف شتیک له حەرامکراوه کان بکات به نهزانی، یان شتیک له فەرمانپیکراوه کان واز لی بهینیت به نهزانی و واجب بوو بیت، ئەوا هیچ گوناھیکی له سەر نییه و قەزای له سەر نییه. له سەر قاعیدە ی ئەوه، ئەگەر موسلمانێک له ولایتیکی جەنگدا موسلمان بوو و پە یوهندییه کانی له گەل موسلمانان پچرا و کهوته ناو شتیک له پیچهوانه کارییه شه رعییه کانهوه، پاشان زانی که ئەوه پیچهوانه یه کی شه رعییه، ئەوا هیچی له سەر نییه. هەر بۆیه خوای گهوره ده فەرموو بیت: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء: ١٥)، واته: ئیمه به زانست فیری خه لک ده کهین. هەر بۆیه پیغهمبەر (ﷺ) فەرمانی به معاویه نه کرد به دوو باره کردنهوه ی ئەو نوژییه

که قسه‌ی تیدا کربوو چونکه نه‌یزانیوو حوکه‌که‌ی چیه،
هه‌روه‌ها فه‌رمانی به عومهر نه‌کرد به دووباره‌کردنه‌وی نویژ
چونکه هه‌ردووکیان حوکه‌که‌یان نه‌ده‌زانی.

۸ - سه‌ختی و گستی بوونی به‌لا : هه‌ر بویه

شه‌ریعه‌تدانه‌ر له‌ پشيله و پاشماوه‌که‌ی خوش بووه و به‌ پاکی
داناوه. له‌ سونه‌نی ئه‌بو داود و جگه‌ له‌ویش له‌ فه‌رمووده‌ی ئه‌بو
قه‌تاده‌وه (ره‌زای خوای لیبت) هاتوو که پیغه‌مبه‌ر (ﷺ)
سه‌باره‌ت به‌ پشيله فه‌رمووی: (انها لیست بنجس انها الطوافین
علیکم والطوافات) "ئه‌وان پیس نین، ئه‌وان له‌وانه‌ن که زۆر به‌
ده‌وری ئیوه‌دا دین و ده‌چن". هۆکاره‌که‌شی سه‌ختی
خۆپاراستنه‌ لیان که به‌سه‌ر خه‌لکدا دین و ده‌چن. هه‌ر بویه
فیقه‌ناسان له‌ پیسییه سووکه‌کان خوش بوون، و شه‌ریعه‌ت له‌
ئاره‌قی گویدریژ و لیکه‌که‌ی خوش بووه، و له‌ لیکاوی سه‌گی
راو خوش بووه به‌هۆی سه‌ختی خۆپاراستن لی، چونکه

رهنګه راوچی نه‌توانیټ راو بکات به‌بی ئه‌وهی سه‌گی راو شتیک له لیکاوې به‌رکه‌ویټ.

بابه‌ت:

ئویش ئه‌وه‌یه که سوو‌ل‌کردنه‌کانی (ئاسان کاری) نه‌ریعت جه‌ن‌دین شیوه له‌خوډه‌گریټ:

۱ - سوو‌ل‌کردنی لابر‌دن : وهک ئه‌وهی هه‌موو په‌رستشیکت له‌سه‌ر لایچیټ، وهک لابر‌دنی نویژه سوننه‌ته ره‌واتبه‌کانی سه‌فه‌ر، و لابر‌دنی نویژی جومعه له‌سه‌ر گه‌شتیار، و لابر‌دنی هج له‌سه‌ر که‌سی بی توانا، و لابر‌دنی جیهاد له‌سه‌ر کویر و نه‌خوش و ئه‌وانه‌ی عوزریان هه‌یه.

۲ - سوو‌ل‌کردنی که‌م‌کردنه‌وه : وهک کورت‌کردنه‌وهی نویژه له‌سه‌ر گه‌شتیار له‌چوار رکاته‌وه بو دوو رکات.

۳ - سووک کردنی گۆرپین : وهک گۆرپینی پاکی ئاوی به پاکی خوّل بۆ کهسیک که ناتوانیّت، و گۆرپینی نوێژکردن به پێوه به نوێژکردن به دانێشتنهوه بۆ کهسیک که ناتوانیّت، و گۆرپینی ئازادکردنی کۆیله له کهفارهتی کۆشتنی به ههله و زیهاردایه به دوو مانگ رۆژووی یهک له دوای یهک.

۴ - سووک کردنی پێش خستن و دواخستن : وهک کۆکردنهوهی نوێژ به کۆکردنهوهی پێشخستن یان دواخستن بۆ گهشتیار، له (زاد)دا وتووێهتی: باشتروایه ئهوهی ئاسانتزه بکریّت له کۆکردنهوهی پێشخستن یان دواخستن، وه لهوانهش دروستی پێشخستنی زهکاته پێش واجب بوونی به سالیک یان دوو سال.

۵ - سووک کردنی پڕوخست : وهک دروستی خواردنی گوشتی مردارهوه بۆ کهسی ناچار و دروستی خواردنهوهی مهی بۆ لابردنی پاروویهک له گهروودا که ههچ شتیکی تر نایاته خوارهوه، و دروستی دهرمان کردن به

حەرامیەک کە حەرامی ئامرازە نەک حەرامی مەبەست ئەگەر
هیچ دەرماتیکی تر سوودی نەبوو، ھەرۆک پێغەمبەر (ﷺ)
روخسەتی دا بە زوبەیر و عەبدولرەحمانی کۆری عەوف لە
لەبەرکردنی کراسی ئاوریشم لەبەر خوروپەک کە ھەبوویان.

ئەم شیوانە ناسراون لە کتێبەکانی قاعیدەکاندا بەلام ئیمامیەک
ھاتووە پێی دەوترێت ئیمامی عەلا (رەحمەتی خۆی لێی) و
شیوہیەکی تری زیاد کردووہ:

٦ - سووک کردنی گۆپان : وەک گۆرپینی شیوازی
نوێژ لە کاتی ترسدا.

بابەت:

روخسەتەکان حوکمە شەرعییە پێنجەکە دەیانگریتەوہ، لەوانەییە
وەرگرتنی روخسەت واجب یێت، و لەوانەییە سوننەت یێت، و
لەوانەییە حەرام یێت، و لەوانەییە مەکروہ یێت، و لەوانەییە موباح
یێت، جا چۆن حوکمی وەرگرتنی روخسەت دەزانین لە

شیوه‌یه‌ک له شیوه‌کاندا؟ وه‌لام: فهرموو ئهم قاعیده‌یه
 "هوکی پوخسه‌ت بیجه‌وانه‌ی هوکی وازه‌ینانه"
 و له‌سه‌ر قاعیده‌ی ئه‌وه:

• ئه‌گه‌ر که‌سیکی ته‌کلیف‌کراو زور برسی بوو تا که‌یشه
 لیواری له‌ناو‌چوون و هیچی ده‌ست نه‌که‌وت جگه‌ له
 مرداره‌وه، ئه‌گه‌ر وازی له‌ خواردنی مرداره‌وه‌که‌ هینا،
 حوکه‌که‌ی چیه‌؟

وه‌لام: هه‌رامه، که‌واته‌ خواردنی واجب ده‌ییت.

• وازه‌ینان له‌ کورت‌کردنه‌وه‌ی نوێژ له‌ سه‌فه‌ردا بو‌گه‌شتیار
 (ته‌واو‌کردنی نوێژ) هوکی چیه‌؟

وه‌لام: حوکه‌که‌ی مه‌کروهه، که‌واته‌ کورت‌کردنه‌وه‌که‌ سونه‌ته
 (مه‌ندوبه)، و به‌م شیوه‌یه‌شه‌ له‌ هه‌موو پوخسه‌ته‌کاندا.

➤ وه لهم قاعیده رایکوه کومه لیک قاعیده می لو
ده گرن:

✓ قاعیده می به که می لو:

ههچ واجبک نییه له گهل بئی تواناییدا:
ههر په رستشیک که لئی بئی توانا بوویت، ئەوا له سهرت
لاده چیت ئەگەر بئی تواناییه که له هه مووی بوو، یان ئەو بره
لاده چیت که لئی بئی توانا بوویت، و نمونه کانش له سهر ئەوه
زۆرن و پیشتر کومه لیکمان لئی باس کرد له قاعیده
سهره کییه که دا.

✓ قاعیده می دووه می لو:

ئەگەر کارێک تەنگ بووه وه، فراوان ده بیت، و
ئەگەر فراوان بووه وه، تەنگ ده بیت :

ئەو ەش لە بەر ئەو ەى كاری كەسى تەكلیف كراو ملكە چى توانای
خوای گەورە ە، ئەو زاتە ە كە جلەوى كاروبارەكان و
بەرپۆ ەردنى ەالتەكان و گۆرانكارى ەكانى بەدەستە، و كەسى
تەكلیف كراو لەم دونیا ەدا لەسەر ەك رېتم ناروات، ەندىك
جار كاروبارەكانى بۆ فراوان دەبێت و ەندىك جارىش بۆى
تەنگ دەبێتەو، بۆ ە شەرىعەت مامەلە لەگەل كەسى تەكلیف
كراو دەكات لە كاتى تەنگانەدا بە فراوانى تا كارەكەى بۆ فراوان
دەبێتەو، ئەو كاتە جارىكى تر تەنگ دەكرێتەو.

نمونهى ئەو ە:

● كاتىك ەالت لەسەر موسا و بەنى ئىسرائىل تەنگ
بوو ەو كاتىك گەيشتنە كەنارى دەريا و دوژمنىش لە
پشتیان ەو بوو، تەنگانە داىگرتن و پاشان فراوانىيان بۆ ەات،
خوای گەورە فەرمووى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (الشعراء: ٦٣).

(واته: جا وه حيمان بۆ موسا کرد که به گۆچانه کهت له دهرياکه بده، جا لهت بوو و ههر له تيکی وهک کيويکی گهوره بوو).

• ههروهها کاتيک کار له سهر پيغه مبهري خوا ئه يوبوب تهنگ بووهوه به هووی نه خوشبیه کی سهخته وه که پزیشکه کان بۆ ماوه یه کی دريژ چاره یان بۆ نه ده کرا، خوی گهوره فهرمووی: ﴿اَزْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ (ص: ٤٢)، بویه ههرچه نده به لا و ناخوشي دريژه ی کيشا، ئاگاداره له وهی که ماوه ی فراوانی دريژه بکيشيت کاتيک هيواي پچرا، خوی گهوره به نده کانی له سهر ئهم قاعیده یه به رپوه ده بات، جا ههرکه سيک له به نده کان که خوا فراوانی بۆ ده نيړيت پاشان تهنگی پيدينيت، ههر بویه خوی گهوره ده فهرموويت: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَاللّٰنَا تَرْجَعُونَ﴾ (الانبیاء: ٣٥)، خراپه تهنگانه یه و چاکه فراوانیه.

• وه کاتيک حالهت له سهر باوهرداران له غهزای حونه پندا تهنگ بووهوه و خوی گهوره حالهتيانی وهسف کرد و

فهرمووی: ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذِيرِينَ﴾
(التوبة: ۲۵)، فراوانی هات و فریشته‌کان دابه‌زین بو
یارمه‌تیدانی پیغه‌مبهر (ﷺ) و باوه‌رداران.

له‌سه‌ر قاعیده‌که جه‌نر لَقَیک هه‌ن:

- ئایا دروسته بو گه‌شتیار که له مه‌سح کردن له‌سه‌ر
خوفه‌ین زیاتر له سئ پوژ و سئ شه‌و بمیئته‌وه؟ وه‌لام: به‌لئ،
دروسته بو هه‌فته‌یه‌ک له کاتی سه‌ختی و زه‌روره‌تدا، و شیخ
الاسلام ئیبن ته‌یمیه (ره‌حمه‌تی خوی لیئیت) ئه‌مه‌ی
هه‌ل‌ب‌زاردوووه و ئه‌مه‌ش مه‌زه‌به‌ی ئه‌میری باوه‌رداران عومه‌ری
کوری خه‌تابه (ره‌زای خوی لیئیت) هه‌روه‌ک لای ئیبن ماجه
هاتوووه و ئیام ئه‌لبانی به‌ دروستی داناوه له عوقبه‌ی کوری
عامیری جوهره‌نییه‌وه (ره‌زای خوی لیئیت) که له میسه‌روه
هاتوته لای عومه‌ری کوری خه‌تاب و وتوویه‌تی: له که‌یه‌وه
خوفه‌کانت دانه‌که‌ندوووه؟ وتوویه‌تی: "له جومعه‌وه بو جومعه‌ه."
وتوویه‌تی: "سوننه‌ت پیکاره‌ه." جا مه‌به‌ست له سوننه‌ت لی‌ره‌دا

سوننه تی پیغه مبهەر (ﷺ)ه، چونکه قاعیده له کاتی هه لږاردندا...

بۆ گهشتیار ئه وهیه که له سى رۆژ زیاتر نه مینیتته وه، به لام ئه گهر له حاله تیکى ناچاریدا بوو، ئه وا ده توانیت تا ههفته یهک زیاد بکات.

• ئه گهر ژتیک له سه فهرى حه جدا هاوسه ره که ی له ده ستدا و ناچار بوو بۆ ته واو کردنى سه فهره که ی بمینیتته وه، چونکه ناتوانیت بگه ریتته وه، ئایا داواى لى ده کهین له شوینى خوى بمینیتته وه تا مه حره میکی بۆ دیت یان چی؟

وه لام: ئه گهر کاریک ته نگ بووه وه، فراوان ده بیئت، بویه سه فهره که ی له گه ل ژنانى متمانه پیکراودا ته واو ده کات و پاشان له گه لیاندا ده گه ریتته وه.

• ئه گهر پیاویک و ژنه که ی له ولاتی بیباوه راندا موسلمان بوون و ویستیان لى ده رچن بۆ ولاتی موسلمانان، به لام ده ولت ریکری لیکردن مه گهر به رتیل و باجیکى دیاریکراو

بدەن، ئەو کاتە بۆیان ھەيە ئەم بەرتیل و باجانە بدەن، دانەکەى
 ھەلّالە و ھەرگرتنەکەى ھەرامە، چونکە ئەگەر کارىک تەنگ
 بوو ھە، فراوان دەبێت.

• ئەگەر ژىتیک لە ولاتی بېباوەراندە موسلمان بوو و ويستی
 سەفەر بکات بۆ ولاتی موسلمانان و ھىچ مەھرەمىکى دەست
 نەکەوت، ئایا داواى لى دەکەین بىنیتەو ھە تا مەھرەمىک
 دەدۆزیتەو ھە؟ ھەلّام: نەخیر، بەلکو پىی دەلین بەبى مەھرەم
 دەرچۆ، چونکە مانەو ھە لە ولاتی بېباوەراندە زىانى گەورەترە لە
 سەفەرکردن بەبى مەھرەم، و ئەگەر کارىک تەنگ بوو ھە،
 فراوان دەبێت.

(قَاعِيدَه) ۵ جَوَاهِر ۴ دَائِلَه

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(نه زیان گه یاندن ههیه و نه زیان پیکه و تن).

دهرپرینی ئەم قاعیدهیه بهم دهستهواژیه باشتیه له دهرپرینی ههندیك له زاناياى فيقه به وتهيان: "زيان لادهبريت"، ئەوهش له بهر ئەوهى ئەم دهرپرینه له گهڵ فهرموودهیهكى گێڤدراوه له ئیبن عباس و غهیری ئەوهوه له پێغه مبهروهه (ﷺ) كه فهرموویهتی: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " نه زیان گه یاندن ههیه و نه زیان گه یاندنهوه". و له بهر ئەوهى ئەوهى جێگیره لای زاناياى (پهحمهتی خوايان لییت) ئەوهیه كه "دهرپرینی ماناكانی شهرعی به دهستهواژیه دهقهكان له پێشتیه."

وتهیان "لا ضرر": واته دروست نییه بۆ مرووف زیان به غهیری خوی بگهیهنیت و ئەم (لا)یه بۆ نهفی کردنی پهگهزه (نافیه للجنس) كه نهفی ههموو جوورهکانی زیان دهکات.

و وتهیان "ولا ضرار": واته دروست نییه بۆ غهیری تو زیان به تو بگهینت.

قورئان و سونتت و کوپرای زانیان (الجماع) بهلگهن له سه ر ئهم قاعیدهیه:

سه بارهت به قورئان، خوی گهوره زیان گه یاندنی (المضارة) نه فی کردوو و حهرامی کردوو له چه ندین ئایه تدا، له وانه:

حه رامکردنی زیان گه یاندن به هاوسهر، خوی گهوره فه رموویه تی: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْنَّ﴾ (الطلاق: ۶)، جا خوی گهوره قه ده غه ی کردوو له زیان گه یاندن به ژن و تهنگ ییبه لچنین، چونکه ئه وه ی جیگیره ئه وه یه نه زیان هه یه و نه زیان گه یاندنه وه.

ههروه ها خوی گهوره زیانی له نیوان هاوسهران له کاتی شیرداندا نه فی کردوو و فه رموویه تی: ﴿لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (البقرة: ۲۳۳).

و له سوننه ته وه ههروهك له فهرمووده ی عوباده ی كوری صامیت و ئیین عه باسه وه (رهزای خویان لیبیت) هاتووه لای ئیین ماجه كه پیغه مبه ر (ﷺ) فهرمووی: لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ نه زیان گه یاندن ههیه و نه زیان گه یاندنه وه."

و له سوننه نی داره قوتنی له فهرمووده ی ئه بی سه عیدی خودرییه وه (رهزای خوی لیبیت) هاتووه كه پیغه مبه ر (ﷺ) فهرموویه تی: (لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ مِنْ ضَارٍّ ضَرَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ شَأْنِ شَيْءٍ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ) "نه زیان گه یاندن ههیه و نه زیان گه یاندنه وه، ههركه سیك زیان بگه یه نیت، خوا زیانی پی ده گه یه نیت، و ههركه سیك سه ختی بکات، خوا سه ختی لی ده کات".

زانایان کۆدهنگن له سه ر ئهم قاعیده یه به گشتی، هه رچهنده له هه ندیک ورده کارییدا جیاوازن، به لام یه کیکه له قاعیده کۆدهنگ له سه ر کراوه کان له نیوان هه موو مه زه به کانی زانایاندا (رهحه تی خویان لیبیت).

هه موو جوړه کانی زیان دروست نییه مروؤف به سهر غه یری
خویدا بیینیت، هه روهک چوون دروست نییه غه یری نه و
به سهریدا بیینیت، له سهر نه م قاعیده یهش چهن دین لق دینه
ناراه، له وانه:

• **بابی خوفه له فقهی ئیسلامیدا :** شوفعه
بریتیه له شایسته یی هاوبهش بو دامالینی بهشی هاوبه شه که ی
که گواستراوه ته وه بو ی به هه مان نرخ. جا نه گهر تو له گهل
یه کیکدا هاوبهش بوویت له مالیک یان زهویه کدا و ویستی
به شه که ی بفروشی، نه و تو له هه موو خه لک شایسته تری
به کرپنی، به لام دروست نییه بیفروشی مه گهر دوا ی
ئاگادار کړنه وه و راگه یاندنی تو. له صه حیچی ئیامی بوخاریدا له
فهرمووده ی جابره وه (رهزای خوا ی لیبت) هاتو وه که
وتوویه تی: پیغه مبه ری خوا (ﷺ) فهرمووی: (الشفعة فی کل مال
یقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) "شوفعه له
هه موو مالیکدایه که دابهش نه کراوه، جا کاتیک دابهش کرا و

سنووره‌كان ديارىكران و رىگاكان جياكرانه‌وه، ئه‌وا شوفعه ناميڻت. "وه له رىوايه‌تيكى ئىمام موسليدا هاتووه: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ سِرٍّ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَجْعٍ، أَوْ حَاطِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَغْرِضَ عَلَى سَرِيكِهِ، فَإِذَا خُذَ، أَوْ يَرَعَ، فَإِنْ أُنِى، فَسَرِيكُهُ أَهَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْزِنَهُ)" "شوفعه له هه‌موو هاوبه‌شيه‌كدايه له زهوى يان مال يان ديواريكدا، دروست نيه بيفروشيڻت هه‌تا هاوبه‌شه‌كه‌ى ئاگادار ده‌كاتوه، جا ئه‌گهر ويستی وه‌رى ده‌گريڻت و ئه‌گهر ويستی وازى لى ده‌هيڻت، جا ئه‌گهر به‌بى ئاگادار‌كردنه‌وى فروشتى، ئه‌وا هاوبه‌شه‌كه‌ى شايسته‌تره پيى. "جا به هه‌ر مافيك دروسته به‌شه‌كه‌ى لى بسه‌نيڻته‌وه به هه‌مان نرخ.

ئه‌گهر پرسىار‌كه‌رىك پرسىارى كرد بۆچى شه‌ريعت بابى شوفعه‌ى داناوه؟

وه‌لام: بۆ لا‌بردنى زيان له‌سه‌ر هاوبه‌شه‌كه، چونكه ره‌نگه هاوبه‌شه‌كه‌ت به غه‌يرى توو رازى نه‌بيڻت وه‌ك هاوبه‌ش.

• وه لهوانهش به هه مان شیوه بابی خیاره به هه موو
جۆره کانییه وه له فیهی ئیسلامیدا، هه موو جۆره کانی بو لابر دنی
زیانه، لهوانه خیارى مه جلیس و خیارى ته دلیس و خیارى
عهیب و خیارى شهرت و هه موو جۆره کانی خیار که هه وتن،
هه موویان ده که ونه ژیر ئهم قاعیده یه وه. هه ر بۆیه ئه که ر
کالایه کی عه ییداریت کړی، خیارى عه ییت بو جیگیر ده ییت،
جا تو سه ربشکیت یان کالاکه ده که پرنیتته وه یان "ئه رش" ی
زیاده که وه رده گریت. و "ئه رش" بریتیه له جیاوازی نیوان
نرخى کالای ساغ و عه ییدار، جا دروسته بو تو کالاکه
بکه پرنیتته وه و هه موو پاره که ت وه ربگریته وه یان جیاوازییه که
وه ربگریته وه به هو ی ئهم عه ییه وه. شه ریعت ئهم خیاره ی دانا وه
بو لابر دنی زیان له سه ر کړیار، ئه که ر شه ریعت رپگه ی به م
خیاره نه دایه، ئه وا زیانه که له سه ر کړیار ده مایه وه.

• وه لهوانه خیارى ته دلیسه: که بریتیه له گۆرینی شیوه ی
شته فرو شراوه که له حه قیقه تی خو ی، وه ک ره شکردنی قزی
که نیزه که و کوکړدنه وه ی ئاوی ره حى بو فرو شتن، و له زه مانى

ئېمەدا شوشتنى ئۆتۈمبىل لە خوارەوہ بۆ شاردنەوہى ھەندىک
 عەيب. ھەر بۆيە لەسەر فرۆشيار پيويستە ھەموو عەيبەکانى
 کالاکەى ئاشکرا بکات تا خوا بەرەکەت بڤخاتە فرۆشتنەکەيەوہ،
 ھەرۆک لە ھەرموودەى ھەيکى کورى حيزامدا (رەزاي خوى
 لىبىت) لە ھەردوو صەحيحەکەدا ھاتووە کە پيغەمبەر (ﷺ)
 ھەرموويەتى: (فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان کتما وکذبا
 محقت برکة بيعهما) "ئەگەر راستگۆ و پوون بوون لە
 فرۆشتنەکەياندا، ئەوا بەرەکەتيان بۆ دەکريت، و ئەگەر درويان
 کرد و شتيان شاردەوہ، ئەوا بەرەکەتى فرۆشتنەکەيان
 لادەبريت."

• وە ھەرۆھەا خياري غەبن: کە بریتیيە لە زیادکردن، وەک
 فرۆشتنى کالايەک کە ۵۰ رپال دەکات بە ۱۰۰ رپال، جا
 ئەگەر دواتر بۆت دەرکەوت کە غەبنت ليکراوہ و فریودراویت
 و یاریم پیکراوہ بەم نرخە، ئەوا خياري غەبنت بۆ جيگير
 دەبیت، جا یان کالاکە دەگەرپيئیتەوہ و ھەموو پارەکەت

وهرده گریته وه یان جیاوازییه زیاده که وهرده گریته وه. ئەمهش بهزۆر و به قهزاوت دهیئت. هەر بۆیه پیاویک له هاوه لانی پیغه مبهەر (ﷺ) که زهبریکی له سهری درابوو، ئەویش حه بانی کۆری موئقیز بوو (پرهزای خوای لییئت)، له کپین و فروشتندا فریوی دهخوارد.

له ههردوو سهحیحه کهدا له فهرموودهی ئیبن عومه ره وه (پرهزای خویان لییئت) هاتوه که (أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خُجِرَ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِنَّا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَافَةَ). پیاویک باسی ئەوهی بۆ پیغه مبهەر (ﷺ) کرد که له کپین و فروشتندا فریوی دهخوارد، فهرمووی: «ئەگەر کپین و فروشتنت کرد، بلی: فریودان نییه.»

و پوخته که ی ئەوهیه که بابی خیار له سهره تاوه تا کۆتایی له سههه ئەم قاعیدهیه دامهزراوه که لایردنی زیانه له سههه ههردوو لایه نی گریههست یان یهکیکیان، چونکه ئەوهی جیگیره ئەوهیه نه زیان ههیه و نه زیان گه یاندنه وه.

• وه لهوانهش به هه مان شیوه ئهوهیه که ئیامی شه نقتی (پهحهتی خوی لینیّت) له کتیه کهیدا «أضواء البیان» وتوویهتی: «ئه گهر کهسیک زیهاری کرد له کاتی کدا که دهوله مه ند بوو، واجب بوونی که فارهتی له سه ره، مه گهر ئه وهی ماله کهی لی دوور بیّت، جا ئه گهر ئاماده بوونی ماله کهی چاوه پروانکراو بیّت و نزیک بیّت، دروست نییه بوی بگوازیته وه بۆ رۆژوو، و ئه گهر ماله کهی دوور بوو، دروسته بوی بگوازیته وه بۆ رۆژوو، چونکه ریگری کردن له کهسی له شگران له جووتبوون پیش که فارهت حه رامه، و ریگری کردن له چیژوه رگرتن له هاوسه ره کهی بۆ ماوه یه کی درێژ زیان که یاندنه پیی.»

به لکو زیان که یاندنه به هه ردوو هاوسه ر له فهرمووده کهدا «لا ضرر ولا ضرار»، و ئه مه پیچه وانهی قسه ی هه ندیک له زانایانه که ده لێن مادام ده وله مه ند چاوه ری ده کات تا ماله کهی دێته به رده ستی و که فارهت ده دات، و ئه مه زیانیکی گه وهی تیدایه که شه ریه ت پیی نه هاتوو.

• وه لهوانهش کاتیک خوی گهوره ریگهی داوه به میرد
ژنه که ی بگه پینته وه کاتیک هزی لی بیت، جا سوننه ته بوی
بیگه پینته وه ته گهر ته لاقی دابوو، به لام خوی گهوره مهرجی
داناوه بو دروستی گهراندنه وه که که مه بهستی زیان نه بیت، جا
ته گهر له به لگه کانی گهراندنه وه که دا ده رکوت که مه بهستی زیانه
نه ک گهراندنه وه، ته وا گهراندنه وه که ی حرام ده بیت له سهری،
هر بویه خوی گهوره فهرموویه تی: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (البقرة: ۲۲۸)، جا خوی گهوره
گهراندنه وه ی به ستوته وه به ویستی چاکسازی.

• وه لهوانهش به هه مان شیوه ته گهر ژتیک پرسیری کرد
تایا دروسته هه بی ریگری له دوو گیانی به کاره پینت؟

وه لام: به لی دروسته به لام به دوو مهرج:

۱ - بزیسکی متمانه پیکراوی موئلمان دلنیات
بکاته وه که به کاره پینانی زیانی بو ت نییه :

جا ئەگەر بەکارهێنانی زیانی بۆ تەندروستی گشتیت هەبوو، ئەوا دروست نێه بەکاری بهێنیت، چونکە نە زیان هەیه و نە زیان گەیاندنەوه.

٢ - **مێردەگەت پێگەت بێبەدات** : چونکە ئەو مافی هەیه لە منداڵبووندا.

• وه لهوانه‌ش هه‌رامکردنی تاوان و سه‌رپێچیه‌كانه‌، چونکە زیانی گشتی و تاییه‌تیان تێدایه‌ و خراپه‌ی زۆریان تێدایه‌، زینا و دزی و بوختان و هه‌ڵاتن له‌ رۆژی جه‌نگ و سیحر و جگه‌ له‌مانه‌ش له‌ هه‌رامکراوه‌کان، تهنه‌ا له‌به‌ر ئەوه‌ هه‌رام کراون که‌ زیانیان هه‌یه‌ بۆ تاک و خێزان و کۆمه‌لگا و ئابووری به‌ گشتی، جا کاتیک زیانه‌که‌یان جیگیر بوو، شه‌ریعه‌ت هات به‌ هه‌رامکردنی، چونکە ئەوه‌ی جیگیره‌ نە زیان هه‌یه‌ و نە زیان گەیاندنەوه‌.

• وه لهوانه‌ش به‌ هه‌مان شیوه‌ بزانه‌ خوا ره‌حمان پێ بکات و به‌ ئیوه‌ش که‌ دراوسی سی مافی له‌سه‌ر تۆ هه‌یه‌:

۱ - به خُسَندهیی.

۲ - **وَازْهَیْتَنانْ لَه ئازاردان :** لیره دا به لگه که ئه وهیه،

پیغه مبهَر (ﷺ) فهرموویه تی ههروه ک له ههردوو سه حیه که دا

له فهرمووده ی ئه بو هورهیره وه (رهزای خوی لیبیت) هاتووه:

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره) "هه رکه سیکی

باوهری به خوا و پوژی دواپی ههیه، با ئازاری دراوسیکیه ی

نه دات. " ههروه ها فهرموویه تی: (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله

لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بواقه) "سویند

به خوا باوهری نییه، سویند به خوا باوهری نییه، سویند به

خوا باوهری نییه، و ترا کئی ئه ی پیغه مبهری خوا؟ فهرمووی:

ئه وهی دراوسیکیه ی له خراپه کانی ئه مین نییه. " و له بهر ئه وهی

ئه وهی جیگیره نه زیان ههیه و نه زیان گه یاندنه وه.

۳ - پوو خۆشی.

• وه لهوانهش هرامکردنی سیحر و کوشتنی سیحر باز، و ئهوهش تهنه له بهر ئه وهیه که زیانی تیدایه بۆ غهیری خۆی به بی هیچ مافیك.

• وه لهوانهش بایئکی فراوانی فیهی هیه پئی دهوتریت "الحجر"، هه موو بابی هجر له سه ر لابر دنی زیان دامه زراوه و زانایان ه جریان دابهش کردووه بۆ دوو بهش:

۱ - **هه جهر له بهر مافی غهیر**: که بریتیه له هه جهر کردن له سه ر کهسی مایه پوچ له بهر چا و گرتنی مافی قه رزخواز و نه کهوتنه زیانی.

۲ - **هه جهر له بهر مافی خود**: که بریتیه له هه جهر کردن له سه ر شیت یان گیل یان مندال له بهر چا و گرتنی مافی خۆی و نه کهوتنه زیانی.

➤ **زانایان چه نرین قاعیده یان داناوه که ده کهوتنه زیر قاعیده ی "نه زیان ههیه و نه زیان که یاند نه وه"**

✓ قَاعِيدِی بَہ کَہ می لَہ :

زہرورہ تہ کان شتہ قہ دہ غہ کراوہ کان پینگہ پیدراو

دہ کھن :

جا تہ گہر مروّف تووشی زہرورہ تیک بوو کہ ناچاری کرد
شتیک لہ حہرام کراوہ کان بکات، تہوا لہو کاتہ دا تہو برہ لہ
حہرام کراوی بو دروستہ کہ زہرورہ تہ کھی پی لادہ بات.
بہ لگہی تہو ہش وتہی خوی گہورہ یہ: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة: ۳) و
فہرموویہ تی: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ﴾ (الأنعام: ۱۲۰).

لہ سہر تہمہ لق دیت:

دروستی خواردن لہ مردارہوہ، جا تہ گہر مروّف برسی
بوو و خواردنی دہست نہ کھوت، دروستہ بو ی لہ مردارہوہ
بخوات. ئایا تا تیر دہ بیّت دہ خوات؟

وه لَام: نه خيډ، به لكو تنها نه وهنده ده خوات كه برسيتيه كه ي بشكينيت. ئايا شتيك له مرداره وه كه له گهل خوي هه لده گريټ؟

وه لَام: به پيي حاله تي خوي، نه گهر گوماني هه بوو كه خواردني حه لال له ريگه كهيدا ده دوزيته وه، نه وا دروست نيه. وه نه گهر له بياباتيكي وشكدا بوو، نه وا دروسته بوي. جا نه گهر وت نه گهر ريگه ت پيدا شتيكي له گهل خوي هه لبريټ، بوچي ريگه ت پينه دا تا تير بخوات و هيچي له گهل خوي هه لنه گريټ؟

وه لَام: دروست نيه به هو ي قاعيده يه كي تره وه كه نه و يش "خراپه دنيا كراوه كان له بهر خراپه گومان ليكراوه كان ناكرين". خواردني له مرداره وه كه زياتر له پيوست خراپه يه كي دنيا كراوه، به لام نه وه ي كه رهنگه له ريگه كهيدا هيچ شتيك نه دوزيته وه، نه مه خراپه يه كي گومان ليكراوه، بويه دروست نيه رينماي بكريټ

بۆ خراپه‌یه‌کی دَلْیاکراو له‌به‌ر له‌به‌رچاوگرته‌ی خراپه‌یه‌کی
گومانلیکراو.

• دروستی وتنی وشه‌ی کوفر ئه‌گه‌ر ناچار بوویت پێی
به‌هۆی زۆرلیک‌دنه‌وه، ئه‌گه‌ر زه‌روره‌ته‌که‌ به‌وه‌ لانه‌چیت مه‌گه‌ر
به‌ وتنی، به‌ مه‌رجێک دلی ئارام بێت به‌ ئیمان.

✓ قاعیده‌ی دووه‌می له‌:

زه‌روره‌ت به‌پێی بێ‌یوستی خۆی دیاری ده‌کریته‌
: واته‌ دروست نییه‌ بۆ مرووف له‌ شتی حه‌رام بخوات مه‌گه‌ر
به‌و بره‌ی که‌ زه‌روره‌ته‌که‌ی پێی لاده‌چیت، جا ئه‌گه‌ر وتت ئایا
خواردنی که‌مێک له‌ مرداره‌وه‌ زیان نییه‌؟ چۆن زیانی خواردن
رێگه‌پێدراو ده‌که‌یت و تۆ ده‌لێیت نه‌ زیان هه‌یه‌ و نه‌ زیان
که‌یاندنه‌وه‌؟

وه لَام له دوو پرووه وهیه:

۱ - ئیمه دان به وهدا نائین که ئه و پارووانه ی له مرداره وه که ده یخوات زیانیان تیدایه، چونکه شهریهت ریگه ی پیداه بیخوات و ئه وه ی جیگیره ئه وه یه "ئه وه ی به سمرع دروسته، زیانه که ی به بی بیویستی به رز ده بیته وه."

واته ئه و پارووانه ی شهریهت ریگه ی پیداه بیخوات، زیانیان تیدا نییه.

۲ - ئه گهر دان به وهدا بنین که زیانیان تیدایه، ئه و ئیمه به م زیانه پچوو که زیاتیکی گه وره تر لاده بهین که مردنه.

ئه گهر پیاو ناچار بوو عه وره تی خو ی له به رده م پزیشکدا ئاشکرا بکات، ئه و جلەکانی له به رده میدا دانا که نیّت، به لکو ته نها ئه و بره ئاشکرا ده کات که پزیشک پیویستی پییه تی بو سهرکردنی له روانگه ی زه ورهت و پیویستییه وه، و نمونه ی ئافره تیش به هه مان شیوه، و له سهر قاعیده ی ئه وه فه رموده ی خوا ی

گهورهیه: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ۱۷۳)، زانایان جیاوازن له مانای نایه ته کهدا و وتهی دروست لای من و خوا زاناتره ئه وهیه که وتهی ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ واته: به بی ئه وهی له سه ره تاوه هزی له خواردنی حه رام بیّت، و ﴿وَلَا عَادٍ﴾ واته: له سنووری زه رورهت ده رنه چیت.

✓ قاعیده ی سه می له :

زیانی گه وره تر به زیانی که متر لاده بریت : بزانه خوا ره حمت پی بکات که شه ریعت هاتووه بو جیگیرکردنی بهرژه وهندییه کان و ته واوکردنیان و په کخستنی خراپه کان و که مکردنه وهیان، و به لگه کان هاتوون له سه ره ئه وهی که ئه گهر دوو بهرژه وهندی دژی یه ک بوون.

به رزیان به لده ستچوونی نزمیان له بهرچاوگیرا، و ئه گهر دوو خراپه دژی یه ک بوون، گه وره ترینیان به ئه نجامدانی چوو کترینیان له بهرچاوگیرا، و ئه گهر دوو زیان دژی یه ک بوون

و ناچار بووین یه کینکیان ئه نجام بدهین، ئه و کاته کهسی ته کلیفکراو سهیری گه وره ترینیان دهکات و خوی لی ده پاریزیت و پیش چووکتزینیان ده که ویت، و له سه ر ئه مه چه ندین لق دینه ئاراوه، له وانه:

• فهرموده ی خوی گه وره: ﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الأنعام: ۱۰۸)، جویندان به خوا گه وره تره و جویندان به بته کانیان یچووکتزه، کاتیک جویندان به بته کانی موشریکه کان دژی ئه وه بوو که خوی گه وره فهرمانی پیکردووین واز له جویندان به بته کانیان بهینین، زیانه که ی گه وره تر و زیاتر بوو، که جویندان بوو به خوی گه وره.

• ههروه ها فهرموده ی خوی گه وره: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ۱۷۹)، جا سهیری بکه چون بریاری داوه که کوشتنی بکوژ ژیا نه، له گه ل ئه وه ی کوشتن مردنه، چون به ژیا نی وه سف دهکات ؟ وه لام: مردنه بو

بکۆژ، به لّام زیانه به له بهرچاوگرتنی ئاسوودهیی دلی که سوکاری کۆژراو و شیفای تورهبیان و جیگیربوونی کۆمه لگا و نهمانی بلاو بوونهوهی کوشتن و تۆله کردنهوه که ده بیته هوی تیکچوونی کشتوکال و نهوه، جا زیانیکی گشتی تیدایه، بۆ چاره سه رکردنی زیانی گشتی، زیانی تاییهت ئه نجام ده دهین بۆ لابرندی زیانی گشتی.

• وه له وانه فهرموودهی پیغه مبه ر (ﷺ) له فهرموودهی ئه بی سه عیدی خودرییه وه (رهزای خوای لیبت) لای ئیام موسلیم: (إِنْ بَوَّعَ خَلِيفَتَيْنِ فَاَقْتُلُوا الْأَخْرَ مِنْهُمَا) "ئه گهر دوو خه لیفه به یه تیان پیدرا، ئه وا دووه میان بکۆژن." له گه ل ئه وهی کوشتنی دووه میان زیانی تیدایه بۆ خوی و منداله کانی، به لّام ئه م زیانه له بهرچاو ده گیریت بۆ لابرندی زیانی گشتی و گه وره تر که ناکۆکی موسلمانان و رشتنی خوینیانه له ئیوان خویاندا.

• وه به لگه له سه ر ئه م قاعیده یه و لقه کانی ئه و کاره یه که عومه ری کۆری خه تاب (رهزای خوای لیبت) کردی کاتیکی

نه فی نه صری کوری هه جاجی کرد که پیاویکی جوان بوو،
کاتیک زانی عومهر (رهزای خوی لیبت).

ژنان سه رسامی بوون و کاتیک قژی جوانی هه بوو و دوی
تاشینی جوانتر بوو، ئەمیری باوەرداران ئەو کاته فهرمانی کرد به
دوورخستنهوهی بۆ عێراق، له گه‌ڵ ئەوهی دوورخستنهوهی و
بیه‌شکردنی له که سوکاری جوړیک له زانی تیدایه، به‌لام ئەم
زیانه تاییه‌ته له‌بهر رێگریکردن له زانی گشتی پیشخرا، و ئەمه
ده‌که‌وێته ژیر تیوری سزادان له‌بهر به‌رژه‌وهندی گشتی. ئەم
تیورییه رێگه به ده‌سه‌لاتدار ده‌دات کاریک بکات ته‌نانه‌ت
ئە‌گەر به‌لگه‌یه‌کی تاییه‌تیشی له‌سه‌ر نه‌ییت، هه‌ر سزایه‌ک که
ده‌سه‌لاتدار به‌ باشی بزانی‌ت بۆ پاراستنی کۆمه‌لگا له‌ زیانه‌کان،
برپاردانی بۆ ده‌که‌پێته‌وه، چونکه به‌رپوه‌بردنی کاروباری کۆمه‌لگا
سپی‌ردراوه به‌ به‌رژه‌وهندی.

• وه‌ له‌وانه‌ش ئە‌وه‌یه که فیه‌هناسان برپاریان داوه له‌ باب‌ه‌تی
به‌رگریکردن له‌ هی‌رشه‌به‌ر (الدفع‌ الصائل) که ده‌ستدریژی ده‌کاته

سەر مأل یان نامووسی تۆ، به که مترینان بهرگری لی دهکریت، جا ئەگەر به کوشتن نهییت بهرگری لی نهکرا، دهکوژریت. و خهوارچهکانیش لهسەر ئەمه قیاس دهکرین که هیرش دهکه نه سەر نامووسی موسلمانان و مأل و سامانیان، یان به سه رزه نشتکردن واز دههینیت، یان ئەگەر له شوینیکدا لیی نهدرییت که بکوژریت لیی دهدرییت، و ئەگەر به کوشتنی نهییت بهرگری لی نهکرا، ئەو کاته به خوڤایی دهکوژریت و هیچ دیه و کهفارهتیککی لهسەر نییه.

• وه لهوانهش ئەوهیه که فقهناسان برپاریان داوه له بابەتی قهڵانگرتن (التترس) که بیباوه‌پان موسلمانان دهکه نه قهڵانی دلی خویان، جا ئەگەر بیباوه‌پان موسلمانان کرده قهڵان، لییان نادریت مه‌گەر له کاتی هیرشکردندا، و ترسی ئەوه هه‌بییت که زال بن به‌سەر ولاتدا و به‌نده و ولات داگیر بکه‌ن، ئەو کاته لییان دهدرییت و مه‌به‌ستیان بیباوه‌پانه، جا ئەگەر یه‌کیک له موسلمانان کوژرا، ئەوا به مه‌به‌ست نه‌کراوه.

• وه لهوانهش زانایان کۆدهنگن لهسهه دروستی لهباربردنی کۆرپه ئهگهر مانهوهی زیانی بو دایکی ههبیّت، و ئهگهر رۆحی تیدا فوو کرابوو، چونکه کۆرپه ئهگهر دایکی بهریت لقه و دایک بنهپهته و لهناوچوونی لق ئاسانتره له لهناوچوونی بنهپهت، و لهبهه ئهوهی زیانی دایک دلتیاکراوه و زیانی کۆرپه گومانلیکراوه، و بنهپهت ئهوهیه که لقیکی تر بهرههم دههینریت ئهگهر بنهپهتهکه مابوو، بهلام ئهگهر لقهکه مابوو و بنهپهتهکه مرد، ئهوا لقهکه بهرههم ناهینریت.

• وه لهوانهش دروستی برینهوهی ئهندامی تووشبوو به کهنگرینه، لهگهڵ ئهوهی برینهوهی زیانی تیدایه، بهلام بهم برینهوهیه لهناوچوونی ههموو جهسته لادهبهین، و زیانی کهورهتر به زیانی کهمتر لادهبریت.

✓ قاعیدہی ہوار دہ می لو :

پیوستی جینگہی زہرورہت دہ گریٹہوہ، گستی
 بیت یان تایہت : ئەمەش یەکیکە لە شیوہکانی
 سووککردنی شەریعت، ھەروەھا ئەم شەریعتە لەسەر
 سووککردن و ئاسانکاری و لابردنی نارەحەتی لەسەر موسلمانان
 و لەبەرچاوگرانی حالەتەکانیان دامەزراوە، فەرمانەکانی لە
 سەرەتاوە تا کۆتایی لەسەر لیۆردەیی و پەحمەت و نەرمی
 دامەزراوە، لە پوانگەیی پەحمەت و نەرمی بە موسلمانانەوہ،
 شەریعت پیوستی گشتی کۆمەلگای پیوستی تایبەتی تاکێ
 لە جینگەیی زہرورہت دانائوہ، جاپیوستی کہ لەسەر کہسی
 تەکلێفکراوە، لە پیزی ئەو زہرورەتانەیە کہ پیوستە لەبەرچاو
 بگێرین و نارەحەتیئەکی لەسەر موسلمان لابریت. لەسەر
 قاعیدەیی ئەوہ:

- پیغەمبەر (ﷺ) روخسەتی دا بە عەبدولپەرەمانی کوری
 عەوف و زوبەیری کوری عەوام لە لەبەرکردنی کراسی ئاوریشم

بههؤی خورویه که وه که هه بوویان، له گهَل ئه وهی رهنگه
چاره سه ریگی تری هه بوویت، به لام کاتیک ئه م پیوستیه
هاته پیشه وه، شه ربعت له جیکه ی زه وره تی دانا، بویه
پیوستیه کان شته قه ده غه کراوه کان ریگه پیدراو ده که ن.

• وه له وانesh هه روه ها جیکیر بووه له پیغه مبه ره وه (ﷺ)
که ریگه ی داوه به عه رفه جه ی کوری ئه سعه د که لووتیک له
زیڕ بۆ خۆی دروست بکات، له گهَل ئه وهی به کارهینانی زیڕ بۆ
پیاوان حه رامه، ئه وهش له بهر ئه وهی لوتی له رۆژی کولابدا –
جهنگیک بوو له سه رده می جاهیلیه تدا – بر درابوو، جا
لووتیکی له زیو بۆ خۆی دروست کرد، به لام بۆنی ناخۆش
بوو، پیغه مبه ر (ﷺ) ریگه ی پیدا لووتیکی له زیڕ بۆ خۆی
دروست بکات، له گهَل ئه وهی زیڕ له سه ر پیاوان حه رامه،
به لام پیوستی عه رفه جه له جیکه ی زه وره ت دانا، بویه
پیغه مبه ر (ﷺ) ریگه ی پیدا ئه و کاره حه رامه بکات که
وه رگرتی زیړه.

• وه ههروهه بهلگه لهسه ر ئهوه ئهوه فهرمودهيه به که
ئهنهس (رهزای خوی لیبیت) له سهحیحی بوخاریدا
گیراویه تیهوه و دهلیت: (إِنَّ قَرَعَ النَّبِيَّ إِنَّكَ فَاتَمَّزَ مَكَانَ السَّبِّ سِلْسِلَةً
مِنْ فُضَّةٍ) "پهرداخه که ی پیغه مبه ر (ﷺ) شکا، جا له شوینی
شکاو که زنجیریکی له زیوی لیدا". له گهل ئهوه ی دهتوانرا
قاپه که بگوردی یان به قاییکی نوی چاک بکریتهوه، به لام
بابه ته که زهرورته نییه به لکو پیوستیه.

• وه لهوانهش بزانه خوا ره حمان پی بکات و به ئیوهش که
ئهوه ی جیگیره هه رامی سهفه رکرنه بو ولاتانی بیاهه ران و
مانه وه به له نیواناندا، به لام فیهه ناسان سهیری هه ندیک له
پیوستیه کانیا کردوو که له کومه لگای ئیسلامیدا یان له
هه ندیک له تاکه کانیدا هه ن، بویه ریگه یان داوه به سهفه رکرن
به جیه جیکردنی پیوستیه که به لام به سی مه رج:

۱- ئه وهی گه شتیاره که ئایینی هه بیټ که ریگری لی بکات له که و تنه ناو شه هوه ته کانه وه.

۲- ئه وهی گه شتیاره که زانستی هه بیټ که ریگری لی بکات له که و تنه ناو شو به کانه وه.

۳- ئه وهی پیو یستییه که هه بیټ، وهک چاره سه ریک که له ولاتانی موسلماناندا دهستی ناکه ویټ یان پزیشکیکی باشر له دهره وه هه یه، یان وهک سه فهرکردن له گه ل ژنیکدا که ناچار بووه سه فهر بکات بو ولاتانی بیباوه ران بو به دهسته پینانی زانستیک که ته نها له ولاته که یاندا هه یه.

• وه له وان هه ئه وه یه که له هه ندیک ولاتا دادگای شه رعی نییه و خوای گه وره حوکی پی ناکریت، ئایا حوکی دادگاییکردن لهم دادگایانه دا چییه؟ وه لام: ئه گه ر پیو یستی و زه روره ت هه بوو بو به دهسته پینانی مافییک له ریگه ی ئه م دادگا

ناياسا يانه وه، ئەوا كيشه نيه دادگايي بكرين له گه‌ل هه‌نديك
 دلي تاغوت، چونكه هيچ ريگه يه‌كان نيه بو به‌ده‌سته‌پيناني
 مافه‌كانمان مه‌گه‌ر به‌ تپيه‌ربوون به‌م دادگايانه‌دا، جا ئە‌گه‌ر
 ئاماده‌بووين بو ئە‌وه‌ي خه‌لكي ئە‌و ولا‌ته‌ دادگايي بكه‌ين بو
 به‌ده‌سته‌پيناني مافه‌كانمان، ئە‌وا مافه‌كانيان به‌ده‌ست دي‌ن
 له‌سه‌ريان به‌هوي ته‌نگي و زيان‌ه‌وه، و ئە‌گه‌ر كار‌يك ته‌نگ
 بووه‌وه فراوان ده‌ب‌يت، و پ‌يوستي جي‌گه‌ي زه‌روره‌تي گشتي
 يان تاييه‌ت ده‌گر‌يته‌وه، جا مرو‌ف دادگايي ده‌كات و ئە‌و كار‌ه
 ناكات.

• وه له‌وانه‌ش حوكمي وه‌رگرتني ره‌گه‌زنامه‌ي ولا‌تيكي
 ب‌ياوه‌ر چيه‌؟ وه‌لام: قاعيده ئە‌وه‌يه كه‌ حه‌رامه‌ له‌سه‌ر موس‌لمان
 ره‌گه‌زنامه‌ي ولا‌تيكي ب‌ياوه‌ر وه‌رگر‌يت، ئە‌مه‌ قاعيده‌يه، به‌لام
 ئە‌م حه‌رامبوونه به‌ چ‌ه‌ند مه‌رج‌يك نام‌يني‌ت:

١ - ئە‌وه‌ي پ‌يوستيه‌ك يان زه‌روره‌تيك هه‌ب‌يت كه‌ ناچار
 ب‌يت ت‌يدا ب‌ز‌يت، به‌ شي‌وه‌يه‌ك كه‌ مانه‌وه‌ له‌و ولا‌ته‌دا موم‌كين

نەبێت مەگەر بە دەرکردنی ڕەگەزنامە.

۲ - ئەوێ دواى دەرکردنی ڕەگەزنامەكە، وەفا و خوشەوێستی راستەقینەى بۆ ئومەتە موسلمانەكەى بێت، تەنانت ئەگەر بە ڕوالت لەگەڵ بیاوەراندات تێكەڵ بوو یان ژیا، چونكە ئەو لەبەر پێوێستی یان زەرورەت بوو.

۳ - ئەوێ لەسەر وەرگرتنی ڕەگەزنامەكە ئەنجامدانى هەندىك لە قەدەغەكراوە شەرعییەكان نەكەوێتەو.

۴ - ئەوێ بتوانێت لەگەڵ وەرگرتنی ڕەگەزنامەكەدا دروشمە پەرستشییەكان دەربخات..

نموونەى ئەو ئەوێ كە زانایەك لە زانایانى موسلمان لە ولاتانى موسلمانان دەركرايێت و هەرەشەى كوشتن یان زیندانى لى كرايێت ئەگەر بگەرێتەو بۆ ولات و هیچ شوینێك نەگرتێتە خۆى مەگەر ولاتانى بیاوەران، ئەو كاتە دروستە بۆى لە ولاتانى بیاوەراندات بژى و ڕەگەزنامەیان وەرگریت بەم مەرجانەو، چونكە پێوێستی جیگەى زەرورەت دەگریتەو، گشتى بێت یان تاییەت.

• وه لهوانهش به هه مان شیوه ئه وهی بریار دراوه ئه وهیه که پێویسته ریزی پیروزی سهیرکردنی عه وره ته قورسه کان بگیری، بویه دروست نییه بو مروف سهیری هیچ شتیک له عه وره تی موسلمانان بکات، هه ر بویه پێغه مبه ر (ﷺ) له فهرمووده ی ئیبن مه سعو ده وه (ره زای خوی لیبت) له سه حیحی ئیامی بو خاریدا ده فهرمو ویت: (لَا تَبَاسِرِ الْمَرْأَةَ فَتَنْفَعَهَا لِرُوجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) "ژن با تیکه لی راسته وخوی جهسته یی له گه ل ژنیکی تر دا نه کات و پاشان بو میژده که ی وه سفی بکات وه ک ئه وه ی سهیری بکات". وه له سه حیحی ئیامی موسلیمدا له فهرمووده ی ئه بی سه عیدی خودرییه وه (ره زای خوی لیبت) هاتوو ه که پێغه مبه ری خوا (ﷺ) فهرمو ویه تی: (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا يَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ). "پیاو سهیری عه وره تی پیاو نا کات و ژنیش سهیری عه وره تی ژن نا کات، و پیاو له گه ل پیاودا له ژیر یه ک جلا داییت و ژنیش له گه ل ژندا له ژیر یه ک جلا داییت".

ئەمە برپاریکی قەتعی حەرامە، بەلام شەریعت رپگهی داوه به داواکار سهیری شتیک له عەورەتی ژنی موسلمان بکات، سهیری روخسار و قژ و دەست و قاچەکانی بکات، چونکه ئەوه زیاتر دەبێتە هۆی دروستبوونی خۆشه‌ویستی له‌تیواناندا. ئایا ئەمە سه‌یرکردنی عەورەتی موسلمانان نییه؟

وه‌لام: بەلێ، بەلام ئەمە بو جیبه‌جیکردنی پێوستیه، جا پێوستی جیگهی زەرورەت ده‌گریته‌وه، بۆیه حەرامه‌که رپگه‌پندراو کراوه بو جیبه‌جیکردنی پێوستیه‌که.

له‌ سه‌حیحی ئیمامی موسلیدا له‌ فهرمووده‌ی ئەبو هوریره‌وه (رەزای خوای لیبیت) هاتوو که ده‌لێت: (فاتاه رجل فاضله انه تزوج امرأة من انصار فقال له رسول انظرت اليها قال لا قال فانهب فانظر اليها فان في اعين النصر شيئا) "له‌لای پێغه‌مبه‌ر (ﷺ) بووم، پیاویک هات و پێی وت که ژنیکی له‌ ئەنصار ماره‌ کردوو، پێغه‌مبه‌ری خوا (ﷺ) پێی فهرموو: «ئایا سه‌یرت کردوو؟»

وتی: نه‌خیر. فەرمووی: «برۆ سەیری بکه، چونکه له چاوی ئەنصاردا شتێک هەیە».

وه له سونه‌نه‌کاندا له فەرمووده‌ی ئەنه‌سه‌وه (پره‌زای خوای لیبیت) هاتوو‌ه که ده‌لیت: "موغیره‌ی کوری شوعبه‌ ویستی ژنێک به‌ینیت، پیغه‌مبه‌ر (ﷺ) پێی فەرموو: (ان‌ه‌ب فان‌ظر الیه‌ا فانه‌ اخری ان‌ یوم‌ بینکما ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها) «برۆ سەیری بکه، چونکه ئەوه زیاتر ده‌بێته‌ هۆی دروستبوونی خوشه‌ویستی له‌تیوانتاندا.» ئەویش وای کرد و هاوسه‌رگیری له‌گه‌ڵ کرد، و باسی گونجانی خو‌ی له‌گه‌ڵیدا کرد".

بۆیه‌ ئەم حه‌رامه‌ رێگه‌پێدراو کرا له‌به‌ر جیه‌جێکردنی پێویستییه‌که، چونکه‌ پێویستی جێگه‌ی زه‌روره‌ت ده‌گرێته‌وه، گشتی بێت یان تاییه‌ت – و خوا زانا‌تر.

﴿قَاعِيدِهِ﴾ يَنْبِجُهُم دَائِلَك

العارة محكمة

(دابونهريت حوكم يیکراوه)

مه بهست له وتهیان "العادة" (دابونهريت): واته ئه و کاره ئاشنا و عورفه باوهی که پروودانی ئینکار ناکریت و بوونی به نامۆ دانانریت.

وه مه بهست له وتهیان "محكمة" (حوکمرانه): واته ده کریت به شیک له حوکه شهرعییه کان؛ واته دابونهريت ئه و شتانه دهناسینیت که شهرع له سهری بیدهنگ بووه و حوکه کانی سنووره شهرعییه کان ئه گهر دیاریکردنی له به لگه کاندانه هاتبیت و له زمانی عهره بيشدا ریکخهریکی نه بیت، ئه وایمه دیاریکردن و ریکخهره که ی به عورفی باو دهناسین. ههر بویه حهزم ده کرد زانایانی فیهقه ئهم قاعیده یهیان به دهرپرنیکی قورئانی دهربرپایه که وتهی خوای گه وره یه: ﴿وَأُمْرٌ بِالْغَرْبِ﴾ (الأعراف: ۱۹۹)،

ئەمەش لە چاوی خۆیەوه حوکمرانی دابونەریتە، و لە کۆی بەلگەکانی ئەم قاعیدەیدا وتەى خواى گەورەیه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف: ۱۹۹)، و (العرف) بریتییە لە شتی ناسراو و ناویکە بۆ هەموو شتێک کە بە عەقل یان بە شەرع ناسراوە.

وە لە بەلگەکانیشدا هەروەها وتەى خواى گەورەیه: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ۲۳۳).

وە لە بەلگەکاندا هەروەها ئەو فەرموودەییە کە ئیمامی بوخاری لە عایشەو (پەزای خواى لیبیت) گێڕاویەتیەوه کە وتوویەتی: (جاءت هندٌ إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقالت: یا رسول اللہ! إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يكفيني ولدي، إلَّا ما أخذتُ من ماله، وهو لا يعلم، فقال: فُذي ما يكفيك ولديك بالمعروفِ) "هیندی کچی عۆتە وتی: ئەى پێغەمبەرى خوا، یێگومان ئەبو سوفاان پیاویکی پەزایلە و ئەوەندەم پێ نادات کە بەشى خۆم و منداڵەکم بکات مەگەر ئەوەى بەبێ ئاگاداری ئەو بێبەم،

فهرمووی: ئه‌وه‌نده بیه که به‌شی خۆت و مندال‌ه‌که‌ت ده‌کات به‌پیی باو (بالمعرف)".

وه له به‌لگه‌کانیشدا دانیڤدانانی پیغه‌مبه‌ره (ﷺ) به زۆریک له‌و دابونه‌ریتانه‌ی که له زه‌مانی ئه‌ودا هه‌بوون.

وه له به‌لگه‌کانیشدا ئه‌و فهرمووده‌یه‌ی ئیبن مه‌سعووده (ره‌زای خوای لیبت) که له‌سه‌ری وه‌ستاوه و ده‌لیت: (فما راه المؤمن منا فهو عند الله حسن وما راه المؤمن قیما فهو عند الله قبیح) "هه‌ر شتی‌ک موسلمانان به‌باشی بزانی، ئه‌وا لای خوا باشه، و هه‌ر شتی‌ک موسلمانان به‌خرایی بزانی، ئه‌وا لای خوا خراپه".

وه له له‌قه‌کانی ئه‌م قاعیده‌یه:

- ئیوه‌ ده‌زانی که خوای گه‌وره‌ حوکه‌کانی به‌ستووه‌ته‌وه به‌ ناوی هه‌یزه‌وه، جا ئه‌گه‌ر ناوی هه‌یز هه‌بوو، ئه‌م حوکه‌انه جیگیر ده‌بن و ئه‌گه‌ر ناوی هه‌یز نه‌ما، ئه‌م حوکه‌انه نامینن، ئایا سنووری هه‌یز دیاریکراوه یان به‌پیی دابونه‌ریتی ژنان و

عورفيانه؟ وهلام: بو ههر ژتيك به پيى دابونه ريت و عورفي خويهي. ژنان ههن له پيش تو سالي و له دواي په نجا سالي حهيز دهينن، جا ئه گهر ژتيك پيش تو سالي حهيزي بيني، زاناياني فيقه دهلين حهيز نيه، و ئه گهر دواي په نجا سالي حهيزي بيني، ههنديك له زانايان دهلين حهيز نيه و ههنديكيشيان دهلين به لي حهيزه، بهلام وتهي دروست ئه وهيه كه دياريكردنه كه ي ده گهر پته وه بو دابونه ريتي ههر ژتيك و عورفي خوي، و له بهر چا و گرتي ته مهن ديارينا كريت، بهلكو به عورفي ههر ژتيك ديارى ده كريت. ژنان ههن پيش په نجا سالي حهيزيان ناميني و ژنانيش ههن دواي په نجا سالي حهيزيان ده ميني، جا وتهي دروست ئه وهيه كه هيچ سنووريك نيه بو زورترين ته مهن حهيز بينن. ههروه ها ژمارهي ئه و روظانه ي ژن حهيزي تيدا ده بينيت، ده گهر پته وه بو عورف و دابونه ريتي خوي، ژنان ههن شش روظ حهيز دهينن و ژنان ههن ههشت روظ، و ژنان ههن له هه موو ساليكدا يهك مانگ حهيز دهينن، و ژنان ههن كه ههرگيز حهيز نابينن، و زوربه ي

جار ئه گهر کاروباری منالدان تیکچوو، کاروباری حهزیش تیکده چیت، جا هیچ سنووریک نییه بۆ زۆرتین و کهمترین ماوهی حهیز، به لکو بابته که سپێردراوه بۆ عورفی ژن و دابونه ریتته باوه که ی.

• وه له وانهش زانایانی فیهقه جیاوازن لهو دهسته واژانه ی که مامه له کانیان پێ ده به ستریت له کپین و فروشتن و هاوسه رگیری و جگه له مانهش، زۆریک له زانایانی فیهقه دهسته واژه کان دیاری ده که ن له کتیی.

کپین و فروشتن و دهسته واژه کانی سه لام و دهسته واژه کانی هاوسه رگیریدا، به لام وتهی دروست ئه وه یه که ئهم بابته سپێردراوه بۆ عورفی ولاتان، جا کپین و فروشتن به هه موو شتیک ده به ستریت که خه لک به کپین و فروشتنی دابنن، و هاوسه رگیری به هه موو شتیک ده به ستریت که خه لک به هاوسه رگیری دابنن به دهسته واژه یه کی دیاریکراو که عه رب نایانیت، و عه جه میش! جا چی ده که ن؟ وتهی دروست

ئەو ھەيە کە ئەو دەستەواژانەى کە مامەلەيان پى دەبەستريت دەگەرپتەو ھە بۆ عورف و ئەمە وتەى شىخ الاسلام ئىبن تەيمىيە (رەحمەتى خواى لىيىت)، ھەر بۆيە ھاوسەرگىرى مەرجى دەستەواژەى ديارىکراوى نىيە، ھەک "ھاوسەرى خۆتم کردیت" يان "خاوەنى خۆتم کردیت"، بەلکو ئەو ھەى خەلکى عورف بە ھاوسەرگىرى داينىن، ئەوا ھاوسەرگىرىيە.

• ھە لەوانەش وتەى پىغەمبەرە (ﷺ): (ان من اِبتاع شىئاً من الفخاۃ من رطبها او يابسها فانه لا بيعه حتى يستوفيه) "ھەرکەسىک شتىک لە ميوە بکريت، با نەيفروشتىت تا ھەرى دەگريت"، واتە تا گرتى بەدەستەو ھە. دروست نىيە بۆتۆ کپن و فروشتنىک بکەيت و کالاکە لە شوئى خۆى يىت، بەلکو پىويستە بىگوازىتەو ھە بۆ مالى خۆت تا گرتى بەدەستەو ھەى بە شىو ھەىکى دروست و تەواو يىت. جا گرتن بەدەستەو ھە (القبض) چىيە ديارىکردنەکەى؟..

و ھە لا ۴: ديارىکردنىکى نىيە، بەلکو دەگەرپتەو ھە بۆ عورفى

بازرگانان یان گشتی له م جوړه دا. گرتی میوه به دهسته وه له عورفدا دیاریکراوه و گرتی ئوتومیل جیاوازه له گرتی کهشتی، و گرتی کهشتی جیاوازه له گرتی فرۆکه، و گرتی چهک جیاوازه له گرتی جلوبه رگ، بو هر کالایه ک گرتنیکی به دهسته وهی ههیه که له عورفی بازرگاناندا ناسراوه، هر شتیک به پیوانه بیټ، گرتی به دهسته وهی به پیوانه یه، و هر شتیک به کیشانه بیټ، گرتی به دهسته وهی به کیشانه یه، و هر شتیک به چاندن بیټ، گرتی به دهسته وهی به ته سلیم کردنه و به م شیوه یه.

• وه له وانesh به هه مان شیوه مه ودای سه فهر که برینی پیی دهوتریت گهشتیار، شهریهت حوکه کانی له سهر داناوه، به لام مه ودای ئه و سه فهری که پیی دهوتریت گهشتیار دیاری نه کردووه، بویه بابه ته که ده گهریته وه بو عورفی خه لکی ئه و ولاته، هر شتیک له عورفی خه لکی ئه و ولاته دا به سه فهر دابنریت، ئه و حوکه کانی له سهر جیه جی ده بیټ. ئه وهی له

رَابدوودا به سه‌فه‌ر دانراوه، سه‌فه‌ر نیه چونکه عورفه‌کان
جیاوازن،

وته‌ی دروست ئه‌وه‌یه که ئه‌بو عه‌باسی کوری ته‌یمیه (ره‌حه‌تی
خوای لیبیت) هه‌لیژاردووه و ئه‌ویش ئه‌وه‌یه که هیچ
سنووریک نیه بۆ سه‌فه‌ر به کیلومه‌تر یان به پۆست، به‌لکو
ئه‌وه‌ی خه‌لک به سه‌فه‌ری دابنن، سه‌فه‌ره، و ئه‌گه‌ر خه‌لک
جیاواز بوون، ئه‌وا عورف و زۆرینه له‌به‌رچاو ده‌گیریت.

• وه له‌وانه‌ش زانایان کۆده‌نگن له‌سه‌ر واجب بوونی
نه‌فه‌قه‌ی ژن له‌سه‌ر می‌رد، به‌لام ئایا دیاریکردنی ئه‌م نه‌فه‌قه‌یه له
شه‌ریعه‌تا باسکراوه؟ وه‌لام: نه‌خیر، به‌لکو پیغه‌مبه‌ر (ﷺ)
گه‌راندووێه‌یه‌وه بۆ عورف. خوای گه‌وره ده‌فه‌رموویت:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء: ۱۹)، و له مامه‌له‌کردنی به
چاکه‌دا نه‌فه‌قه‌یه به‌پیی باو، هه‌روه‌ها خوای گه‌وره
ده‌فه‌رموویت: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
(البقرة: ۲۳۳)، شه‌ریعه‌تدانه‌ر فرمانی کردووه به نه‌فه‌قه‌دان به

خیزان و مندالان، به لام ئەم نهفهقهیهی دیاری نه کردوو و سنووری بو دانهناوه له زماندا، به لکو به عورف دیاری کردوو، جا هەر شتیک عورف به نهفهقهی واجب له سەر میژدی دابنیت، ئەوا واجبه، و هەر شتیک عورف به نهفهقهی سوننهتی تهواوکهری دابنیت، ئەوا سوننهتی تهواوکهره، کاروباری نهفهقه سنووری نییه و دیاریکردنهکهی دهگهڕێتهوه بو عورف.

• وه لهوانهش ههروهها کاروباری خواردنپێدان له کهفارهتدا، دیاریکردنهکهی دهگهڕێتهوه بو عورف، وهک کهفارهتی سویند، خوای گهوره دهفهرموویت: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (المائدة: ۸۹)، جا ئەگەر عورفی باو خواردنپێدان بوو به خورما، ئەوا به خورمايه، و ئەگەر به فاسولیا بوو، ئەوا به فاسولیايه، و ئەگەر به برنج بوو، ئەوا به برنجه، خواردنپێدانهکهمان به عورف دیاری کرد. ههروهها کهفارهتی ئەنجامدانی قهدهغهکراویک له ههجا که خواردنپێدانی شەش ههژاره، ئەم خواردنپێدانه به

عورف دیاری ده کړیت، ئەم قاعیده یه جیگیره، خواردنپیدان به پیتی جیاوازی ولاتان ده گوریت.

• وه له وانهش به هه مان شیوه شه ریعت فه رمانی کردووه به راگه یاندنی هاوسه رگیری و حه رامی کردووه هاوسه رگیری نه ینی، ئایا راگه یاندنی هاوسه رگیری له هه موو ولاتانیکدا یه کسانه یان جیاوازه؟

وه لایم: جیاوازه، هه ر که سیك به پیتی عورفی خوی داوی راگه یاندنی هاوسه رگیری لی ده کړیت و دابونه ریته کانیاں حوکمرانه.

• وه له وانهش به هه مان شیوه شه ریعت دیارییه کانی له سه ر دوو جوړ له خه لک حه رام کردووه له مافی ده سه لاتدار و کریکاردا، و وتوویه تی دیارییه کانی کریکاران خیانه ته، و پیغه مبه ر (ﷺ) ئینکاری کردووه له سه ر ئین لوته ییبه کاتیک شتیکی له دیارییه کانی خه لک وه رگرت هه روه ک له فه رمووده ی ئەبی حومه یدی ساعیده وه (ره زای خوی لینیّت) هاتووه:

(رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّثِيَّةِ، قَالَ عُمَرُو: وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَلَى
الْصَّدَقَةِ، فَأَمَّا قَدِيمٌ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي، أَهْرِي لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنَبْرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ
عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أَهْرِي لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ
فِي بَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُمَا إِلَيْهِ أَمَّ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَتَأَلَّ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاوٌ،
أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُفَاوٌ، أَوْ شَاةٌ تَحْمِلُهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ، ثُمَّ
قَالَ: اللَّهُمَّ، هَلْ بَلَّغْتُ؟) "که پیغمبر (ﷺ) پیاویکی له به نی
ئهسه د نارد که پی دیوترا ئین لوته بیله بو سهر زه کاته کان،
کاتیک هات، وتی: ئه مه بو ئیوه و ئه مه دیاریه بو من،
پیغمبری خوا (ﷺ) له سهر مینبر ههستا و سوپاس و
ستایشی خوی کرد و پاشان فهرمووی: چی به سهر ئهو
کریکاره دا هاتوو که دهیندین و دیت دهلیت: ئه مه بو ئیوه و
ئه مه دیاریه بو من، بوچی له مالی باوکی یان دایکیدا
دانه نیشتوو تا بینیت دیاری بو دیت یان نا؟ سویند به وهی
گیانی محهمه دی به دهسته، هیچ یه کیکتان شتیکی لی

وهرناگریت مهگر له رۆژی قیامهتدا دیت و لهسهر ملی ههلیگرتووه، وهک وشتریک که دهنگی دیت یان مانگایهک یان مهپرێک که دهنگی دیت، پاشان دهستهکانی بهرز کردهوه تا سپیایی بنالیمان بینی و پاشان فهرمووی: خواجه شایهت به سئ جار".

وه جوړیکي تری دیاری ههیه که وهرگرتنی ههرامه، ئهویش دیاری قهرزداره بو قهرزخواز و وردهکارییهکهی ئهوهیه که دهلین: قاعیده له سهروکدا ئهوهیه که دیاری له ژێردهستهکانی وهرنهگریت، چونکه زۆربهی جار ژێردهستهکه دهیهویت بهم دیارییه دلی سهروکهکهی بهدهست بهینیت تا شتیکی پی بهخشیت که شایستهی نییه یان له کاریکدا داچمهزینیت که شایستهی نییه یان مالیکی پی بهخشیت که هی ئهو نییه، ئهمانه دیارین که له ناخهوه مهبهستی نادروستیان تیدایه بو گهیشتن بهو شتانه، ههر بویه دروست نییه بو سهروکی ولات یان کریکاری زهکات دیاری وهریگریت، بهلام وتووایه یهک حالهت لهوه جیا دهکریتهوه، ئهویش دیارییهکانه که دابونهریتیان

لهسهره پيش وهرگرتنى پوستهكه، بويه دروسته بوى لهو كاته دا
 دياريه ئاساييه كهى پيش سهروكايه تى وهرگرىت، چونكه ئه وه
 دابونه رېته و دابونه ريت حوكرانه و بهلگه ى هه رامى وهرگرتنى
 ديارى قهرزدار له لايهن قهرزخوازه وه چيه ؟ بهلگه لهسهر ئه وه
 ئه تهرى و نه زهرى به، سه بارهت به ئه تهرى، له سه حىحى ئيامى
 بوخاريدا له فهرمووده ى سه عىدى كورى ئه بى بورده له باوكيه وه
 هاتوو كه وتوو يه تى: (أَتَيْتُ الرِّبِّيَّةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَلَا تَحْمِي مُفَاطِعَكَ سَوِيْقًا وَتَحْمًا، وَتَدْخُلُ فِي بَيْتِي، ثُمَّ قَالَ:
 إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبِّاءِ بِهَا فَايِسْ، إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَقْرٌ، فَأَهْدِ إِلَيْكَ مَعْمَلَ
 تَبْنٍ، أَوْ مَعْمَلَ سَعِيرٍ، أَوْ مَعْمَلَ قَتٍّ، فَلَا تَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّهُ رَبًّا). "هاتم بو مهدينه
 و عه بدوللاى كورى سه لام بينى (رهزاي خواى لبيت)، وتى:
 نايهيت تا خواردنى سه وىق و خورمات پى بدهم و پچيته ناو
 مالىكه وه ؟ پاشان وتى: تو له خاكيكدائيت كه رپيا تييدا بلاوه،
 ئه گهر مافىكت لهسهر پياويك هه بوو و بارى كا يان بارى جو
 يان بارى گيا و دهغلانى پيشكهش كرديت، وهرمه گره چونكه

ئەو ھەرباھە. " و شتی وا بە را ناگوتی، بۆیە حوکمی بەرزکردنەوی ھەییە بۆ پیغەمبەر.

سەبارەت بە نەزەریش، لەبەر ئەو ھەرزدار بە دیارییەکی پاساو بۆ قەرزخواری دینیتەو تا شەرم بکات لە داواکردنی قەرزەکی، بەلام زانیانی فێقە دوو حالەتیان لێ جیاکردۆتەو:

۱ - ئەگەر دابونەریت لەسەر ئەم دیارییە لەتیوانیاندا ھەبووبێت پیش قەرزەکی، ئەوا دروستە بۆ قەرزخواری ھەری بگرت، چونکە زۆرینی گومان لەسەر ئەو ھەییە کە فیل نییە و بەلکو ناویشانی خوشەویستی یە..

۲ - ئەگەر قەرزخواری نیەتی ئەو ھەبوو نرخی دیارییەکی لە قەرزەکی حساب بکات، ئەوا دابونەریت حوکمراوە تەنانەت لە دیارییەکانیشدا.

➤ لہم قاعیدہ یہ وہ چندین قاعیدہ ہی ترلق ده گرن:

✓ قاعیدہ ہی بہ کہ می لو :

تہ وہی لہ شریعت و زماندا سنووری بؤ
دانه راوه، تہوا بہ عورف سنووردار ده کریت :
تہ گہر حوکمیک لہ حوکمہ کان لہ قورئان یان سوننه تدا هات و
سنووریکی لہ زماندا نه بوو، تہ گہر سنووریکمان بؤی
نه دوزیہ وہ لہ زماندا، تہوا لہ دیاریکردنیدا ده گہر پینہ وہ بؤ
عورف، ہەر بؤیہ:

● وتہی دروست تہ وہیہ کہ نه فہقہی ژن سنووری بہ
عورفہ.

● ہہروہا ہہرز (شویتی پاریزراو) لہ دزیدا، ہہرز
بہ پیی جیاوازی عورف و جیاوازی جووری ماں و جیاوازی

هیز و لاوازی دهسهلات دهگوریت، ئایا ههرزی رابردوو
ههمان ههرزی ئیستایه.

ئیستاش؟

وه لام: نهخیر، له بهر لاوازی ئاسایش و لاوازی
دهسهلات، جا ئه گهر دهسهلات بههیز بیت و ئاسایش
بلاوبیتهوه، ئهوا گونا نهیه دز ئه گهر له ههرزیک بدزیت و
دهستی بهردریت، بهلام ئه گهر دهسهلات لاواز بوو و ئاسایش
له ولاتدا بلاو نهبووهوه و فیتنه زور بوو، و دز ئوتومبیلیکی
له بهردهم دهراکهدا دزی، ئایا دهستی دهبردیت؟ وهلام:
نهخیر، چونکه ههرزی نهیه، و ئه گهر دز زیپی دزی که له
ئوتومبیله کهدا دانرابوو، له دهروهی ماله که، ئهوا ههرزی نهیه و
دهستی نابردریت، بهلکو به زیندانیکردن یان به سزایه که
قازی به گونجاوی بزائیت سزا دهدریت، بهلام ئه گهر
ئوتومبیله کهی دزی که له ناو ماله کهدا بوو، ئهوا کاته دهستی

دەپردریٲ، گەڕانەوێ ناسینی حەرز بۆ عورف و دابونەریتە،
چونکە دابونەریت حوکمرانە.

- وه لهوانه‌ش وه‌رگرتنی زینه‌ته، خوای گه‌وره‌ فەرموویه‌تی:
﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف: ٣١)،
زینه‌ت دابه‌ش ده‌یٲ بۆ دوو به‌ش:

١ - زینه‌تی که ناجیه‌تیه زیر عورفه‌وه : ئه‌ویش

زینه‌تی واجبه‌ که داپۆشینی عه‌وره‌ته، و ئه‌مه‌ له‌ نێوان هه‌موو
عورفه‌کاندا یه‌کسانه‌، ئه‌وه‌ی عه‌وره‌ت داده‌پۆشیٲ ناجیه‌تیه
بازنه‌ی عورفه‌وه‌ چونکه‌ شه‌ریعه‌تدانه‌ر سنووری بۆ داناوه‌.

٢ - زینه‌تی سونه‌ت : که ئه‌وه‌یه‌ که له‌ واجب زیاده‌، و

ئه‌مه‌ به‌پێی جیاوازی عورف و جیاوازی زه‌مانه‌کان ده‌گۆرٲ،
عه‌ره‌به‌کان له‌ رابردوودا به‌ عه‌مامه‌ خۆیان ده‌پازاندوه‌ و له‌
نێستاشدا هه‌موو که‌سیک به‌پێی عورفی خۆی خۆی
ده‌پازینٲ، هه‌موو ئه‌هلی عورفی‌ک فەرمانیان پیکراوه‌ که‌ له‌
کاتی نوێژدا به‌ زینه‌ته‌ باوه‌که‌ی عورفی خۆیان خۆیان پرازیڤن،

چونکه ئەم زینەتە سوننەتە که دیاریکردنەکی لە شەریعەتدا نەهاتوو و لە زماندا دیاریکردنەکی دەگەرپێتەووە بۆ عورف و دابونەریت.

• وە لەوانەش عەبییک که هەلۆه‌شاننەوێ هەوسەرگیری بۆ یەکیەک لە هەوسەران جێگیر دەکات ئەگەر لە ئەوی تردا هەبوو، ئایا ئەم عەبیە بە شەریعەت دیاری کراوە؟

وە لە ٤: نەخێر، بەلکو سنووری بە عورفە، هەر شتییک لە عورفی خەلکدا بە عەیب دابنرێت و ئەوان بە عەبی دانەنن، ئەوا هەلۆه‌شاننەوێ پێ جێگیر نابێت.

عەیب نییە، بۆ نمونە ئەوێ خەلک بە عەبی دادەنن بەلەکی پێست، ئەمە که مەبۆنەوێ نییە لە ئافەرەتدا یان پیاودا، جا ئەگەر پیاو دوا گرێهەستە زانی که یەکیەک لە هەوسەرەکان بەلەکی هەیه و پێشتر شاردبوویەو، ئەوا گوناھی لەسەر نییە چونکه عەیب نییە، و قاعیدە لە عەبیەکاندا ئەوێ "هەموو عەبییک که دەبێتە هۆی بێزاری لە تەواوی ئارامی و خوشەویستی و

چېژوره رگرتن، ئه‌وا ئه‌و عه‌ييه‌يه‌ كه‌ هه‌لوه‌شاندنه‌وه‌ي پي‌ جيگير ده‌بيت". گه‌رانه‌وه‌ي عه‌يب بو‌ عورفه‌ چونكه‌ دياريكردنه‌كه‌ي له‌ شه‌ريعت و زماندا نه‌هاتووه‌، بو‌يه به‌ عورف ديارى ده‌كريت.

• وه‌ له‌وانه‌ش ئه‌گه‌ر ژتيك به‌بي دياريكردنى ماره‌ي ماره‌ كرا، ئايا واجبه‌ له‌سه‌ر مي‌رد ماره‌ي بدات؟ زانايان ده‌لن: ماره‌ي هاوشيوه‌كاني واجبه‌، واته‌ ئه‌وه‌ي عورف له‌ پيداني ماره‌ي هاوشيوه‌كانيدا له‌ ته‌مه‌ن و قاعيده‌له‌ و جوانيدا هاتووه‌، ماره‌ي كچ جياوازه‌ له‌ ماره‌ي يووه‌ژن، و ماره‌ي گه‌وره‌ جياوازه‌ له‌ ماره‌ي پچووك، جا ژنه‌كه‌ ماره‌ي هاوشيوه‌كاني پيده‌درت كه‌ عورف ديارى ده‌كات. به‌مه‌ش ئين مه‌سعود (ره‌زاي خواي لبيت) فه‌تواي داوه‌ كاتيك پرسياي لي‌كرا ده‌رباره‌ي ژتيك كه‌ ماره‌يه‌كه‌ي ديارى نه‌كراوه‌، وتي: "ماره‌ي ژناني هاوشيوه‌ي خوي هه‌يه‌، نه‌ كه‌م و نه‌ زياد." عورف لي‌رده‌دا رو‌ئيكي گه‌وره‌ي هه‌يه‌ له‌ دياريكردنيدا - و خوا زاناتره‌.

• وه لهوانهش ئەگەر فرۆشیار و کڕیار له کهرستهی مألدا جیاواز بوون، ئایا مافی کڕیاره یان فرۆشیار؟ وهلام: کهرانهوهی بۆ عورفه، ئەوهی عورف برپاری لیدا، ئەوا مافی ئەوه، مهگەر مهرجیک ههیت لهتوانیاندا، وهک ئەوهی کڕیار مهرجی لهسهر فرۆشیار داناییت که کهرستهکان جییهیلێت یان بهپیچهوانهوه، ئەو کاته بهپیی مهرجهکه حوکم دهکریت.

• وه لهوانهش زانایان جیاوازن له دیاریکردنی سنووری دراوسیتیدا، ههندیکیان به سی مال و ههندیکیان به ههوت مال و ههندیکیان به چل مال و شهریعت فهرمانی کردووه به چاکهکردن لهگهڵ دراوسیدا و سنوورهکهی دیاری نهکردووه، ئەو کاته دیاریکردنهکهی دهگهڕێتهوه بۆ عورفی باو، گونا ه نیه ئەوهی له گوندیکدا داوا دهکریت، چونکه رهنگه دراوسیکهی نهناسیت مهگەر ئەوهی له لای راست و چهپیهوهیهتی.

لای رَاسْت و چەپی، بەلام لە گوندەکاندا بازنەهی ناسینی
دراوسێکان گەورەترە، ئەم بابەتە بەپێی جیاوازی شارەکان و
جیاوازی عورف و دابونەریت و نەریتەکان دەگۆرێت.

✓ قاعیدەى رووهى لو:

بنەرەت لە دابونەریتەکاندا هەڵاڵیە: پ یشتر
شیکردنەوهی لە قاعیدەى "دنیایی بە گومان لەناو ناچیت"
هاتوو، ئەم قاعیدەیه دوو لایەنى هەیە: لایەتیک لە ژێر
قاعیدەى "دنیایی بە گومان لەناو ناچیت" و لایەتیکى تری لە
ژێر ئەم قاعیدەیه. مەبەست لەم قاعیدەیه ئەوەیه کە ئەوهی
خەڵک لە نێوان خۆیاندا لە دابونەریت و عورف و نەریتەکاندا
لەسەرى پراھاتوون، ھەمووی لەسەر ھەڵاڵی و پرێگەپێدراوی
دامەزران، مەگەر ئەوهی بەلگەیهکی شەرعى دروست
لەسەرى ھاتییت. ھیچ کەسێک مافی نییە دابونەریتی خەڵک
قەدەغە بکات مەگەر بە بەلگەیهکی روون، چونکە قاعیدە
ھەڵاڵیە و قاعیدە مانەوایە لەسەر ئەو تا گوازەرەوایەکی ییت.

هەر بۆیه کاتیک خوای گه وره پیغه مبهری (ﷺ) نارد، وازی لهو دابونه ریتانه هینا که خه لک له سهری راهاتوون، به لام ئه و دابونه ریتانه ی که پیچه وانهی شه ریه ت بوون، پیغه مبهر (ﷺ) فه رمانی کرد به راست کردنه وه یان، جا قاعیده مانه وه یه له سه ر ئه وه ی خه لک له سه ری راهاتوون، هەر بۆیه دروسته به کۆده نگي زانایان داهینان له دابونه ریته کاندانک له په رستشه کاندان.

(داهینان_بیدعه) دوو جوړه:

۱ - داهینان له په رستشه کاندان : ئیمه داهینان له په رستشه کاندان ئینکار ده که ین.

۲ - داهینان له دابونه ریته کاندان : هه رچه نده بته ویت له دابونه ریته کاندان داهینان بکه، مادام پیچه وانهی به لگه یه کی شه رعی نه بیت.

وه له سه ر ئه مه جه ن د ين ل و له لقه في قه ريه كان د ينه ئا روه :

• وتهى دروست ئه وهيه كه كي شه نييه له بويه كردنى
نينو كه كان به وهى پيى ده وتر يت مه نا كير و جگه له وهش، به و
مه رجهى زينته و جوانى بي ت، به لام زانا يانى فيقه مه رجيان
دانا وه كه نه بي ته هو ي زيان يان في ل، ئه گهر داوا كاري كى بو
هات و جوانييه كه ي نيشان دا و ئه وه هى خوى نه بوو.

• حه قيقه ت ئه وهيه كه خواردن و خواردنه وه له بو نه كاندا
ده گه ر پي ته وه بو دا بونه ريت و نه ريت ه كان، جا هه موو كه سي ك له
شاي و شينه كانيدا ده گه ر پي ته وه بو ئه وهى له عور فى خويدا
هاتو وه، ته نانه ت ئه گهر زو ريش بي ت، مادام له ...

سنوورى زياده ره وى يان خو هه لكيشان يان شانازى
تينه په ر پي ني ت. هه ر بويه كا تيك فري شته كان هاتنه لاي ئي برا هيم
(سه لامى خوا ي لي بي ت) گو يره كه يه كى قه له وى هينا، وهك له
وتهى هه نديك له لي كده ره واندا هاتو وه، ئه وهى خواردو ويان
له گه ل دوو پياودا بو وه، به لام ئه گهر په نجا پياو يش

کۆببونایه تهوه، زیاده‌ره‌وی نه‌بوو چونکه واز له‌وه ده‌هینریت که خه‌لک پێشکه‌شی بکه‌ن بۆ میوانداریه‌که‌یان به‌پێی دابونه‌ریت و عاده‌ته‌کانیان. پێغه‌مبه‌ر (ﷺ) خواتیکی هاوسه‌رگیری بۆ ژنیکێ ساز کرد به‌ دوو مد جو، و خواتیکی تری بۆ سه‌فیه ساز کرد به‌ خورما که ناوکه‌که‌ی ده‌رکراوو و له‌گه‌ل که‌شک یان ئاردی جو‌دا تێکه‌ل کراوو.

• پرسیار له‌ شیخ ئیبن عو‌ثمه‌یمن (ره‌حه‌تی خوا‌ی لیبت) کرا، پرسیارکه‌ر وتی: شیخی به‌رپز، لای ئیمه دابونه‌ریتیک هه‌یه کاتیک که‌سیک ده‌یه‌وێت هاوسه‌رگیری بکات، کارتی بانگه‌یشته‌ ده‌نیریت بۆ خه‌لک تا ئاماده‌بن له‌ هاوسه‌رگیریه‌که‌دا، بانگه‌یشته‌کراوه‌که‌ دیت و له‌م خواره ده‌خوات و پاشان ۲۰۰ ریال ده‌دات به‌ زاوا، و ده‌زانیت که ئه‌مه پێی ده‌وتریت "رغد" (یارمه‌تی). پاشان پیاویکی تر دیت هاوسه‌رگیری ده‌کات و زاواکه‌ی یه‌که‌م هه‌مان به‌ره‌ پاره ده‌داته‌وه که پێی درابوو. حوکمی ئه‌مه چیه‌؟

شیخ (پرهمه‌تی خوی لیبت) وهلامی دایه‌وه و وتی: ئەمه دابونه‌ریتیکه که له هه‌ندی‌ک ولاتدا هه‌یه، پیاو به‌وه‌ی بۆی ئاسانه‌هاوسه‌رگیری ده‌کات و هاو‌پ‌ری و خزمه‌کانی به‌م "ر‌ف‌د" ه‌ یارمه‌تی ده‌ده‌ن تا بۆی ئاسان بی‌ت، و مه‌به‌ستی‌ان له‌م کاره‌ گ‌و‌ر‌پ‌نه‌وه‌ نییه. هه‌ر بۆیه‌ ئە‌گ‌ه‌ر یارمه‌تیده‌ره‌که‌ هاوسه‌رگیری نه‌کرد، زاوا هه‌ی‌چی لی وه‌ر‌نا‌گ‌ری‌ت. بۆیه‌ بابه‌ته‌که‌ بابه‌تی یارمه‌تیدانی یه‌ک‌تره‌ که‌ دابونه‌ریت له‌سه‌ری هاتووه‌ و بابه‌تی ک‌ر‌پ‌ن و فروشتن نییه. له‌سه‌ر ئە‌م قاعیده‌یه‌ دروسته‌، چونکه‌ قاعیده‌ له‌و شتانه‌ی خه‌ل‌ک‌ له‌سه‌ری راهاتوون هه‌ل‌اییه‌ تا به‌ل‌گه‌ی قه‌ده‌غه‌کردنی دی‌ت. وه‌ قاعیده‌ له‌ په‌رستشه‌کاندا قه‌ده‌غه‌کردنه‌ تا به‌ل‌گه‌ی شه‌رعی بوونی دی‌ت. ئە‌م سی قاعیده‌یه‌ پ‌ی‌ویسته‌ بۆ ف‌ی‌رخ‌وازی زانست که‌ بیانزانی‌ت و لی‌یان تی‌ب‌گات.

✓ قَاعِيدِی سِیَیْه می لو :

ناسراو و زانراو له نیوان بازرگانان وهک مهرج وایه له نیوانیاندا : و جگه له وهش چونکه دابونه ریت حوکمرانه و ناسراو عورفه، کرپن و فروشتن مهرجیکه وهک ئه وهی بازرگانان له نیوان خویندا له سه ری راهاتوون له کاروبار و حالته کاند، و دابونه ریتیکى باوه له نیوانیاندا و هیچ کامیان پیچه وانیهی ناکات، شهریهت سهیری عورفی بازرگانان دهکات، مادام ئهم دابونه ریته پیچه وانیهی شتیک له شهریهت نه بیّت، و به لگه کانیس له سه ر ئه وه له قاعیده سه ره کییه که دا باسما ن کرد، و لقی لی ده بیته وه:

● ئه گهر ناکوکیهک له گواسته وهی کالآ کردراوه کاندا پرویدا، ئایا فروشیار ده یگوازیته وه یان کرپار؟ فهصل له نیوانیاندا عورفی بازرگانانه، ئه گهر عورفی بازرگانان له سه ر ئه وه بوو که فروشیار ده یگوازیته وه، ئه واه شهرعه ن پیویسته له سه ری بیگوازیته وه، و به پیی قه زای عورفه که هه مان قه زای

شهره. کام له مانه دهیگوازیتتهوه؟ وهلام: فروشیار، و کئی کرئی گواستنهوه که ده دات؟ وهلام: فروشیار. بهلام نه گهر که سیک پرته قالی کرپی به تیکه لکردنی، کام له مانه دهیگوازیتتهوه بو مال؟ وهلام: کرپار. جا نه گهر فروشیار و کرپار له مه دا جیاواز بوون، ده گهر پینه وه بو عورفی بازرگانان، چونکه عورفی بازرگانان وهک مهرج وایه له تیوانیاندا.

• نه گهر کورپی بازرگانیک که لوپه لیکئی بو کرپاریک که یاند و گه یاندیه شوینه که ی، ئایا ئهم کوره شایسته ی کرئیه له کرپاره وه یان له سهر که فیلیه تی؟ وهلام: ده گهر پینه وه بو دیار یکردنی ئه وه بو عورفی باو، جا نه گهر دابونه ریت له سهر ئه وه بوو که کریکار که فیله که ی بهر پر سه له کرئی گواستنه وه ی که لوپه له که، ئه و کاته مافی نییه داوای کرئی زیاده بکات مه گهر کرپار له خویه وه پیی ببه خشیت، و نه گهر عورف له سهر ئه وه بوو که کرپار بهر پر سه له پیدانی، ئه واه و کاته پیویسته له سهر کرپار بیدات.

• وه لهوانهش ئەگەر کرێگرتە و کرێدەر جیاواز بوون له چاککردنهوهی شتی کرێگیراودا که تیکچووپی، کرێگرتە وتی: من ماله کهم چاک کردهوه و من ته‌ن‌ها سوودی لی وهرده‌گرم، و کرێدەر وتی: تو تێدا نیشه‌جییت و له‌سه‌ر تو‌یه چاک‌ی بکه‌یته‌وه، ئەو کاته ده‌گه‌رینه‌وه بو‌ عورفی بازرگانان، جا ئە‌گه‌ر...

عورفی بازرگانان که له نێوانیاندا ناسراوه ئەوه‌یه که ئەم تیکچوونه دیاریکراوه کرێدەر چاک‌ی ده‌کاته‌وه و به‌ حوکم و قه‌زا پیو‌سته له‌سه‌ری چاک‌ی بکاته‌وه، و ئە‌گه‌ر کرێگرتە بوو که چاک‌ی ده‌کرده‌وه، ئە‌وا به‌ حوکم و قه‌زا پیو‌سته له‌سه‌ری چاک‌ی بکاته‌وه چونکه دابونه‌ریت حوکمه‌رانه.

• وه لهوانهش ئە‌گه‌ر تو که‌سیکت کرده بریکار بو‌ فروشتنی کاله‌یه‌ک یان شتی‌ک بو‌ت، ئایا مه‌رجه پی‌ی بلیت به‌ دراوی ولات بی‌فروشه‌؟ وه‌لام: مه‌رج نیه ئە‌وه‌ی پی بلیت،

جا چ وت يان نهتوت، عورفي بازرگانان وهک مهرج دادهنيين لهنيوانتанда तेनानेत तेगेर لهسهريشي ريک نهکهوتبن.

• وه لهوانهش तेगेر کهسيک ويستی توتومبيلايک بکريت و چوو بو بازاري ههراج و ههموو پارهکهی پينهوو و तेنها شتيکی دا که پيی دهوتریت عهरेبوون، तेهم عهरेبوونه سوودهکهی له عورفي بازرگاناندا گلدانهوهی کالاکهیه، جا तेगेر کرپار پهشيمان بووهوه، ئايا مافي ههیه داوی عهरेبوونهکه بکاتهوه يان نا؟

وه لأم: دهگهريينهوه بو عورفي بازرگانان چونکه عورفيان بهپيی جياوازی کالاکان يان بهپيی جياوازی شوينهکان دهگوریت، ههنديک له خاوهن عورفهکان ههه که هيچ شتيک ناگهريينهوه و ههنديکيشيان ههه که گهړاندنهوهی به تهواوی واجب دهکهه و ههنديکيشيان ههه که بهپيی کالاکه دابهشی دهکهه.

• وه لهوانهش ديارىكردى نرخی ههولدان بو ههولدهر لهتيوان فروشيار و كرپاردا، عورف ديارى دهكات، جا ئهگهه تۆ زهوييهكت فروشت به پياويك و تۆ ههولت تيدا دا و كرپارت بوى هيئا، ئهوا تۆ مافى ههولدانت ههيه، جا برى ئهم ههولدانه چهنده؟ و كئى دهيدات به ههولدهر، فروشيار يان كرپار؟ وهلام: دهگهپينهوه بو عورفى بازركانان، عورفى بازركانان ئهوه ديارى دهكات.

✓ قاعيدى جوارهى:

(قسهى ئههلى عورف لهسهر ماناكانى جينگيربوى

عورفى خويان لهلدهگيرت) ههر بويه :-

• ئهگهه پياويك له ئههلى عورف هاته لات و وتى سويند به خوا گوشت ناخۆم و ماسى خوارد، ئايا كهفارهتى لهسهره يان نا؟ وهلام: كهفارهتى لهسهر نيهه چونكه عورف لهسهر ئهوه هاتوو كه گوشت تهها بو گوشتى وشتر يان مانگا

يان مهږ به کاردیت، و ماسی ناوی گوشتی به سهردا ناگوتریت
له عورفدا، تهنهت ته گهر.

له زماندا به سهریدا دهگوتریت، به لام ئیمه به زمان حساب
له گهل ته هلی عورف ناکهین، به لکو به تیگه یشتن و دابونه رېته
باوه کانیان حیسایان له گهل ده کهین.

• وه له وانهش ته گهر پیاوړیک له شاریکدا وتی سویند به
خوا ناچمه ناو ماله که مه وه و عورفی ته وان له سهر ته وه بوو که
ناوی مال ته نها بو ژووری نوستن به کاردیت و چووه ناو
پیشه وهی، ماله که، ئایا که فاره تی، له سهره ؟

وه لام: که فاره تی له سهر نییه چونکه عورفی ته وان ته وهیه که
مال بریتیه له ژووری نوستن، تهنهت ته گهر پیشه وهی ماله که
له زماندا پچیته ژیر ناوی ماله وه، مه گهر ته وهی عورفی ته وان
جیاواز بیت له زمان، و سهیری ته وه ده کهین که قسه ی ته هلی
عورف له سهر ماناکانی جیگیر بووی عورفی خوایان
هه لده گیریت.

• ئەگەر پیاویک لە ئەهلی عورف وتی سویند بە خوا سواری هیچ ئازەلێک نابم و سواری ئۆتۆمبیل بوو، ئۆتۆمبیل لە زماندا ئازەلە چونکە ئازەل هەموو شتێکە کە لەسەر زەوی دەجوڵێت، ئایا کەفارهتی لەسەرە؟ وەلام: دەگەر پێنەوه بۆ عورفی ئەوان، جا ئەگەر عورفیان ئەوه بوو کە ناوی ئازەل بەسەر ئۆتۆمبیلدا دەگوتریت، ئەوا کەفارهتی لەسەرە، و ئەگەر عورفیان ئەوه بوو کە ناوی ئازەل بەسەر ئۆتۆمبیلدا ناگوتریت، ئەوا کەفارهتی لەسەر نییه.

کەواتە مامەڵەی لەگەڵدا دەکریت بەوهی کە لێی تێدەگات، هەر بۆیە زانایان جیاوازیان کردووه لە حەقیقەتەکاندا و کردووین بە سێ حەقیقەت:-

۱ - **حَقِيقَهْ نِي زَمَانِي** : که بریتیه له هه لگرتنی وشه له سه ر
ئه وهی له زماندا بوئی دانراوه.

۲ - **حَقِيقَهْ نِي سَهَرَعِي** : که بریتیه له هه لگرتنی وشه له سه ر
ئه وهی له شه ریه تدا بوئی دانراوه.

۳ - **حَقِيقَهْ نِي عَوْرَنِي** : که بریتیه له هه لگرتنی وشه له سه ر
ئه وهی له عور فدا جیگیر بوو سوودی ئه م دابه شکردنه ئه وه یه
که قسه ی هه موو که سییک له سه ر حه قیه ته خوی
هه لده گیریت، چونکه پیویسته مافی هه موو که سییک بدهین و
قاعیده بێتاوانیه، جا ئه گهر قسه که ره که له ئه هلی زمان بوو له
فه ره نگ و قامووسه کانیا، ئه وا قسه که ی له سه ر حه قیه ته
زمانیه کان هه لده گرین، و ئه گهر قسه که ره که شه ریه تدا نه ر بوو
(قورئان یان سونه ت)، ئه وا قسه که ی له سه ر حه قیه ته

شەرعىيە جىڭىر بوو ەكەى لای خۆى ەلەڭدە گرین، و ئەگەر
قسە كەرەكە لە ئەهلى عورف بوو، ئەوا قسەكەى لەسەر
ئەوەى لە عورفى ئەواندا جىڭىر بوو ەلەڭدە گرین، چونكە
دابونەرىت حوكمرانە.

﴿وَأَعِزُّ دَعْوَانَا إِنَّ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا

مُحَمَّدٍ ﷺ﴾

١-٨-٢٠٢٥ ز جمعة ٧- صفر ١٤٤٧ هـ

بابت	ژ.لاپهړه
ناسنامه کښې	۱
خاونداری کښې	۲
پېښه کې ورکړ	۳
وټی زانايان بۇ باهته که	۵
سره تاي بابت پير موکان	۱
خالی يکمی پير مو	۲
دو	۴
سې	۵
چوار	۷
پنج	۸
شش	۱۰
حېت	۱۲
ناساندنی قاعدهکانی دايک	۱۶
شيوازی شېکر دنهوی بابت	۱۷
قاعدهی يکمی دايک (الأعمل بالنيات)	۱۹
جور مکانی نیت	۲۵
سودی نیت	۲۹
بېلگهکانی قاعده	۳۲
قاعدهی يکمی لق بۇ قاعدهی يکمی دايک (الأعمل بالنيات)	۵۷
دوومی	۶۸
سنيهمی	۸۳
چوارمی	۸۴
پنجمی	۹۲
ششمی	۹۸
حوتمی	۱۱۱
هشتمی	۱۱۷
نویمی	۱۲۲
دهیمی	۱۳۲
يازدهیمی	۱۳۴
دوازدهیمی	۱۳۸
سیازدهیمی	۱۴۱
چواردهیمی	۱۴۳
قاعدهی دوومی دايک (اليقين لايزول بالشك)	۱۴۷
بېلگهکانی قاعده	۱۴۹
قاعدهی يکمی لق بۇ قاعدهی دوومی دايک (اليقين لايزول بالشك)	۱۵۶
دوومی	۱۵۹

سڻيهي لق بڙ قاعدهي دوومي دايڪ (اليقين لايزول بالشڪ)	۱۶۱
چوارمي	۱۶۳
قاعدهي پڻجهي لق بڙ قاعدهي دوومي دايڪ (اليقين لايزول بالشڪ)	۱۶۵
شهشمي	۱۶۸
ههشمي	۱۷۰
ههشمي	۱۷۱
نويشمي	۱۷۶
دهشمي	۱۷۷
يازدهشمي	۱۷۹
دوازدهشمي	۱۸۵
سياردهشمي	۱۹۳
چواردهشمي	۱۹۵
پازدهشمي	۱۹۹
شاندهشمي	۲۰۲
حشفدهشمي	۲۰۴
هائزدهشمي	۲۰۷
نوردهشمي	۲۱۱
(قاعده) ي سڻيهي دايڪ (المشقة تجلب التيسير)	۲۱۴
قاعدهي يڪمي لق	۳۳۸
دوومي بڙ (قاعده) ي سڻيهي دايڪ (المشقة تجلب التيسير)	۳۳۸
(قاعده) ي چوارم دايڪ (لا ضَرَر ولا ضِرارَ)	۲۴۴
قاعدهي يڪمي لق بڙ (قاعده) ي چوارم دايڪ (لا ضَرَر ولا ضِرارَ)	۲۵۷
قاعدهي دوومي لق	۲۵۹
سڻيهي	۲۶۱
چوارمي	۲۶۷
(قاعده) ي پڻجهم دايڪ (العادة محكمة)	۲۷۶
قاعدهي يڪمي لق بڙ (قاعده) ي پڻجهم دايڪ (العادة محكمة)	۲۹۰
دوومي	۲۹۶
سڻيهي	۳۰۱
چوارمي	۳۰۵
فهرس	۳۱۰